

Risorse digitali e aggiornamenti

Il volume contiene spiegazioni, esercizi e soluzioni del percorso specialistico dichiarato nell'indice.

Presuppone le basi comuni richiamate nella premessa; appendici e simulazioni si svolgono senza servizi digitali aggiuntivi. Le informazioni soggette a cambiamento devono essere ricontrollate sulle fonti ufficiali indicate nel testo.

COME VERIFICARE GLI AGGIORNAMENTI

- usa Gazzetta Ufficiale e Normattiva per testi e vigenza degli atti;
- usa i siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Portale dei Servizi Telematici per organizzazione, servizi e avvisi;
- usa il bando, gli allegati e le comunicazioni dell'amministrazione per requisiti, prove e calendario;
- annota nel diario degli errori la fonte e la data dell'ultimo controllo.

Un eventuale servizio digitale collegato all'opera sarà indicato solo quando sarà disponibile un indirizzo verificato. Questa edizione non richiede un QR code per utilizzare appendici, strumenti o simulazioni.

VOL-04

GIUSTIZIA E UPP

Modulo giudiziario collegato al base e distinto dalle
carriere magistratuali premium.

CAPITALE PERSONALE

Volume operativo Metodo BANDO per Ufficio per
il processo, cancelleria, giustizia minorile e
penitenziaria.

Copyright e note editoriali

Il presente volume è un'opera editoriale di preparazione ai concorsi pubblici. Le fonti normative, contrattuali, amministrative e giurisprudenziali sono richiamate a fini di studio e commento, con taglio didattico e operativo.

Le informazioni sono state elaborate sulla base di fonti ufficiali e materiali istituzionali disponibili alla data di aggiornamento indicata nel volume. Prima dell'utilizzo professionale o della partecipazione a una prova concorsuale, il candidato deve verificare il bando, gli allegati, le rettifiche, le comunicazioni ufficiali e il testo vigente delle disposizioni richiamate.

Il libro non sostituisce la consultazione delle fonti ufficiali, né costituisce parere legale. Per importi, termini, allegati tecnici, modelli, istruzioni ministeriali e decorrenze del processo telematico, la verifica sulla fonte vigente è parte integrante del metodo di studio.

Cura editoriale

Il volume è progettato secondo il Metodo BANDO: lettura del bando, analisi delle materie, navigazione delle fonti, diario errori, output operativi e simulazione. La redazione evita duplicazioni con il libro base e sviluppa il solo delta specialistico del sistema Giustizia.

Dati dell'edizione

- Marchio editoriale: Capitale Personale.
- Edizione revisionata: ottobre 2026.
- Cut-off normativo: 3 ottobre 2026.
- Formato interno cartaceo: 6,69 × 9,61 pollici.

Sommario

Modulo giudiziario collegato al base e distinto dalle carriere magistratuali premium.

Modulo	Percorso interno	Stato
M-FC04	Giustizia e Ufficio per il processo	17 sezioni

Verticali del volume

- Ordinamento giudiziario
- PCT e uffici giudiziari
- Raccordo M-SP03

Premessa

Questo volume accompagna la preparazione per giustizia e upp. I percorsi M-FC04 collegano le materie specialistiche alle prove e agli strumenti di lavoro.

Parti dal bando: individua requisiti, materie, prove e criteri di valutazione. Usa l'indice per scegliere il percorso pertinente e le schede per trasformare lo studio in esercizi, ripassi e simulazioni.

Il volume specialistico si affianca al Metodo BANDO per le basi comuni. I rinvii indicano quali argomenti riprendere; gli strumenti cartacei permettono di lavorare anche senza piattaforma digitale.

Indice completo

M-FC04

Giustizia e Ufficio per il processo

Cap. 1	Il sistema Giustizia visto dal candidato	8
Cap. 2	Ministero, dipartimenti e amministrazioni della Giustizia	24
Cap. 3	Uffici giudiziari e ordinamento applicato al lavoro d'ufficio	39
Cap. 4	Ufficio per il processo: struttura, progetto e flussi	54
Cap. 5	Il lavoro dell'AUPP: fascicolo, udienza, ricerca e scheda	72
Cap. 6	Processo civile operativo per UPP e cancelleria	92
Cap. 7	Processo penale operativo per UPP e cancelleria	113
Cap. 8	Servizi di cancelleria, registri, comunicazioni e certificazioni	137
Cap. 9	Spese di giustizia, patrocinio e recupero	165
Cap. 10	Casellario, carichi pendenti, archivi e certificati	191
Cap. 11	UNEP: notificazioni, esecuzioni, protesti e attività dell'ufficiale giudiziario	220
Cap. 12	Giustizia digitale: PCT, processo penale telematico e fascicolo	250
Cap. 13	Giustizia minorile e di comunità: servizi, mediazione e riparativa	278
Cap. 14	Amministrazione penitenziaria: trattamento, istituti ed esecuzione esterna	307
Cap. 15	Appendici operative e strumenti finali	343
Cap. 16	Conclusione — Dal programma al lavoro d'ufficio	363
Cap. 17	Fonti e riferimenti essenziali	365

M-FC04

Giustizia e Ufficio per il processo

Sezione interna del volume VOL-04 — Giustizia e UPP.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	1 Il sistema Giustizia visto dal candidato; 2 Ministero, dipartimenti e amministrazioni della Giustizia; 3 Uffici giudiziari e ordinamento applicato al lavoro d'ufficio; 4 Ufficio per il processo: struttura, progetto e flussi; 5 Il lavoro dell'AUPP: fascicolo, udienza, ricerca e scheda
Sviluppo	6 Processo civile operativo per UPP e cancelleria; 7 Processo penale operativo per UPP e cancelleria; 8 Servizi di cancelleria, registri, comunicazioni e certificazioni; 9 Spese di giustizia, patrocinio e recupero; 10 Casellario, carichi pendenti, archivi e certificati
Allenamento	11 UNEP: notificazioni, esecuzioni, protesti e attività dell'ufficiale giudiziario; 12 Giustizia digitale: PCT, processo penale telematico e fascicolo; 13 Giustizia minorile e di comunità: servizi, mediazione e riparativa; 14 Amministrazione penitenziaria: trattamento, istituti ed esecuzione esterna; 15 Appendici operative e strumenti finali
Strumenti	16 Conclusione — Dal programma al lavoro d'ufficio; 17 Fonti e riferimenti essenziali

Il sistema Giustizia visto dal candidato

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

Un concorso nel sistema Giustizia non si prepara sommando diritto amministrativo, qualche nozione di processo e un elenco di uffici. Si prepara partendo dal bando e traducendo ogni materia in una funzione concreta.

Il candidato deve imparare a vedere il sistema Giustizia come una rete di luoghi, ruoli e flussi. C'è il Ministero della giustizia, che organizza risorse, personale, servizi, dipartimenti e sistemi informativi. Ci sono gli uffici giudiziari, nei quali si svolge l'attività giurisdizionale e opera il personale amministrativo. Ci sono cancellerie, segreterie, registri, fascicoli, udienze, comunicazioni e certificazioni. Ci sono gli UNEP, con notificazioni, esecuzioni e protesti. Ci sono l'amministrazione penitenziaria, i servizi minorili, la giustizia di comunità e la giustizia riparativa.

Questa rete non va confusa con la preparazione per magistratura. VOL-04 non chiede al candidato di diventare processualista, penalista, civilista o magistrato. Chiede di comprendere il diritto processuale e l'organizzazione giudiziaria nella misura in cui servono al lavoro d'ufficio e alle prove dei concorsi del Ministero della giustizia.

Il primo errore è studiare troppo in astratto. Il secondo errore è studiare troppo poco il contesto. Il candidato che impara solo definizioni processuali rischia di non saper rispondere a una domanda su registri, fascicolo, spese, certificati o attività UPP. Il candidato che studia solo pubblico impiego e procedimento amministrativo rischia di non capire che cosa accade in un ufficio giudiziario. Il capitolo serve a evitare entrambi gli errori.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper fare sette operazioni:

1. leggere un bando Giustizia distinguendo profilo, ufficio, area contrattuale, prove, materie e output;
2. separare funzione giurisdizionale, amministrazione della giustizia e lavoro amministrativo degli uffici;
3. riconoscere i principali ambienti professionali: UPP, cancelleria, UNEP, DAP, DGMC;
4. decidere quali materie studiare nel VOL-01 e quali nel VOL-04;
5. trasformare ogni materia specialistica in un prodotto di prova: risposta, schema, caso, scheda, cronologia, check-list;
6. evitare di studiare la magistratura quando il bando riguarda profili amministrativi o funzionali;
7. costruire un Bando Decoder Giustizia prima di aprire il piano di studio.

L'obiettivo non è sapere già tutti i capitoli successivi. È sapere dove collocarli.

COME LEGGERE IL SISTEMA GIUSTIZIA

Il sistema Giustizia può essere letto su quattro piani. Se li confondi, anche lo studio diventa confuso.

Piano	Che cosa indica	Perché conta in concorso
Funzione giudiziaria	Comprende la funzione giudicante, esercitata dai giudici, e quella requirente del pubblico ministero, che esercita l'azione penale e le altre attribuzioni di legge.	Distinguere il giudice che decide dal PM che formula richieste e sostiene l'accusa; il personale amministrativo non assume queste funzioni.
Amministrazione della giustizia	Organizzazione di personale, strutture, servizi, risorse, sistemi e dipartimenti del Ministero.	Spiega dove si collocano Ministero, DAG, DOG, DIT, DAP, DGMC e uffici.
Lavoro d'ufficio giudiziario	Registri, fascicolo, cancelleria, comunicazioni, copie, certificazioni, spese, supporto a udienza e processo.	È il cuore di molti profili: funzionario giudiziario, cancelleria, UPP, UNEP.
Servizi specialistici	Penitenziario, minorile, comunità, mediazione, riparativa, esecuzioni e notificazioni.	Definisce i profili DAP, DGMC e UNEP e le materie specifiche del VOL-04.

Il candidato deve imparare a muoversi tra questi piani senza sovrapporli. Il Ministero della giustizia non decide le cause. La cancelleria non esercita la funzione giurisdizionale, ma rende possibile il funzionamento procedurale dell'ufficio. L'UPP non sostituisce il magistrato, ma supporta il lavoro dell'ufficio attraverso studio, ricerca, schede e flussi. L'UNEP non è una cancelleria qualunque, perché ha un nucleo autonomo su notificazioni, esecuzioni e protesti. DAP e DGMC non sono semplici "settori amministrativi", perché operano su persone, misure, servizi, trattamento, minorile e comunità.

Una buona risposta orale introduttiva può essere costruita così:

NOTA

Il sistema Giustizia va letto come insieme di funzione giurisdizionale, organizzazione ministeriale e servizi amministrativi di supporto. Nei concorsi amministrativi il candidato non si prepara a decidere controversie, ma a lavorare dentro uffici e dipartimenti che rendono possibile il funzionamento della giustizia: UPP, cancellerie, UNEP, DAP, DGMC e servizi digitali. Per questo lo studio deve collegare norme, uffici, fascicoli, registri, atti e output concreti.

Questa risposta è efficace perché distingue funzione, organizzazione e lavoro.

I PROFILI DA NON CONFONDERE

Il perimetro del VOL-04 copre profili diversi. La parola "Giustizia" non basta a definirli. Ogni bando va letto chiedendosi: in quale ufficio entro, con quali mansioni, con quale area contrattuale e con quale prova?

Profilo o area di bando	Ambiente prevalente	Materie da presidiare	Output da allenare
Addetto UPP	Ufficio per il processo, uffici giudiziari, supporto al magistrato	Ordinamento giudiziario, UPP, processo civile / penale operativo, ricerca, fascicolo, udienza	Scheda fascicolo, nota di ricerca, cronologia, risposta su flussi
Funzionario giudiziario / cancelleria	Cancellerie, segreterie, registri, servizi al pubblico	Uffici giudiziari, servizi di cancelleria, registri, comunicazioni, spese, casellario, digitale	Check-list di servizio, caso utente, schema registro-fascicolo-atto
Profilo UNEP	Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti	Notificazioni, esecuzioni, ufficiale giudiziario, competenze, atti e rapporti con utenza / professionisti	Flusso notifica / esecuzione, controllo richiesta, risposta su competenza
Profilo DAP	Amministrazione penitenziaria, istituti, servizi e trattamento	Ordinamento penitenziario, trattamento, misure, diritti, organizzazione DAP	Scheda trattamento / misura, caso penitenziario, risposta su servizi
Profilo DGMC	Giustizia minorile, comunità, mediazione, riparativa	Processo minorile essenziale, servizi, messa alla prova, giustizia riparativa, progetti	Caso servizio minorile / comunità, schema misura-progetto-ufficio

Questa tabella non sostituisce il bando. Serve a leggerlo. Se il bando usa denominazioni diverse, prevale sempre il testo ufficiale. Il CCNL Funzioni Centrali aiuta a capire area, famiglia professionale e mansioni, ma non basta da solo: il programma di esame, gli allegati e le comunicazioni ufficiali decidono che cosa preparare in concreto.

PERCHÉ IL BANDO PREVALE SEMPRE

Nel sistema Giustizia le etichette possono ingannare. "Funzionario", "assistente", "addetto", "esperto", "pedagogico", "giuridico", "cancelleria", "UNEP", "UPP" sono parole da leggere insieme a tre elementi:

- 1. amministrazione che bandisce;
- 2. ufficio o dipartimento di destinazione;
- 3. programma delle prove.

I bandi rappresentativi comprendono concorsi UPP, profili di cancelleria e UNEP, funzionari giuridico-pedagogici, profili RIPAM collegati al Ministero della giustizia e stabilizzazioni PNRR. La conseguenza per lo studio è precisa: non esiste un solo concorso Giustizia. Esistono famiglie di concorsi che condividono un ambiente, ma richiedono priorità diverse.

Un candidato UPP deve allenare fascicolo, ricerca, udienza e flussi di supporto. Un candidato cancelleria deve ragionare su registri, depositi, comunicazioni, certificazioni e servizi. Un candidato UNEP deve dare autonomia a notificazioni ed esecuzioni. Un candidato DGMC deve capire servizi, minorile, comunità, mediazione e riparativa. Un candidato DAP deve collegare ordinamento penitenziario, trattamento, istituti, misure e diritti.

Il bando, quindi, non è un documento da leggere una volta. È la mappa del volume.

MAPPA BANDO DEI CONCORSI GIUSTIZIA

Applica il Metodo BANDO in modo specifico.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione nei concorsi Giustizia
B - Bando	Quale profilo e quale ufficio prepara il concorso?	UPP, cancelleria, UNEP, DAP, DGMC, stabilizzazione PNRR, profilo pedagogico o amministrativo.
A - Aree	Quali blocchi di materie sono davvero richiesti?	Ordinamento Giustizia, UPP, processo operativo, cancelleria, spese, casellario, digitale, minorile, penitenziario.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione nei concorsi Giustizia
N - Nuclei	Quali concetti non posso sbagliare?	Ufficio, fascicolo, registro, udienza, atto, comunicazione, notifica, trattamento, misura, servizio.
D - Diario	Dove rischio errore ricorrente?	Confondere magistratura e profilo amministrativo; studiare troppo processo; ignorare registri e servizi; dimenticare il VOL-01.
O - Output	Che cosa devo produrre in prova?	Risposta orale, schema, scheda fascicolo, caso guidato, check-list, cronologia, tavola ufficio-atto-controllo.

Il Bando Decoder Giustizia deve essere compilato prima di iniziare lo studio. Se lo compili dopo, rischi di adattare il bando al manuale. Deve accadere l'opposto: il manuale deve essere filtrato dal bando.

MATERIE COMUNI E DELTA GIUSTIZIA

VOL-04 non duplica il VOL-01. Questa è una regola di metodo e di qualità editoriale. Il candidato non deve leggere due volte la stessa spiegazione di pubblico impiego, procedimento amministrativo, trasparenza, privacy, anticorruzione, CAD, inglese, informatica o logica. Deve studiare la base nel VOL-01 e poi vedere come quella base si applica al sistema Giustizia.

Materia	Dove si studia la base	Come entra in VOL-04
Pubblico impiego	VOL-01	Area, mansioni, doveri, responsabilità, rapporto con CCNL Funzioni Centrali e profilo di bando.
Procedimento amministrativo	VOL-01	Servizi, istanze, certificazioni, accesso, comunicazioni, rapporti con l'utenza.

Materia	Dove si studia la base	Come entra in VOL-04
Trasparenza, privacy, anticorruzione	VOL-01	Dati giudiziari, fascicoli, certificati, accesso, comportamento in ufficio, conflitti e riservatezza.
CAD e competenze digitali	VOL-01	PCT, processo penale telematico, fascicolo informatico, PEC, firma, depositi e portali.
Reati contro la PA e responsabilità	VOL-01	Condotta del dipendente, doveri d'ufficio, correttezza, rapporto con utenti e professionisti.
Ordinamento giudiziario e UPP	VOL-04	Uffici, supporto, fascicolo, udienza, schede, flussi e progetto organizzativo.
Cancelleria, spese, casellario, UNEP	VOL-04	Registri, copie, comunicazioni, notificazioni, esecuzioni, certificati, recupero e servizi.
DAP, DGMC, minorile e penitenziario	VOL-04	Istituti, servizi, trattamento, comunità, mediazione, giustizia riparativa e misure.

La formula da tenere a mente è:

NOTA

la base è comune; l'applicazione è Giustizia.

Quando il capitolo richiama il pubblico impiego, non deve riscrivere il pubblico impiego. Deve chiedersi: cosa cambia per un funzionario giudiziario, per un addetto UPP, per un profilo DAP o DGMC? Quando richiama il CAD, non deve spiegare da capo il documento informatico. Deve chiedersi: come si traduce nel fascicolo telematico, nel deposito, nella comunicazione o nella consultazione? Quando richiama la privacy, non deve ripetere il GDPR. Deve chiedersi: quali dati passano in un certificato, in un fascicolo o in una richiesta di accesso?

CHE COSA SIGNIFICA "PROCESSO OPERATIVO"

Molti candidati sbagliano misura sul processo. Vedono nel programma "processo civile" o "processo penale" e si preparano come se dovessero sostenere un esame universitario avanzato o un concorso in magistratura. Altri, al contrario, saltano il processo perché lo considerano troppo complesso.

Il criterio corretto è il processo operativo.

Per processo operativo si intende il livello di conoscenza che consente di capire:

- dove nasce il fascicolo;
- chi deposita e che cosa deposita;
- quale registro o sistema informativo entra in gioco;
- quale comunicazione o notificazione deve partire;
- quale udienza o fase produce effetti sull'ufficio;
- quale provvedimento deve essere gestito;
- quale atto, copia, certificazione, spesa o adempimento segue.

Il candidato non deve sostituirsi al giudice, al pubblico ministero o all'avvocato. Deve comprendere la grammatica minima del procedimento per lavorare dentro l'ufficio. Questa distinzione rende lo studio più leggero e più preciso.

IL SISTEMA GIUSTIZIA COME FLUSSO

Il modo migliore per studiare il VOL-04 è immaginare il percorso di un fascicolo o di un servizio.

Un fascicolo entra in un ufficio. Viene iscritto, classificato, assegnato, alimentato da atti e documenti, consultato, movimentato, trattato in udienza o in camera di consiglio, collegato a comunicazioni, notificazioni, provvedimenti, spese, copie e certificazioni. Intorno al fascicolo lavorano magistrati, personale di cancelleria, UPP, avvocati, parti, ausiliari, utenti, sistemi informatici e, in alcuni casi, UNEP o uffici esterni.

Per i profili penitenziari e minorili il flusso cambia: non c'è solo il fascicolo, ma anche la persona, la misura, il progetto, il trattamento, il servizio, l'istituto, l'equipe, la comunità, l'autorità giudiziaria e il territorio.

Il candidato deve abituarsi a una catena:

NOTA

bando - profilo - ufficio - fonte - flusso - atto - controllo - output.

Questa catena vale per tutto il volume. Se manca il profilo, lo studio diventa generico. Se manca l'ufficio, non si capisce l'applicazione. Se manca la fonte, la risposta diventa vaga. Se manca il flusso, il caso pratico si blocca. Se manca l'output, la prova resta teorica.

DECODER OPERATIVO DEL BANDO GIUSTIZIA

Prima di studiare il modulo, compila questa griglia.

Voce del bando	Domanda da farsi	Conseguenza sullo studio
Amministrazione	Ministero, RIPAM / Ministero, ufficio giudiziario, DAP, DGMC?	Definisce il contesto e le fonti istituzionali.
Profilo	AUPP, funzionario, cancelliere, UNEP, pedagogico, amministrativo, tecnico?	Decide il capitolo dominante del VOL-04.
Area e contratto	Quale area / famiglia professionale è indicata?	Aiuta a leggere mansioni, autonomia e responsabilità.
Prove	Quiz, scritto, orale, caso, prova pratica, titoli?	Decide il tipo di output da allenare.
Materie comuni	Pubblico impiego, trasparenza, privacy, CAD, inglese, informatica, logica?	Rinvio al VOL-01 con applicazione Giustizia.
Materie specialistiche	Ordinamento giudiziario, UPP, processo, cancelleria, UNEP, DAP, DGMC?	Studio dei capitoli VOL-04.
Allegati e comunicazioni	Programmi, rettifiche, istruzioni, calendario, banche dati?	Verifica ufficiale prima del piano definitivo.

Questa griglia produce il primo output del capitolo: il Bando Decoder Giustizia.

ESEMPIO: QUANDO IL BANDO RIGUARDA L'UPP

Estratto sintetico: il bando riguarda addetti all'Ufficio per il processo. Il programma richiama ordinamento giudiziario, elementi di processo civile o penale, supporto all'attività del magistrato, conoscenze digitali e materie comuni del pubblico impiego.

Una lettura debole dice: "Devo studiare il processo". È troppo generica.

Una lettura corretta procede così:

Blocco	Lettura corretta
Profilo	Addetto UPP: supporto organizzativo, studio fascicolo, ricerca, scheda, udienza, monitoraggio.
Ufficio	Ufficio giudiziario: relazione con magistrato, cancelleria, fascicolo, registri e flussi.
Processo	Solo livello operativo: fasi, atti, termini, provvedimenti e conseguenze per l'ufficio.
Digitale	Fascicolo informatico, deposito, consultazione, comunicazioni e strumenti telematici.
Output	Scheda fascicolo, nota di ricerca, cronologia, risposta orale su ruolo e limiti.

La risposta conclusiva può essere:

NOTA

Per un bando UPP non studio il processo come un candidato magistrato. Studio il processo per capire fascicolo, udienza, provvedimenti, atti e flussi di lavoro. Il mio obiettivo è saper spiegare come l'UPP supporta l'ufficio: lettura del fascicolo, ricerca, scheda, preparazione dell'udienza, raccordo con cancelleria e monitoraggio.

Questa è una risposta da candidato orientato al profilo.

ESEMPIO: QUANDO IL BANDO RIGUARDA CANCELLERIA O UNEP

Un bando per profili di cancelleria o UNEP sposta il baricentro. Il processo resta importante, ma non come materia astratta. Diventa contesto di servizio.

Per la cancelleria, le parole chiave sono registro, fascicolo, deposito, comunicazione, copia, certificazione, spese, utenza, privacy, accesso e digitale. Per l'UNEP, le parole chiave sono notificazione, esecuzione, protesto, richiesta, competenza, ufficiale giudiziario, documento, esito e rapporto con professionisti e utenti.

Il candidato deve evitare una frase generica come: "La cancelleria si occupa degli atti del processo". È vera, ma non basta. Una risposta più forte è:

NOTA

La cancelleria è il presidio amministrativo del fascicolo e dei servizi dell'ufficio giudiziario: cura registri, depositi, comunicazioni, copie, certificazioni, spese e rapporti con l'utenza, secondo le regole processuali, organizzative e digitali applicabili.

Per UNEP:

NOTA

L'UNEP va letto come ufficio con funzioni specifiche in materia di notificazioni, esecuzioni e protesti. Il candidato deve saper collegare richiesta, atto, competenza, ufficiale giudiziario, esito e raccordo con il procedimento.

Queste risposte anticipano i capitoli successivi senza invaderli.

ESEMPIO: QUANDO IL BANDO RIGUARDA DAP O DGMC

I profili DAP e DGMC richiedono un cambio di prospettiva. Qui il sistema Giustizia non è solo tribunale, cancelleria o fascicolo. È anche istituto, servizio, misura, trattamento, progetto, comunità e persona.

Per DAP il candidato deve collegare amministrazione penitenziaria, istituti, trattamento, osservazione, misure, diritti, sicurezza organizzativa e rapporti con magistratura di sorveglianza. Non deve preparare la Polizia penitenziaria come corpo, se il bando non lo richiede.

Per DGMC il candidato deve distinguere giustizia minorile, comunità, servizi, messa alla prova, mediazione, giustizia riparativa e progetti educativi. Non deve ridurre il capitolo a diritto penale minorile, né trasformarlo in manuale di pedagogia generale.

Il criterio è ancora lo stesso:

NOTA

quale servizio, quale misura, quale persona, quale progetto, quale output?

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il sistema Giustizia va studiato come rete di uffici, servizi, fascicoli, registri, persone e flussi.
- Il candidato amministrativo non prepara la magistratura: prepara il lavoro di supporto, gestione, servizio e attuazione.
- Il bando decide il baricentro: UPP, cancelleria, UNEP, DAP o DGMC.
- Le materie comuni restano nel VOL-01; VOL-04 sviluppa l'applicazione al sistema Giustizia.
- Ogni capitolo deve produrre un output: scheda, risposta, caso, check-list, cronologia o tavola operativa.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come imposterebbe lo studio di un concorso del Ministero della giustizia?

Una risposta ordinata può seguire questa scaletta:

1. parto dal bando e individuo profilo, area, amministrazione, prove, materie e allegati;
2. distinguo se il baricentro è UPP, cancelleria, UNEP, DAP o DGMC;
3. separo le materie comuni, da riprendere nel VOL-01, dalle materie specialistiche del VOL-04;
4. collego ogni materia a un ufficio e a un output: fascicolo, registro, scheda, comunicazione, certificato, notifica, trattamento o progetto;
5. studio il processo solo al livello operativo richiesto dal profilo;
6. uso il diario degli errori per registrare confusioni tra magistratura, uffici amministrativi, cancelleria, UPP, UNEP, DAP e DGMC.

La chiusura deve essere concreta:

NOTA

Nei concorsi Giustizia non basta conoscere norme. Bisogna saperle collocare nel lavoro dell'ufficio.

DOMANDA-TRAPPOLA

Un concorso Giustizia richiede sempre lo studio approfondito del diritto processuale come per magistratura?

Risposta: no. Il diritto processuale può essere richiesto, ma va studiato in funzione del profilo. Per UPP e cancelleria serve comprendere fasi, fascicolo, udienza, atti, provvedimenti, comunicazioni, notificazioni, depositi e conseguenze operative. Per UNEP serve il raccordo con notificazioni ed esecuzioni. Per DAP e DGMC servono i profili processuali collegati a esecuzione, minorile, comunità e misure. La preparazione per magistratura resta un percorso distinto.

La trappola è nella parola "processo". Se la leggi come "devo sapere tutto il processo", perdi priorità. Se la leggi come "non mi serve il processo", perdi contesto. La risposta corretta è "mi serve il processo operativo, calibrato sul profilo".

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è costruire un piano di studio per materia, non per profilo.

Il candidato scrive: diritto amministrativo, pubblico impiego, ordinamento giudiziario, processo civile, processo penale, informatica. Sembra un piano ordinato, ma manca l'elemento decisivo: a quale ufficio e a quale output servono quelle materie?

La correzione è usare la catena:

NOTA

profilo - ufficio - materia - fonte - flusso - output.

Per un candidato UPP, "processo civile" diventa fascicolo, udienza, scheda, ricerca e supporto. Per un candidato cancelleria, "processo civile" diventa registro, deposito, comunicazione, copia, spesa e fascicolo. Per UNEP il processo civile si collega a notificazione ed esecuzione. Cambiando settore, per DAP il processo penale si collega all'esecuzione della pena, al trattamento e alle misure; per DGMC rilevano il procedimento minorile, la comunità, la messa alla prova e il progetto.

Se il piano non arriva all'output, resta incompleto.

MINI-ESERCIZIO

Leggi l'estratto sintetico:

NOTA

Bando del Ministero della giustizia per profili amministrativi. Il programma richiama ordinamento del Ministero e degli uffici giudiziari, elementi di processo civile e penale, pubblico impiego, servizi telematici, trasparenza, privacy, inglese e informatica. Sono previsti quiz e colloquio.

Compila la griglia.

Voce	Risposta del candidato
Profilo da verificare nel bando	
Materie comuni da rinviare al VOL-01	

Voce	Risposta del candidato
Materie specialistiche VOL-04	
Output da allenare	
Fonti da controllare	
Errore da evitare	

Soluzione attesa:

- Profilo da verificare: addetto UPP, funzionario giudiziario, cancelleria o altro profilo indicato dal bando; non basta la formula "Ministero della giustizia".
- Materie comuni: pubblico impiego, trasparenza, privacy, CAD, informatica, inglese, metodo di prova e, se presenti, anticorruzione e responsabilità.
- Materie VOL-04: ordinamento giudiziario, Ministero della giustizia, UPP, processo operativo, cancelleria, digitale giustizia.
- Output: risposta orale introduttiva, schema ufficio-funzione, mini-caso su fascicolo/servizio, check-list materia-rinvio.
- Fonti da controllare: bando, allegati, comunicazioni ufficiali, apparato finale del VOL-04 e testi vigenti alla data della prova.
- Errore da evitare: studiare il processo come magistratura o ignorare il lavoro concreto dell'ufficio.

CASO COMPLETO: COSTRUIRE IL PIANO DA UN BANDO MISTO

Un bando del Ministero della giustizia prevede una prova scritta a quiz e un colloquio. Richiama ordinamento del Ministero, elementi di processo civile e penale, pubblico impiego, servizi telematici, trasparenza e inglese. Il candidato dispone di sei settimane e non ha ancora chiarito se il profilo sia destinato prevalentemente all'UPP o alla cancelleria.

Consegna

1. Indica quali informazioni recuperare subito dal bando e dagli allegati.
2. Separa le materie comuni da quelle specialistiche del VOL-04.
3. Costruisci due possibili mappe di output: una per UPP e una per cancelleria.
4. Individua tre errori di impostazione che potrebbero compromettere la preparazione.
5. Definisci il controllo da svolgere prima di usare una notizia normativa o organizzativa.

Soluzione ragionata

Il primo passaggio è verificare denominazione esatta, famiglia professionale, sedi, attività descritte, prove, peso delle materie e rinvii ad allegati. Finché il profilo non è qualificato, il piano resta provvisorio.

Pubblico impiego, trasparenza, inglese e il nucleo generale dei servizi digitali appartengono alla preparazione comune; ordinamento giudiziario, UPP, cancelleria e processo operativo costituiscono il delta Giustizia. Se il baricentro è UPP, gli output prioritari sono scheda fascicolo, cronologia, ricerca e nota di udienza. Se è cancelleria, diventano centrali registri, depositi, comunicazioni, copie, certificazioni e risposta all'utente.

Gli errori più pericolosi sono studiare il processo come per magistratura, trattare UPP e cancelleria come sinonimi e usare un organigramma o una norma senza data di verifica. Per ogni informazione instabile occorre una fonte ufficiale, il controllo della vigenza e la data dell'ultima consultazione.

Criteri di autovalutazione: profilo qualificato; materie correttamente separate; output coerenti; fonti individuate; tempo distribuito in base alla prova.

QUIZ COMMENTATO

1. Il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio e il giudice decide sulla richiesta. Quale distinzione descrive le due attività?

- A. Funzione giudicante del pubblico ministero e controllo amministrativo del giudice.
- B. Funzione amministrativa ministeriale e funzione requirente.
- C. Due attività di cancelleria, diverse soltanto per il documento prodotto.
- D. Funzione requirente e funzione giudicante.

Risposta corretta: D. Entrambe appartengono alla funzione giudiziaria, ma il PM non diventa giudice perché presenta una richiesta. Il Ministero organizza i servizi e la cancelleria cura gli adempimenti di propria competenza.

2. Un bando richiede un caso di notificazione ed esecuzione. Quale percorso specialistico è più pertinente?

- A. Casellario e rilascio di certificati.
- B. Trattamento penitenziario e osservazione della personalità.
- C. Cancelleria civile, limitatamente al rilascio delle copie dei provvedimenti.
- D. UNEP: richiesta, competenza, atto ed esito.

Risposta corretta: D. L'UNEP ha un nucleo specifico su notificazioni ed esecuzioni. Le altre attività appartengono al sistema Giustizia ma non rispondono alla consegna.

3. Il programma di un concorso UPP comprende processo civile. Come si determina la profondità dello studio?

- A. Limitandosi al pubblico impiego perché l'addetto non decide.
- B. Collegando programma e prova a fasi, atti, termini e lavoro sul fascicolo.
- C. Adottando automaticamente il programma completo del concorso in magistratura.
- D. Studiando soltanto le mansioni riportate nell'organigramma dell'ufficio.

Risposta corretta: B. Il limite della funzione non elimina la conoscenza processuale richiesta. Il programma concreto stabilisce estensione e approfondimento.

4. Quale coppia distingue correttamente materia comune e applicazione specialistica?

- A. Pubblico impiego nel manuale base; registri e servizi di cancelleria nel volume Giustizia.
- B. Ordinamento UPP nel manuale base; inglese generale nel volume Giustizia.
- C. Notificazioni UNEP nel manuale base; metodo generale dei quiz nel volume Giustizia.
- D. Gestione generale del tempo nel volume Giustizia; atti del fascicolo UPP nel manuale base.

Risposta corretta: A. La preparazione comune sostiene il percorso; il volume specialistico sviluppa attività e istituti propri della famiglia.

5. Il programma comprende ordinamento penitenziario e trattamento. Quale collegamento di studio è coerente?

- A. Processo civile, fase di cognizione e certificato del casellario.
- B. Esecuzione penale, istituti, persona detenuta e misure.
- C. Controversie di lavoro, ruolo civile e tentativo di conciliazione.
- D. Procedimenti disciplinari del personale ministeriale, senza studio dell'esecuzione penale.

Risposta corretta: B. Il contesto DAP richiede il collegamento tra pena, trattamento e diritti. Le altre sequenze appartengono ad ambiti diversi.

6. Il titolo sintetico del profilo e gli allegati del bando sembrano indicare priorità diverse. Quale documento guida il piano definitivo?

- A. L'indice del manuale già acquistato.
- B. Il programma di una precedente selezione con titolo simile.
- C. Il bando vigente con allegati e rettifiche ufficiali.
- D. La descrizione sintetica pubblicata in una pagina promozionale della selezione.

Risposta corretta: C. La somiglianza del titolo non prova l'identità di programma, mansioni o prove; occorre ricostruire il perimetro effettivo della selezione.

CHECKLIST DI RIPASSO

Prima di passare al capitolo 2, verifica:

- So spiegare la differenza tra funzione giurisdizionale e amministrazione della giustizia?
- So collocare Ministero, uffici giudiziari, UPP, cancelleria, UNEP, DAP e DGMC?
- So leggere un bando distinguendo profilo, area, prove, materie e output?
- So separare materie comuni VOL-01 e delta specialistico VOL-04?
- So spiegare perché il processo va studiato in taglio operativo?
- So costruire una risposta orale introduttiva sul sistema Giustizia?
- So evitare il falso automatismo "concorso Giustizia = concorso magistratura"?

Se una risposta è incerta, registrala nel diario degli errori. Le etichette utili sono: "confondo profilo e ufficio", "studio da magistratura", "ignoro cancelleria", "non distinguo UPP e cancelleria", "UNEP non autonomo", "DAP/DGMC confusi", "materia comune duplicata".

Ministero, dipartimenti e amministrazioni della Giustizia

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

Nel capitolo 1 hai costruito la mappa generale: il sistema Giustizia non è solo processo, e non è un concorso per magistratura. Ora bisogna fare un passo ulteriore: capire come il Ministero della giustizia organizza quel sistema e perché questa organizzazione compare nei bandi.

Il candidato vede spesso nel programma espressioni come "ordinamento del Ministero della giustizia", "organizzazione degli uffici giudiziari", "servizi di cancelleria", "amministrazione penitenziaria", "giustizia minorile e di comunità", "sistemi informativi della giustizia". Se le legge come materie separate, prepara male il concorso. Se le collega a dipartimenti, uffici e profili, inizia a ragionare come un candidato efficace.

Il Ministero della giustizia è l'amministrazione centrale che assicura il funzionamento organizzativo del sistema: personale, risorse, strutture, uffici, servizi, sistemi digitali, istituti penitenziari, servizi minorili e di comunità. Non esercita la funzione giurisdizionale. Questa distinzione è essenziale: il giudice decide; l'amministrazione organizza le condizioni perché gli uffici possano funzionare.

Per un candidato, questa differenza non è teoria. È il confine tra una risposta corretta e una risposta imprecisa. Se dici che il Ministero "decide i processi", sbagli piano. Se dici che il personale di cancelleria "esercita la giurisdizione", sbagli ruolo. Se dici che DAP e DGMC sono semplici uffici amministrativi indistinti, perdi il rapporto con istituti, servizi, trattamento, minorile e comunità.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper fare sei operazioni:

1. spiegare il ruolo amministrativo del Ministero della giustizia senza confonderlo con la funzione giurisdizionale;
2. distinguere amministrazione centrale, dipartimenti, uffici giudiziari e servizi specialistici;
3. collegare DAG, DOG, DIT, DAP e DGMC ai profili di bando, distinguendo il DIT dalle strutture tecniche che operano sui sistemi informativi;
4. riconoscere quando una domanda riguarda organizzazione, personale, servizi, digitale o ufficio giudiziario;
5. costruire una mappa dipartimento-ufficio-profilo-prova;
6. indicare quali materie restano nel VOL-01 e quali sono sviluppate nel VOL-04.

L'obiettivo non è ricordare ogni articolazione interna. Le denominazioni possono essere aggiornate dai regolamenti organizzativi. L'obiettivo stabile è capire la logica: quale struttura serve quale funzione.

LA DISTINZIONE FONDAMENTALE: GIURISDIZIONE E AMMINISTRAZIONE

Il sistema Giustizia vive su due piani che il candidato deve separare.

Il primo piano è la funzione giudiziaria: i giudici esercitano la funzione giudicante, mentre i pubblici ministeri svolgono quella requirente, con l'azione penale e le altre attribuzioni di legge. Richiesta del PM e decisione del giudice non coincidono.

Il secondo piano è l'amministrazione della giustizia. Riguarda organizzazione, personale amministrativo, uffici, risorse, sistemi, cancellerie, servizi penitenziari, servizi minorili, spese, casellario, digitale, notificazioni ed esecuzioni.

Nei concorsi M-FC04 il candidato lavora soprattutto sul secondo piano, ma deve capire il primo quanto basta per servire correttamente l'ufficio.

Piano	Soggetti e funzioni	Cosa deve sapere il candidato
Funzione giudiziaria	Giudici: funzione giudicante; pubblici ministeri: funzione requirente	Non decide, ma deve capire fasi, fascicolo, udienza e atti per supportare l'ufficio.
Amministrazione centrale	Ministero, dipartimenti, direzioni, sistemi, personale, risorse	Deve collocare profilo, ufficio e catena organizzativa.
Uffici giudiziari	Tribunali, corti, procure, cancellerie, segreterie, UPP	Deve leggere flussi, registri, servizi, comunicazioni e supporto al magistrato.
Servizi specialistici	DAP, DGMC, UNEP, digitale, casellario, spese	Deve collegare materia, servizio, utente, documento e output.

La formula da tenere a mente è:

NOTA

il Ministero non giudica; organizza il servizio della giustizia.

Questa frase va usata con attenzione. Non significa che il Ministero sia lontano dal processo. Significa che lo sostiene sul piano amministrativo, organizzativo e tecnico.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: CHE COSA STUDIARE DAVVERO

Nei bandi la materia "Ministero della giustizia" può apparire in modo più o meno esteso. A volte viene richiamata come ordinamento dell'amministrazione. A volte entra attraverso il profilo: UPP, cancelleria, UNEP, DAP, DGMC. A volte emerge nel colloquio, con domande sul ruolo del Ministero, sui dipartimenti o sul rapporto con gli uffici giudiziari.

Il candidato non deve trasformare questa parte in un elenco mnemonico di direzioni. Deve studiare quattro domande:

1. Quale funzione svolge il Ministero?
2. Quali grandi aree organizzative sono rilevanti per il mio profilo?
3. Quale ufficio o servizio concretizza quella funzione?
4. Quale output può chiedermi la prova?

Il Ministero va letto come amministrazione di:

- organizzazione degli uffici e dei servizi;
- gestione del personale amministrativo e delle risorse;
- supporto agli uffici giudiziari;
- amministrazione penitenziaria;
- giustizia minorile e di comunità;
- sistemi informativi e digitalizzazione;
- servizi collegati a registri, certificazioni, spese, casellario, notificazioni ed esecuzioni.

Il capitolo 2 deve quindi prepararti a rispondere a una domanda di questo tipo:

NOTA

Qual è il ruolo del Ministero della giustizia rispetto agli uffici giudiziari?

Una risposta sintetica e corretta può essere:

NOTA

Il Ministero della giustizia è l'amministrazione centrale che cura l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia, il personale amministrativo, le risorse, le strutture, i sistemi informativi e i dipartimenti competenti per uffici giudiziari, amministrazione penitenziaria e giustizia minorile e di comunità. Non esercita la funzione giurisdizionale, che resta propria della magistratura, ma assicura il supporto amministrativo necessario al funzionamento degli uffici.

Questa risposta funziona perché separa amministrazione e giurisdizione.

ORGANIZZAZIONE CENTRALE E REGOLAMENTI: COME USARLI

L'organizzazione del Ministero è disciplinata da fonti regolamentari e atti organizzativi. Le fonti organizzative comprendono D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, D.P.C.M. 22 aprile 2022, n. 54, D.P.C.M. 29 maggio 2024, n. 78 e D.P.R. 21 novembre 2025, n. 189. Queste fonti servono a capire assetto, articolazioni e aggiornamenti dell'amministrazione.

Per il candidato, però, il punto non è ripetere a memoria ogni modifica. Il punto è usare i regolamenti per costruire una mappa.

Elemento organizzativo	Domanda utile	Uso in prova
Dipartimento	Quale grande area amministrativa presidia?	Collocare uffici, profili e materie.
Direzione generale o struttura competente	Quale servizio o funzione segue?	Capire la catena organizzativa senza inventare competenze.
Ufficio giudiziario	Dove lavora il candidato?	Collegare organizzazione e flussi di fascicolo / cancelleria.
Servizio territoriale o istituto	Quale utenza o funzione gestisce?	Collegare DAP / DGMC a trattamento, minorile, comunità e misure.
Sistema informativo	Quale flusso digitale supporta?	Collegare PCT, PPT, registri, portali e fascicolo.

Le denominazioni puntuali vanno verificate sul testo vigente alla data del bando e dell'esame, soprattutto perché l'assetto organizzativo è stato oggetto di aggiornamenti nel periodo 2024-2025. Nel manuale, quindi, usiamo una regola prudente: spieghiamo la funzione e segnaliamo dove serve verifica puntuale.

I CINQUE DIPARTIMENTI: LA MAPPA VIGENTE

Al cut-off istituzionale del volume, fissato al 3 ottobre 2026, il Ministero è articolato in cinque dipartimenti: DAG, DOG, DIT, DAP e DGMC. Questa mappa va studiata come sistema di funzioni, non come una sequenza di sigle.

Il Dipartimento per gli affari di giustizia (DAG) presidia aree di affari giuridici e servizi di giustizia. Il DOG riguarda organizzazione giudiziaria, personale e servizi degli uffici. Il DIT è il dipartimento dedicato all'innovazione tecnologica. DAP e DGMC governano, rispettivamente, l'amministrazione penitenziaria adulta e la giustizia minorile e di comunità.

LE DIREZIONI ESSENZIALI: ATTRIBUZIONI DA RICONOSCERE

Un dipartimento coordina una grande area; le direzioni generali ne articolano i compiti. Non sono organi giudicanti e non costituiscono gradi del processo. La mappa seguente descrive l'organigramma ministeriale verificato al 3 ottobre 2026.

Dipartimento e direzione	Ambito da riconoscere
DAG — Affari interni	Servizi e affari di giustizia interni, compresi settori delle spese di giustizia e del casellario secondo le attribuzioni organizzative.
DAG — Affari internazionali e cooperazione giudiziaria	Rapporti e cooperazione giudiziaria internazionale nell'ambito delle competenze ministeriali.
DAG — Affari giuridici e legali	Affari giuridici e contenzioso di competenza del dipartimento.
DOG — Personale e formazione	Gestione e formazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari.
DOG — Risorse materiali e tecnologie	Beni, dotazioni e servizi materiali per il funzionamento degli uffici.
DOG — Bilancio e contabilità	Programmazione e gestione contabile delle risorse del dipartimento.
DOG — Magistrati	Gestione amministrativa relativa al personale di magistratura nei limiti delle attribuzioni ministeriali; non decisione delle cause né sostituzione del CSM.

L'Ufficio centrale degli archivi notarili è distinto dai cinque dipartimenti. Cura il settore degli archivi notarili secondo la relativa disciplina; non va contato come sesto dipartimento. Anche gli uffici di diretta collaborazione del Ministro hanno collocazione propria: non diventano direzioni di un dipartimento soltanto perché compaiono nello stesso organigramma.

Esempio di classificazione. Una questione sul fabbisogno di personale amministrativo richiama DOG e la direzione del personale; una richiesta di cooperazione giudiziaria internazionale richiama DAG e la direzione competente; un problema dell'applicativo processuale richiama il versante DIT. La classificazione individua l'area: il destinatario operativo concreto va poi determinato con l'atto organizzativo e il canale previsto, evitando di inviare ogni richiesta al capo dipartimento.

DOG E UFFICI GIUDIZIARI: IL PONTE CON CANCELLERIE E UPP

Per molti profili del VOL-04 il baricentro è l'organizzazione giudiziaria ordinaria: uffici giudiziari, cancellerie, segreterie, Ufficio per il processo, personale amministrativo, registri, fascicoli e servizi al pubblico.

Qui entra il raccordo con il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, richiamato spesso nella prassi come DOG. Per il candidato, il DOG non è una sigla da memorizzare isolatamente. È il ponte tra Ministero e funzionamento degli uffici giudiziari.

Nei capitoli successivi vedrai il dettaglio: ordinamento giudiziario, UPP, lavoro dell'AUPP, cancelleria, registri, spese, casellario, digitale. In questo capitolo devi fissare il collegamento:

NOTA

DOG/uffici giudiziari - personale amministrativo - cancellerie - UPP - servizi - fascicolo - prova concorsuale.

Il candidato che prepara un concorso per addetto UPP deve capire che l'UPP è inserito nel funzionamento dell'ufficio giudiziario e opera a supporto del lavoro giurisdizionale. Il candidato per cancelleria deve capire che il servizio non è solo "segreteria": è gestione amministrativa di fascicoli, registri, comunicazioni, copie, certificazioni, spese, rapporti con utenti e professionisti.

DAP: AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è il riferimento per il mondo penitenziario adulto: istituti, servizi, trattamento, esecuzione, organizzazione e personale dell'area penitenziaria. Nel VOL-04 il DAP va studiato per profili amministrativi e funzionali, non come preparazione alla Polizia penitenziaria come corpo, salvo richiami di coordinamento.

Per il candidato, il DAP cambia il lessico del concorso. Non basta parlare di fascicolo e cancelleria. Entrano parole come istituto, persona detenuta, trattamento, osservazione, programma, lavoro, istruzione, salute, misure alternative, magistratura di sorveglianza, diritti e sicurezza organizzativa.

La domanda da farsi è:

NOTA

il mio profilo lavora su un servizio amministrativo generale o su una funzione penitenziaria?

Se il bando riguarda funzionari giuridico-pedagogici o profili DAP, la preparazione deve includere ordinamento penitenziario, trattamento e misure in taglio operativo. Non deve diventare un trattato penalistico, ma deve mostrare come l'amministrazione penitenziaria organizza istituti, servizi e percorsi.

DGMC: MINORILE, COMUNITÀ E GIUSTIZIA RIPARATIVA

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità porta il candidato in un altro ambiente. Qui il centro non è solo l'ufficio giudiziario e non è solo l'istituto penitenziario adulto. Entrano servizi minorili, esecuzione penale esterna, comunità, progetti, messa alla prova, mediazione e giustizia riparativa.

Nel VOL-04 il DGMC è decisivo per profili pedagogici, di servizio sociale, mediazione o comunità. Il candidato deve distinguere:

- giustizia minorile;
- giustizia di comunità;
- esecuzione penale esterna;
- messa alla prova;
- giustizia riparativa;
- ruolo dei servizi, dell'equipe e del progetto.

La trappola è confondere tutto con "diritto penale minorile" oppure con "pedagogia generale". Il taglio corretto è amministrativo-operativo: quali servizi, quali misure, quali soggetti, quale progetto, quale rapporto con l'autorità giudiziaria e con il territorio.

DIT E DIREZIONI DEL DIGITALE

Il Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, DIT, è uno dei cinque dipartimenti. Nel suo assetto corrente si distinguono quattro direzioni generali:

Direzione	Funzione da collegare al lavoro d'ufficio
DGSAP — Servizi applicativi	Sviluppo, evoluzione e gestione del versante applicativo dei servizi digitali della giustizia.
DGINFRA — Infrastrutture digitali e assistenza all'utenza	Infrastrutture, funzionamento tecnico e assistenza agli utenti dei sistemi.
DGSTAT — Statistica e analisi organizzativa	Dati statistici e analisi del funzionamento degli uffici.
DGCOE — Coordinamento delle politiche di coesione	Programmi e interventi delle politiche di coesione attribuiti al dipartimento.

DGSIA, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, è una denominazione di precedenti assetti. Rimane nei documenti tecnici storici e in alcuni recapiti, ma non va aggiunta come quinta direzione attuale del DIT. Leggere una specifica tecnica firmata dalla DGSIA significa identificare l'autorità e la data dell'atto, non dedurre che l'organigramma sia rimasto invariato.

PCT, processo penale telematico, registri e fascicolo informatico collegano queste funzioni al lavoro quotidiano. Un errore nel contenuto di un atto, un'anomalia applicativa e un problema di accesso alla rete richiedono diagnosi diverse: non tutto ciò che compare sullo schermo è un guasto tecnico. Il capitolo 12 sviluppa depositi, ricevute e controlli; la profondità tecnica da studiare dipende dal programma del concorso.

SCHEMA DIPARTIMENTO-UFFICIO-PROFILO-PROVA

Questa tabella è il cuore operativo del capitolo. Usala ogni volta che leggi un bando.

Area organizzativa	Profili collegati	Materie che diventano centrali	Output di prova
Ministero e organizzazione centrale	Profili amministrativi generali, funzionari, personale di supporto	Organizzazione ministeriale, pubblico impiego, regolamenti, servizi, responsabilità	Schema organizzativo, risposta orale, caso su competenza
DAG	Profili amministrativi e giuridici collegati ai servizi di giustizia	Affari giuridici, servizi e competenze indicate dal bando	Risposta su competenza, schema funzione-ufficio
DOG e uffici giudiziari	UPP, cancelleria, funzionari giudiziari	Ordinamento giudiziario, uffici, fascicolo, cancelleria, registri, servizi	Mappa ufficio-flusso, scheda fascicolo, check-list cancelleria
UNEP	Ufficiali giudiziari, profili notificazioni / esecuzioni	Notificazioni, esecuzioni, protesti, competenze, atti	Flusso notifica / esecuzione, controllo richiesta
DAP	Profili penitenziari amministrativi e pedagogici	Ordinamento penitenziario, trattamento, istituti, misure, diritti	Scheda trattamento, caso istituto, risposta su misura
DGMC	Profili minorile, comunità, pedagogici, mediazione	Minorile, comunità, messa alla prova, riparativa, servizi	Caso servizio, schema misura-progetto, risposta su equipe

Area organizzativa	Profili collegati	Materie che diventano centrali	Output di prova
DIT e funzioni digitali	Profili amministrativi che usano i sistemi; profili ICT se il bando è dedicato	PCT, PPT, fascicolo, portali, registri, documento informatico	Scheda deposito, lettura esito, controllo del flusso digitale

La tabella non deve essere imparata come un elenco. Va usata come strumento di diagnosi. Se il bando parla di DAP, non puoi costruire un piano centrato solo su cancelleria. Se parla di UPP, non puoi studiare solo organizzazione ministeriale. Se parla di UNEP, devi dare autonomia a notificazioni ed esecuzioni.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Applica il Metodo BANDO alla materia "Ministero e dipartimenti".

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione
B - Bando	Quale struttura o dipartimento è collegato al profilo?	Ministero, ufficio giudiziario, DOG, DAP, DGMC, UNEP, digitale.
A - Aree	Quali blocchi organizzativi devo conoscere?	Organizzazione centrale, personale, uffici giudiziari, servizi specialistici, sistemi informativi.
N - Nuclei	Quali distinzioni non posso sbagliare?	Giurisdizione / amministrazione; Ministero / ufficio giudiziario; DOG / DAP / DGMC; amministrativo / tecnico.
D - Diario	Dove rischio confusione?	Dire che il Ministero decide; confondere cancelleria e UPP; trattare DAP e DGMC come sigle generiche.
O - Output	Che cosa devo produrre?	Mappa dipartimento-ufficio-profilo; risposta orale; caso di collocazione del profilo.

Questa mappa serve soprattutto per l'orale. Molte domande sulla struttura ministeriale non chiedono "recita tutto l'organigramma", ma "colloca questo ufficio", "spiega il ruolo del Ministero", "distingui amministrazione e giurisdizione", "qual è il rapporto tra profilo e dipartimento".

CASO GUIDATO: BANDO PER PROFILO UPP O CANCELLERIA

Estratto sintetico:

NOTA

Bando per profili amministrativi del Ministero della giustizia. Il programma richiama ordinamento del Ministero, uffici giudiziari, ordinamento giudiziario, servizi telematici, pubblico impiego e materie comuni.

Una lettura debole dice: "Devo imparare l'organigramma del Ministero". È insufficiente.
Una lettura corretta procede così:

Passaggio	Letturetta corretta
Amministrazione	Ministero della giustizia: organizzazione, personale, servizi e supporto.
Ufficio	Uffici giudiziari, cancellerie, UPP o servizi collegati al profilo.
Dipartimento / area	Raccordo con DOG e strutture competenti per uffici giudiziari e personale.
Materie VOL-01	Pubblico impiego, trasparenza, privacy, CAD, anticorruzione, informatica.
Materie VOL-04	Ordinamento giudiziario, uffici, cancelleria, UPP, digitale Giustizia.
Output	Risposta orale: Ministero organizza, ufficio giudiziario opera, candidato supporta il servizio.

Risposta possibile:

NOTA

Il Ministero della giustizia va studiato come amministrazione che organizza servizi, personale, risorse e sistemi a supporto degli uffici giudiziari. Per un profilo UPP o cancelleria il candidato deve collegare l'organizzazione ministeriale al funzionamento dell'ufficio: fascicolo, registri, cancelleria, udienza, comunicazioni, digitale e rapporto con utenti e professionisti.

Questa risposta non entra ancora nei dettagli dei capitoli successivi, ma orienta correttamente la materia.

CASO GUIDATO: BANDO PER PROFILO DAP O DGMC

Estratto sintetico:

NOTA

Bando per profili del Ministero della giustizia con destinazione o materie riferite ad amministrazione penitenziaria, servizi minorili, giustizia di comunità o profili pedagogici.

La lettura debole è: "È sempre Ministero della giustizia, quindi studio le stesse cose del funzionario giudiziario". È sbagliata.

La lettura corretta distingue:

Se il baricentro è	Devi spostare lo studio su
DAP	Ordinamento penitenziario, istituti, trattamento, misure, diritti, organizzazione dei servizi.
DGMC	Minorile, comunità, messa alla prova, servizi, progetti, mediazione, giustizia riparativa.
Profilo pedagogico	Funzione educativa, osservazione, progetto, equipe, rapporto con servizi e autorità.
Profilo amministrativo	Organizzazione, procedimento, pubblico impiego, servizi, documenti, uffici e responsabilità.

Risposta possibile:

NOTA

Se il bando riguarda DAP o DGMC, il Ministero non va letto solo attraverso uffici giudiziari e cancellerie. Va letto attraverso servizi, istituti, misure, trattamento, minorile, comunità e progetti. Il candidato deve capire quale dipartimento governa l'ambiente professionale del profilo e quale output pratico la prova può richiedere.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il Ministero della giustizia organizza servizi, personale, risorse, strutture e sistemi; non esercita la funzione giurisdizionale.
- Gli uffici giudiziari sono il luogo in cui amministrazione, cancelleria, UPP e funzione giurisdizionale si incontrano senza confondersi.
- DAG, DOG, DIT, DAP e DGMC vanno studiati come dipartimenti collegati a funzioni, profili e prove; DGSIA è una denominazione storica da distinguere dalle quattro direzioni attuali del DIT.
- Il CCNL aiuta a leggere area, mansioni e responsabilità, ma il bando resta la fonte decisiva.

- La risposta forte collega sempre dipartimento, ufficio, profilo, materia e output.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Qual è il ruolo del Ministero della giustizia nel sistema degli uffici giudiziari?

Una risposta ordinata può essere:

1. il Ministero della giustizia è l'amministrazione centrale competente per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia;
2. non esercita la funzione giurisdizionale, che appartiene alla magistratura;
3. cura profili amministrativi, personale, risorse, strutture, servizi, sistemi informativi e supporto agli uffici;
4. attraverso le sue articolazioni collega uffici giudiziari, cancellerie, UPP, amministrazione penitenziaria, giustizia minorile e comunità;
5. per il candidato, la materia va studiata in rapporto al profilo di bando e all'ufficio di destinazione.

Chiusura efficace:

NOTA

Studiare il Ministero significa capire quale amministrazione sostiene il servizio giustizia e dove si colloca il proprio profilo.

DOMANDA-TRAPPOLA

Il Ministero della giustizia può incidere sul contenuto delle decisioni giudiziarie per esigenze organizzative?

Risposta: no. Il Ministero cura organizzazione, risorse, personale e servizi, ma non decide le controversie e non sostituisce la funzione giurisdizionale. Le esigenze organizzative possono riguardare il funzionamento degli uffici, non il contenuto dei provvedimenti del giudice o del pubblico ministero.

La trappola è confondere supporto e decisione. Un ufficio può essere organizzato, digitalizzato, potenziato, dotato di personale e strumenti; la decisione giurisdizionale resta altro piano.

ERRORE TIPICO

L'errore più comune è imparare sigle senza sapere a cosa servono.

Il candidato memorizza DAG, DOG, DIT, DAP e DGMC, ma poi non sa collegarli al bando. Di fronte a un profilo UPP non sa spiegare il rapporto con gli uffici giudiziari. Di fronte a un profilo DAP parla ancora solo di cancelleria. Di fronte a un profilo DGMC cita genericamente il penale minorile, ma non servizi, comunità, messa alla prova e progetto.

La correzione è usare la catena:

NOTA

dipartimento - servizio - profilo - materia - output.

Se la catena non si chiude sull'output, la sigla non serve.

MINI-ESERCIZIO

Leggi l'estratto sintetico:

NOTA

Bando del Ministero della giustizia per funzionari. Il programma richiama organizzazione del Ministero, uffici giudiziari, pubblico impiego, servizi informatici, elementi di ordinamento giudiziario e materie specifiche legate al profilo.

Compila la griglia.

Voce	Risposta del candidato
Piano da distinguere	
Area organizzativa probabile	
Materie VOL-01	
Materie VOL-04	
Output da allenare	
Errore da evitare	

Soluzione attesa:

- Piano da distinguere: funzione giurisdizionale e amministrazione della giustizia.
- Area organizzativa probabile: Ministero/uffici giudiziari; da precisare in base a profilo e bando.
- Materie VOL-01: pubblico impiego, procedimento amministrativo, trasparenza, privacy, CAD, anticorruzione, informatica se previste.
- Materie VOL-04: organizzazione Ministero, uffici giudiziari, ordinamento giudiziario operativo, UPP/cancelleria/servizi digitali o area specialistica collegata.
- Output da allenare: schema dipartimento-ufficio-profilo, risposta orale, caso di collocazione dell'ufficio.
- Errore da evitare: recitare l'organigramma senza collegarlo al profilo.

QUIZ COMMENTATO

1. Quale elenco corrisponde ai cinque dipartimenti al 3 ottobre 2026?

- A. DAG, DOG, DAP, DGMC e Ufficio centrale archivi notarili.
- B. DAG, DOG, DIT, DAP e Direzione generale degli archivi notarili.
- C. DAG, DOG, DGSAP, DAP e DGMC.
- D. DAG, DOG, DIT, DAP e DGMC.

Risposta corretta: D. DIT è dipartimento; DGSAP è una sua direzione. L'Ufficio centrale archivi notarili ha collocazione distinta.

2. Una specifica tecnica storica reca la sigla DGSIA. Che cosa è corretto dedurre?

- A. La sigla coincide con il dipartimento DIT.
- B. DGSIA è una quinta direzione da aggiungere all'organigramma attuale.
- C. Occorre distinguere l'autorità dell'atto storico dall'assetto attuale DGSAP, DGINFRA, DGSTAT e DGCOE.
- D. Usarlo come denominazione attuale dell'intero Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

Risposta corretta: C. Una denominazione presente in un documento precedente non dimostra la persistenza dell'articolazione organizzativa.

3. Quale dipartimento comprende la direzione del personale e della formazione per gli uffici giudiziari?

- A. DAG, in quanto ogni rapporto di lavoro costituisce un affare di giustizia.
- B. DAG.
- C. DIT.
- D. DOG.

Risposta corretta: D. Il DOG riguarda organizzazione giudiziaria, personale e servizi. DAG e DIT hanno compiti differenti.

4. Una questione di cooperazione giudiziaria internazionale richiama in primo luogo quale area?
- A. DOG, risorse materiali e tecnologie.
 - B. DAG, affari internazionali e cooperazione giudiziaria.
 - C. DIT, statistica e analisi organizzativa.
 - D. DAP, anche per la generalità delle richieste civili internazionali.

Risposta corretta: B. La classificazione segue la competenza materiale, non il mezzo digitale eventualmente usato per trasmettere gli atti.

5. Quale abbinamento è corretto?

- A. DAP: istituti penitenziari adulti; DGMC: minorile e giustizia di comunità.
- B. DAP: esecuzione penale esterna; DGMC: gestione generale degli istituti adulti.
- C. DAP: cooperazione internazionale; DGMC: personale delle cancellerie.
- D. DAP per tutti gli interventi sui minorenni; DGMC soltanto per le adozioni internazionali.

Risposta corretta: A. Esecuzione esterna e servizi di comunità si collegano al DGMC; non vanno confusi con il governo dell'amministrazione penitenziaria adulta.

6. Quale distinzione riguarda due direzioni del DIT?

- A. DAG cura gli applicativi; DOG cura i dati statistici.
- B. DGCOE esercita la funzione giudicante; DGSTAT quella requirente.
- C. DGSAP riguarda i servizi applicativi; DGINFRA le infrastrutture e l'assistenza all'utenza.
- D. DGSTAT per le applicazioni processuali e DGSAP per la sola statistica giudiziaria.

Risposta corretta: C. Sono aree tecniche e amministrative del dipartimento; nessuna di esse decide controversie.

CHECKLIST DI RIPASSO

Prima di passare al capitolo 3, verifica:

- So spiegare perché il Ministero della giustizia non esercita la funzione giurisdizionale?
- So distinguere amministrazione centrale, uffici giudiziari e servizi specialistici?
- So elencare e distinguere DAG, DOG, DIT, DAP e DGMC?
- So distinguere DGSAP, DGINFRA, DGSTAT e DGCOE, qualificando DGSIA come denominazione storica?
- So usare il CCNL come supporto alla lettura del profilo, senza sostituirlo al bando?
- So costruire una tabella dipartimento-ufficio-profilo-prova?
- So indicare quali materie restano nel VOL-01 e quali richiedono il VOL-04?

Annota nel diario le distinzioni incerte e ripassa le relative funzioni.

Uffici giudiziari e ordinamento applicato al lavoro d'ufficio

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

L'ordinamento giudiziario, per il candidato ai concorsi Giustizia, non è una materia da recitare. È una mappa di orientamento. Serve a capire in quale ufficio si lavora, quali soggetti intervengono, quali flussi si attivano e quali limiti non devono essere superati.

Un addetto UPP deve capire il rapporto tra magistrato, fascicolo, udienza e cancelleria. Un funzionario di cancelleria deve sapere che un ufficio giudiziario non è solo un luogo fisico, ma una struttura con registri, ruoli, servizi, provvedimenti, comunicazioni, copie, certificazioni, utenti e responsabilità. Un candidato UNEP deve comprendere dove la notificazione o l'esecuzione si innesta nel percorso processuale. Un profilo DAP o DGMC deve saper distinguere uffici giudiziari e servizi dell'esecuzione, minorile o comunità.

Il capitolo non sostituisce lo studio dei codici e non anticipa i capitoli su processo civile e processo penale. Ti insegna a leggere l'ufficio prima del rito. Questa sequenza è decisiva: se non sai dove sei, non sai neppure quale regola applicare.

OBBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper fare sette operazioni:

1. distinguere uffici giudicanti e uffici requirenti;
2. riconoscere la differenza tra merito, legittimità e sorveglianza in taglio operativo;
3. collocare presidenza, capo ufficio, dirigenza amministrativa, cancelleria, segreteria e UPP;
4. usare correttamente le parole fascicolo, registro, ruolo, udienza e provvedimento;
5. collegare ufficio, funzione e output di prova;
6. evitare di attribuire al personale amministrativo funzioni decisorie proprie della magistratura;
7. costruire una check-list di riconoscimento dell'ufficio a partire dal bando o da un caso.

L'obiettivo non è imparare ogni articolazione dell'ordinamento giudiziario in modo enciclopedico. L'obiettivo è riconoscere il lavoro d'ufficio.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO IN CHIAVE CONCORSUALE

Quando il bando richiama l'ordinamento giudiziario, il candidato deve chiedersi: quale parte dell'ordinamento serve al profilo?

Per un profilo UPP, servono uffici, magistrati, fascicolo, udienza, supporto e flussi. Per un profilo cancelleria, servono registri, servizi, ruolo, provvedimenti, comunicazioni e utenza. Per un profilo UNEP, servono notificazioni, esecuzioni e raccordo con l'ufficio giudiziario. Per un profilo DAP o DGMC, servono i collegamenti con esecuzione penale, sorveglianza, minorile e comunità.

L'ordinamento giudiziario non va ridotto a una piramide. Va letto come rete:

Domanda	Perché serve
Quale ufficio è coinvolto?	Colloca il fascicolo, il servizio o la fase.
L'ufficio è giudicante o requirente?	Distingue decisione, impulso, segreteria e supporto.
Siamo in merito, legittimità o sorveglianza?	Cambia il tipo di attività e di provvedimento.
Quale personale amministrativo interviene?	Individua cancelleria, segreteria, UPP, servizi e responsabilità.
Quale output segue?	Trasforma la nozione in risposta, schema, caso o check-list.

Questa tabella va usata come filtro. Se studi l'ordinamento senza rispondere a queste domande, stai accumulando informazioni ma non stai preparando una prova.

UFFICI GIUDICANTI E UFFICI REQUIRENTI

La distinzione iniziale è tra uffici giudicanti e uffici requirenti.

Gli uffici giudicanti sono quelli nei quali si esercita la funzione del giudicare: trattazione della causa o del procedimento, udienza, valutazione, decisione, provvedimento. In termini generali, il candidato può incontrare gli uffici del giudice di pace, i tribunali, le corti d'appello e la Corte di cassazione, da collocare sempre in base al programma e al livello richiesto dal bando.

Gli uffici requirenti sono collegati alla funzione del pubblico ministero: procure, attività di impulso e funzioni previste dall'ordinamento. Per il candidato amministrativo non si tratta di studiare l'attività del pubblico ministero da magistrato, ma di capire che anche questi uffici hanno segreterie, registri, fascicoli, comunicazioni, adempimenti e flussi.

La distinzione produce effetti pratici.

Tipo di ufficio	Funzione da riconoscere	Attenzione per il candidato
Giudicante	Trattazione e decisione	Udienza, ruolo, fascicolo, provvedimento, cancelleria.
Requirente	Funzioni del pubblico ministero	Segreteria, registri, fascicolo, comunicazioni, raccordo con fasi processuali.

Tipo di ufficio	Funzione da riconoscere	Attenzione per il candidato
Supporto amministrativo	Gestione del servizio	Registri, copie, certificazioni, comunicazioni, spese, utenti, sistemi.

La risposta corretta non deve mai dire che la cancelleria "decide" o che l'UPP "esercita la funzione giurisdizionale". Cancelleria e UPP rendono possibile e supportano il lavoro dell'ufficio; la funzione decisoria resta distinta.

MAPPA DEGLI UFFICI: FUNZIONE, COMPOSIZIONE E TERRITORIO

La competenza risponde a una domanda diversa dall'organizzazione: quale giudice può trattare quel procedimento? Occorre combinare materia, valore quando rileva, territorio e grado. Un ufficio può avere più sezioni; una sezione non è necessariamente un ufficio autonomo e una sede amministrativa non determina da sola la competenza processuale.

Ufficio giudicante	Composizione e funzione essenziale	Territorio e raccordo
Giudice di pace	Giudice onorario monocratico; controversie civili e reati attribuiti dalla legge.	Ambito dell'ufficio stabilito dalle norme sulla geografia giudiziaria; non ogni comune ha un proprio giudice.
Tribunale ordinario	Giudice monocratico oppure collegio di tre nei casi previsti; funzioni civili e penali.	Circondario; comprende più comuni secondo le tabelle, senza equivalenza necessaria con la provincia.
Corte d'appello	Collegio ordinario di tre; giudizio di secondo grado nei casi previsti.	Distretto, comprendente più circondari; non coincide necessariamente con una regione.
Corte di cassazione	Giudizio di legittimità e funzione di uniforme interpretazione della legge; non nuovo libero giudizio sul fatto.	Sede a Roma e ambito nazionale.

Ufficio giudicante	Composizione e funzione essenziale	Territorio e raccordo
Corte d'assise	Due magistrati togati e sei giudici popolari; reati attribuiti dall'art. 5 c.p.p.	Circolo d'assise; non confondere composizione mista con collegio ordinario del tribunale.

L'appello contro una decisione del giudice di pace, quando ammesso, non va automaticamente alla corte d'appello: il percorso delle impugnazioni dipende dalla legge processuale. Analogamente, l'assise non tratta ogni reato solo perché percepito come grave: occorre la competenza prevista dall'art. 5 c.p.p.

Ufficio specializzato	Distinzione da ricordare
Tribunale per i minorenni	Nel quadro ancora operativo al 3 ottobre 2026, competenze specialistiche civili, penali e amministrative. Il collegio ordinario comprende due togati e due onorari esperti; il GUP minorile un togato e due onorari; il GIP minorile è monocratico.
Magistrato di sorveglianza	Organo monocratico con compiti propri nell'esecuzione penale, nei controlli e nei benefici attribuiti dalla legge.
Tribunale di sorveglianza	Organo collegiale distrettuale: due magistrati togati e due esperti; decide sulle materie assegnate, comprese misure alternative e determinati reclami.

Il futuro tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie non va sovrapposto agli uffici già operativi: l'efficacia della riforma organizzativa è stata ulteriormente differita dal DL 100/2026, convertito dalla L. 145/2026. Inoltre, l'esistenza del tribunale per i minorenni non significa che qualunque causa riguardante un minore appartenga a esso: la ripartizione con il tribunale ordinario dipende dalla materia e dalle regole processuali.

GIP, GUP E PUBBLICO MINISTERO

Il giudice per le indagini preliminari (GIP) interviene nella fase delle indagini nei casi previsti dal codice: controlla richieste incidenti sui diritti, adotta provvedimenti cautelari quando ne ricorrono i presupposti, decide sulle richieste di archiviazione e svolge altre funzioni attribuite dalla legge. Non dirige le indagini al posto del pubblico ministero. Il giudice dell'udienza preliminare (GUP) svolge il controllo previsto nella relativa fase e può pronunciare sentenza di non luogo a procedere oppure disporre il giudizio, oltre alle definizioni consentite dai riti applicabili. GIP e GUP sono funzioni giudicanti, non due denominazioni della Procura.

Gli uffici requirenti comprendono la Procura della Repubblica presso il tribunale e le procure generali presso corte d'appello e Cassazione, oltre all'ufficio minorile nel quadro vigente. Il PM esercita l'azione penale e le altre attribuzioni stabilite dalla legge, anche in ambito civile; non è il difensore privato della persona offesa. La Procura ha propri registri e segreterie: non si identifica con la cancelleria del giudice solo perché i due uffici si trovano nello stesso edificio.

Caso risolto. Una segreteria riceve una richiesta di archiviazione predisposta dal PM. Qualificare il documento come «decisione di archiviazione della Procura» sarebbe errato: è una richiesta da sottoporre al giudice competente. L'ufficio deve distinguere registro e fascicolo della Procura, trasmissione della richiesta e successivo provvedimento giudiziale. Se invece deve preparare materiali per l'udienza preliminare, individua il GUP e la relativa cancelleria, senza attribuire al personale amministrativo la valutazione sull'accusa. Il passaggio corretto dipende dunque da autore, fase e funzione dell'atto.

MERITO, LEGITTIMITÀ E SORVEGLIANZA

Un secondo livello di orientamento riguarda il tipo di ufficio o fase.

Il merito riguarda l'accertamento dei fatti e l'applicazione della regola nel giudizio concreto. La legittimità, in termini essenziali, riguarda il controllo sulla corretta applicazione della legge nei limiti propri del giudizio di legittimità. La sorveglianza riguarda il mondo dell'esecuzione penale, delle misure, dei benefici e del controllo sull'attuazione della pena, con forte rilievo per i profili penitenziari.

Per il candidato M-FC04 questa distinzione non serve a costruire una trattazione teorica. Serve a capire il contesto.

Ambito	Che cosa orienta	Collegamento con il lavoro d'ufficio
Merito	Trattazione del fatto e decisione nel caso concreto	Fascicolo, udienza, ruolo, provvedimenti, cancelleria, UPP.
Legittimità	Controllo nei limiti del giudizio di legittimità	Fascicoli e attività di supporto con alto peso di ricerca e sintesi.
Sorveglianza	Esecuzione penale, misure, benefici, diritti	Raccordo con DAP e istituti per l'esecuzione interna; DGMC e UEPE per l'esecuzione penale esterna.

Questa tabella prepara i capitoli successivi. Quando studierai UPP, capirai perché ricerca e scheda cambiano a seconda dell'ufficio. Quando studierai penitenziario, capirai perché la sorveglianza non è un dettaglio marginale. Quando studierai cancelleria, capirai perché registro e fascicolo cambiano in base all'ufficio.

CAPO DELL'UFFICIO E DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Il D.Lgs. 240/2006 distingue responsabilità che devono coordinarsi. Il magistrato capo ha titolarità e rappresentanza dell'ufficio nei rapporti istituzionali, adotta i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e gestisce il personale di magistratura nell'ambito delle proprie attribuzioni. Il dirigente amministrativo è responsabile del personale amministrativo, in coerenza con gli indirizzi del capo e con il programma annuale.

Le risorse finanziarie e strumentali sono assegnate dall'amministrazione centrale. Il dirigente amministrativo può adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche con spesa, nei limiti dell'assegnazione; non dispone di un'autorizzazione illimitata a impegnare fondi. La distinzione non crea due uffici indipendenti: serve a rendere riconoscibili responsabilità e raccordi.

Passaggio	Regola del D.Lgs. 240/2006
Programmazione	Capo dell'ufficio e dirigente amministrativo redigono insieme il programma annuale, indicando priorità e risorse disponibili.
Termine	Entro trenta giorni dalle determinazioni centrali conseguenti alla direttiva ministeriale e comunque non oltre il 15 febbraio.
Modifica	Durante l'anno, su concorde iniziativa dei due responsabili per sopravvenute esigenze dell'ufficio.
Inerzia	Il Ministro fissa un termine perentorio; se l'inerzia persiste interviene secondo il meccanismo dell'art. 4, comma 2, per gli adempimenti urgenti.

Applicazione. Per recuperare un arretrato occorrono più udienze, diversa distribuzione del personale amministrativo e nuove dotazioni. Il capo organizza l'attività giudiziaria e il lavoro dei magistrati; il dirigente gestisce personale amministrativo e risorse nei limiti assegnati. I due raccordano obiettivi, priorità e mezzi nel programma. Nessuno può usare la programmazione per imporre il contenuto delle decisioni del giudice. Il progetto UPP si inserisce in questo quadro, con la specifica disciplina dell'art. 3 D.Lgs. 151/2022.

CANCELLERIA E SEGRETERIA: IL PRESIDIO DEL FLUSSO

Per molti candidati la parola "cancelleria" resta generica. Nel VOL-04 deve diventare operativa.

La cancelleria e le segreterie degli uffici giudiziari sono presidi amministrativi del flusso. Lavorano su registri, fascicoli, depositi, comunicazioni, copie, certificazioni, spese, utenza e sistemi informativi. Il capitolo 8 svilupperà il tema in modo specifico; qui devi fissare la posizione nel sistema.

La cancelleria non è un ufficio minore rispetto al processo. È uno dei luoghi in cui il processo diventa tracciabile e gestibile. Senza registro, fascicolo, comunicazione, deposito, copia e certificazione, l'attività giurisdizionale non avrebbe il supporto amministrativo necessario.

Il candidato deve saper dire:

NOTA

La cancelleria è il presidio amministrativo del fascicolo e dei servizi dell'ufficio giudiziario. Non decide, ma assicura la gestione documentale, informativa e procedurale necessaria allo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

Questa frase sarà ripresa nei capitoli su servizi, spese, casellario e digitale.

UFFICIO PER IL PROCESSO: SUPPORTO, NON SOSTITUZIONE

L'Ufficio per il processo è una delle principali ragioni per cui VOL-04 non può essere un manuale processuale generico. L'UPP è una struttura organizzativa di supporto. Il suo baricentro è il lavoro sull'ufficio: fascicolo, udienza, ricerca, scheda, bozza, monitoraggio, raccordo con cancelleria e magistrato.

In questo capitolo interessa soprattutto il confine.

UPP	Non è
Supporto all'ufficio e al magistrato	Sostituzione della funzione giurisdizionale
Analisi fascicolo e ricerca	Decisione della controversia
Schede, cronologie, note, bozze nei limiti del ruolo	Autonomia decisionale
Raccordo con cancelleria e flussi	Cancelleria ordinaria pura

La domanda d'esame può essere molto semplice: "Che ruolo ha l'UPP nell'ufficio giudiziario?". La risposta deve evitare sia enfasi eccessiva sia riduzione burocratica:

NOTA

L'UPP è una struttura di supporto organizzativo e conoscitivo al lavoro dell'ufficio giudiziario. Aiuta a gestire fascicoli, ricerca, preparazione dell'udienza, schede, monitoraggio e raccordo con la cancelleria, senza sostituire la funzione giurisdizionale del magistrato.

FASCICOLO, REGISTRO, RUOLO, UDIENZA, PROVVEDIMENTO

Queste cinque parole sono il lessico base del lavoro d'ufficio.

Parola	Significato operativo	Errore da evitare
Fascicolo	Raccolta organizzata degli atti e dei documenti del procedimento	Trattarlo come semplice cartella, senza collegarlo a fasi e adempimenti.
Registro	Strumento di iscrizione, classificazione e tracciamento	Confonderlo con il fascicolo.
Ruolo	Organizzazione delle cause o dei procedimenti in trattazione	Ridurlo a elenco senza funzione organizzativa.
Udienza	Momento processuale che produce attività prima, durante e dopo	Pensare che interessi solo al magistrato.
Provvedimento	Atto dell'autorità giudiziaria con effetti sul procedimento	Confonderlo con l'atto amministrativo di cancelleria.

Il candidato deve imparare a costruire sequenze. Ad esempio:

NOTA

iscrizione - registro - fascicolo - ruolo - udienza - provvedimento - comunicazione - eventuale copia/certificazione/spesa.

La sequenza non è sempre identica, ma aiuta a ragionare. Un caso pratico spesso non chiede una definizione isolata; chiede di capire cosa accade prima e dopo.

RAPPORTI TRA MAGISTRATO, UPP, CANCELLERIA E UTENTI

Il lavoro d'ufficio vive di rapporti. Il candidato deve evitare una visione verticale e troppo semplice.

Il magistrato svolge la funzione giurisdizionale. L'UPP supporta il lavoro dell'ufficio attraverso attività preparatorie, studio e organizzazione. La cancelleria o segreteria cura registri, fascicoli, comunicazioni e servizi. Gli utenti e i professionisti interagiscono con l'ufficio per depositi, copie, certificazioni, informazioni consentite, notifiche, comunicazioni e adempimenti.

La relazione può essere letta così:

Relazione	Domanda pratica
Magistrato - UPP	Quale supporto è richiesto sul fascicolo o sull'udienza?
Magistrato - cancelleria	Quale provvedimento o fase deve essere gestita d'ufficio?

Relazione	Domanda pratica
UPP - cancelleria	Quali dati, fascicoli, scadenze o flussi devono essere coordinati?
Cancelleria - utenza / professionisti	Quale richiesta è ammissibile, quale documento serve, quale limite esiste?
Ufficio - sistemi digitali	Quale deposito, comunicazione, consultazione o registro entra in gioco?

Questa tabella prepara il candidato ai casi. Se una domanda descrive una richiesta di copia, non rispondere parlando solo di processo. Se descrive una scheda per udienza, non rispondere come se fosse un certificato di cancelleria. Se descrive una notifica o esecuzione, chiediti se entra l'UNEP.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Applica il Metodo BANDO all'ordinamento giudiziario operativo.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione
B - Bando	Quale ufficio o profilo è richiamato?	UPP, cancelleria, ufficio giudiziario, procura, UNEP, sorveglianza.
A - Aree	Quali aree dell'ordinamento servono?	Uffici giudicanti / requirenti, merito / legittimità / sorveglianza, registri, fascicolo.
N - Nuclei	Quali parole non posso sbagliare?	Fascicolo, registro, ruolo, udienza, provvedimento, cancelleria, segreteria, UPP.
D - Diario	Dove rischio errore?	Confondere funzione decisoria e supporto; registro e fascicolo; cancelleria e UPP.
O - Output	Che cosa devo produrre?	Schema ufficio-funzione-output; check-list di riconoscimento; risposta orale.

Questa mappa deve guidare il ripasso. Non memorizzare solo l'elenco degli uffici: allenati a collocare un fatto, una richiesta o un documento.

CASO GUIDATO: FASCICOLO E UFFICIO

Estratto sintetico:

NOTA

Un bando per addetto UPP richiede ordinamento giudiziario ed elementi di processo. In una simulazione orale viene chiesto al candidato di spiegare come si colloca il suo lavoro rispetto al fascicolo e alla cancelleria.

Una risposta debole è:

NOTA

L'UPP aiuta il giudice nel processo.

È troppo generica.

Una risposta corretta procede per blocchi:

Blocco	Risposta da costruire
Ufficio	L'UPP opera dentro l'ufficio giudiziario.
Funzione	Supporta il lavoro dell'ufficio senza decidere.
Fascicolo	Legge, ordina, sintetizza e collega atti e questioni nei limiti del ruolo.
Udienza	Può supportare preparazione, cronologia, scheda e attività successive.
Cancelleria	Si raccorda con flussi, registri, dati e adempimenti amministrativi.
Output	Produce schede, note, ricerche, cronologie e supporto organizzativo.

Risposta possibile:

NOTA

L'addetto UPP lavora nell'ufficio giudiziario come supporto organizzativo e conoscitivo. Il suo rapporto con il fascicolo serve a preparare schede, cronologie, ricerche e materiali utili al lavoro dell'ufficio e dell'udienza. Non sostituisce la cancelleria, che presidia registri e servizi, e non sostituisce il magistrato, che esercita la funzione giurisdizionale.

CASO GUIDATO: RICHIESTA DELL'UTENTE

Estratto sintetico:

NOTA

Un utente chiede informazioni su un fascicolo e il rilascio di una copia. Il candidato deve spiegare quali parole chiave dell'ufficio sono coinvolte.

La risposta non deve partire dal processo in astratto. Deve partire dal servizio:

Parola	Perché rileva
Fascicolo	Identifica il procedimento e gli atti richiesti.
Registro	Consente di individuare e tracciare la posizione.
Cancelleria	Gestisce il servizio e verifica condizioni, limiti e documenti.
Privacy / accesso	Impone di verificare legittimazione e limiti di conoscibilità.
Copia / certificazione	Trasforma la richiesta in output d'ufficio.

La risposta corretta non promette mai accesso automatico. Richiama verifica della posizione, legittimazione, regole dell'ufficio e limiti sui dati.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- L'ordinamento giudiziario va studiato come mappa di uffici e flussi, non come elenco astratto.
- Gli uffici giudicanti decidono; gli uffici requirenti svolgono funzioni del pubblico ministero; entrambi hanno strutture amministrative di supporto.
- Cancelleria, segreteria e UPP non esercitano la funzione giurisdizionale, ma rendono possibile il lavoro dell'ufficio.
- Fascicolo, registro, ruolo, udienza e provvedimento sono parole operative: servono a capire cosa accade prima e dopo.
- Una buona risposta collega sempre ufficio, funzione, soggetto, documento e output.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Perché un candidato UPP o cancelleria deve studiare l'ordinamento giudiziario?

Una risposta ordinata può essere:

1. per collocare l'ufficio nel quale il profilo opera;
2. per distinguere uffici giudicanti e requirenti;
3. per comprendere il rapporto tra magistrato, cancelleria, segreteria e UPP;
4. per riconoscere fascicolo, registro, ruolo, udienza e provvedimento;

5. per trasformare le norme processuali in flussi di lavoro;
6. per evitare di attribuire al personale amministrativo funzioni decisorie.

Chiusura efficace:

NOTA

L'ordinamento giudiziario serve al candidato per capire dove si trova il lavoro d'ufficio e quale supporto amministrativo rende possibile il processo.

DOMANDA-TRAPPOLA

La cancelleria può essere considerata parte della funzione giurisdizionale perché lavora sul fascicolo processuale?

Risposta: no, non in questi termini. La cancelleria opera dentro l'ufficio giudiziario e gestisce attività essenziali per il funzionamento del processo, ma non esercita la funzione giurisdizionale. Cura servizi, registri, comunicazioni, copie, certificazioni, adempimenti e rapporti con l'utenza nei limiti delle regole applicabili. Il fatto che lavori sul fascicolo non la trasforma in soggetto decisore.

La trappola sta nel confondere oggetto e funzione. Lavorare sul fascicolo non significa decidere il fascicolo.

ERRORE TIPICO

L'errore più comune è confondere parole vicine.

Il candidato dice "registro" quando intende fascicolo, "cancelleria" quando intende UPP, "magistrato" quando intende ufficio, "provvedimento" quando intende comunicazione, "Ministero" quando intende tribunale. Sono errori che in prova fanno perdere precisione.

La correzione è usare una check-list minima:

1. Quale ufficio?
2. Quale funzione?
3. Quale soggetto?
4. Quale documento?
5. Quale sistema o registro?
6. Quale output?
7. Quale limite?

Se non sai rispondere a queste domande, fermati prima di scrivere.

MINI-ESERCIZIO

Leggi l'estratto sintetico:

NOTA

In un ufficio giudiziario viene fissata un'udienza. Il fascicolo deve essere consultato, il ruolo aggiornato, il provvedimento successivo comunicato e una parte chiede copia di un atto.

Compila la griglia.

Voce	Risposta del candidato
Ufficio / funzione coinvolta	
Parole operative	
Soggetti da distinguere	
Output amministrativi possibili	
Errore da evitare	

Soluzione attesa:

- Ufficio/funzione coinvolta: ufficio giudiziario con attività giurisdizionale e supporto amministrativo.
- Parole operative: fascicolo, ruolo, udienza, provvedimento, comunicazione, copia.
- Soggetti da distinguere: magistrato, cancelleria/segreteria, UPP se coinvolto, utente/parte/professionista.
- Output amministrativi possibili: aggiornamento, comunicazione, rilascio copia se consentito, tracciamento nel registro o sistema.
- Errore da evitare: attribuire alla cancelleria la decisione sul merito o trattare la richiesta di copia come accesso automatico.

QUIZ COMMENTATO

1. Quale abbinamento tra ufficio e territorio è corretto?

- A. Tribunale: distretto; corte d'appello: circondario.
- B. Tribunale: circondario; corte d'appello: distretto.
- C. Tribunale: comune; corte d'appello: provincia in ogni caso.
- D. Il tribunale opera sul distretto e la corte d'appello sull'intero territorio nazionale.

Risposta corretta: B. Sono ambiti giudiziari definiti dalla legge e dalle tabelle; non coincidono necessariamente con circoscrizioni amministrative.

2. Quale composizione distingue la corte d'assise dal tribunale collegiale ordinario?

- A. Tre togati anziché un giudice di pace.
- B. Due togati e due esperti anziché tre togati.
- C. Un magistrato togato e sei giudici popolari, mentre il tribunale collegiale ha due togati.
- D. Due togati e sei popolari anziché tre togati.

Risposta corretta: D. Due togati e due esperti è la composizione del tribunale di sorveglianza; la corte d'assise comprende sei giudici popolari.

3. Chi dirige le indagini preliminari, distinguendosi dal giudice che interviene sulle richieste previste dal codice?

- A. Il pubblico ministero.
- B. Il GUP in ogni procedimento.
- C. Il dirigente amministrativo della Procura.
- D. Il dirigente amministrativo della procura, che impartisce le direttive investigative.

Risposta corretta: A. Il GIP svolge funzioni giudicanti di controllo e decisione nei casi previsti; non si sostituisce alla funzione requirente.

4. Chi redige il programma annuale ex art. 4 D.Lgs. 240/2006?

- A. Il solo capo dell'ufficio, senza il dirigente amministrativo.
- B. Il solo dirigente amministrativo, dopo la conclusione dell'anno.
- C. Il capo dell'ufficio e il dirigente amministrativo, con priorità e risorse disponibili.
- D. Il Ministero approva il programma annuale in sostituzione dei due responsabili dell'ufficio.

Risposta corretta: C. È un atto di programmazione congiunta, entro il termine previsto e comunque non oltre il 15 febbraio; anche le modifiche richiedono concorde iniziativa.

5. Il dirigente amministrativo può impegnare l'amministrazione verso l'esterno con atti di spesa?

- A. Sì, purché il capo dell'ufficio autorizzi ogni spesa anche oltre le risorse assegnate.
- B. No, perché ogni atto di spesa è una decisione giurisdizionale.
- C. Sì, senza limiti se il fabbisogno è indicato nel programma.
- D. Sì, nei limiti del provvedimento di assegnazione delle risorse.

Risposta corretta: D. Il programma non sostituisce l'assegnazione delle risorse. Amministrazione della spesa e decisione processuale restano distinte.

6. Quale affermazione sulla sorveglianza è corretta?

- A. È una sezione della Procura che decide le richieste del giudice.
- B. Comprende un organo monocratico e un tribunale collegiale con attribuzioni proprie.
- C. È il controllo ministeriale sul contenuto delle sentenze civili.
- D. È sempre una funzione collegiale della corte d'appello.

Risposta corretta: B. Magistrato e tribunale di sorveglianza operano nell'esecuzione penale secondo competenze distinte; il tribunale non è sinonimo dell'ufficio monocratico.

CHECKLIST DI RIPASSO

Prima di passare al capitolo 4, verifica:

- So distinguere uffici giudicanti e requirenti?
- So spiegare merito, legittimità e sorveglianza in modo operativo?
- So separare magistrato, capo ufficio, dirigenza amministrativa, cancelleria e UPP?
- So usare correttamente fascicolo, registro, ruolo, udienza e provvedimento?
- So collegare l'ufficio a un output di prova?
- So evitare il falso automatismo "supporto al processo = funzione giurisdizionale"?

Se una risposta è incerta, registrala nel diario degli errori. Le etichette utili sono: "ufficio sbagliato", "registro/fascicolo confusi", "UPP/cancelleria confusi", "decisione/supporto confusi", "utente senza limiti", "DAP e UEPE confusi".

Ufficio per il processo: struttura, progetto e flussi

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

L'Ufficio per il processo è una delle innovazioni organizzative più rilevanti per chi prepara concorsi nel sistema Giustizia. Non perché sostituisca il magistrato, e neppure perché renda secondaria la cancelleria. La sua importanza nasce dal fatto che mette in forma organizzata una parte del lavoro che gravita intorno al fascicolo: leggere, ordinare, sintetizzare, ricercare, preparare, monitorare, raccordare.

In un ufficio giudiziario il fascicolo non è solo una raccolta di atti. È un oggetto di lavoro. Deve essere individuato, compreso, collocato nel ruolo, preparato per l'udienza, seguito dopo il provvedimento, raccordato con registri, comunicazioni e scadenze. L'UPP serve a sostenere questa catena, soprattutto quando il carico dell'ufficio richiede metodo, priorità e output standardizzati.

Il candidato deve adottare una prospettiva corretta. Non deve studiare l'UPP come se fosse un corso accelerato per diventare magistrato. Non deve neppure considerarlo un reparto amministrativo indistinto. Deve vederlo come una struttura di supporto al lavoro giurisdizionale e organizzativo dell'ufficio, costruita intorno a un progetto e a flussi verificabili.

Una risposta forte sul tema UPP ha sempre quattro elementi:

1. colloca l'UPP dentro l'ufficio giudiziario;
2. spiega il progetto organizzativo;
3. descrive gli output concreti;
4. chiarisce i limiti del ruolo.

Se manca uno di questi elementi, la risposta resta incompleta.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper fare sette operazioni:

1. definire l'UPP come struttura organizzativa di supporto;
2. collegare UPP, progetto organizzativo e bisogni dell'ufficio;
3. distinguere UPP civile, penale, minorile e di legittimità in taglio operativo;
4. descrivere le attività di supporto al magistrato senza attribuire funzioni decisorie;
5. spiegare il raccordo con cancelleria, dirigenza amministrativa e personale amministrativo;
6. leggere il flusso fascicolo-udienza-ricerca-bozza-monitoraggio;
7. costruire una risposta da concorso su PNRR, arretrato, qualità dell'output e aggiornamenti normativi.

L'obiettivo non è ricordare ogni dettaglio organizzativo locale. L'obiettivo è possedere una grammatica stabile: struttura, progetto, flusso, output, limite.

ORIGINE E FINALITÀ DELL'UPP

L'UPP nasce e si rafforza come risposta a un problema concreto: gli uffici giudiziari hanno bisogno di supporto organizzato per gestire carichi, arretrato, fascicoli, udienze, ricerche e attività preparatorie. Nel lessico concorsuale, questo significa che l'UPP non è un "aiuto generico", ma una leva organizzativa.

Le finalità possono essere lette in quattro blocchi.

Finalità	Significato per l'ufficio	Significato per il candidato
Supporto al lavoro giurisdizionale	Preparare materiali, schede e ricerche utili al magistrato	Capire che il supporto non è decisione
Miglioramento dell'organizzazione	Rendere più ordinati fascicoli, priorità, udienze e flussi	Leggere l'UPP come progetto, non come mansione isolata
Riduzione dell'arretrato	Aiutare l'ufficio a trattare pendenze e carichi con metodo	Collegare UPP, PNRR e indicatori
Qualità dell'output	Produrre documenti interni chiari, tracciabili e riutilizzabili	Allenarsi a schede, cronologie, note e bozze

Questa impostazione evita due errori opposti.

Il primo errore è ridurre l'UPP a "segreteria del giudice". L'espressione è povera e rischia di confondere ruoli e responsabilità.

Il secondo errore è presentare l'UPP come sostituto dell'ufficio giudiziario. Anche questo è sbagliato. L'UPP opera dentro l'ufficio e lo supporta; non cancella magistrato, cancelleria, dirigenza e servizi.

La formula da ricordare è:

NOTA

l'UPP è una struttura organizzativa di supporto che migliora la capacità dell'ufficio giudiziario di trattare fascicoli, udienze e arretrato attraverso attività preparatorie, conoscitive e di monitoraggio.

QUADRO NORMATIVO ESSENZIALE

Il riferimento normativo centrale da collocare è il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 151, che disciplina l'Ufficio per il processo nel quadro delle riforme organizzative della giustizia. Il candidato non deve trasformare il capitolo in commento articolo per articolo, ma deve sapere che l'UPP ha una base normativa e non nasce da una prassi informale.

Il D.L. 12 giugno 2026, n. 100 è stato convertito senza modificazioni dalla L. 7 agosto 2026, n. 145, pubblicata l'8 agosto ed entrata in vigore il 9 agosto. Non è decaduto: le sue modifiche vanno lette nel testo coordinato. Per i compiti del personale è intervenuto successivamente anche l'art. 7 del D.L. 7 agosto 2026, n. 144. Il quadro qui descritto è verificato al 3 ottobre 2026. La conversione del D.L. 144 è stata approvata definitivamente dal Parlamento il 30 settembre; occorre distinguere tale approvazione dalla pubblicazione della legge e verificare il testo vigente alla data della prova.

SEDI, COMPOSIZIONE E RESPONSABILITÀ

L'art. 1 D.Lgs. 151/2022 prevede UPP presso tribunali ordinari, tribunali per i minorenni, corti d'appello e tribunali di sorveglianza, oltre alle strutture presso la Corte di cassazione e alle specifiche strutture presso la sua Procura generale. Non istituisce, per questa sola previsione, un UPP ordinario in ogni Procura della Repubblica. Il supporto amministrativo al PM nella Procura del tribunale si colloca nella segreteria e nell'organizzazione di quell'ufficio.

La disciplina del futuro tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie richiede di distinguere testo della riforma ed efficacia differita: il DL 100/2026 ha ulteriormente rinviato l'operatività del nuovo assetto attraverso l'art. 49 D.Lgs. 149/2022. Non descrivere come già costituito un ufficio soltanto perché compare nella disposizione novellata.

L'art. 4 consente l'assegnazione di più categorie: magistrati onorari nei casi previsti, tirocinanti, personale di cancelleria o segreteria, personale che ha prestato servizio come addetto ai sensi dell'art. 11 DL 80/2021 e altre figure ammesse dalla legge. La composizione effettiva dipende dall'ufficio e dalle assegnazioni. UPP indica la struttura; AUPP una figura personale. Un addetto amministrativo non acquista le funzioni del magistrato onorario eventualmente inserito nella stessa struttura.

Piano	Regola da applicare
Costituzione e progetto	Il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo, organizza gli UPP secondo l'art. 3.
Analisi e obiettivi	Il progetto considera flussi, criticità, priorità, obiettivi e azioni; deve essere coerente con il programma annuale dell'art. 4 D.Lgs. 240/2006.

Piano	Regola da applicare
Personale amministrativo	Individuazione di concerto con il dirigente amministrativo; compiti nel rispetto di profilo e disciplina contrattuale.
Coordinamento	Il capo dell'ufficio assicura direzione, coordinamento e formazione secondo la disciplina organizzativa.
Accesso e riservatezza	Accesso funzionale a fascicoli, udienze e camere di consiglio nei limiti legali e salvo diversa decisione del giudice; obblighi di riservatezza e incompatibilità per le categorie previste.

Gli artt. 5–6 disciplinano il supporto negli uffici di merito: studio dei fascicoli, ricerca, preparazione dell'udienza, bozze, controlli e gestione dei flussi secondo l'ambito. Gli artt. 7–9 riguardano i contesti specialistici indicati dalla legge. Per il personale dell'art. 4, comma 1, lettera f, il testo vigente dall'8 agosto 2026 prevede le attività delle lettere a–d degli artt. 5–6, le altre attività contrattuali e, in via residuale, il presidio delle attività di cancelleria.

È quindi errato affermare che un addetto non possa mai svolgere tali attività; occorre verificare assegnazione, profilo e disciplina applicabile. Resta fermo che non decide il processo al posto del magistrato.

IL PROGETTO ORGANIZZATIVO DELL'UPP

L'UPP non funziona bene se viene descritto come un gruppo di persone "a disposizione". Funziona quando è collegato a un progetto organizzativo.

Il progetto risponde a domande semplici:

- quali problemi ha l'ufficio?
- quali fascicoli o settori richiedono supporto?
- quali attività sono prioritarie?
- quali output devono essere prodotti?
- chi coordina il flusso?
- quali dati misurano il risultato?
- come si raccordano magistrati, cancelleria e addetti?

Una griglia utile per studiare e rispondere è questa:

Elemento del progetto	Domanda operativa	Output possibile
Bisogno dell'ufficio	Arretrato, tempi, carico, settore critico o udienze concentrate?	Mappa priorità
Ambito di intervento	Civile, penale, minorile, legittimità o settore specifico?	Perimetro UPP
Attività assegnate	Studio fascicoli, ricerca, schede, udienze, bozze, monitoraggio?	Elenco attività
Ruoli e raccordi	Magistrati, addetti UPP, cancelleria, dirigente, personale amministrativo?	Schema responsabilità
Strumenti	Fascicolo, registri, sistemi, banche dati, modelli interni?	Kit operativo
Indicatori	Pendenze, tempi, fascicoli trattati, errori, qualità delle schede?	Report di monitoraggio

Questa tabella è anche una risposta da orale. Se il commissario chiede "che cosa significa progetto organizzativo dell'UPP?", puoi rispondere così:

NOTA

Significa definire in modo ordinato bisogni, priorità, attività, ruoli, strumenti e indicatori dell'Ufficio per il processo, così che il supporto al magistrato e all'ufficio non sia occasionale ma inserito in un flusso verificabile.

Il punto essenziale è la verificabilità. Un progetto UPP non è solo una buona intenzione; deve produrre effetti leggibili nel lavoro dell'ufficio.

UPP CIVILE, PENALE, MINORILE E DI LEGITTIMITÀ

L'UPP ha una grammatica comune, ma non opera sempre nello stesso modo. Il contenuto concreto del supporto cambia in base all'ufficio e al tipo di processo.

Ambito	Focus operativo	Esempi di supporto	Rischio da evitare
Civile	Fascicolo, questioni, udienza, provvedimento, arretrato	Scheda causa, cronologia, ricerca giurisprudenziale, bozza nei limiti	Studiare il rito senza collegarlo al flusso d'ufficio
Penale	Fascicolo, udienza, notifiche, depositi, termini, raccordi con cancelleria dell'ufficio giudicante	Schede, ricerche, controllo sequenza atti, supporto post-udienza	Confondere supporto con funzioni del pubblico ministero o del giudice
Minorile	Procedimenti con forte attenzione alla persona, ai servizi e alla protezione	Sintesi, raccordo informativo, attenzione ai dati personali, anche relativi a reati o salute, e al contesto	Trascurare riservatezza e specificità dell'ambito
Legittimità	Elevato peso di ricerca, precedenti, sintesi e selezione delle questioni	Note di studio, schede di ricorso, ricerche mirate	Trattare la legittimità come nuovo giudizio di merito

Questa distinzione non serve a scrivere quattro mini-manuali. Serve a capire che il metodo UPP si adatta al contesto.

Nel civile, il candidato deve vedere fascicolo, udienza, provvedimento, arretrato e PCT. Nel penale, deve vedere registri, fascicolo, udienza, notificazioni, depositi e fase post-udienza. Nel minorile, deve aggiungere sensibilità a persona, riservatezza, servizi e protezione. Nella legittimità, deve valorizzare ricerca, sintesi e selezione delle questioni.

La frase da ricordare è:

NOTA

l'UPP non cambia natura da un ambito all'altro, ma cambia il modo in cui produce supporto.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL MAGISTRATO

Il supporto al magistrato è il nucleo più visibile dell'UPP, ma anche il più delicato. Il candidato deve descriverlo con precisione: supporto non significa sostituzione; preparazione non significa decisione; bozza non significa autonomia giurisdizionale.

Le attività principali possono essere organizzate così:

Attività	Che cosa significa	Output
Studio del fascicolo	Lettura ordinata degli atti, individuazione di fasi, questioni e criticità	Scheda fascicolo, cronologia, elenco questioni
Ricerca	Reperimento e selezione di norme, precedenti e orientamenti utili	Nota di ricerca, massime selezionate, quadro sintetico
Preparazione dell'udienza	Verifica delle questioni da trattare e dei materiali necessari	Scheda udienza, ordine dei punti, promemoria
Bozza nei limiti del ruolo	Predisposizione di materiali preparatori o schemi secondo indicazioni	Schema, minuta, traccia, proposta tecnica
Monitoraggio	Controllo di pendenze, tempi, fascicoli trattati e priorità	Report interno, elenco criticità, cruscotto
Raccordo	Collegamento con cancelleria, segreteria, personale e sistemi	Flusso informativo ordinato

La parola "bozza" richiede cautela. In prova e nella risposta concorsuale va trattata come attività preparatoria e di supporto, non come decisione. Il magistrato mantiene la funzione giurisdizionale e la responsabilità del provvedimento. L'addetto UPP può predisporre materiali utili nei limiti delle regole, delle indicazioni e dell'organizzazione dell'ufficio.

Un modo professionale per dirlo è:

NOTA

L'UPP può concorrere alla preparazione di materiali, schede, ricerche e bozze nei limiti del ruolo, ma la decisione e la responsabilità del provvedimento restano proprie del magistrato.

Questa frase protegge da una delle trappole più frequenti.

RACCORDO CON CANCELLERIA, DIRIGENZA E PERSONALE AMMINISTRATIVO

L'UPP non lavora in isolamento. Il suo valore dipende anche dalla capacità di raccordarsi con la struttura amministrativa dell'ufficio.

La cancelleria presidia registri, fascicoli, comunicazioni, depositi, copie, certificazioni, spese e rapporto con l'utenza nei limiti delle regole. La dirigenza amministrativa cura l'organizzazione dei servizi e del personale amministrativo. Il magistrato dirige il lavoro giurisdizionale nelle forme proprie dell'ufficio. L'UPP si colloca in questo spazio come supporto organizzativo e conoscitivo.

Relazione	Perché conta	Esempio
UPP - magistrato	Definisce priorità, materiali e attività preparatorie	Scheda fascicolo per udienza
UPP - cancelleria	Permette di coordinare fascicoli, registri, dati e scadenze	Verifica del ruolo o dello stato del fascicolo
UPP - dirigenza amministrativa	Collega il progetto UPP all'organizzazione dei servizi	Monitoraggio di arretrato e carichi
UPP - personale amministrativo	Evita duplicazioni e sovrapposizioni	Flusso documentale condiviso
UPP - sistemi digitali	Trasforma il fascicolo in dato consultabile e tracciabile	Consultazione, deposito, comunicazioni, registri

Il candidato deve evitare una formula pigra: "l'UPP collabora con la cancelleria". È vero, ma non basta. Bisogna spiegare su che cosa collabora: fascicolo, dati, scadenze, udienze, registri, comunicazioni, output interni.

La risposta completa è:

NOTA

l'UPP si raccorda con la cancelleria perché il supporto al magistrato richiede fascicoli correttamente individuati, dati aggiornati, stato del procedimento, ruolo, comunicazioni e flussi amministrativi coerenti. Il raccordo evita duplicazioni e consente al progetto organizzativo di produrre risultati misurabili.

IL FLUSSO OPERATIVO DELL'UPP

Per capire davvero l'UPP, bisogna saper descrivere un flusso. La sequenza non è identica in ogni ufficio, ma il candidato può usare una mappa base.

Fase	Domanda	Output
1. Ingresso o selezione del fascicolo	Perché questo fascicolo entra nel progetto UPP?	Elenco fascicoli o priorità
2. Lettura e classificazione	Quali atti, questioni, termini e criticità emergono?	Scheda fascicolo
3. Ricerca	Quali norme, precedenti o orientamenti servono?	Nota di ricerca
4. Preparazione dell'udienza	Che cosa deve essere pronto prima dell'udienza?	Scheda udienza
5. Supporto alla bozza	Quale materiale preparatorio è utile al provvedimento?	Schema o minuta nei limiti del ruolo
6. Attività post-udienza	Quali adempimenti, comunicazioni o passaggi seguono?	Raccordo con cancelleria e aggiornamento
7. Monitoraggio	Il flusso riduce criticità, ritardi o arretrato?	Report e indicatori

Questa mappa è un ottimo strumento per rispondere a casi pratici. Se il caso dice "fascicolo assegnato all'UPP", non partire dalla norma astratta. Parti dalla sequenza:

NOTA

perché è assegnato, che cosa contiene, quali questioni pone, quale ricerca serve, quale udienza o provvedimento prepara, quale raccordo con cancelleria richiede, quale monitoraggio produce.

La forza dell'UPP sta proprio nella trasformazione del fascicolo in output ordinati.

QUALITÀ DELL'OUTPUT

Nel lavoro UPP non conta solo produrre qualcosa. Conta produrre materiali utilizzabili.

Una scheda fascicolo può essere lunga ma inutile. Una ricerca può essere ampia ma dispersiva. Una bozza può essere formalmente curata ma non aderente alle indicazioni. Un report può avere dati, ma non mostrare priorità. Per questo il candidato deve conoscere i criteri di qualità.

Criterio	Significato
Chiarezza	Il magistrato o l'ufficio capiscono subito il punto
Sintesi	Il documento non ripete tutto il fascicolo

Criterio	Significato
Tracciabilità	Atti, dati e riferimenti sono individuabili
Pertinenza	La ricerca risponde alla questione, non a un tema generico
Aggiornamento	Norme, orientamenti e dati non sono superati
Coordinamento	L'output si inserisce nel flusso dell'ufficio
Rispetto dei limiti	Il supporto non invade la decisione

Questi criteri valgono anche per la prova scritta. Una risposta concorsuale su UPP deve essere chiara, sintetica, tracciabile, pertinente e rispettosa dei confini. In altre parole: devi rispondere come lavoreresti.

INDICATORI, ARRETRATO E PNRR

L'UPP è spesso collegato a efficienza, arretrato, tempi della giustizia e obiettivi organizzativi. Il candidato deve saperne parlare senza inventare numeri.

Gli indicatori possono riguardare:

- fascicoli esaminati o preparati;
- pendenze e arretrato;
- tempi di trattazione;
- udienze supportate;
- qualità e completezza delle schede;
- errori ricorrenti;
- raccordo con cancelleria;
- aggiornamento dei dati nei sistemi.

Non sempre il candidato deve conoscere dati statistici puntuali. Deve però capire la logica: l'UPP ha senso se il supporto produce effetti sull'organizzazione. Per questo il monitoraggio non è un elemento accessorio.

Un paragrafo da orale può essere:

NOTA

L'UPP è collegato agli obiettivi di efficienza degli uffici giudiziari perché consente di organizzare meglio fascicoli, udienze, ricerca, bozze e monitoraggio dell'arretrato. Gli indicatori servono a verificare se il progetto produce risultati, ma devono essere usati con prudenza e sulla base di dati ufficiali dell'ufficio o del Ministero.

Questa risposta è equilibrata: mostra il collegamento con PNRR e performance organizzativa, ma non introduce dati non verificati.

STABILIZZAZIONE E AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Il tema del personale UPP e delle stabilizzazioni collegate al PNRR è sensibile. Nei bandi e negli avvisi può comparire come reclutamento, scorrimento, rafforzamento, stabilizzazione o funzionalità degli uffici. Il candidato deve leggerlo sempre dal bando concreto.

La regola editoriale è semplice:

NOTA

il profilo reale lo decide il bando, non il nome sintetico usato nel manuale.

Questo significa che per ogni concorso bisogna verificare:

- area e profilo professionale;
- requisiti di accesso;
- materie d'esame;
- prove e punteggi;
- mansioni richiamate;
- sede o amministrazione;
- eventuali rinvii a PNRR, stabilizzazioni o scorrimenti.

Nel capitolo, il tema va tenuto sul piano operativo: il candidato deve capire che le misure di rafforzamento incidono sull'organizzazione degli uffici, ma non deve fondare la preparazione su formule generiche o su notizie non consolidate.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Applica il Metodo BANDO all'Ufficio per il processo.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione UPP
B - Bando	Il profilo è AUPP, funzionario giudiziario, cancelleria o altro?	Individua mansioni, materie e output richiesti
A - Aree	Quali aree entrano nel progetto?	Ordinamento giudiziario, UPP, processo operativo, cancelleria, digitale

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione UPP
N - Nuclei	Quali parole non posso sbagliare?	Progetto, fascicolo, udienza, ricerca, bozza, monitoraggio, raccordo
D - Diario	Dove rischio errore?	Confondere supporto e decisione, UPP e cancelleria, processo e organizzazione
O - Output	Che cosa devo saper produrre?	Mappa flusso, scheda fascicolo, risposta orale, caso guidato

Questa mappa deve guidare il ripasso. L'UPP non si prepara solo leggendo norme: si prepara allenando sequenze operative.

CASO GUIDATO: FASCICOLO ASSEGNATO ALL'UPP

Estratto sintetico:

NOTA

In un tribunale, un gruppo di fascicoli civili viene inserito nel progetto UPP per preparare una serie di udienze ravvicinate. Il candidato deve spiegare che cosa può fare l'UPP e quali limiti deve rispettare.

Una risposta debole è:

NOTA

L'UPP studia i fascicoli e aiuta il giudice.

È troppo generica. Una risposta corretta usa il flusso.

Passaggio	Risposta da costruire
Selezione	I fascicoli sono inseriti in un progetto organizzativo per priorità, carico o udienze
Lettura	L'UPP può leggere e ordinare atti, fasi e questioni
Ricerca	Può predisporre note su norme e orientamenti pertinenti
Udienza	Può preparare schede sintetiche e materiali utili

Passaggio	Risposta da costruire
Bozza	Può lavorare su schemi o materiali preparatori nei limiti del ruolo
Cancelleria	Deve raccordarsi su fascicolo, ruolo, registri, comunicazioni e stato degli atti
Limite	Non decide e non sostituisce il magistrato

Risposta possibile:

NOTA

L'inserimento dei fascicoli nel progetto UPP consente di organizzare il supporto all'ufficio: lettura degli atti, schede, cronologie, ricerca, preparazione dell'udienza e monitoraggio. L'UPP può predisporre materiali utili anche in vista della bozza, ma sempre nei limiti del ruolo e secondo le indicazioni dell'ufficio. La decisione resta del magistrato e il raccordo con la cancelleria serve a mantenere corretti fascicolo, ruolo, registri e comunicazioni.

CASO GUIDATO: ARRETRATO E PROGETTO ORGANIZZATIVO

Estratto sintetico:

NOTA

Un ufficio registra un arretrato significativo in un settore. Il dirigente e i magistrati intendono utilizzare l'UPP per migliorare il flusso. Il candidato deve indicare quali elementi deve contenere il progetto.

La risposta deve evitare la formula "bisogna smaltire l'arretrato". Serve una griglia.

Elemento	Contenuto
Diagnosi	Quale arretrato, in quale settore, con quali cause principali
Priorità	Quali fascicoli trattare prima e con quale criterio
Ruoli	Chi coordina, chi assegna, chi produce schede, chi verifica
Output	Schede, ricerche, cronologie, report, supporto udienza

Elemento	Contenuto
Raccordo	Cancelleria, registri, sistemi, dati e comunicazioni
Indicatori	Pendenze, tempi, fascicoli lavorati, criticità, qualità
Review	Correzione del progetto se i dati non migliorano

Risposta possibile:

NOTA

Il progetto UPP deve partire da una diagnosi dell'arretrato e trasformarla in priorità operative. Deve indicare fascicoli o settori coinvolti, attività di supporto, ruoli, output attesi, raccordo con cancelleria e sistemi digitali, indicatori di monitoraggio e momenti di verifica. Solo così l'UPP diventa strumento organizzativo e non semplice assegnazione di personale.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- L'UPP è una struttura organizzativa di supporto al lavoro degli uffici giudiziari.
- Il suo centro non è la sostituzione del magistrato, ma il progetto: fascicolo, ricerca, udienza, bozza nei limiti e monitoraggio.
- Il raccordo con cancelleria e dirigenza amministrativa è essenziale per collegare supporto giurisdizionale e flussi d'ufficio.
- UPP civile, penale, minorile e di legittimità condividono la stessa logica, ma cambiano materiali, rischi e output.
- D.Lgs. 151/2022, bandi e misure PNRR vanno letti sul testo vigente e sul bando concreto; il DL 100/2026 è convertito dalla L. 145/2026 e il DL 144/2026 interviene ulteriormente sui compiti.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Che cos'è l'Ufficio per il processo e quale ruolo svolge nell'ufficio giudiziario?

Una risposta ordinata può essere:

1. è una struttura organizzativa di supporto agli uffici giudiziari;
2. opera secondo un progetto che individua bisogni, priorità, ruoli, attività e indicatori;
3. supporta il lavoro su fascicoli, ricerche, udienze, schede, bozze e monitoraggio;
4. si raccorda con magistrati, cancelleria, dirigenza amministrativa, personale e sistemi digitali;

5. contribuisce a efficienza, qualità e gestione dell'arretrato;
6. non sostituisce il magistrato e non assorbe le funzioni proprie della cancelleria.

Chiusura efficace:

NOTA

L'UPP serve a rendere più ordinato, tracciabile e utile il lavoro preparatorio dell'ufficio giudiziario, mantenendo distinti supporto, amministrazione e decisione.

DOMANDA-TRAPPOLA

La vicinanza dell'addetto UPP al fascicolo gli attribuisce poteri decisorio? E sono escluse tutte le attività di cancelleria?

Risposta: non acquista poteri decisorio. Studio e bozza restano attività preparatorie, mentre il magistrato assume il provvedimento. L'esclusione assoluta delle attività di cancelleria sarebbe però errata: per il personale dell'art. 4, comma 1, lettera f, gli artt. 5–6 prevedono anche il presidio residuale di tali attività, nel rispetto dell'assegnazione e della disciplina contrattuale.

La trappola nasce dal fatto che l'UPP lavora vicino al fascicolo e al magistrato. La vicinanza al fascicolo non cambia la funzione. Lavorare su una scheda, una ricerca o una bozza preparatoria non significa decidere.

ERRORE TIPICO

L'errore più comune è trattare l'UPP come un profilo personale e non come una struttura.

Il candidato dice:

NOTA

L'UPP è l'addetto che aiuta il giudice.

La frase contiene un frammento vero, ma è insufficiente. La correzione è:

NOTA

L'UPP è una struttura organizzativa dell'ufficio giudiziario. Gli addetti e le professionalità coinvolte operano dentro un progetto che coordina fascicoli, ricerche, udienze, schede, bozze, monitoraggio e raccordi amministrativi.

Un secondo errore è confondere UPP e cancelleria. La cancelleria presidia servizi, registri, comunicazioni e adempimenti; l'UPP supporta il lavoro dell'ufficio e del magistrato con attività preparatorie e organizzative. I due piani collaborano, ma non coincidono.

MINI-ESERCIZIO

Leggi l'estratto sintetico:

NOTA

Un ufficio giudiziario vuole utilizzare l'UPP per preparare un blocco di udienze e ridurre criticità su fascicoli pendenti. Sono coinvolti magistrati, addetti UPP, cancelleria e sistemi digitali.

Compila la griglia.

Voce	Risposta del candidato
Obiettivo del progetto UPP	
Attività preparatorie	
Output richiesti	
Raccordo con cancelleria	
Indicatori	
Limite da rispettare	

Soluzione attesa:

- Obiettivo del progetto UPP: organizzare il supporto a fascicoli e udienze, riducendo criticità e arretrato.
- Attività preparatorie: lettura fascicoli, classificazione questioni, ricerca, schede, cronologie, preparazione udienza.
- Output richiesti: schede fascicolo, note di ricerca, promemoria udienza, report di monitoraggio, eventuali schemi preparatori.
- Raccordo con cancelleria: verifica di ruolo, registri, stato fascicolo, comunicazioni, depositi e dati nei sistemi.

- Indicatori: fascicoli lavorati, udienze supportate, tempi, pendenze, errori ricorrenti, qualità delle schede.
- Limite da rispettare: l'addetto non assume la decisione del magistrato; le eventuali attività di cancelleria richiedono assegnazione e rispetto delle regole del profilo.

QUIZ COMMENTATO

1. Quale affermazione descrive correttamente la composizione dell'UPP?

- A. Coincide necessariamente con i soli addetti assunti per il PNRR.
- B. Comprende esclusivamente magistrati togati e dirigenti amministrativi.
- C. Può comprendere diverse categorie previste dall'art. 4 D.Lgs. 151/2022, ciascuna con il proprio ruolo.
- D. Gli addetti amministrativi nominati dal dirigente sostituiscono i magistrati nel coordinamento.

Risposta corretta: C. Struttura e qualifica individuale non coincidono; la presenza di un magistrato onorario non trasferisce le sue funzioni agli addetti amministrativi.

2. Chi organizza gli UPP secondo l'art. 3 D.Lgs. 151/2022?

- A. Il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo.
- B. Il dirigente amministrativo senza coinvolgere il capo dell'ufficio.
- C. Ciascun addetto, scegliendo autonomamente fascicoli e priorità.
- D. Il Ministero adotta direttamente ogni progetto organizzativo locale senza intervento del capo dell'ufficio.

Risposta corretta: A. Il progetto è responsabilità organizzativa del capo; per l'individuazione del personale è previsto il concerto con il dirigente amministrativo.

3. L'art. 1 D.Lgs. 151/2022 istituisce un UPP ordinario in ogni Procura della Repubblica?

- A. Sì, perché ogni ufficio requirente è anche giudicante.
- B. Sì, perché ogni segreteria del pubblico ministero coincide per legge con un UPP.
- C. Sì, ma soltanto quando la Procura esercita l'azione penale.
- D. No; distingue gli uffici previsti e le specifiche strutture presso la Procura generale della Cassazione.

Risposta corretta: D. Il supporto nella Procura del tribunale non può essere qualificato UPP sulla sola base di quella norma; vanno identificate struttura e disciplina effettive.

4. Qual è lo stato del DL 100/2026 al 3 ottobre 2026?

- A. La conversione ha effetto soltanto dopo una successiva circolare ministeriale.
- B. Decaduto l'11 agosto per mancata conversione.
- C. Ancora provvisoriamente efficace in attesa della prima deliberazione parlamentare.
- D. Convertito senza modificazioni dalla L. 145/2026.

Risposta corretta: D. La legge del 7 agosto è stata pubblicata l'8 agosto ed è entrata in vigore il 9. Le novità successive richiedono lettura del testo coordinato.

5. Il personale dell'art. 4, comma 1, lettera f può svolgere attività di cancelleria secondo gli artt. 5–6 vigenti?

- A. No, sono incompatibili in assoluto con la qualifica.
- B. Sì, assumendo per questo anche i poteri decisorii del giudice.
- C. Sì, in via residuale, nel quadro dei compiti e della disciplina applicabili.
- D. Sì, ma le attività di cancelleria diventano la funzione esclusiva di ogni addetto UPP.

Risposta corretta: C. Il DL 144/2026 ha esplicitato il presidio residuale di tali attività. Nessun automatismo trasforma l'addetto in titolare della decisione giudiziaria.

6. Una scheda UPP propone due possibili soluzioni e indica i precedenti pertinenti. Chi assume il provvedimento?

- A. L'autore della scheda, se ha usato il modello dell'ufficio.
- B. Il magistrato competente, dopo la propria valutazione.
- C. Il dirigente amministrativo che ha assegnato il personale.
- D. L'addetto firma il provvedimento se il magistrato ha approvato oralmente la bozza.

Risposta corretta: B. La scheda prepara la valutazione; modello e assegnazione organizzativa non trasferiscono competenze giurisdizionali.

CHECKLIST DI RIPASSO

Prima di passare al capitolo 5, verifica:

- So definire l'UPP come struttura organizzativa, non come semplice mansione?
- So spiegare che cosa contiene un progetto UPP?
- So descrivere il flusso fascicolo-ricerca-udienza-bozza-monitoraggio?
- So distinguere supporto al magistrato e funzione giurisdizionale?
- So spiegare il raccordo tra UPP, cancelleria e dirigenza amministrativa?
- So adattare l'UPP a civile, penale, minorile e legittimità?
- So parlare di PNRR, arretrato e indicatori senza inventare dati?
- So collegare la risposta al bando concreto?

Se una risposta è incerta, registra l'errore nel diario. Le etichette utili sono: "UPP ridotto ad addetto", "bozza trattata come decisione", "cancelleria confusa con UPP", "progetto organizzativo assente", "indicatori inventati", "conversione ignorata", "compiti di cancelleria esclusi in assoluto".

Il lavoro dell'AUPP: fascicolo, udienza, ricerca e scheda

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

Il lavoro dell'AUPP non si misura dalla quantità di pagine lette, ma dalla qualità dell'ordine che riesce a produrre. Un fascicolo può essere complesso, disordinato, lungo, pieno di atti ripetuti, allegati, richiami normativi e passaggi processuali. Il compito dell'addetto non è riscrivere il fascicolo. È renderlo leggibile per l'ufficio.

Questa è la differenza tra studio scolastico e lavoro d'ufficio. Nello studio scolastico il candidato spesso cerca di ricordare tutto. Nel lavoro UPP deve selezionare: cosa serve, per quale fase, a quale magistrato, per quale udienza, con quale limite, con quale output.

L'AUPP lavora su quattro assi:

1. fascicolo: capire che cosa contiene e in quale stato si trova;
2. ricerca: individuare la risposta giuridica utile alla questione;
3. udienza: preparare materiali essenziali prima e dopo il momento processuale;
4. scheda: trasformare informazioni sparse in documento operativo.

Questi quattro assi non sono separati. Una buona scheda nasce da una lettura ordinata del fascicolo. Una ricerca utile nasce da una questione ben formulata. Una udienza preparata bene richiede fascicolo, cronologia, termini, domande, eccezioni, prove e provvedimenti precedenti. Una bozza efficace, nei limiti del ruolo, richiede materiali puliti.

Il candidato che capisce questa catena studia meglio e risponde meglio.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper fare sette operazioni:

1. descrivere le mansioni AUPP senza formule generiche;
2. leggere un fascicolo con una griglia ordinata;
3. distinguere fatti, atti, questioni, norme e adempimenti;
4. svolgere una ricerca utile e non dispersiva;
5. compilare una scheda fascicolo o una scheda udienza;
6. spiegare il rapporto tra scheda, bozza e provvedimento;
7. individuare gli errori che fanno perdere precisione in prova e in ufficio.

L'obiettivo non è trasformarti in magistrato. L'obiettivo è farti parlare e scrivere come un candidato che ha capito il lavoro dell'AUPP.

MANSIONI DELL'AUPP NEI BANDI

Nei bandi rappresentativi del sistema Giustizia ricorrono formule collegate all'Ufficio per il processo, al supporto al magistrato, allo studio del fascicolo e alle attività preparatorie. Il candidato non deve memorizzare queste formule in astratto. Deve convertirle in azioni.

Formula da bando o da programma	Traduzione operativa	Output atteso
Supporto al magistrato	Preparare materiali utili al lavoro giurisdizionale	Schede, ricerche, cronologie, note
Studio del fascicolo	Leggere atti e fasi con metodo	Scheda fascicolo
Attività preparatorie	Rendere pronto il materiale per udienza o provvedimento	Promemoria, griglia questioni, elenco criticità
Ricerca normativa e giurisprudenziale	Rispondere a una questione precisa	Scheda ricerca
Monitoraggio	Seguire stato, priorità e criticità	Elenco pendenze o report interno
Raccordo con cancelleria	Coordinare dati, fascicolo, ruolo e comunicazioni	Verifica stato e flusso

La regola è semplice:

NOTA

ogni formula generica del bando deve diventare un output controllabile.

Se il bando richiama "supporto al magistrato", non basta rispondere "l'addetto aiuta". Bisogna dire come: studia il fascicolo, prepara schede, svolge ricerche, organizza questioni, collabora alla preparazione dell'udienza, cura materiali preparatori nei limiti del ruolo e mantiene il raccordo con i flussi d'ufficio.

IL FASCICOLO COME OGGETTO DI LAVORO

Il fascicolo è il punto di partenza. Per l'AUPP non è una cartella da aprire, ma un oggetto da comprendere. Dentro il fascicolo ci sono atti, parti, domande, eccezioni, prove, allegati, provvedimenti, termini, comunicazioni e passaggi processuali. Non tutto ha lo stesso peso.

La prima competenza è leggere con ordine.

Domanda	Perché serve
Che tipo di procedimento è?	Colloca il fascicolo nel flusso corretto
Quali sono le parti o i soggetti coinvolti?	Evita confusione nei riferimenti

Domanda	Perché serve
Qual è lo stato del procedimento?	Distingue ciò che è già accaduto da ciò che deve accadere
Quali atti sono centrali?	Seleziona il materiale utile
Quali questioni sono aperte?	Guida ricerca e scheda
Quali termini o udienze rilevano?	Prepara il calendario operativo
Quali provvedimenti sono già stati adottati?	Evita di ignorare passaggi decisivi

Questa griglia deve diventare automatica. Un candidato forte non parte dalla domanda "che cosa devo sapere di diritto?". Parte dalla domanda "che cosa ho davanti?".

La lettura del fascicolo ha tre livelli:

1. livello identificativo: ufficio, numero o riferimento, parti, fase, rito o ambito;
2. livello cronologico: cosa è accaduto e in quale ordine;
3. livello problematico: quali questioni devono essere risolte o preparate.

Solo dopo arriva il livello giuridico: norme, precedenti, orientamenti e possibili soluzioni. Se inverte l'ordine, rischi di fare ricerca su un problema mal formulato.

LA LETTURA ORDINATA DEL FASCICOLO

Leggere un fascicolo non significa sottolineare tutto. Significa costruire una mappa. La mappa deve essere breve, controllabile e utile.

Un metodo pratico è la sequenza 5C:

Passaggio	Domanda
Contesto	In quale ufficio, fase e tipo di procedimento siamo?
Cronologia	Quali atti e fatti si sono succeduti?
Contesa o questione	Che cosa è controverso o da decidere?
Criticità	Quali termini, prove, eccezioni o carenze emergono?
Compito	Che cosa serve ora all'ufficio?

La quinta C, "compito", è decisiva. Una scheda non deve essere bella in astratto. Deve servire a qualcosa: preparare udienza, orientare ricerca, evidenziare criticità, predisporre una minuta, aggiornare un monitoraggio, raccordarsi con la cancelleria.

Quando leggi un fascicolo per una simulazione o per una prova scritta, usa una pagina divisa in quattro blocchi:

Blocco	Contenuto
Identificazione	Ufficio, fase, parti, materia, stato
Cronologia	Atti principali in ordine

Blocco	Contenuto
Questioni	Punti giuridici o processuali da trattare
Prossima azione	Udienza, ricerca, bozza, comunicazione, verifica

Questo modello vale sia per un fascicolo civile sia per un fascicolo penale, con adattamenti. Nel civile pesano domande, eccezioni, prove, termini, udienza e provvedimento. Nel penale pesano registro, imputazione o fatto contestato, fase, notifiche, depositi, udienza, termini e raccordi con segreteria. I dettagli saranno sviluppati nei capitoli 6 e 7; qui conta il metodo.

RICERCA NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE UTILE

La ricerca dell'AUPP non è una caccia indistinta a norme e sentenze. È un'attività di supporto a una questione precisa.

Una ricerca utile nasce da una domanda formulata bene. Esempi:

- il termine è stato rispettato?
- quale orientamento rileva sulla questione indicata?
- quale norma disciplina la fase?
- quali precedenti sono pertinenti al punto controverso?
- quale differenza c'è tra due istituti richiamati dagli atti?

Una ricerca debole, invece, parte da parole troppo larghe: "responsabilità", "notifica", "improcedibilità", "prova", "termine". Con parole così ampie il rischio è produrre materiale lungo e poco utile.

Il metodo consigliato è in cinque passaggi:

1. formulare la questione in una riga;
2. individuare norma o istituto di partenza;
3. cercare orientamenti pertinenti;
4. selezionare solo ciò che risponde alla questione;
5. restituire il risultato in modo sintetico e tracciabile.

La scheda ricerca deve dire:

Campo	Funzione
Questione	Perché si ricerca
Norma o istituto	Da dove parte il ragionamento
Orientamenti	Quali risposte emergono
Rilevanza per il fascicolo	Perché quel materiale serve

Campo	Funzione
Limiti	Cosa resta incerto o da verificare
Fonti	Dove sono stati trovati i riferimenti

La ricerca non deve simulare la motivazione del provvedimento. Deve dare al magistrato o all'ufficio un quadro utile. La decisione resta fuori dal ruolo dell'addetto.

LA SCHEDA FASCICOLO

La scheda fascicolo è l'output più importante del capitolo. Non è un riassunto lungo. È un documento operativo.

Una buona scheda fascicolo risponde a cinque esigenze:

- orientare rapidamente chi la legge;
- ricostruire la cronologia essenziale;
- isolare le questioni aperte;
- indicare materiali e riferimenti utili;
- chiarire la prossima attività.

Modello base:

Sezione	Contenuto
Dati essenziali	Ufficio, fase, materia, parti / soggetti, stato
Oggetto	Che cosa riguarda il fascicolo
Cronologia	Atti e passaggi principali
Questioni	Punti da trattare o verificare
Materiali rilevanti	Atti, documenti, provvedimenti, allegati
Ricerca utile	Norme, precedenti o orientamenti selezionati
Prossima attività	Udienza, bozza, verifica, raccordo
Note di attenzione	Termini, criticità, dati mancanti, limiti

La scheda deve essere proporzionata. Un fascicolo semplice non richiede dieci pagine. Un fascicolo complesso non può essere ridotto a tre righe. La competenza sta nel dosare.

Il criterio professionale è:

NOTA

una scheda è buona se consente a un collega qualificato di comprendere rapidamente il punto e di risalire senza ambiguità agli atti pertinenti.

Questo significa che la scheda deve essere sintetica ma tracciabile. Ogni affermazione rilevante deve poter essere collegata a un atto, a una fase o a un riferimento. La scheda orienta il lavoro e rende verificabile la sintesi, ma non sostituisce l'esame diretto degli atti necessari alla decisione o all'adempimento.

CRONOLOGIA E QUESTIONI

Molti candidati sbagliano perché confondono cronologia e questioni. La cronologia dice cosa è accaduto. Le questioni dicono che cosa deve essere valutato o preparato.

Cronologia	Questioni
Atto introduttivo depositato	Quale domanda o contestazione emerge?
Costituzione o deposito successivo	Quali difese o eccezioni sono state proposte?
Provvedimento intermedio	Quale effetto produce sulla fase successiva?
Udienza fissata	Che cosa deve essere trattato?
Documento prodotto	È rilevante, tempestivo, completo, contestato?

La cronologia senza questioni è un diario. Le questioni senza cronologia sono astratte. La scheda AUPP deve tenere insieme entrambe.

Un formato utile è:

Data / fase	Atto o evento	Rilevanza	Questione collegata
Inizio	Atto introduttivo o iscrizione	Avvio del fascicolo	Oggetto e domande
Fase intermedia	Deposito o provvedimento	Sposta il flusso	Termine, prova, eccezione
Prima dell'udienza	Attività preparatoria	Serve al magistrato	Punti da trattare
Dopo l'udienza	Provvedimento o adempimento	Produce seguito d'ufficio	Comunicazioni o aggiornamento

Questa tabella è utile anche nello scritto. Se un caso è confuso, costruire cronologia e questioni riduce l'errore.

PREPARAZIONE DELL'UDIENZA

L'udienza è un momento centrale, ma il lavoro dell'AUPP comincia prima e continua dopo.

Prima dell'udienza servono:

- fascicoli individuati;
- stato del procedimento chiaro;
- atti principali letti;
- questioni aperte selezionate;
- eventuali ricerche svolte;
- criticità segnalate;
- raccordo con ruolo, calendario e cancelleria.

Durante la preparazione, l'AUPP non deve improvvisare valutazioni decisorie. Deve mettere ordine. La scheda udienza può contenere:

Campo	Contenuto
Fascicolo	Identificazione e stato
Udienza	Data, fase, oggetto operativo
Punti da trattare	Questioni principali
Atti da avere presenti	Atti, documenti, provvedimenti
Ricerca collegata	Norme o orientamenti utili
Criticità	Termini, notifiche, dati mancanti, richieste
Dopo udienza	Possibili passaggi amministrativi o di monitoraggio

Dopo l'udienza può essere necessario aggiornare la scheda, segnalare passaggi, raccordarsi con cancelleria o registrare l'esito per il monitoraggio interno. Il candidato non deve descrivere questi passaggi come se fossero sempre identici. Deve dire che dipendono dal tipo di ufficio, dal procedimento, dal provvedimento e dalle regole applicabili.

BOZZE, MINUTE E LIMITI DEL SUPPORTO

Il tema delle bozze è delicato. Nei concorsi UPP è frequente che il candidato senta parlare di supporto alla redazione di provvedimenti, minute o schemi. Il punto da chiarire è il limite.

L'AUPP può predisporre materiali preparatori, schemi, riepiloghi, tracce, bozze o minute nei limiti del ruolo e secondo l'organizzazione dell'ufficio. Non decide. Non assume la responsabilità del provvedimento. Non sostituisce il magistrato.

La distinzione può essere letta così:

Attività consentita come supporto	Limite
Predisporre cronologia e schema questioni	Non stabilire autonomamente la decisione
Riordinare atti e materiali	Non alterare il contenuto del fascicolo
Selezionare riferimenti normativi e orientamenti	Non presentare la ricerca come vincolo decisorio
Preparare tracce o minute secondo indicazioni	Non sostituire motivazione e responsabilità del magistrato
Segnalare criticità	Non trasformare il supporto in valutazione finale autonoma

Una frase da usare all'orale:

NOTA

L'AUPP può contribuire alla preparazione di materiali utili alla redazione, ma la decisione, la motivazione finale e la responsabilità del provvedimento restano del magistrato.

Questa frase va ripetuta ogni volta che il tema "bozza" compare in una domanda. È la soglia che separa la risposta professionale dalla risposta pericolosa.

QUALITÀ DELLA SCHEDA: CRITERI PRATICI

Una scheda AUPP deve essere utile, non ornamentale. I criteri di qualità sono pratici.

Criterio	Domanda di controllo
Chiarezza	Si capisce subito di che fascicolo si tratta?
Sintesi	La scheda evita ripetizioni e dettagli inutili?

Criterio	Domanda di controllo
Completezza proporzionata	Sono presenti dati essenziali, cronologia e questioni?
Tracciabilità	Le affermazioni rinviano ad atti o riferimenti individuabili?
Pertinenza	La ricerca risponde alla questione del fascicolo?
Utilità	La scheda aiuta davvero udienza, bozza o monitoraggio?
Prudenza	I limiti del ruolo sono rispettati?

La scheda non deve contenere opinioni generiche. Espressioni come "la questione appare semplice", "la parte ha torto", "la decisione dovrebbe essere" sono rischiose se non incardinate nel ruolo e nelle indicazioni dell'ufficio. Meglio usare formule operative:

- "questione da verificare";
- "orientamento da segnalare";
- "atto rilevante";
- "dato mancante";
- "criticità da portare all'attenzione";
- "materiale preparatorio".

Il linguaggio dell'AUPP deve essere preciso e prudente.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Applica il Metodo BANDO al lavoro dell'AUPP.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione AUPP
B - Bando	Il profilo richiede UPP, fascicolo, udienza o supporto al magistrato?	Traduco la formula in mansioni e output
A - Aree	Quali aree devo collegare?	Ordinamento giudiziario, processo operativo, digitale, cancelleria
N - Nuclei	Quali nuclei non posso sbagliare?	Fascicolo, cronologia, questione, ricerca, scheda, udienza, bozza
D - Diario	Dove rischio errore?	Riassunto troppo lungo, ricerca dispersiva, bozza confusa con decisione

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione AUPP
O - Output	Che cosa devo produrre?	Scheda fascicolo, scheda udienza, scheda ricerca, risposta orale

Questa mappa serve a evitare lo studio passivo. Ogni volta che ripassi l'AUPP, devi chiederti quale output sapresti compilare.

LABORATORIO: MODELLO DI SCHEDA FASCICOLO

Usa questo modello come base di allenamento.

Campo	Da compilare
Identificazione	Ufficio, fase, materia, riferimento fascicolo
Soggetti	Parti o soggetti rilevanti
Oggetto	Sintesi in una o due righe
Stato	Fase attuale e prossima scadenza / udienza
Cronologia essenziale	Atti principali in ordine
Questioni aperte	Punti giuridici o processuali da trattare
Atti rilevanti	Atti o documenti da leggere prima
Ricerca richiesta	Norma, orientamento o istituto da verificare
Criticità	Termini, notifiche, dati mancanti, incongruenze
Output richiesto	Scheda, nota, bozza preparatoria, monitoraggio
Limite	Cosa non compete all'AUPP

La scheda deve essere compilabile anche su carta. Questo è importante per il Metodo BANDO: il digitale può velocizzare, ma il candidato deve saper ragionare senza dipendere da uno strumento.

DOSSIER COMPLETO: PREPARARE UNA CAUSA CONTRATTUALE

Il dossier seguente è interamente fittizio; nomi, numero di ruolo e documenti sono creati per l'esercizio. Le regole processuali richiamate sono quelle spiegate nel capitolo 6. L'incarico è preparare la prima udienza, senza redigere una decisione.

Identificazione. Tribunale ordinario di Bologna, sezione civile, fascicolo didattico RG 1250/2026; attrice Alfa Arredi s.r.l., convenuta Beta Servizi s.r.l.; cognizione ordinaria. La citazione notificata il 16 febbraio 2026 indica l'udienza del 29 giugno 2026. Con decreto del 4 maggio il giudice conferma tale data dopo le verifiche preliminari; la cancelleria lo comunica il 5 maggio. Si assume regolare il contraddittorio e non si applicano sospensioni nel periodo del caso.

Documenti disponibili. Queste sintesi costituiscono il materiale da usare; non aggiungere fatti mancanti.

Documento didattico	Contenuto fornito
D1 — Contratto, 10 dicembre 2025	Fornitura di arredi per euro 12.000; consegna pattuita entro 12 gennaio 2026; pagamento entro 31 gennaio. Nessuna clausola su penali è riportata nel dossier.
D2 — Documento di consegna, 12 gennaio	Indica sei colli consegnati presso Beta e una firma del ricevente; non riporta descrizione analitica dello stato di ogni arredo.
D3 — Email di Beta, 15 gennaio	Beta dichiara che due pannelli sono danneggiati e chiede un sopralluogo. Non sono allegati fotografia o verbale tecnico.
D4 — Contabile bancaria, 30 gennaio	Indica ordine di bonifico di euro 3.000 da Beta ad Alfa con causale riferita alla fornitura; non contiene attestazione dell'accredito sul conto beneficiario.
D5 — Citazione, notificata 16 febbraio	Alfa chiede euro 12.000 e sostiene che la fornitura sia stata eseguita correttamente. Si costituisce il 24 febbraio.
D6 — Comparsa di Beta, 17 aprile	Beta allega il pagamento di euro 3.000 e contesta la qualità di parte della fornitura, opponendosi alla richiesta residua. Produce D3 e D4; non formula nel dossier una domanda riconvenzionale.
D7 — Decreto, 4 maggio	Conferma udienza 29 giugno dopo le verifiche preliminari; comunicazione 5 maggio.

Documento didattico	Contenuto fornito
D8 — Memorie	Prime memorie depositate il 20 maggio; memoria istruttoria di Alfa depositata il 9 giugno; memoria istruttoria di Beta depositata il 10 giugno. Nessuna istanza di rimessione in termini risulta nel materiale.

Consegna. Prepara cronologia, scheda causa, nota di ricerca sulla memoria del 10 giugno e promemoria per l'udienza. Distingui ciò che risulta da un documento, ciò che una parte sostiene e ciò che il magistrato deve valutare. Tempo suggerito: 35 minuti.

SOLUZIONE: CRONOLOGIA E SCHEDA CAUSA COMPILATE

Data	Evento e riferimento	Rilevanza da registrare
10 dicembre 2025	Contratto D1	Oggetto, prezzo e scadenze pattuite.
12–15 gennaio 2026	Consegna D2 ed email D3	Presenza di un documento di ricezione; contestazione successiva della qualità.
30 gennaio	Ordine di bonifico D4	Supporta l'allegazione del versamento, ma il dossier non documenta l'accredito.
16–24 febbraio	Notifica e costituzione Alfa, D5	Avvio della causa; costituzione entro dieci giorni dalla notifica.
17 aprile	Comparsa D6	Prima del termine del 20 aprile; difese e allegati di Beta.
4–5 maggio	Decreto e comunicazione D7	Udienza confermata e presupposto per lo scadenzario delle memorie.
20 maggio	Prime memorie D8	Termine dei quaranta giorni.
9–10 giugno	Memorie istruttorie D8	Termine dei venti giorni al 9 giugno; deposito Beta del giorno successivo da segnalare.

Data	Evento e riferimento	Rilevanza da registrare
29 giugno	Udienza confermata D7	Preparazione delle questioni processuali e delle richieste istruttorie.

Scheda causa — redatta il 12 giugno 2026, materiale preparatorio. Oggetto: domanda di pagamento del prezzo di una fornitura, euro 12.000; Beta deduce un versamento di euro 3.000 e difetti di parte dei beni. Stato: fase precedente alla prima udienza, dopo deposito delle memorie istruttorie. Prossima scadenza ordinaria: 19 giugno per la terza memoria; udienza 29 giugno.

Fatti e allegazioni. D1 documenta il contenuto contrattuale riportato nel dossier. D2 documenta una consegna di sei colli e la presenza di una firma, non da solo la conformità di ogni bene. D3 prova che Beta ha formulato quella contestazione, non che i pannelli fossero effettivamente danneggiati. D4 documenta l'ordine bancario descritto, non consente da solo di affermare l'avvenuto accredito. Non si deve scrivere «debito residuo accertato: euro 9.000»: è un risultato aritmetico possibile se il pagamento viene riconosciuto, non una decisione già presa.

Questioni per il magistrato. Verifica del pagamento allegato e della contestazione qualitativa; individuazione dei fatti controversi e delle prove richieste; tempestività ed effetti delle produzioni contenute nella memoria Beta del 10 giugno. Non risultano dal dossier perizia, fotografie, quietanza o riconoscimento di Alfa sul pagamento: annotare l'assenza, senza creare documenti o presumere il loro contenuto.

Atti da consultare in priorità. D5 e D6 per domande e difese; D1–D4 per il supporto documentale; D7 per la data dell'udienza; ricevute e contenuti delle memorie D8 per la questione processuale. La scheda non sostituisce la lettura diretta di questi atti.

SOLUZIONE: NOTA DI RICERCA REALMENTE COMPILATA

Quesito: rispetto all'udienza del 29 giugno, confermata con decreto del 4 maggio, quale termine ordinario si applica alla memoria istruttoria ex art. 171-ter, numero 2, depositata da Beta il 10 giugno?

Fonti pertinenti: artt. 155, 171-bis e 171-ter c.p.c., testo vigente considerato nel capitolo 6. Il decreto previsto dal 171-bis è presente; il termine di venti giorni prima dell'udienza conduce al 9 giugno 2026, martedì. Non ricorrono nel caso festività finali o sospensione feriale.

Applicazione: la data documentata del 10 giugno è successiva di un giorno alla scadenza ordinaria. Segnalare il deposito, la data rilevante risultante dalle ricevute e quali produzioni o richieste contiene. Non limitarsi alla data visualizzata nel registro se differisce dall'evento che perfeziona il deposito.

Conclusione preparatoria e limiti: esiste una criticità di tempestività da sottoporre al magistrato. La nota non dispone lo stralcio della memoria, non cancella il deposito e non decide quali attività siano precluse; tali valutazioni richiedono esame del contenuto, delle richieste e di eventuali ulteriori circostanze. Nessuna istanza di rimessione in termini è fornita nel dossier. Non occorre aggiungere una sentenza generica soltanto per rendere più lunga la ricerca: la questione assegnata trova anzitutto risposta nelle disposizioni indicate.

SOLUZIONE: PROMEMORIA D'UDIENZA E SEGUITO

Udienza 29 giugno 2026 — RG didattico 1250/2026. Verificare presenza delle parti; avere disponibili contratto, documento di consegna, email e contabile; distinguere domanda di Alfa, contestazioni di Beta e prova dell'accredito mancante. Portare all'attenzione del magistrato la sequenza delle memorie, con scadenza del 9 giugno e deposito Beta del 10. Preparare l'elenco delle richieste istruttorie risultanti dagli atti, senza anticiparne ammissione o rigetto. Aggiornare la scheda con gli eventuali depositi successivi al 12 giugno prima di usarla in udienza.

Variante post-udienza, dato aggiuntivo dell'esercizio: il verbale del 29 giugno dispone un'udienza istruttoria il 14 settembre e riserva la decisione sulle questioni indicate; il testo integrale è nel fascicolo. L'aggiornamento corretto annota provvedimento, nuova data e attività espressamente disposte; non trasforma una riserva in rigetto o accoglimento. La cancelleria cura gli adempimenti di competenza, l'UPP aggiorna il materiale preparatorio e il monitoraggio. Non si inviano alle parti interpretazioni informali sull'esito.

ESERCIZIO AUTONOMO CON SOLUZIONE

Rileggi questa frase e correggila: «Beta ha pagato 3.000 euro, i mobili sono difettosi e la memoria tardiva deve essere eliminata; il giudice condannerà al pagamento di 9.000 euro».

Soluzione modello: «Beta allega un pagamento di 3.000 euro, documentato nel dossier da un ordine di bonifico senza prova dell'accredito, e lamenta difetti attraverso l'email del 15 gennaio. La memoria del 10 giugno risulta successiva alla scadenza ordinaria del 9 giugno: la criticità e il contenuto dell'atto vanno sottoposti al magistrato. Restano da valutare pagamento, conformità e conseguenze processuali; nessuna decisione è stata adottata».

Autovalutazione, 10 punti: due per fonti documentali identificabili; due per distinzione tra fatti e allegazioni; due per calendario corretto; due per questione giuridica pertinente; due per rispetto del ruolo. Assegna un punto, anziché due, quando l'elemento è presente ma impreciso; zero se manca o è errato. Una scheda che inventa il provvedimento o altera il fascicolo va rifatta anche se ottiene punti nelle altre voci.

CASO GUIDATO: FASCICOLO ASSEGNATO PRIMA DELL'UDIENZA

Estratto sintetico:

NOTA

Un magistrato assegna all'AUPP un fascicolo da preparare per un'udienza fissata a breve. Nel fascicolo sono presenti atto introduttivo, difese, documenti, un provvedimento precedente e una questione giuridica ricorrente. Il candidato deve spiegare come procedere.

Risposta debole:

NOTA

Studio il fascicolo, faccio una ricerca e preparo una bozza.

La risposta è troppo generica e salta passaggi.

Risposta ordinata:

Fase	Azione
Identificazione	Colloco ufficio, fase, parti e oggetto
Cronologia	Ricostruisco atti e provvedimenti principali
Questioni	Seleziono i punti da trattare in udienza
Ricerca	Cerco norme e orientamenti solo sulla questione indicata
Scheda	Preparo sintesi, cronologia, questioni, criticità
Udienza	Evidenzio materiali utili e possibili passaggi successivi
Limite	Non assumo la decisione e non sostituisco il magistrato

Risposta possibile:

NOTA

Procederei anzitutto all'identificazione del fascicolo e della fase, poi ricostruirei una cronologia essenziale degli atti e dei provvedimenti. Isolerei le questioni aperte, svolgerei una ricerca mirata solo sui punti rilevanti e predisporrei una scheda per l'udienza con atti da considerare, criticità e riferimenti utili. Eventuali materiali preparatori o bozze resterebbero nei limiti del ruolo, perché la decisione e la responsabilità del provvedimento spettano al magistrato.

CASO GUIDATO: RICERCA TROPPO AMPIA

Estratto sintetico:

NOTA

L'AUPP riceve la richiesta di cercare orientamenti su una questione processuale. Produce dieci pagine di massime, senza spiegare quali siano pertinenti al fascicolo.

Qual è l'errore?

L'errore è confondere ricerca e raccolta. La ricerca utile deve selezionare, non accumulare.

Correzione:

Errore	Correzione
Troppe fonti non selezionate	Indicare solo quelle pertinenti
Nessuna domanda di ricerca	Formulare la questione in una riga
Nessun collegamento al fascicolo	Spiegare perché il riferimento serve
Nessun limite	Segnalare eventuali incertezze o aggiornamenti
Nessuna sintesi	Chiudere con due o tre punti operativi

Risposta possibile:

NOTA

Una ricerca AUPP deve partire dalla questione concreta e restituire un quadro selezionato. Non basta allegare materiali. Occorre indicare norma o istituto, orientamenti pertinenti, rilevanza per il fascicolo e limiti della ricerca, lasciando al magistrato la valutazione decisoria.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il lavoro dell'AUPP trasforma fascicolo, ricerca e udienza in output ordinati.
- La scheda fascicolo non è un riassunto lungo: è uno strumento operativo.
- La ricerca deve rispondere a una questione precisa e deve essere tracciabile.
- La preparazione dell'udienza richiede cronologia, questioni, atti rilevanti, criticità e raccordo con l'ufficio.
- Bozze e minute sono materiali preparatori nei limiti del ruolo: la decisione resta del magistrato.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come deve procedere un AUPP quando gli viene assegnato un fascicolo da preparare per l'udienza?

Una risposta ordinata può essere:

1. identifica ufficio, fase, materia, parti e stato del fascicolo;
2. ricostruisce la cronologia essenziale;
3. individua atti e provvedimenti rilevanti;
4. seleziona le questioni aperte;
5. svolge una ricerca mirata se necessaria;
6. predispone una scheda fascicolo o scheda udienza;
7. segnala criticità e passaggi successivi;
8. rispetta il limite: supporto preparatorio, non decisione.

Chiusura efficace:

NOTA

L'AUPP non deve riscrivere il fascicolo, ma renderlo leggibile e utilizzabile per l'ufficio.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se l'AUPP prepara una bozza, significa che partecipa alla decisione?

Risposta: no. La predisposizione di materiali preparatori, schemi o minute può rientrare nel supporto organizzativo e conoscitivo, nei limiti del ruolo e secondo le indicazioni dell'ufficio. La decisione, la motivazione finale e la responsabilità del provvedimento restano del magistrato.

La trappola sta nel confondere strumento e funzione. La bozza è uno strumento di supporto; la decisione è funzione giurisdizionale.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è produrre una scheda che sembra un tema.

Il candidato scrive pagine di teoria, richiama norme generiche, riassume tutto il fascicolo e non indica cosa serve per l'udienza. Il risultato è poco utile.

La correzione è usare tre domande:

- 1. Qual è il punto del fascicolo?
- 2. Che cosa serve ora all'ufficio?
- 3. Quale output devo produrre?

Se una frase non aiuta a rispondere a queste domande, probabilmente va ridotta o spostata.

MINI-ESERCIZIO

Leggi l'estratto sintetico:

NOTA

Nel fascicolo risultano un atto introduttivo, una memoria difensiva, tre documenti, un provvedimento precedente, un'udienza fissata e una questione su un termine processuale. Il magistrato chiede una scheda breve.

Compila la griglia.

Voce	Risposta del candidato
Identificazione del fascicolo	
Cronologia essenziale	
Questione principale	
Ricerca da svolgere	
Atti da segnalare	
Criticità	
Limite del ruolo	

Soluzione attesa:

- Identificazione del fascicolo: ufficio, fase, parti/soggetti, oggetto e stato.
- Cronologia essenziale: atto introduttivo, memoria, documenti, provvedimento precedente, udienza fissata.
- Questione principale: verifica del termine processuale indicato.
- Ricerca da svolgere: norma e orientamenti pertinenti solo sul termine.
- Atti da segnalare: atto introduttivo, memoria, documenti rilevanti, provvedimento precedente.
- Criticità: eventuale decorrenza, tempestività, incompletezza o dato mancante.
- Limite del ruolo: predisporre scheda e materiali preparatori, non decidere.

QUIZ COMMENTATO

1. Nel dossier, l'email di Beta sui pannelli danneggiati consente anzitutto di affermare che:

- A. il difetto è già accertato dal giudice.
- B. Alfa ha riconosciuto la propria responsabilità.
- C. Beta ha formulato una contestazione, da distinguere dalla prova del difetto.
- D. Dimostra da sola la responsabilità del trasportatore per tutti i danni denunciati.

Risposta corretta: C. La scheda deve attribuire l'affermazione al suo autore e indicarne la fonte, senza trasformarla in fatto accertato.

2. La contabile D4 riporta un ordine di bonifico ma non l'accredito. Quale annotazione è corretta?

- A. Ordine di euro 3.000 documentato; accredito non dimostrato dal materiale fornito.
- B. Pagamento definitivamente accertato con effetti già decisi.
- C. Documento irrilevante da eliminare dal fascicolo.
- D. Prova l'estinzione integrale del debito, indipendentemente dall'importo ordinato.

Risposta corretta: A. Si descrive ciò che il documento contiene e ciò che manca; la valutazione finale non spetta all'addetto.

3. Quale ricerca risponde al compito assegnato nel caso?

- A. Raccogliere tutti i precedenti sulla responsabilità contrattuale senza selezione.
- B. Verificare decreto, udienza e termine della memoria istruttoria del 10 giugno.
- C. Cercare soltanto una massima favorevole alla richiesta dell'attrice.
- D. La selezione dipende esclusivamente dalla data di pubblicazione delle sentenze reperte.

Risposta corretta: B. Quesito, norma ed eventi documentati devono essere collegati; la ricerca non è una raccolta orientata a favorire una parte.

4. Il deposito di Beta risulta successivo alla scadenza ordinaria. Che cosa fa l'AUPP?

- A. Cancella l'atto dal fascicolo informatico.
- B. Comunica alla parte che ogni sua difesa è respinta.
- C. L'addetto considera tempestiva ogni memoria presente nel fascicolo senza confrontare le date.
- D. Segnala date, ricevute e contenuto al magistrato per la valutazione pertinente.

Risposta corretta: D. Il supporto documenta la criticità e non adotta autonomamente una decisione processuale.

5. Quale elemento rende verificabile una cronologia?

- A. La valutazione personale dell'estensore al posto degli atti.
- B. Data, evento e riferimento al documento da cui risulta.
- C. Il solo ordine di caricamento dei file, anche se diverso dalle date processuali.
- D. Si ordinano prima i documenti favorevoli all'attore e poi quelli favorevoli al convenuto.

Risposta corretta: B. Un evento deve poter essere ricondotto alla sua fonte; ordine informatico e sequenza giuridica possono non coincidere.

6. Il verbale contiene una riserva del giudice. Come va aggiornata la scheda?

- A. Si registra l'accoglimento della domanda salvo successiva modifica del giudice.
- B. Registrando un rigetto, perché la decisione è rinviata.
- C. Registrando un accoglimento provvisorio della domanda.
- D. Riportando la riserva e le attività effettivamente disposte.

Risposta corretta: D. La riserva non equivale né a rigetto né ad accoglimento: l'aggiornamento deve seguire il testo del provvedimento.

CHECKLIST DI RIPASSO

Prima di passare al capitolo 6, verifica:

- So spiegare le mansioni dell'AUPP come output concreti?
- So leggere un fascicolo distinguendo contesto, cronologia, questioni e compito?
- So costruire una scheda fascicolo breve ma tracciabile?
- So preparare una scheda udienza?
- So fare una ricerca mirata senza accumulare materiale inutile?
- So distinguere bozza preparatoria e decisione?
- So collegare fascicolo, udienza, cancelleria e sistemi digitali senza confondere i ruoli?
- So rispondere a una domanda orale sul lavoro AUPP in meno di due minuti?

Se una risposta è incerta, registrala nel diario degli errori. Le etichette utili sono: "scheda troppo lunga", "ricerca dispersiva", "cronologia assente", "questione non formulata", "bozza/decisione confuse", "fascicolo letto senza output".

Processo civile operativo per UPP e cancelleria

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

Per molti candidati il processo civile è una materia intimidatoria. La tentazione è studiarlo come un grande codice da memorizzare: citazione, ricorso, comparsa, memorie, prove, sentenza, impugnazioni. Questo approccio può servire per altri concorsi, ma nel VOL-04 deve essere corretto.

Per UPP e cancelleria il processo civile va letto come una catena operativa. Ogni atto non è soltanto un istituto: è un ingresso nel fascicolo. Ogni termine non è soltanto una regola: è un punto di attenzione. Ogni udienza non è soltanto un momento del rito: è un evento che richiede preparazione, ruolo, fascicoli, comunicazioni e successivi aggiornamenti. Ogni provvedimento non è soltanto una decisione: produce effetti sul registro, sulle parti, sulle comunicazioni e sul lavoro d'ufficio.

Il candidato deve conoscere il lessico minimo, ma soprattutto deve saperlo mettere in ordine. Il processo civile operativo è questo: una mappa di lavoro, non un trattato.

La riforma del processo civile e il correttivo 2024 vanno studiati con prudenza. Hanno inciso su tempi, struttura degli atti, digitalizzazione, udienze, decisione e organizzazione del lavoro. Tuttavia, per un manuale concorsuale aggiornabile, il dettaglio di termini, formule e decorrenze deve essere sempre verificato sul testo vigente del codice e delle disposizioni collegate. Le regole che seguono sono verificate al 3 ottobre 2026: per i procedimenti concreti occorre identificare anche il regime temporale applicabile, senza trasferire automaticamente la disciplina attuale alle cause più risalenti.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper fare sette operazioni:

1. descrivere il processo civile come flusso di ufficio;
2. collegare atto introduttivo, iscrizione, ruolo e fascicolo;
3. distinguere comunicazioni, notificazioni e depositi in chiave operativa;
4. spiegare che cosa controlla la cancelleria e che cosa prepara l'UPP;
5. leggere l'udienza come fase prima-durante-dopo;
6. collocare riti, impugnazioni ed esecuzione senza approfondimento da magistratura;
7. costruire una check-list di fascicolo civile per prova scritta o orale.

L'obiettivo non è conoscere ogni termine del codice a memoria. L'obiettivo è capire dove si trova il fascicolo e quale attività d'ufficio è richiesta.

PERIMETRO OPERATIVO

Il processo civile, in questo modulo, ha un perimetro preciso.

Cosa studiare	Come studiarlo
Atto introduttivo	Come ingresso della controversia nel sistema ufficio
Iscrizione e ruolo	Come registrazione, tracciamento e organizzazione
Fascicolo	Come contenitore operativo di atti, documenti e provvedimenti
Depositi	Come alimentazione del fascicolo, spesso telematica
Comunicazioni e notificazioni	Come passaggi che danno conoscenza o impulso
Udienza	Come evento preparato e seguito dall'ufficio
Provvedimenti	Come atti del magistrato con effetti successivi
Impugnazioni	Come apertura di una nuova fase o di un diverso grado
Esecuzione	Come ponte verso UNEP e servizi collegati

Il candidato non deve ignorare gli istituti, ma deve evitare profondità non richiesta. Se una domanda chiede "processo civile operativo per UPP e cancelleria", non serve una lezione completa sui principi del giusto processo. Serve spiegare il percorso del fascicolo.

LA MAPPA BASE DELLA CAUSA CIVILE

Una causa civile può essere letta con una sequenza semplice. Non tutte le controversie seguono lo stesso rito, ma la mappa base aiuta a orientarsi.

Fase	Parola chiave	Domanda d'ufficio
Avvio	Atto introduttivo	Quale domanda entra e con quale forma?
Registrazione	Iscrizione / ruolo	Come viene tracciato il procedimento?
Fascicolo	Atti / documenti	Che cosa contiene il fascicolo e cosa manca?
Contraddittorio	Depositi / difese	Quali parti compaiono e quali questioni emergono?

Fase	Parola chiave	Domanda d'ufficio
Trattazione	Udienza	Che cosa deve essere preparato?
Decisione o passaggio	Provvedimento	Quale atto del giudice produce effetti?
Seguito	Comunicazione / adempimento	Che cosa deve fare l'ufficio dopo?
Eventuale fase successiva	Impugnazione / esecuzione	Si apre altro grado o fase esecutiva?

Questa tabella è la base del capitolo. Ogni volta che studi un istituto civile, chiediti in quale riga si colloca. Se non sai collocarlo, lo stai studiando in modo astratto.

ATTI INTRODUTTIVI, ISCRIZIONE E FASCICOLO

L'atto introduttivo identifica parti, domanda, fatti, ragioni e richieste. Nella cognizione ordinaria la citazione è prima notificata al convenuto e indica l'udienza; l'attore poi si costituisce scrivendo la causa a ruolo. Nei procedimenti introdotti con ricorso, invece, il ricorso è depositato e il giudice fissa l'udienza: ricorso e decreto vengono quindi notificati secondo il rito. Non invertire le due sequenze.

Il flusso iniziale comprende:

- individuazione dell'ufficio competente;
- deposito o notificazione dell'atto secondo le regole applicabili;
- iscrizione a ruolo, quando prevista;
- apertura o alimentazione del fascicolo;
- acquisizione dei dati essenziali;
- pagamento o verifica degli oneri se dovuti;
- tracciamento nel sistema;
- assegnazione o collocazione nel ruolo.

Per la cancelleria, questa fase ha un peso amministrativo forte: registrare correttamente, individuare il fascicolo, controllare dati, curare il rapporto con sistemi e successive comunicazioni. Per l'UPP, la fase iniziale serve a capire oggetto, parti, domande, rito, stato e possibili criticità.

Elemento	Lettura UPP	Lettura cancelleria
Atto introduttivo	Domanda, parti, questioni, rito	Deposito, dati, iscrizione, registro
Documenti allegati	Rilevanza per la causa	Acquisizione e ordinamento nel fascicolo

Elemento	Lettura UPP	Lettura cancelleria
Termine o data	Punto di attenzione per la scheda	Scadenza o adempimento da tracciare
Fascicolo	Oggetto di studio e sintesi	Oggetto di gestione amministrativa
Ruolo	Calendario e organizzazione dell'udienza	Organizzazione delle cause in trattazione

Una risposta orale efficace è:

NOTA

L'avvio del processo civile produce un fascicolo e un flusso d'ufficio. La cancelleria cura registrazione, iscrizione, dati, fascicolo e comunicazioni; l'UPP legge atto, fase e questioni per predisporre schede, ricerche e materiali utili al lavoro del magistrato.

DEPOSITI, COSTITUZIONE E ALIMENTAZIONE DEL FASCICOLO

Dopo l'avvio, il fascicolo viene alimentato. Entrano difese, memorie, documenti, istanze, provvedimenti e comunicazioni. Il candidato deve imparare a vedere il fascicolo come un organismo in movimento.

La costituzione delle parti e i depositi successivi hanno due effetti:

1. arricchiscono il contenuto giuridico e documentale del fascicolo;
2. generano controlli e aggiornamenti per l'ufficio.

L'UPP deve chiedersi:

- quali difese sono state proposte?
- quali eccezioni o questioni emergono?
- quali documenti sono centrali?
- quali atti sono ripetitivi o accessori?
- quale materiale serve per l'udienza o per il provvedimento?

La cancelleria deve presidiare:

- corretta acquisizione del deposito;
- collegamento al fascicolo;
- aggiornamento dello stato;
- eventuali comunicazioni;

- organizzazione del ruolo e delle scadenze;
- interazione con i sistemi digitali.

La distinzione è importante. L'UPP legge il fascicolo per preparare supporto. La cancelleria lo gestisce come servizio e flusso amministrativo. I due piani si parlano, ma non coincidono.

COMUNICAZIONI, NOTIFICAZIONI E TERMINI

Nel processo civile comunicazioni, notificazioni e termini sono snodi ad alto rischio. Il candidato non deve confonderli.

Parola	Funzione operativa	Errore da evitare
Deposito	Inserimento dell'atto nel fascicolo secondo le regole	Pensare che basti "mandare un documento"
Comunicazione	Attività con cui l'ufficio porta a conoscenza un atto o provvedimento nei casi previsti	Confonderla con la notificazione di parte
Notificazione	Attività formale di conoscenza legale secondo regole proprie	Confonderla con una semplice informazione
Termine	Misura temporale che orienta attività e scadenze	Memorizzare numeri senza verificare testo vigente
Scadenza	Punto operativo da presidiare	Trattarla come dettaglio marginale

Per la cancelleria, questi snodi richiedono precisione, perché errori di indirizzo, destinatario, stato del fascicolo o comunicazione possono generare problemi nel flusso. Per l'UPP, comunicazioni e notificazioni sono elementi da considerare nella scheda: un fascicolo non è pronto se non è chiaro chi ha ricevuto cosa, quando e con quale effetto operativo.

COGNIZIONE ORDINARIA: COSTITUZIONE E VERIFICHE PRELIMINARI

Le seguenti regole riguardano il rito ordinario attuale davanti al tribunale. Tra notificazione della citazione e udienza devono intercorrere almeno 120 giorni liberi se la notifica avviene in Italia, 150 se all'estero (art. 163-bis c.p.c.). Nei termini liberi non si contano né il giorno iniziale né quello finale. L'attore si costituisce entro dieci giorni dalla notificazione (art. 165); il convenuto almeno settanta giorni prima dell'udienza (art. 166).

La comparsa di risposta non è una presenza puramente formale: il convenuto espone le difese, prende posizione in modo chiaro e specifico sui fatti, indica prove e documenti e formula le conclusioni. Deve proporre tempestivamente, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. La domanda riconvenzionale è una domanda del convenuto contro l'attore; la semplice contestazione della domanda avversaria non coincide con essa. La chiamata del terzo richiede la dichiarazione e gli adempimenti previsti dal codice.

Scaduto il termine per il convenuto, il giudice compie entro i successivi quindici giorni le verifiche preliminari dell'art. 171-bis: controlla d'ufficio la regolarità del contraddittorio. Se occorrono i provvedimenti indicati dalla norma, fissa una nuova udienza e procede nuovamente alle verifiche almeno cinquantacinque giorni prima. Altrimenti conferma l'udienza o la differisce fino a quarantacinque giorni, segnalando le questioni rilevabili d'ufficio da trattare, anche sulle condizioni di procedibilità. Se ricorrono i presupposti per tutte le domande, può disporre il passaggio al rito semplificato.

Il giudice provvede con decreto comunicato dalla cancelleria alle parti costituite. Nel testo vigente, i termini delle memorie integrative iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma dell'art. 171-bis e si computano rispetto all'udienza di riferimento. Una scheda che riporti soltanto «meno 40, meno 20, meno 10» senza verificare decreto e udienza è incompleta.

Memoria ex art. 171-ter	Termine prima dell'udienza	Contenuto essenziale
Prima	Almeno 40 giorni	Domande ed eccezioni conseguenti alle difese indicate dalla norma; precisazione o modifica delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte.
Seconda	Almeno 20 giorni	Repliche alle novità avverse, eccezioni conseguenti, indicazione delle prove e produzioni documentali.
Terza	Almeno 10 giorni	Repliche alle eccezioni nuove e indicazione della prova contraria.

Le attività sono soggette alle decadenze previste dal codice. La cancelleria registra depositi e dati; l'UPP può ricostruire la sequenza e segnalare criticità; l'accertamento di una decadenza contestata compete al giudice. Accettazione tecnica del deposito e ammissibilità processuale non sono la stessa valutazione.

PRIMA UDIENZA E CALENDARIO ISTRUTTORIO

All'udienza dell'art. 183 le parti devono comparire personalmente; l'assenza senza giustificato motivo è comportamento valutabile dal giudice. Il giudice richiede chiarimenti sui fatti allegati e tenta la conciliazione; adotta poi i provvedimenti consentiti dallo stato della causa. Quando procede sulle richieste istruttorie, predispone il calendario delle udienze successive, inclusa quella di rimessione in decisione. L'udienza per assumere le prove ammesse è fissata entro novanta giorni; se l'ordinanza è emessa fuori udienza, è pronunciata entro trenta giorni.

La scheda preparatoria deve quindi distinguere: fatti allegati, fatti contestati, documenti, richieste di prova e questioni da trattare. Un documento presente nel fascicolo non prova automaticamente ogni affermazione della parte che lo produce; una richiesta di prova non è ancora una prova ammessa.

COMPUTO: GIORNI LIBERI, SABATO E SOSPENSIONE

L'art. 155 esclude il giorno iniziale nei termini a giorni; i festivi intermedi si contano. Per un termine in avanti, la scadenza festiva slitta al primo giorno successivo non festivo; lo stesso vale per il sabato quando l'atto processuale si compie fuori udienza. Il sabato non diventa per questo festivo per ogni attività giudiziaria.

Per un termine a ritroso occorre conservare l'intervallo minimo prima dell'udienza: se la scadenza cade di sabato o festivo, si anticipa al giorno utile precedente, non si avvicina all'udienza. La regola vale anche per il deposito telematico, come ribadito dalla Cassazione n. 23634/2025. La disponibilità tecnica del sistema nel fine settimana non cambia il calcolo processuale.

La L. 742/1969 sospende ordinariamente i termini dal 1° al 31 agosto, ma prevede eccezioni: non applicare automaticamente la sospensione alle controversie di lavoro o alle altre materie escluse. Prima del calcolo annota rito, evento iniziale, durata, direzione del conteggio, eventuale carattere libero, festività e sospensioni applicabili.

CASO SVOLTO: CALENDARIO DI UNA CAUSA ORDINARIA

Dossier fittizio. Una citazione per una controversia contrattuale davanti a un tribunale diverso da Roma è notificata in Italia il 16 febbraio 2026 e indica l'udienza del 29 giugno 2026. Non vi sono discipline speciali o sospensioni applicabili al periodo. Il convenuto deposita la comparsa il 17 aprile. Il giudice, con decreto del 4 maggio, conferma l'udienza dopo le verifiche preliminari; la cancelleria comunica il decreto il 5 maggio. Occorre predisporre lo scadenziario.

Controllo	Calcolo e risultato
Intervallo per comparire	Tra 16 febbraio e 29 giugno ci sono 132 giorni liberi: il minimo di 120 è rispettato.
Costituzione dell'attore	Dieci giorni dalla notifica: 26 febbraio 2026.
Costituzione del convenuto	29 giugno meno 70 giorni: 20 aprile. Il deposito del 17 aprile è tempestivo.
Verifiche preliminari	Quindici giorni dopo il 20 aprile: entro 5 maggio. Il decreto del 4 maggio rientra nel termine.
Prima memoria	29 giugno meno 40 giorni: 20 maggio.
Seconda memoria	Meno 20 giorni: 9 giugno.
Terza memoria	Meno 10 giorni: 19 giugno.

Soluzione operativa. Lo scadenziario registra sia il decreto del 4 maggio sia la sua comunicazione, senza confonderne la funzione. Le tre scadenze si riferiscono all'udienza confermata; nessuna cade di sabato o in un festivo. L'UPP prepara la scheda delle questioni e dei depositi, mentre la cancelleria aggiorna gli eventi di competenza. Se l'udienza cambia, si verifica il nuovo provvedimento e si ricalcolano i termini secondo l'art. 171-bis: non basta sostituire la data dell'udienza lasciando le memorie alle vecchie scadenze.

Variante da risolvere. L'udienza di riferimento è lunedì 6 luglio 2026: quando scade la prima memoria? Quaranta giorni prima è mercoledì 27 maggio. Il calcolo va comunque collegato al decreto che fissa o conferma quella udienza; non è una scadenza autonoma dal fascicolo.

PROCESSO CIVILE TELEMATICO E FASCICOLO INFORMATICO

Il processo civile telematico è parte ordinaria del lavoro civile. Per il candidato UPP e cancelleria non è un capitolo tecnico separato: è il modo in cui molti atti entrano, vengono consultati e restano tracciati nel fascicolo.

Nel capitolo 12 il tema digitale sarà sviluppato in modo specifico. Qui servono le coordinate operative:

- fascicolo informatico;
- deposito telematico;
- consultazione degli atti;
- comunicazioni telematiche;

- controlli di sistema;
- firma, PEC e domicilio digitale come elementi da richiamare al VOL-01;
- interfaccia con il Portale dei Servizi Telematici e con i sistemi ministeriali.

La regola pratica è:

NOTA

il PCT non cambia la logica del fascicolo; cambia gli strumenti, le modalità di deposito, consultazione, comunicazione e tracciamento.

Per la cancelleria, il digitale richiede attenzione a stati, ricevute, registri, corretto inserimento e comunicazioni. Per l'UPP, richiede capacità di consultare in modo ordinato gli atti e di costruire schede che non perdano il collegamento con il fascicolo informatico.

UDIENZA, RUOLO E PROVVEDIMENTI

L'udienza non è un evento isolato. È un nodo organizzativo.

Prima dell'udienza:

- la cancelleria presidia ruolo, fascicoli, comunicazioni e dati;
- l'UPP prepara schede, cronologie, questioni, ricerche e materiali;
- il magistrato definisce la conduzione dell'attività giurisdizionale.

Durante o in vista dell'udienza, il fascicolo deve essere leggibile: stato, parti, questioni, atti principali, istanze, eventuali criticità. Dopo l'udienza, il provvedimento o il rinvio produce un nuovo passaggio d'ufficio.

Momento	Cancelleria	UPP
Prima	Ruolo, fascicoli, comunicazioni, stato del procedimento	Scheda udienza, cronologia, questioni, ricerca
Durante / in vista	Supporto organizzativo secondo le regole dell'ufficio	Materiali ordinati e pronti
Dopo	Aggiornamento, comunicazioni, adempimenti conseguenti	Aggiornamento scheda, monitoraggio, supporto a provvedimenti

I provvedimenti civili possono avere forme diverse. Per il candidato amministrativo, la distinzione essenziale è tra provvedimento del magistrato e adempimento dell'ufficio. Il provvedimento è l'atto giurisdizionale; la cancelleria cura le attività amministrative e comunicative conseguenti; l'UPP può aver predisposto materiali preparatori, ma non decide.

ORDINARIO, SEMPLIFICATO E LAVORO: SCEGLIERE IL PERCORSO

Il procedimento semplificato di cognizione non è una versione libera del rito ordinario. L'art. 281-decies lo prevede quando i fatti non sono controversi, oppure la domanda è fondata su prova documentale, è di pronta soluzione o richiede istruzione non complessa. Nelle cause monocratiche può essere scelto anche fuori da tali presupposti, ferma la valutazione del giudice sul percorso adeguato.

Elemento	Semplificato di cognizione	Rito del lavoro
Ambito	Presupposti dell'art. 281-decies; possibile scelta nelle cause monocratiche.	Controversie dell'art. 409, compreso lavoro pubblico devoluto al giudice ordinario.
Avvio	Ricorso; decreto entro 5 giorni dalla designazione del giudice.	Ricorso con fatti, diritto, conclusioni e prove; decreto entro 5 giorni dal deposito.
Notifica e udienza	Ricorso e decreto: almeno 40 giorni liberi in Italia, 60 all'estero.	Notifica entro 10 giorni dal decreto; almeno 30 giorni tra notifica e udienza, 40 se all'estero.
Convenuto	Costituzione non oltre 10 giorni prima dell'udienza.	Costituzione almeno 10 giorni prima dell'udienza.
Difese e prove	Comparsa con contestazioni specifiche, prove e documenti; riconvenzionale ed eccezioni non d'ufficio a pena di decadenza.	Memoria difensiva con contestazioni precise; riconvenzionale, eccezioni non d'ufficio e indicazione delle prove secondo le decadenze dell'art. 416.

Nel lavoro, tra deposito del ricorso e udienza non devono decorrere più di sessanta giorni, elevati a ottanta per la notifica all'estero. Non confondere questo intervallo con quello minimo tra notifica e udienza. Anche se due riti prevedono una costituzione del convenuto dieci giorni prima, non ne segue che abbiano identici atti e termini.

Nel semplificato, il giudice può disporre il passaggio al rito ordinario secondo l'art. 281-duodecies. Se l'esigenza nasce dalle difese della controparte e vi è richiesta, può concedere fino a venti giorni per le integrazioni previste e ulteriori dieci per repliche e prova contraria. Questi termini non sono tre memorie automatiche 40/20/10: dipendono dalla disciplina del rito e dal provvedimento.

SENTENZA, ORDINANZA E DECRETO

Provvedimento	Caratteri essenziali	Conseguenza per l'ufficio
Sentenza	Contiene motivazione in fatto e diritto, dispositivo e sottoscrizione secondo l'art. 132. Può decidere il merito o una questione processuale nei casi previsti.	Pubblicazione mediante deposito telematico; comunicazione alle parti costituite ex art. 133.
Ordinanza	Succintamente motivata; in udienza inserita nel verbale, fuori udienza su documento separato.	Se fuori udienza viene comunicata, salvo che la legge prescriva notificazione.
Decreto	Pronunciato d'ufficio o su istanza; normalmente non motivato, salvo espressa previsione di legge.	Individuare la specifica disciplina, come nel decreto delle verifiche preliminari.

Non dedurre dalla sola forma che un atto sia sempre definitivo, sempre revocabile o privo di effetti sui termini. Per esempio, l'ordinanza che fissa un calendario e un provvedimento che definisce un particolare procedimento richiedono controlli diversi. La scheda riporta tipo, data, contenuto dispositivo, comunicazione/notificazione e seguito previsto.

IMPUGNAZIONI: TERMINE BREVE E TERMINE LUNGO

L'appello consente il riesame nei limiti dei motivi e delle regole del relativo giudizio; il ricorso per cassazione riguarda i vizi ammessi dalla legge e non apre un nuovo libero accertamento del fatto. Prima di calcolare il termine bisogna identificare il rimedio effettivamente consentito.

Per le impugnazioni ordinarie qui considerate, l'art. 325 prevede 30 giorni per l'appello e 60 per il ricorso per cassazione. La decorrenza è collegata alla notificazione della sentenza secondo l'art. 326. La comunicazione del deposito da parte della cancelleria, invece, non fa decorrere questi termini brevi: lo precisa l'art. 133.

Indipendentemente dalla notificazione, l'art. 327 prevede il limite di sei mesi dalla pubblicazione per appello, cassazione e i motivi di revocazione indicati dalla norma. Restano le eccezioni previste, compresa quella relativa alla parte contumace che dimostri mancata conoscenza del processo per le nullità indicate, oltre alle discipline speciali e alle sospensioni applicabili.

Esempio. Sentenza pubblicata e comunicata il 5 marzo 2026, notificata il 10 marzo. Per un appello soggetto al termine ordinario breve, escluso il giorno iniziale, trenta giorni portano al 9 aprile. Partire dal 5 marzo confonderebbe comunicazione e notificazione; ignorare la notifica e usare soltanto sei mesi sarebbe altrettanto errato. Il personale d'ufficio annota i distinti eventi, senza sostituire al giudice la decisione su una contestazione di tempestività.

ESECUZIONE CIVILE COME PONTE VERSO UNEP

L'esecuzione civile merita un capitolo e un collegamento autonomo con l'UNEP. Qui serve solo la soglia.

Quando il processo civile produce un titolo o quando una parte attiva strumenti esecutivi, il fascicolo può entrare in un diverso circuito: notificazioni, precetto, pignoramento, vendita, assegnazione, opposizioni, intervento dell'ufficiale giudiziario e servizi collegati.

Per il candidato M-FC04, la frase chiave è:

NOTA

l'esecuzione civile è il punto in cui il processo civile si collega in modo forte all'UNEP e agli adempimenti di notificazione ed esecuzione.

Non bisogna anticipare tutto il capitolo 11. Bisogna però sapere che:

- non ogni causa civile termina con esecuzione;
- l'esecuzione ha fascicoli, registri, atti e adempimenti specifici;
- l'UNEP svolge un ruolo autonomo per notificazioni ed esecuzioni;
- le spese e i contributi possono diventare rilevanti;
- le opposizioni possono riportare questioni davanti al giudice.

Questa consapevolezza evita un errore frequente: separare artificialmente processo civile, cancelleria, spese e UNEP.

PUNTI DI CONTROLLO PER UPP E CANCELLERIA

Il cuore operativo del capitolo è la check-list.

Punto di controllo	Domanda	Profilo più coinvolto
Atto introduttivo	Quale atto ha avviato il procedimento?	Cancelleria / UPP
Iscrizione e ruolo	Il fascicolo è tracciato correttamente?	Cancelleria
Parti e difensori	I soggetti sono individuati?	Cancelleria / UPP
Depositi	Gli atti sono presenti e ordinati?	Cancelleria / UPP

Punto di controllo	Domanda	Profilo più coinvolto
Comunicazioni / notifiche	Chi doveva ricevere cosa?	Cancelleria / UNEP / parti
Termini	Quali scadenze incidono sul flusso?	UPP / cancelleria
Udienza	Che cosa deve essere pronto?	UPP / cancelleria
Provvedimento	Quale seguito produce?	Magistrato / cancelleria / UPP
Digitale	Il fascicolo informatico è consultabile e coerente?	Cancelleria / UPP
Esecuzione	Serve raccordo con UNEP o fase esecutiva?	Cancelleria / UNEP

Questa tabella può essere usata per una risposta orale, un caso pratico o una scheda di studio.

LABORATORIO OPERATIVO: TRIAGE DI UN DEPOSITO CIVILE

All'apertura del turno risultano tre eventi: un atto introduttivo da associare al procedimento, una memoria con allegati e una ricevuta telematica con esito da interpretare. Non partire dal contenuto difensivo. Costruisci prima il controllo amministrativo.

Passaggio	Domanda	Esito da registrare
Identificazione	Atto, mittente, procedimento e ufficio coincidono?	Associazione corretta o anomalia
Tempestività	Quale evento rende rilevante la data e quale fonte disciplina il termine?	Data verificata, senza anticipare decisioni
Integrità	Atto, allegati, firma e ricevute sono presenti e leggibili?	Completo, incompleto o da segnalare
Fascicolo	L'evento compare nel fascicolo e nel registro pertinente?	Aggiornamento e collegamento

Passaggio	Domanda	Esito da registrare
Competenza	Il controllo spetta alla cancelleria, all'UPP o al giudice?	Inoltro al soggetto corretto
Tracciabilità	Quale comunicazione o annotazione chiude il passaggio?	Esito, data e operatore

La soluzione professionale non dichiara automaticamente nullo o inammissibile l'atto: documenta il fatto, applica i controlli di competenza e porta la questione al soggetto titolare della valutazione.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Applica il Metodo BANDO al processo civile operativo.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione
B - Bando	Il programma parla di processo civile, UPP, cancelleria o PCT?	Capisco il livello richiesto
A - Aree	Quali aree collegio?	Ordinamento giudiziario, procedura civile, cancelleria, digitale, UNEP
N - Nuclei	Quali parole non posso sbagliare?	Atto, iscrizione, ruolo, fascicolo, deposito, comunicazione, notificazione, udienza, provvedimento
D - Diario	Dove rischio errore?	Termine non verificato, notifica / comunicazione confuse, processo studiato da magistratura
O - Output	Che cosa devo produrre?	Flusso causa civile, check-list fascicolo, risposta orale, mini-caso

Questa mappa serve a tenere il capitolo nel suo perimetro. Il processo civile è vasto; il Metodo BANDO ti costringe a selezionare ciò che serve alla prova.

CASO GUIDATO: ISCRIZIONE, FASCICOLO E UDIENZA

Estratto sintetico:

NOTA

In un ufficio civile viene depositato un atto introduttivo. Il fascicolo viene iscritto, sono presenti documenti allegati e viene fissata udienza. Il candidato deve spiegare quali passaggi interessano cancelleria e UPP.

Risposta debole:

NOTA

La causa inizia, viene fissata l'udienza e poi il giudice decide.

È troppo generica. La risposta corretta usa il flusso.

Passaggio	Lettura corretta
Atto introduttivo	Avvia o alimenta il procedimento secondo il rito
Iscrizione	Consente tracciamento e organizzazione nel registro / ruolo
Fascicolo	Raccoglie atti, documenti, provvedimenti e dati
Cancelleria	Presidia deposito, fascicolo, ruolo e comunicazioni
UPP	Prepara scheda, cronologia, questioni e materiali per udienza
Udienza	Richiede fascicolo pronto e punti chiari
Dopo udienza	Provvedimento, comunicazioni, aggiornamenti o ulteriori attività

Risposta possibile:

NOTA

Il deposito dell'atto introduttivo apre un flusso d'ufficio. La cancelleria cura iscrizione, registrazione, fascicolo, ruolo e comunicazioni secondo le regole applicabili. L'UPP può leggere il fascicolo, ricostruire cronologia, individuare questioni e preparare una scheda per l'udienza. Dopo l'udienza, il provvedimento del magistrato produce eventuali comunicazioni, aggiornamenti del fascicolo e ulteriori passaggi.

CASO GUIDATO: COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONFUSE

Estratto sintetico:

NOTA

In una simulazione orale il candidato dice: "La cancelleria notifica sempre tutti gli atti del processo civile". Il commissario chiede di correggere.

La risposta deve essere prudente. Non bisogna reagire con un elenco rigido. Bisogna distinguere.

Concetto	Correzione
Comunicazione	Attività dell'ufficio nei casi previsti
Notificazione	Atto formale secondo regole proprie, spesso a cura della parte o tramite soggetti competenti
Cancelleria	Ha compiti di comunicazione e gestione del fascicolo, non "notifica sempre tutto"
UNEP	Entra nei flussi di notificazione ed esecuzione secondo competenze specifiche
Regola pratica	Verificare chi deve attivarsi, quale atto, quale destinatario e quale mezzo

Risposta possibile:

NOTA

La formula è imprecisa. Nel processo civile bisogna distinguere comunicazioni di cancelleria, notificazioni e depositi. La cancelleria cura le comunicazioni e gli adempimenti previsti, ma non si può dire che notifichi sempre tutti gli atti. Occorre verificare per ciascun atto chi deve provvedere, con quale forma, verso quale destinatario e con quali effetti sul procedimento.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il processo civile per UPP e cancelleria va studiato come flusso: atto, iscrizione, fascicolo, deposito, udienza, provvedimento, seguito.
- La cancelleria presidia registri, ruolo, fascicolo, comunicazioni, dati e servizi.
- L'UPP prepara schede, cronologie, ricerche e materiali utili al magistrato, senza decidere.
- Comunicazione, notificazione, deposito e termine non sono sinonimi: sono punti di controllo diversi.

- Riforma civile, correttivo 2024 e PCT vanno studiati sul testo vigente, evitando numeri o formule non verificati.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come si deve studiare il processo civile per un profilo UPP o cancelleria?

Una risposta ordinata può essere:

1. non come trattazione enciclopedica del rito;
2. come flusso di atti, fascicolo, ruolo, udienza e provvedimenti;
3. distinguendo attività del magistrato, della cancelleria, dell'UPP, delle parti e dell'UNEP;
4. collegando deposito, comunicazione, notificazione e termini a punti di controllo;
5. considerando il PCT come ambiente ordinario di deposito, consultazione e comunicazione;
6. verificando riforma civile e correttivi sul testo vigente.

Chiusura efficace:

NOTA

Per UPP e cancelleria il processo civile è soprattutto una sequenza organizzata di atti e adempimenti che rende il fascicolo trattabile dall'ufficio.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se conosco gli articoli del codice di procedura civile, conosco automaticamente il lavoro di cancelleria e UPP?

Risposta: no. Conoscere gli articoli è utile, ma non basta. Il lavoro di cancelleria e UPP richiede di trasformare la norma in flusso: iscrizione, fascicolo, ruolo, deposito, comunicazione, udienza, provvedimento, aggiornamento, eventuale esecuzione. La prova può premiare chi sa collegare la regola al lavoro concreto dell'ufficio.

La trappola sta nel confondere conoscenza normativa e competenza operativa.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è scrivere un mini-manuale di procedura civile quando la domanda richiede un flusso d'ufficio.

Il candidato parte da principi generali, elenca riti e termini, cita istituti senza dire cosa deve fare l'ufficio. La risposta diventa lunga, ma non operativa.

La correzione è usare cinque parole guida:

1. atto;
2. fascicolo;
3. ruolo;
4. udienza;

5. seguito.

Se la tua risposta non collega queste parole, manca il taglio UPP-cancelleria.

MINI-ESERCIZIO

Leggi l'estratto sintetico:

NOTA

Una causa civile viene iscritta a ruolo. Nel fascicolo sono presenti atto introduttivo, documenti, difese e un provvedimento di fissazione udienza. Prima dell'udienza emerge un dubbio su una comunicazione e su un termine.

Compila la griglia.

Voce	Risposta del candidato
Fase del flusso	
Atti da individuare	
Controllo di cancelleria	
Supporto UPP	
Punto digitale / PCT	
Errore da evitare	

Soluzione attesa:

- Fase del flusso: causa iscritta, fascicolo alimentato, udienza da preparare.
- Atti da individuare: atto introduttivo, difese, documenti, provvedimento di fissazione.
- Controllo di cancelleria: ruolo, fascicolo, stato comunicazioni, dati e scadenze.
- Supporto UPP: scheda fascicolo, cronologia, questioni, ricerca mirata sul termine.
- Punto digitale/PCT: verifica del fascicolo informatico e dei depositi/comunicazioni telematiche.
- Errore da evitare: confondere comunicazione, notificazione e deposito o dare per certo un termine senza verifica del testo vigente.

QUIZ COMMENTATO

1. Nel rito ordinario attuale, quando deve costituirsi il convenuto?

- A. Almeno venti giorni prima dell'udienza.
- B. Almeno settanta giorni prima dell'udienza.
- C. Entro dieci giorni dalla comunicazione del ruolo.
- D. Almeno quaranta giorni prima dell'udienza, in tutti i casi del rito ordinario.

Risposta corretta: B. L'art. 166 prevede settanta giorni; utilizzare il precedente termine di venti giorni senza verificare il regime temporale produce un errore.

2. Quale sequenza riguarda le memorie integrative dell'art. 171-ter?

- A. 40, 20 e 10 giorni prima dell'udienza, con decorrenza collegata al decreto previsto dall'art. 171-bis.
- B. 40, 20 e 10 giorni dopo l'udienza, indipendentemente da ogni decreto.
- C. 30, 20 e 10 giorni dalla notificazione della citazione.
- D. Quaranta, venti e dieci giorni dalla notificazione della citazione.

Risposta corretta: A. Il conteggio è a ritroso rispetto all'udienza rilevante; il decreto delle verifiche preliminari deve essere controllato.

3. Nel procedimento semplificato, quale intervallo minimo libero è previsto tra notifica in Italia e udienza?

- A. Trenta giorni.
- B. Centoventi giorni.
- C. Sessanta giorni liberi anche quando la notificazione avviene in Italia.
- D. Quaranta giorni.

Risposta corretta: D. L'art. 281-undecies prevede quaranta giorni liberi, sessanta all'estero; centoventi riguarda la citazione ordinaria in Italia.

4. La cancelleria comunica il deposito della sentenza. Questa comunicazione fa decorrere il termine breve ordinario per l'appello?

- A. Sì, perché equivale alla notificazione della sentenza.
- B. No, l'art. 133 distingue la comunicazione dall'evento rilevante ai sensi degli artt. 325–326.
- C. Sì, ma soltanto se avviene con modalità telematica.
- D. Fa decorrere il termine breve soltanto quando il destinatario legge materialmente la PEC.

Risposta corretta: B. La modalità digitale non elimina la differenza tra i due atti.

5. Un termine a ritroso per un deposito scade di sabato. Quale criterio conserva l'intervallo minimo?

- A. Anticipare al giorno utile precedente.
- B. Spostare sempre al lunedì successivo.
- C. Lasciare la scadenza invariata perché il sistema telematico è disponibile.
- D. Il termine si proroga automaticamente di tanti giorni quanti sono i festivi del mese.

Risposta corretta: A. Il rinvio in avanti accorcerebbe l'intervallo prima dell'udienza; la Cassazione conferma il criterio anche nel PCT.

6. Quale affermazione su ordinanza e decreto è corretta?

- A. Entrambi sono sempre privi di motivazione.
- B. Il decreto è sempre motivato e l'ordinanza non lo è mai.
- C. L'ordinanza è succintamente motivata; il decreto è motivato quando la legge lo prescrive.
- D. Ordinanza e decreto devono sempre avere la stessa motivazione analitica della sentenza.

Risposta corretta: C. Sono le regole generali degli artt. 134–135, da integrare con la disciplina del singolo provvedimento.

CHECKLIST DI RIPASSO

Prima di passare al capitolo 7, verifica:

- So descrivere una causa civile come flusso d'ufficio?
- So collegare atto introduttivo, iscrizione, fascicolo e ruolo?
- So distinguere deposito, comunicazione, notificazione e termine?
- So spiegare cosa fa la cancelleria e cosa prepara l'UPP?
- So collocare udienza e provvedimento nel prima-durante-dopo?
- So parlare di PCT senza trasformare il capitolo in informatica generale?
- So spiegare l'esecuzione civile come ponte verso UNEP?
- So evitare profondità da magistratura quando il bando richiede taglio operativo?

Se una risposta è incerta, registrala nel diario degli errori. Le etichette utili sono: "processo civile troppo teorico", "comunicazione/notifica confuse", "termine non verificato", "PCT trattato come accessorio", "UPP/cancelleria sovrapposti", "esecuzione senza UNEP".

Processo penale operativo per UPP e cancelleria

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

Il processo penale è spesso studiato in modo sbilanciato. Alcuni candidati si concentrano sui principi generali e perdono il flusso d'ufficio; altri memorizzano parole come indagini, archiviazione, imputazione, dibattimento e impugnazione senza capire che cosa producono dentro una procura, un tribunale o una cancelleria.

Nel VOL-04 il processo penale deve essere letto con un criterio diverso. Non stai preparando una prova da magistrato. Stai preparando una prova per lavorare dentro il sistema Giustizia, dove il fascicolo penale è un oggetto amministrativo, organizzativo e digitale, oltre che processuale.

Questo significa che ogni nozione deve essere collegata a un punto di lavoro. La notizia di reato non è solo l'inizio astratto del procedimento: è un dato che entra in un registro. L'indagine non è solo attività del pubblico ministero: produce atti, scadenze, richieste, comunicazioni e fascicoli. L'udienza non è solo luogo del contraddittorio: richiede ruolo, fascicolo, avvisi, provvedimenti e aggiornamenti. Il provvedimento non è solo decisione: genera adempimenti successivi, iscrizioni, comunicazioni, eventuale impugnazione o esecuzione.

Il candidato deve saper parlare con prudenza. La riforma del processo penale, il correttivo 2024 e la progressiva digitalizzazione del processo penale telematico hanno modificato molte regole. Le regole processuali qui illustrate sono verificate al 3 ottobre 2026; l'applicazione al singolo fascicolo richiede anche il controllo del regime temporale. La mappa serve a collegare norme e attività, mentre gli esempi insegnano a riconoscere gli effetti degli atti.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper fare sette operazioni:

1. collegare le regole processuali agli adempimenti di ufficio;
2. collocare notizia di reato, registri e fascicolo nella fase iniziale;
3. separare ufficio requirente, ufficio giudicante, cancelleria, segreteria e UPP;
4. descrivere indagini, fasi filtro, dibattimento e decisione come sequenza di lavoro;
5. riconoscere depositi, comunicazioni, notificazioni e termini come punti di controllo;
6. spiegare il processo penale telematico come transizione organizzativa e tecnica;
7. costruire una cronologia del fascicolo penale utile per prova scritta, orale o caso pratico.

La finalità non è ricordare ogni articolo. La finalità è ordinare il procedimento in modo leggibile per l'ufficio.

PERIMETRO OPERATIVO

Il processo penale, in questo modulo, va studiato solo nella misura in cui serve ai profili amministrativi e funzionali della Giustizia.

Cosa studiare	Come studiarlo
Notizia di reato	Come ingresso informativo nel sistema penale
Registro	Come tracciamento del procedimento e dei dati essenziali
Indagini	Come fase che produce atti, richieste, depositi e scadenze
Fascicolo	Come contenitore di atti e dati, con regole di accesso e riservatezza
Udienza	Come evento da preparare e da seguire
Provvedimenti	Come atti che aprono, chiudono o indirizzano una fase
Comunicazioni e notificazioni	Come strumenti di conoscenza legale e garanzia
Depositi	Come alimentazione del fascicolo, anche digitale
Esecuzione penale	Come fase successiva alla decisione definitiva
Giustizia riparativa	Come istituto di sistema introdotto organicamente dalla riforma

Restano fuori dal perimetro di questo capitolo: questioni interpretative avanzate, tecniche di redazione di atti da magistrato o difensore, teoria avanzata della prova penale, strategie difensive, giurisprudenza specialistica e questioni sui termini estranee ai casi e alle regole qui illustrate.

LA MAPPA BASE DEL PROCEDIMENTO PENALE

Una mappa semplice aiuta a non perdersi.

Fase	Parola chiave	Domanda d'ufficio
Avvio	Notizia di reato	Quale fatto entra nel sistema?
Tracciamento	Registro	Dove viene iscritto e con quali dati essenziali?

Fase	Parola chiave	Domanda d'ufficio
Indagini	Atti del PM / PG	Quali atti alimentano il fascicolo?
Scelta del PM	Archiviazione o azione penale	Il procedimento si chiude o passa a una fase davanti al giudice?
Filtro	Udienza preliminare o altra fase di filtro	Quale controllo precede il giudizio?
Giudizio	Dibattimento o rito alternativo	Quale udienza o rito deve essere gestito?
Decisione	Sentenza o altro provvedimento	Quale effetto produce sull'ufficio?
Seguito	Impugnazione o esecuzione	Si apre un nuovo grado o una fase esecutiva?

Questa tabella è la base per ogni risposta. Se il candidato sa collocare un atto nella fase corretta, evita la maggior parte degli errori.

UFFICIO REQUIRENTE E UFFICIO GIUDICANTE

Nel processo penale la distinzione tra ufficio requirente e ufficio giudicante è essenziale. L'ufficio requirente è collegato al pubblico ministero. In procura si muovono notizie di reato, iscrizioni, indagini, richieste, avvisi, depositi, fascicoli, rapporti con polizia giudiziaria e interlocuzioni con difensori e persone offese nei limiti previsti. Il personale amministrativo opera nelle segreterie e nei servizi collegati, con un forte presidio di registri e dati.

L'ufficio giudicante è collegato al giudice. Qui il procedimento entra quando occorre una decisione, un controllo o una fase davanti al giudice: indagini con intervento del giudice, udienza preliminare, giudizio, impugnazioni, sorveglianza ed esecuzione nei casi previsti. Il personale amministrativo opera nelle cancellerie e nei servizi dell'ufficio.

Piano	Ufficio requirente	Ufficio giudicante
Figura centrale	Pubblico ministero	Giudice
Servizio amministrativo	Segreteria	Cancelleria
Oggetto tipico	Notizie di reato, indagini, richieste	Udienze, provvedimenti, giudizio
UPP	Non è prevista una struttura ordinaria presso ogni Procura della Repubblica; distinta disciplina per la Procura generale della Cassazione.	Supporto negli uffici giudicanti previsti dal D.Lgs. 151/2022: schede, ricerche, cronologie, udienza.

Piano	Ufficio requirente	Ufficio giudicante
Rischio del candidato	Parlare solo di tribunale	Dimenticare il ruolo della procura

Una risposta orale corretta deve usare entrambe le parole: procura e giudice. Se il candidato parla solo del tribunale, perde una parte fondamentale del processo penale operativo.

INDAGATO, IMPUTATO, PERSONA OFFESA E PARTE CIVILE

La persona sottoposta alle indagini, comunemente chiamata indagato, non è ancora imputato. L'art. 60 c.p.p. collega la qualità di imputato agli atti con cui si esercita l'azione penale: per esempio richiesta di rinvio a giudizio, richiesta di decreto penale o decreto di citazione diretta. Ricevere l'avviso di conclusione delle indagini non produce da solo questo passaggio. L'art. 61 estende all'indagato diritti e garanzie dell'imputato: la diversa denominazione non crea una fase priva di difesa.

La persona offesa è il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Il danneggiato è chi ha subito un danno risarcibile dal reato; può esercitare l'azione civile nel processo penale mediante costituzione di parte civile, nei casi e nei tempi previsti. Le figure possono coincidere, ma non necessariamente: l'erede di una vittima può far valere un danno proprio senza essere la persona contro cui fu direttamente commesso il fatto. Non registrare automaticamente ogni denunciante come parte civile.

Durante l'interrogatorio, gli avvertimenti dell'art. 64 riguardano l'utilizzabilità delle dichiarazioni, la facoltà di non rispondere, salvo i dati identificativi dovuti, e le conseguenze delle dichiarazioni sulla responsabilità altrui. Il procedimento prosegue anche se la persona tace. Sono vietati metodi che incidano sulla libertà di autodeterminazione o sulla capacità di ricordare e valutare. Per il personale d'ufficio queste garanzie impongono precisione nei verbali e negli avvisi: una formula mancante non va aggiunta a posteriori come se fosse stata pronunciata.

Errore da evitare. «È iscritto nel registro, dunque è colpevole». L'iscrizione avvia o documenta l'accertamento; non è una condanna. Anche la ragionevole previsione di condanna utilizzata nei filtri processuali è diversa dalla prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio richiesta dall'art. 533 per condannare.

NOTIZIA DI REATO, ISCRIZIONE E ANNOTAZIONE PRELIMINARE

L'art. 335 richiede al pubblico ministero di iscrivere immediatamente la notizia che rappresenta un fatto determinato, non inverosimile e riconducibile in ipotesi a un reato. Il nome della persona è iscritto quando emergono indizi a suo carico, contestualmente alla notizia o successivamente. È il PM a compiere le valutazioni previste dalla norma; la segreteria cura gli adempimenti conseguenti secondo competenza, senza decidere autonomamente la qualificazione del fatto.

Il registro collega numero, anno, ufficio, soggetti, qualificazione e fase. Un mutamento della qualificazione giuridica o delle circostanze comporta l'aggiornamento previsto dall'art. 335, non automaticamente una nuova iscrizione. Il fascicolo raccoglie gli atti relativi alla posizione; il suo numero va sempre accompagnato dall'ufficio e dal registro per evitare omonimie o confusioni tra fasi.

Dal 2026 esiste una distinzione ulteriore. Quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, l'art. 335, comma 1-bis.1, prevede l'annotazione preliminare del nome in separato modello. La circolare ministeriale del 7 maggio 2026 illustra il modello 45-bis, istituito per questa funzione presso le Procure dei tribunali. Non è il modello degli atti privi di rilevanza penale e non equivale ad archiviazione.

L'art. 335-quinquies mantiene diritti e garanzie dell'indagato. Se non occorrono ulteriori accertamenti, il PM assume le determinazioni sulla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni; se servono accertamenti, provvede entro centoventi giorni e, all'esito, dispone degli ulteriori trenta giorni previsti dalla norma, salvo il passaggio all'iscrizione ordinaria. In caso di incidente probatorio si procede all'iscrizione del nome; se si passa all'iscrizione ordinaria, i termini dell'art. 405 decorrono dall'annotazione preliminare. Il registro separato non consente quindi di azzerare la cronologia o di negare le garanzie.

CONOSCIBILITÀ E SEGRETO

Indagato, persona offesa e rispettivi difensori possono chiedere la comunicazione delle iscrizioni nei limiti dell'art. 335. Sono esclusi i casi indicati dall'art. 407, comma 2, lettera a; per specifiche esigenze investigative il PM può inoltre disporre con decreto motivato il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi, non rinnovabile. Dopo sei mesi dalla denuncia o querela, l'offeso può chiedere informazioni sullo stato del procedimento, senza pregiudizio del segreto investigativo.

L'art. 329 protegge gli atti investigativi indicati dalla norma sino a quando l'imputato può conoscerli e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini, ferme le disposizioni particolari sui singoli atti. Conoscibilità da parte della difesa e pubblicabilità sono questioni diverse. Una stampa del registro o una copia di un verbale non si consegnano a chiunque affermi di conoscere una delle persone coinvolte. Il capitolo 8, nella sezione sull'accesso processuale, distingue la consultazione del fascicolo dalle richieste di copie ex art. 116.

INDAGINI: TERMINI E DECISIONI DEL PUBBLICO MINISTERO

Le indagini raccolgono gli elementi necessari alle determinazioni del PM, anche mediante la polizia giudiziaria. Il GIP interviene nei casi previsti per controlli, autorizzazioni e decisioni; non dirige ordinariamente l'indagine al posto del PM.

Regola di base	Termine	Controllo sulla scheda
Delitto ordinario, art. 405	Un anno	Data di iscrizione del nome; eventuali condizioni di procedibilità.
Contravvenzione	Sei mesi	Corretta qualificazione del reato.
Delitti indicati dall'art. 407, comma 2	Un anno e sei mesi	Appartenenza al catalogo pertinente.
Proroga ex art. 406	Una volta, non oltre sei mesi	Richiesta prima della scadenza e provvedimento del giudice per complessità.

L'art. 407 fissa i massimi di diciotto mesi in via ordinaria, un anno per le contravvenzioni e due anni nei casi del comma 2. Questi dati vanno coordinati con le regole sulle condizioni di procedibilità e con gli atti integrativi dell'art. 415-bis. La scadenza delle indagini non determina da sola un'archiviazione: occorrono la determinazione del PM e, per archiviare, la decisione del giudice. Nemmeno il termine delle indagini coincide con il termine di prescrizione del reato.

AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI

Se non deve chiedere l'archiviazione, il PM, nel percorso regolato dall'art. 415-bis, fa notificare l'avviso all'indagato e al difensore. Per i reati di maltrattamenti e atti persecutori la norma prevede anche il destinatario offeso indicato nel comma 1. L'avviso riassume fatto, norme ritenute violate, data e luogo; informa del deposito degli atti presso la segreteria e della possibilità di esaminarli ed estrarne copia.

Nei venti giorni previsti l'indagato può presentare memorie e documenti, depositare investigazioni difensive, chiedere atti di indagine, rendere dichiarazioni o chiedere l'interrogatorio. Se quest'ultimo è chiesto tempestivamente, il PM deve procedervi. Le nuove indagini disposte a seguito della richiesta devono essere compiute entro trenta giorni, prorogabili dal GIP una sola volta per non più di sessanta giorni.

Per la segreteria contano notifiche, date, istanze e convocazioni. Per il giudice che riceve la richiesta di rinvio a giudizio rileva anche il rispetto delle garanzie: l'art. 416 sanziona con nullità la richiesta non preceduta dall'avviso o dall'invito all'interrogatorio tempestivamente richiesto. Non confondere la richiesta dell'interrogatorio entro venti giorni con un obbligo di celebrarlo entro quello stesso termine.

ARCHIVIAZIONE: IL PM CHIEDE, IL GIUDICE DECIDE

Quando gli elementi non consentono una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il PM presenta richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408. Fuori dai casi di rimessione della querela, l'offeso che abbia chiesto di essere informato riceve l'avviso e può prendere visione degli atti e proporre opposizione entro venti giorni. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il furto in abitazione o con strappo dell'art. 624-bis, l'avviso è dovuto in ogni caso e il termine è trenta giorni.

L'opposizione deve indicare l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova: il solo «non sono d'accordo» non soddisfa l'art. 410. Il giudice può archiviare con decreto motivato nelle condizioni previste oppure fissare l'udienza camerale. All'esito può indicare ulteriori indagini o, se non accoglie la richiesta e non servono tali indagini, ordinare al PM di formulare l'imputazione entro dieci giorni. La cancelleria registra il provvedimento effettivamente adottato; una richiesta del PM non va caricata come archiviazione già disposta.

UDIENZA PRELIMINARE E FILTRO PREDIBATTIMENTALE

L'udienza preliminare segue la richiesta di rinvio a giudizio nei procedimenti che la prevedono. Il GUP pronuncia sentenza di non luogo a procedere nelle ipotesi dell'art. 425, anche quando gli elementi non consentono una ragionevole previsione di condanna; se il processo prosegue, si dispone il giudizio. Non è corretto inserire un'udienza preliminare in ogni cronologia penale.

La citazione diretta dell'art. 550 riguarda contravvenzioni, delitti entro il limite ordinario di quattro anni di reclusione e i reati specificamente elencati. Il percorso comprende l'udienza di comparizione predibattimentale degli artt. 554-bis e 554-ter, in camera di consiglio, con partecipazione necessaria di PM e difensore. Si controllano costituzione delle parti, avvisi, notifiche e imputazione; possono intervenire definizioni alternative. Anche qui è possibile il non luogo a procedere per mancanza di ragionevole previsione di condanna.

Se il giudizio prosegue, il dibattimento si svolge davanti a un giudice diverso, con un intervallo non inferiore a venti giorni dal provvedimento; il fascicolo del PM è restituito. Per preparare l'udienza occorre quindi identificare il tipo di filtro, non soltanto scrivere «udienza penale» sul ruolo.

FASCICOLO DEL PM E FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO

Il fascicolo delle indagini non passa integralmente e indistintamente al giudice del dibattimento. L'art. 431 prevede un fascicolo formato nel contraddittorio delle parti, contenente categorie determinate: atti relativi alla procedibilità e all'azione civile, verbali di atti irripetibili, prove assunte nell'incidente probatorio, atti acquisiti all'estero nei casi indicati, documenti previsti e corpo del reato, salvo custodia separata. Le parti possono concordare l'acquisizione di ulteriori atti consentiti.

Esempio. Un verbale di sommarie informazioni raccolte durante le indagini non entra nel fascicolo dibattimentale per il solo fatto di essere utile alla cronologia. Occorre una base processuale per l'acquisizione o l'utilizzazione. La selezione non è una scelta editoriale dell'addetto UPP: la scheda distingue «atto presente nel fascicolo PM», «atto acquisito al dibattimento» e «contenuto utilizzabile», senza equipararli.

La prova è normalmente ammessa su richiesta di parte, con esclusione delle prove vietate e di quelle manifestamente superflue o irrilevanti (art. 190). La valutazione è motivata; gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti (art. 192). Il candidato deve distinguere richiesta, ammissione, assunzione e valutazione: allegare un documento non equivale a ottenere una decisione favorevole.

DIBATTIMENTO, DECISIONE E FASE POST-UDIENZA

Il dibattimento è il momento del giudizio davanti al giudice competente, secondo le forme del rito. Per il candidato UPP/cancelleria la parola chiave è "preparazione".

Prima dell'udienza occorre che il fascicolo sia individuato, il ruolo sia organizzato, le parti siano correttamente avvisate quando previsto, gli atti rilevanti siano presenti e lo stato del procedimento sia leggibile. L'UPP può contribuire con schede, cronologie, ricerche e materiali preparatori. La cancelleria presidia ruolo, fascicolo, comunicazioni, verbali, provvedimenti e adempimenti conseguenti.

Dopo l'udienza, il provvedimento produce un seguito. Può esserci rinvio, decisione, adempimento, deposito, comunicazione, impugnazione o passaggio all'esecuzione. L'errore tipico è pensare che l'udienza finisca quando termina la discussione. Per l'ufficio, spesso l'attività continua dopo.

Momento	Cancelleria / segreteria	UPP
Prima	Ruolo, avvisi, fascicolo, stato procedimento	Scheda, cronologia, questioni, ricerca
Durante / in vista	Supporto organizzativo secondo prassi e regole	Materiali ordinati e aggiornabili
Dopo	Verbalì, provvedimenti, comunicazioni, aggiornamenti	Aggiornamento scheda, monitoraggio esiti

La distinzione dei ruoli resta netta: il magistrato decide; l'UPP supporta; la cancelleria e la segreteria gestiscono servizi e adempimenti; le parti esercitano le facoltà processuali nei limiti previsti.

RITI SPECIALI: PRESUPPOSTO ED EFFETTO

Rito	Presupposto e percorso	Effetto da ricordare
Abbreviato	Richiesta dell'imputato; decisione di regola allo stato degli atti, con integrazioni ammesse dalla legge. Escluso per delitti puniti con ergastolo.	In caso di condanna: riduzione di un terzo per delitti, metà per contravvenzioni.
Applicazione della pena su richiesta	Accordo imputato-PM, controllo del giudice; pena detentiva, dopo riduzione fino a un terzo, non oltre cinque anni.	Non è un'accettazione automatica: il giudice verifica qualificazione, circostanze e congruità; operano esclusioni e condizioni speciali.

Rito	Presupposto e percorso	Effetto da ricordare
Direttissimo	Tra le ipotesi: arresto in flagranza con presentazione entro 48 ore, arresto già convalidato o confessione alle condizioni dell'art. 449.	Accesso accelerato al dibattimento; non presuppone un accordo sulla pena.
Immediato	Evidenza della prova e garanzie dell'art. 453; distinta ipotesi custodiale e richiesta dell'imputato.	Salta l'udienza preliminare; non elimina il dibattimento e la difesa.
Decreto penale	Richiesta motivata del PM al GIP per sola pena pecuniaria, anche sostitutiva, nel termine dell'art. 459.	Opposizione entro quindici giorni dalla notificazione; in mancanza, esecutività secondo le regole del codice.
Messa alla prova	Sospensione con programma e requisiti di legge; per adulti e minori valgono discipline distinte.	Esito positivo con estinzione del reato nei casi previsti; non è applicazione negoziata di una pena.

Nell'abbreviato l'ulteriore riduzione di un sesto dell'art. 442, comma 2-bis, è applicata dal giudice dell'esecuzione quando né l'imputato né il difensore impugnano la condanna. Non va sommata anticipatamente come beneficio già certo nella scheda della sentenza.

Nel patteggiamento oltre due anni operano le esclusioni dell'art. 444, comma 1-bis; per taluni reati contro la pubblica amministrazione la richiesta è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o profitto. Per i reati protetti elencati nel comma 1-quater, la richiesta presentata fuori udienza deve essere notificata al destinatario offeso previsto dalla norma, a pena di inammissibilità. Il controllo delle notifiche può quindi essere determinante anche in un rito concordato. Gli effetti della sentenza sono regolati dall'art. 445: non è corretto equipararla a ogni effetto a una condanna pronunciata dopo dibattimento.

La messa alla prova e la distinzione dalla giustizia riparativa sono sviluppate nel capitolo 13. Per il lavoro d'ufficio, la scheda deve separare richiesta, ordinanza di ammissione, programma, verifiche ed esito: l'istanza non prova che il processo sia già sospeso.

IMPUGNAZIONI: DURATA E DECORRENZA

Appello e ricorso per cassazione hanno presupposti e limiti propri. L'appello non è consentito per ogni sentenza a ogni parte: l'art. 593 contiene limiti specifici. La cassazione controlla i vizi ammessi dalla legge e non è un terzo libero giudizio sul fatto. Prima di registrare la scadenza bisogna identificare rimedio, legittimato, forma del provvedimento, motivazione e avvisi.

Ipotesi dell'art. 585	Termine ordinario	Evento da verificare
Provvedimento camerale; motivazione contestuale ex art. 544, comma 1	15 giorni	Avviso di deposito nel primo caso; lettura del provvedimento nel secondo, per le parti presenti o da considerare presenti.
Motivazione non contestuale ex art. 544, comma 2	30 giorni	Scadenza del termine previsto per il deposito, salve le ipotesi di avviso ex art. 548.
Termine più lungo per motivazione complessa ex art. 544, comma 3	45 giorni	Termine indicato dal giudice per il deposito, coordinato con gli avvisi richiesti.

Per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza i termini aumentano di quindici giorni. Se la decorrenza è diversa per imputato e difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo. Questi termini sono previsti a pena di decadenza: non si può usare sempre la data della sentenza o sempre quella della sua notificazione.

Esempio. Il 2 marzo 2026 il giudice legge la sentenza con motivazione contestuale; imputato e difensore sono presenti e non ricorrono regimi speciali. Il termine ordinario di quindici giorni scade il 17 marzo. Se invece la motivazione è riservata, manca il presupposto dell'esempio: si ricostruiscono termine di deposito e decorrenza pertinente prima di calcolare.

COMUNICAZIONI, NOTIFICAZIONI, DEPOSITI E TERMINI

Nel processo penale questi quattro concetti sono decisivi.

Parola	Funzione operativa	Errore da evitare
Deposito	Inserimento formale di atti o documenti nel fascicolo	Trattarlo come semplice invio informale
Comunicazione	Portare a conoscenza un atto secondo le regole d'ufficio	Confonderla con ogni contatto tra uffici

Parola	Funzione operativa	Errore da evitare
Notificazione	Attività formale verso un destinatario con effetti processuali	Dire che la cancelleria "notifica sempre tutto"
Termine	Limite temporale che orienta facoltà, decadenze o adempimenti	Confondere durata, decorrenza e sospensione
Avviso	Atto di conoscenza previsto in specifici passaggi	Usarlo come sinonimo generico di comunicazione

Il candidato deve essere prudente per due motivi. Il primo è tecnico: le notificazioni penali hanno regole articolate. Il secondo è temporale: il processo penale telematico e le norme di transizione modificano strumenti e modalità. La formula corretta è:

NOTA

in materia penale bisogna verificare per ogni atto chi deve procedere, verso quale destinatario, con quale mezzo, in quale fase e con quale effetto sul procedimento.

Per UPP e cancelleria questa è una competenza operativa. Un fascicolo non è pronto se non è chiaro se un avviso, un deposito o una notificazione sono stati correttamente collocati nella cronologia.

COMPUTO E DEPOSITO

L'art. 172 esclude il giorno iniziale salvo diversa disposizione e proroga la scadenza festiva al successivo giorno non festivo. Non trasferire automaticamente al penale la regola civile sul sabato. Per il deposito telematico, nel regime applicabile, rileva l'accettazione da parte del sistema entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile; per gli atti in ufficio rileva l'orario previsto. L'articolo disciplina anche i termini decorrenti da un deposito telematico fuori orario, collegandoli all'apertura successiva salvo diversa regola. Il capitolo 12 spiega i canali e i regimi di deposito: un'e-mail ordinaria non diventa deposito rituale per il solo fatto di essere stata letta.

PROCESSO PENALE TELEMATICO

Il PPT collega redazione, deposito, comunicazione, notificazione e consultazione di atti informatici. Il riferimento regolamentare è il D.M. 217/2023 con le successive modifiche, da coordinare con ufficio, soggetto, tipo di atto e fase. Il capitolo 12, nella parte dedicata al deposito penale, sviluppa il regime verificato e i casi applicativi.

Il Portale dei Servizi Telematici è il punto istituzionale per servizi e avvisi; il Portale Deposito atti Penali è uno specifico canale di deposito per i soggetti e gli atti abilitati. Le specifiche tecniche non sostituiscono la norma processuale. I documenti storici recanti la sigla DGSIA conservano la loro identificazione originaria; l'organizzazione attuale del DIT è illustrata nel capitolo 2.

Per l'ufficio il controllo minimo comprende identificativo, atto, allegati, soggetto, ricevuta, data ed esito. Per l'UPP la consultazione è limitata ai compiti e alle autorizzazioni attribuite. Un atto presente nel sistema può richiedere ulteriori verifiche di ammissibilità o tempestività; l'accessibilità tecnica non autorizza la diffusione del suo contenuto.

ESECUZIONE PENALE ESSENZIALE

Pronuncia, deposito e irrevocabilità sono eventi diversi. Gli artt. 648 e 650 collegano ordinariamente la forza esecutiva di sentenze e decreti penali all'irrevocabilità, secondo gli esiti delle impugnazioni e i termini previsti. Non si dichiara definitiva una condanna soltanto perché il dispositivo è stato letto.

Il PM cura d'ufficio l'esecuzione ai sensi dell'art. 655 e, per la pena detentiva, emette l'ordine dell'art. 656, con le sospensioni e le altre disposizioni applicabili. Il giudice dell'esecuzione decide le questioni di propria competenza secondo gli artt. 665–666; il magistrato e il tribunale di sorveglianza hanno le attribuzioni illustrate nel capitolo 14. Sono funzioni distinte, anche quando il fascicolo passa tra uffici della stessa sede.

La scheda deve registrare titolo, attestazione di irrevocabilità, pena, provvedimenti esecutivi, notifiche e trasmissioni. Non ricava autonomamente la pena da espiare da una semplice sottrazione: cumuli, presofferto, benefici e provvedimenti competenti vanno documentati. La custodia cautelare durante il processo non è esecuzione di una pena definitiva e non prova la colpevolezza.

GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL QUADRO DELLA RIFORMA

Il D.Lgs. 150/2022 ha introdotto una disciplina organica della giustizia riparativa. Nel VOL-04 il tema ha due funzioni.

La prima è sistemica: il candidato deve sapere che la giustizia riparativa non è una semplice conciliazione informale, né una sostituzione privata del processo penale. È un insieme di programmi regolati, con principi, garanzie, soggetti, servizi e valutazioni dell'autorità giudiziaria nei casi previsti.

La seconda è editoriale: il capitolo 13 svilupperà minorile, comunità, mediazione e riparativa. Qui serve solo collocarla dentro il processo penale operativo.

Aspetto	Lettura corretta
Natura	Istituto regolato, non accordo libero tra persone
Accesso	Avviene secondo presupposti e garanzie previste
Servizi	Coinvolge centri, operatori e organizzazione amministrativa
Effetti	Possono rilevare nel procedimento secondo la disciplina vigente

Aspetto	Lettura corretta
Per il candidato	Tema da collegare a DGMC, servizi, minorile e comunità

Una domanda concorsuale potrebbe chiedere di distinguere giustizia riparativa, messa alla prova e misure penitenziarie. La risposta non deve confonderle. La giustizia riparativa riguarda programmi e percorsi con vittima, autore e comunità nei limiti della disciplina; la messa alla prova ha una struttura processuale propria; le misure penitenziarie o di comunità appartengono al piano dell'esecuzione e del trattamento secondo regole specifiche.

PUNTI DI CONTROLLO PER UPP, CANCELLERIA E SEGRETERIA

Il cuore operativo del capitolo è la check-list.

Punto di controllo	Domanda	Profilo più coinvolto
Notizia di reato	Quale fatto ha avviato il procedimento?	Segreteria / UPP
Registro	Dove e come è tracciato il procedimento?	Segreteria / cancelleria
Soggetti	Chi sono indagato, imputato, persona offesa, difensori?	Segreteria / cancelleria / UPP
Fase	Siamo in indagini, filtro, giudizio, impugnazione o esecuzione?	UPP / cancelleria
Atti	Quali atti sono presenti e quali mancano?	UPP / cancelleria
Comunicazioni / notifiche	Chi doveva ricevere cosa e con quale effetto?	Cancelleria / segreteria
Udienza	Che cosa deve essere pronto prima dell'udienza?	UPP / cancelleria
Provvedimento	Quale seguito produce?	Magistrato / cancelleria / UPP

Punto di controllo	Domanda	Profilo più coinvolto
Digitale / PPT	Il deposito o la consultazione seguono il regime vigente?	Cancelleria / segreteria / UPP
Esecuzione	Si apre una fase esecutiva o un raccordo con altri uffici?	Cancelleria / uffici esecuzione

Questa tabella può essere usata come griglia per casi pratici e risposte orali.

CRONOLOGIA DEL FASCICOLO PENALE

L'output principale del capitolo è la cronologia. Una cronologia non è un riassunto narrativo. È una scheda ordinata che mostra evento, atto, ufficio, fase e prossimo passaggio.

Voce	Contenuto da inserire
Data / evento	Quando accade il passaggio rilevante
Fase	Indagini, filtro, giudizio, impugnazione, esecuzione
Atto	Notizia, richiesta, avviso, deposito, verbale, provvedimento
Ufficio	Procura, tribunale, corte, cancelleria, segreteria
Soggetti	PM, giudice, difensore, persona offesa, imputato, altri
Effetto	Che cosa cambia nel procedimento
Controllo	Comunicazione, notifica, termine, deposito, registro
Prossimo passaggio	Udienza, decisione, aggiornamento, trasmissione, esecuzione

Per l'UPP, questa cronologia aiuta a preparare scheda e udienza. Per la cancelleria o segreteria, aiuta a verificare stato del fascicolo e adempimenti. Per il candidato, diventa uno strumento per rispondere in modo ordinato.

LABORATORIO SVOLTO: DALL'AVVISO ALL'IMPUTAZIONE

Dossier fittizio, uffici di Bologna. Il procedimento riguarda un delitto per il quale è prevista l'udienza preliminare, senza misure cautelari, sospensioni o discipline speciali sui termini del caso. Si dispone dei seguenti documenti, numerati per la prova.

Documento	Dato verificato
P1 — annotazione di registro	Iscrizione della notizia e del nome il 12 gennaio 2026; indagato Luca Verdi.
P2 — avviso ex art. 415-bis	Notificato all'indagato e al difensore il 2 marzo 2026; deposito degli atti in segreteria.
P3 — istanza difensiva	Depositata il 18 marzo: richiesta di interrogatorio e produzione di due documenti.
P4 — invito e verbale	Invito documentato; interrogatorio eseguito il 25 marzo.
P5 — richiesta del PM	Richiesta di rinvio a giudizio depositata il 30 marzo.
P6 — indice del fascicolo trasmesso	Elenca i due documenti di P3; il secondo non è visibile nella copia di lavoro.

Consegna. Compila cronologia, stato della persona, controllo del termine e nota al referente. Non decidere il merito dell'accusa.

Campo	Soluzione compilata
Stato sino al 29 marzo	Persona sottoposta alle indagini. L'avviso del 2 marzo non basta a renderla imputato.
Stato dal 30 marzo	Imputato per effetto della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 60.
Termine difensivo	Venti giorni dal 2 marzo, escluso il giorno iniziale: 22 marzo, domenica; scadenza prorogata a lunedì 23.
Richiesta di interrogatorio	Il 18 marzo è tempestiva; il PM deve procedere. Invito e verbale del 25 marzo documentano il seguito.

Campo	Soluzione compilata
Anomalia	Secondo documento difensivo indicato nell'indice ma non visibile nella copia di lavoro; non equivale a documento mai depositato.
Prossima attività	Verifica della completezza del fascicolo trasmesso alla cancelleria del GUP e segnalazione al referente competente.

Nota pronta. «Procedimento fittizio: verificati avviso e notifiche del 2 marzo, istanza del 18, invito e verbale d'interrogatorio del 25, richiesta di rinvio del 30. L'istanza è entro la scadenza del 23 marzo. Il secondo allegato di P3 è elencato in P6 ma non visibile nella copia consultata: si chiede riscontro dell'acquisizione e disponibilità nell'originale informatico. La scheda non esprime valutazioni di colpevolezza né attesta l'assenza dell'allegato dal fascicolo originale».

L'UPP dell'ufficio giudicante può predisporre questa scheda per il lavoro del GUP; la segreteria della Procura cura gli adempimenti del PM. Non occorre inventare un UPP presso la Procura per descrivere la collaborazione tra gli uffici.

Variante. Nel dossier non vi sono né invito né verbale, ma rimane la richiesta tempestiva di interrogatorio. La scheda evidenzia la mancanza e la sottopone al magistrato per la valutazione dell'art. 416; l'operatore non scrive «interrogatorio rinunciato» senza un atto che lo dimostri e non dichiara autonomamente la nullità.

Autovalutazione, dieci punti. Assegna due punti a ciascuno dei cinque controlli: distinzione indagato/imputato, calcolo del 23 marzo, effetto della richiesta d'interrogatorio, distinzione copia/originale, corretta attribuzione dei ruoli. Un punto se il controllo è corretto ma non motivato; zero se manca o è errato. Ripeti il caso se hai attribuito una decisione processuale al personale amministrativo.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Applica il Metodo BANDO al processo penale operativo.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione
B - Bando	Il programma cita processo penale, UPP, cancelleria, registri o PPT?	Capisco livello e taglio richiesto
A - Aree	Quali aree collegio?	Ordinamento giudiziario, procedura penale, cancelleria / segreteria, digitale, esecuzione, riparativa

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione
N - Nuclei	Quali parole non posso sbagliare?	Notizia di reato, registro, fascicolo, indagini, udienza, deposito, notificazione, provvedimento
D - Diario	Dove rischio errore?	Confondere PM e giudice; ignorare registri; dare termini non verificati; semplificare il PPT
O - Output	Che cosa devo produrre?	Cronologia fascicolo penale, check-list udienza, risposta orale, mini-caso

La mappa collega le regole processuali ai prodotti richiesti: cronologia, scheda, controllo del termine e risposta motivata.

CASO GUIDATO: NOTIZIA DI REATO E REGISTRO

Estratto sintetico:

NOTA

Una procura riceve una notizia di reato. Il candidato deve spiegare quali passaggi interessano il lavoro d'ufficio e come può essere costruita una prima cronologia.

Risposta debole:

NOTA

La procura indaga e poi il giudice decide.

La risposta è troppo generica. Una risposta operativa distingue ingresso, registro, fascicolo e fase.

Passaggio	Lettura corretta
Notizia di reato	Origine del procedimento
Registro	Strumento di tracciamento e gestione
Fascicolo	Contenitore degli atti e dei dati
Segreteria	Presidia registrazione, fascicolo e flussi dell'ufficio requirente

Passaggio	Lettura corretta
UPP dell'ufficio giudicante	Interviene nel supporto al giudice quando gli atti arrivano alla fase pertinente; non sostituisce la segreteria della Procura.
Fase successiva	Indagini, richiesta, archiviazione o azione penale secondo esito

Risposta possibile:

NOTA

La notizia di reato apre un flusso penale che deve essere registrato e collegato a un fascicolo. La segreteria dell'ufficio requirente presidia dati, registro, atti e stato del procedimento. L'UPP dell'ufficio giudicante può ricostruire cronologia e questioni per il giudice quando gli atti giungono a quell'ufficio; non si presume un UPP ordinario presso la Procura. Il passaggio successivo dipende dalle determinazioni del pubblico ministero e dagli eventuali interventi del giudice.

CASO GUIDATO: UDIENZA PENALE E FASCICOLO INCOMPLETO

Estratto sintetico:

NOTA

Prima di un'udienza penale emerge che nel fascicolo vi sono atti, avvisi e un provvedimento precedente, ma non è chiaro se una comunicazione sia stata correttamente eseguita. Il candidato deve indicare come ragionare.

Risposta corretta:

1. identificare la fase del procedimento;
2. individuare l'udienza da preparare;
3. verificare quali atti sono essenziali;
4. controllare comunicazioni e notificazioni rilevanti;
5. distinguere chi deve decidere e chi deve gestire l'adempimento;
6. aggiornare la scheda o segnalare la criticità secondo le regole dell'ufficio.

Formula utile:

NOTA

In vista dell'udienza penale non basta sapere che il fascicolo esiste. Occorre verificare fase, atti, soggetti, avvisi, comunicazioni, notificazioni e provvedimenti precedenti. La cancelleria presidia gli adempimenti; l'UPP può predisporre una scheda di criticità e cronologia, senza sostituirsi al magistrato o all'ufficio competente.

CASO GUIDATO: DEPOSITO TELEMATICO PENALE

Estratto sintetico:

NOTA

Un candidato afferma: "Nel penale ormai ogni deposito è telematico in ogni ufficio e per ogni atto". Il commissario chiede di precisare.

La risposta deve essere cauta:

Punto	Correzione
Regola generale	Il PPT è in progressiva attuazione
Fonte	Disciplina e casi del capitolo 12; decreti, specifiche tecniche e avvisi PST.
Ambito	Uffici, atti e fasi possono avere regimi diversi
Rischio	Generalizzare produce errore normativo
Risposta	Parlare di transizione e verifica del regime vigente

Risposta possibile:

NOTA

La formula è eccessiva. Il processo penale telematico è disciplinato da regole tecniche e decreti di attuazione in evoluzione. Occorre verificare per ciascun ufficio, atto e fase se il deposito debba avvenire con modalità telematica, se esistano regimi transitori e quali specifiche siano applicabili. Per un profilo di cancelleria o UPP è essenziale saper leggere il regime vigente, non dare per scontata un'unica modalità.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il processo penale operativo parte da notizia di reato, registro e fascicolo.
- Procura e giudice vanno distinti: segreteria e cancelleria hanno funzioni amministrative diverse.
- UPP e cancelleria leggono il fascicolo per fase, atti, udienza, provvedimento e seguito.
- Deposito, comunicazione, notificazione, avviso e termine non sono sinonimi.
- Il processo penale telematico è una transizione da verificare secondo la disciplina del capitolo 12 e gli avvisi istituzionali aggiornati.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come si deve studiare il processo penale per un profilo UPP o cancelleria?

Una risposta ordinata può essere:

1. come flusso d'ufficio, non come trattazione da magistratura;
2. partendo da notizia di reato, registri e fascicolo;
3. distinguendo ufficio requirente, ufficio giudicante, segreteria, cancelleria e UPP;
4. collocando indagini, archiviazione, azione penale, fasi filtro, dibattimento e decisione;
5. controllando comunicazioni, notificazioni, depositi e termini;
6. considerando il PPT come disciplina tecnica e normativa in evoluzione;
7. collegando decisione, impugnazione, esecuzione penale e giustizia riparativa.

Chiusura efficace:

NOTA

Per UPP e cancelleria il processo penale è una cronologia controllata di fatti processuali, registri, atti, udienze, provvedimenti e adempimenti, da leggere sempre nel rispetto dei ruoli e delle garanzie.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se so distinguere indagini, udienza preliminare e dibattimento, so già lavorare sul fascicolo penale?

Risposta: no. Quella distinzione è necessaria, ma non sufficiente. Il lavoro d'ufficio richiede di collegare ogni fase a registro, fascicolo, atti, soggetti, comunicazioni, notificazioni, depositi, udienze, provvedimenti e aggiornamenti. La prova può premiare chi sa trasformare la sequenza processuale in una cronologia operativa.

La trappola sta nel confondere conoscenza del rito e gestione del flusso.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è studiare il processo penale come elenco di fasi senza indicare chi fa che cosa.

Il candidato scrive: notizia di reato, indagini, udienza preliminare, dibattimento, sentenza, impugnazione. È corretto come scheletro, ma è insufficiente per un profilo Giustizia.

La correzione è aggiungere cinque parole guida:

1. registro;
2. fascicolo;
3. ufficio;
4. udienza;
5. adempimento.

Se la risposta non collega queste parole, manca il taglio UPP-cancelleria.

MINI-ESERCIZIO

Leggi l'estratto sintetico:

NOTA

Un procedimento penale nasce da una notizia di reato. Dopo l'iscrizione, il fascicolo viene alimentato da atti di indagine. Successivamente il pubblico ministero assume una determinazione e il procedimento arriva davanti al giudice per una fase di controllo. Nel frattempo vi sono depositi e avvisi da verificare.

Compila la griglia.

Voce	Risposta del candidato
Fase iniziale	
Registro / fascicolo	
Ufficio coinvolto	
Atti da individuare	
Controllo di cancelleria / segreteria	
Supporto UPP	
Punto digitale / PPT	
Errore da evitare	

Soluzione attesa:

- Fase iniziale: notizia di reato e indagini preliminari.
- Registro/fascicolo: iscrizione e tracciamento del procedimento; apertura o alimentazione del fascicolo.
- Ufficio coinvolto: procura nella fase requirente; giudice nella fase di controllo.
- Atti da individuare: notizia, atti di indagine, richiesta o determinazione del PM, avvisi, eventuali provvedimenti.

- Controllo di cancelleria/segreteria: registro, stato fascicolo, comunicazioni, notificazioni, depositi e dati.
- Supporto UPP: cronologia, scheda fase, questioni, preparazione dell'udienza o del provvedimento nei limiti del ruolo.
- Punto digitale/PPT: verificare regime di deposito e consultazione applicabile all'atto e all'ufficio.
- Errore da evitare: dire che tutto è telematico o che la cancelleria decide il seguito del procedimento.

QUIZ COMMENTATO

1. Quando Luca, nel dossier, assume la qualità di imputato?
 - A. Il 12 gennaio, con l'iscrizione del nome.
 - B. Il 2 marzo, con l'avviso di conclusione delle indagini.
 - C. Il 30 marzo, con la richiesta di rinvio a giudizio.
 - D. Soltanto quando il giudice pronuncia la sentenza definitiva.

Risposta corretta: C. È l'atto di esercizio dell'azione penale indicato dall'art. 60. Le date precedenti riguardano la fase delle indagini.

2. Il difensore chiede tempestivamente l'interrogatorio dopo l'avviso ex art. 415-bis. Quale controllo occorre?
 - A. Verificare che il PM vi proceda e che invito e verbale siano documentati.
 - B. Considerare la richiesta irrilevante perché le indagini sono concluse.
 - C. Far decidere alla segreteria se l'interrogatorio sia utile.
 - D. Attendere la richiesta di rinvio a giudizio e svolgere l'interrogatorio soltanto se lo dispone il GUP.

Risposta corretta: A. Il PM deve procedervi; l'art. 416 collega una conseguenza processuale alla richiesta di rinvio non preceduta dall'invito dovuto.

3. Un PM chiede l'archiviazione. Quale registrazione descrive correttamente lo stato?
 - A. Condanna definitiva.
 - B. Richiesta di archiviazione in attesa della decisione del giudice.
 - C. Archiviazione amministrativa già perfezionata dalla segreteria.
 - D. Proscioglimento pronunciato dal pubblico ministero.

Risposta corretta: B. La richiesta non è il provvedimento che definisce il procedimento; il giudice può adottare esiti differenti.

4. Che cosa distingue il fascicolo per il dibattimento da quello delle indagini?

- A. Il solo formato digitale.
- B. Il fatto che contenga soltanto le conclusioni del PM.
- C. La selezione degli atti prevista dal codice e le acquisizioni consentite, senza trasferimento indiscriminato di tutto il materiale.
- D. Il trasferimento di tutti gli atti d'indagine non contestati dalla cancelleria.

Risposta corretta: C. L'art. 431 presidia formazione e contenuto; utilità per una scheda e utilizzabilità processuale non coincidono.

5. Nell'abbreviato, quale riduzione ordinaria segue una condanna per un delitto?

- A. Un terzo, mentre per una contravvenzione è della metà.
- B. Sempre la metà, come per qualsiasi reato.
- C. Un sesto, già comprensivo di ogni beneficio successivo.
- D. Un quarto, subordinato al consenso del pubblico ministero.

Risposta corretta: A. L'ulteriore sesto dell'art. 442, comma 2-bis, dipende dalla mancata impugnazione dell'imputato e del difensore ed è applicato in esecuzione.

6. L'annotazione preliminare nel modello 45-bis comporta che la persona sia priva delle garanzie dell'indagato?

- A. Sì, finché non intervenga l'iscrizione ordinaria.
- B. No, l'art. 335-quinquies mantiene diritti e garanzie e disciplina i successivi accertamenti.
- C. Sì, perché equivale a un'archiviazione definitiva.
- D. Le garanzie operano soltanto dopo una richiesta scritta del difensore al giudice.

Risposta corretta: B. È una modalità specifica prevista in presenza dell'evidente causa di giustificazione, non una sottrazione delle garanzie né una decisione definitiva.

CHECKLIST DI RIPASSO

Prima di passare al capitolo 8, verifica:

- So spiegare il processo penale come flusso d'ufficio?
- So distinguere procura, tribunale, segreteria, cancelleria e UPP?
- So collegare notizia di reato, registro e fascicolo?
- So collocare indagini, archiviazione, azione penale, filtro, dibattimento, decisione e impugnazione?
- So distinguere deposito, comunicazione, notificazione, avviso e termine?
- So parlare di PPT come transizione normativa e tecnica, senza generalizzare?
- So spiegare perché l'esecuzione penale collega il processo ai capitoli su casellario, spese, DAP, DGMC e misure?
- So collocare la giustizia riparativa senza confonderla con messa alla prova o ordinamento penitenziario?

Annota nel diario le distinzioni incerte e ripassa le relative funzioni.

Servizi di cancelleria, registri, comunicazioni e certificazioni

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

La cancelleria è spesso sottovalutata nello studio concorsuale. Chi prepara il concorso legge norme processuali, ordinamento giudiziario e riforme, ma talvolta non sa spiegare cosa accade quando un atto entra in ufficio, quando un provvedimento deve essere comunicato, quando un utente chiede una copia o quando un fascicolo deve essere predisposto per l'udienza.

Per i profili Giustizia questo è un errore serio. La cancelleria non è una cornice amministrativa esterna al processo. È il luogo operativo in cui il procedimento assume consistenza documentale: viene iscritto, ordinato, aggiornato, reso conoscibile nei limiti previsti, collegato alle udienze, alle comunicazioni, alle certificazioni e agli adempimenti successivi.

Il candidato deve quindi studiare la cancelleria con un doppio sguardo. Da un lato deve riconoscere le regole processuali: atti, termini, provvedimenti, comunicazioni, notificazioni, fascicolo. Dall'altro deve vedere il servizio: utente, richiesta, titolo, registro, pagamento eventuale, rilascio, privacy, tracciamento, responsabilità.

In questo capitolo non si riscrive il manuale di procedura civile, procedura penale o documentazione amministrativa. Si costruisce una mappa professionale: cosa fa la cancelleria, perché lo fa, con quali cautele e quali errori il candidato deve evitare.

OBBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper fare sette operazioni:

1. spiegare la cancelleria come presidio di legalità procedurale;
2. distinguere registri, ruolo, fascicolo, archivi e sistemi digitali;
3. descrivere deposito, comunicazione, notificazione, copia, certificazione e attestazione;
4. gestire una richiesta dell'utenza individuando soggetto, titolo, atto, ufficio e limite di accesso;
5. collegare servizi di cancelleria, privacy, CAD e processo telematico senza duplicare il VOL-01;
6. riconoscere gli errori tipici nelle domande concorsuali;
7. compilare una check-list di servizio utile per scritto, orale e caso pratico.

La finalità non è memorizzare moduli, importi o formule. La finalità è ragionare come un candidato che comprende il lavoro dell'ufficio.

PERIMETRO OPERATIVO

Il capitolo copre i servizi di cancelleria comuni alla vita dell'ufficio giudiziario. Alcuni temi saranno sviluppati nei capitoli successivi: spese di giustizia nel capitolo 9, casellario e carichi pendenti nel capitolo 10, UNEP nel capitolo 11, giustizia digitale nel capitolo 12.

Qui interessa il nucleo comune:

Area	Domanda da studio
Registri	Dove viene tracciato il procedimento o l'affare?
Ruolo	Come viene organizzata l'attività dell'udienza o dell'ufficio?
Fascicolo	Quali atti contiene e chi può consultarli?
Depositi	Come un atto entra formalmente nel fascicolo?
Comunicazioni	Come l'ufficio porta a conoscenza un atto nei casi previsti?
Notificazioni	Quando serve una notificazione formale e con quale soggetto / canale?
Copie	Che tipo di copia viene richiesta e con quale effetto?
Certificazioni	Quale dato viene attestato e per quale finalità?
Accesso	Chi chiede, perché chiede, che titolo ha, che limite incontra?
Digitale	Quale sistema, portale o registro incide sul servizio?

Restano fuori dal perimetro di questo capitolo: tariffari puntuali, importi dei diritti, formulari, istruzioni locali, regole tecniche minute e decorrenze transitorie non verificate. Questi elementi vanno sempre controllati sul testo vigente e sulle istruzioni ministeriali aggiornate.

CANCELLERIA E LEGALITÀ PROCEDURALE

La cancelleria è un presidio di legalità procedurale. Questa espressione deve essere compresa bene.

Legalità procedurale significa che l'ufficio non si limita a conservare documenti. L'ufficio assicura che il procedimento sia riconoscibile, tracciato, aggiornato e gestito secondo regole. Ogni fascicolo ha una storia; ogni atto ha una provenienza; ogni comunicazione ha un destinatario; ogni copia rilasciata presuppone un controllo; ogni certificazione espone un dato ufficiale.

Nel sistema giudiziario il servizio di cancelleria si colloca tra quattro esigenze:

- funzionamento del processo;
- certezza documentale;
- rapporto con l'utenza;
- tutela dei dati e della riservatezza.

Esigenza	Traduzione d'ufficio
Funzionamento del processo	Registrare, ordinare, predisporre, comunicare, aggiornare
Certezza documentale	Conservare atti, rilasciare copie, attestare dati
Rapporto con l'utenza	Ricevere richieste, orientare, verificare titolo e competenza
Tutela dei dati	Limitare accessi, applicare riservatezza, evitare comunicazioni indebite

La cancelleria non decide il merito. Non sceglie quale parte abbia ragione. Non sostituisce il giudice, il pubblico ministero, il difensore o l'ufficiale giudiziario. Ma senza il suo presidio il processo perderebbe ordine, tracciabilità e affidabilità.

Una formula utile per l'orale è:

NOTA

La cancelleria è il servizio amministrativo dell'ufficio giudiziario che assicura registrazione, fascicolo, ruolo, comunicazioni, copie, certificazioni e adempimenti connessi, nel rispetto delle regole processuali, della riservatezza e dell'organizzazione dell'ufficio.

REGISTRI, RUOLO E SISTEMI INFORMATIVI

I registri sono lo strumento attraverso cui l'ufficio giudiziario individua e segue procedimenti, affari, provvedimenti e servizi. La disciplina generale sulla tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari è collegata al D.M. 27 marzo 2000, n. 264. Per il candidato è importante non limitarsi al nome del decreto: bisogna capire la logica.

Il registro serve a rendere il procedimento identificabile. Consente di collegare numero, ufficio, parti o soggetti, fase, atti principali, provvedimenti e stato del flusso. Nei sistemi digitali questa funzione non scompare: viene svolta attraverso applicativi e basi dati che rendono più immediata la consultazione, ma richiedono maggiore attenzione a correttezza, abilitazioni e sicurezza.

Strumento	Funzione
Registro	Tracciare procedimento, affare o servizio
Numero di ruolo o identificativo	Individuare in modo univoco la posizione
Ruolo d'udienza	Organizzare la trattazione davanti al giudice
Fascicolo	Raccogliere atti, documenti, provvedimenti e dati
Sistema informativo	Gestire registrazione, consultazione, deposito e comunicazioni
Archivio	Conservare e reperire secondo regole e tempi

Il ruolo non va confuso con il registro. Il registro è il sistema di tracciamento della posizione; il ruolo, nel linguaggio d'ufficio, richiama anche l'organizzazione delle cause o dei procedimenti in udienza. Preparare il ruolo significa rendere possibile la trattazione ordinata: fascicoli disponibili, provvedimenti precedenti visibili, adempimenti controllati, parti e difensori correttamente individuati.

Per il candidato, la domanda corretta non è solo "quale registro esiste?", ma:

- quale posizione sto cercando?
- quale dato identifica il fascicolo?
- quale ufficio è competente?
- in quale fase si trova?
- quali atti sono presenti?
- quale output deve produrre la cancelleria?

Questa impostazione evita risposte mnemoniche e consente di affrontare casi pratici.

REGISTRI CIVILI E PENALI: MAPPA ESSENZIALE

Un registro è una raccolta organizzata di dati; un applicativo può gestire più registri. Il numero di ruolo generale identifica una posizione insieme ad anno, ufficio e tipo di registro: «1250/2026» senza queste informazioni può corrispondere a fascicoli diversi. Il ruolo d'udienza è invece l'elenco delle trattazioni fissate per una determinata udienza.

Sistema o registro	Ambito	Esempio di utilizzo
SICID — Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale	Contenzioso civile, lavoro, volontaria giurisdizione.	Ricerca di una causa contrattuale, aggiornamento dell'udienza e degli eventi.
SIECIC — Sistema Informativo per le Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali	Esecuzioni mobiliari, immobiliari, presso terzi e procedure concorsuali.	Individuazione di una procedura esecutiva e dei relativi provvedimenti.
SICP — Sistema Informativo della Cognizione Penale	Gestione dei dati della cognizione penale, compresi registri e informazioni sulle misure cautelari.	Collegamento tra notizia di reato, soggetti e successive fasi.
SIC — Sistema Informativo del Casellario	Iscrizioni e servizi del casellario.	Certificato secondo titolo del richiedente e contenuti menzionabili: capitolo 10.

Le sigle non sono intercambiabili. Il Portale Deposito atti Penali è un canale di deposito, non il nome del casellario; un fascicolo visibile nell'applicativo non è per questo liberamente consultabile da qualsiasi dipendente.

Modello penale	Contenuto essenziale	Distinzione da mantenere
21	Notizie di reato relative a persone note.	L'iscrizione nominativa non è una condanna.
44	Notizie di reato contro ignoti.	Il fatto può avere rilevanza penale anche se l'autore non è identificato.
45	Atti non costituenti notizia di reato.	Non è un contenitore alternativo per ritardare indagini su una notizia già delineata.
45-bis	Annotazione preliminare del nome in presenza dell'evidente causa di giustificazione prevista dall'art. 335, comma 1-bis.1.	Disciplina del 2026, distinta dal modello 45; restano le garanzie dell'art. 335-quinquies.

La scelta giuridica dell'iscrizione è del PM. La segreteria esegue gli adempimenti e aggiorna i dati sulla base delle determinazioni competenti. La circolare dell'11 novembre 2016 descrive i modelli 21, 44 e 45; va letta insieme alle successive modifiche del codice e alla circolare del 7 maggio 2026 sul modello 45-bis. La sua autorizzazione iniziale alla tenuta cartacea fino alla predisposizione dei modelli informatizzati è una regola transitoria, non prova che tutte le sedi usino sempre carta.

CASO SVOLTO: ISCRIZIONE ED ERRORE ANAGRAFICO

Dossier fittizio. Nel fascicolo civile RG 1250/2026 del Tribunale di Bologna, la citazione notificata il 16 febbraio e depositata il 24 indica la società «Beta Servizi S.r.l.». Il dato acquisito nel registro riporta «Beta Servizi S.p.A.». Il codice fiscale presente nell'atto e quello inserito nel registro coincidono; l'atto originario è corretto. Il 4 maggio il giudice conferma l'udienza del 29 giugno.

Campo della nota	Compilazione corretta
Identificazione	Tribunale di Bologna, contenzioso civile, RG 1250/2026.
Errore riscontrato	Forma societaria nel dato di registro diversa da quella dell'atto depositato.
Riscontro	Citazione e dati identificativi concordanti; non semplice omonimia.
Intervento	Segnalazione e rettifica del dato secondo abilitazioni e procedura dell'ufficio, conservando autore, data, ragione e riferimento documentale.
Dati da conservare	Atto originario, data effettiva di deposito e storia degli eventi.
Evento successivo	Registrare il decreto del 4 maggio, l'udienza confermata e la comunicazione effettivamente eseguita.

Soluzione. Si corregge il dato trascritto, non la citazione. Non si crea una nuova causa soltanto per correggere la forma societaria e non si sposta la data di iscrizione a quella della rettifica. Se fosse errato il documento della parte o fosse dubbia l'identità, occorrerebbe un diverso percorso: l'operatore non riscriverebbe l'atto per renderlo coerente con il registro.

Variante penale. Un procedimento iscritto contro ignoti riceve una nuova informativa che identifica l'autore. Il personale sottopone l'atto al PM e cura gli aggiornamenti disposti, collegando i riferimenti precedenti; non decide da sé il passaggio di registro e non cancella la precedente cronologia. Il capitolo 7 illustra effetti e garanzie dell'iscrizione nominativa.

FASCICOLO E ARCHIVI

Il fascicolo è il luogo documentale del procedimento. Può essere cartaceo, informatico o misto, secondo la disciplina applicabile e lo stato di digitalizzazione dell'ufficio. In ogni caso non è un semplice raccoglitore. È il punto in cui si incontrano atti di parte, atti del giudice, provvedimenti, comunicazioni, notificazioni, ricevute, verbali, istanze e dati del procedimento.

Per UPP e cancelleria, il fascicolo va letto con una sequenza ordinata:

- 1. identificazione;
- 2. fase;
- 3. soggetti;
- 4. atti presenti;
- 5. atti mancanti o critici;
- 6. provvedimenti;
- 7. adempimenti successivi;
- 8. limiti di accesso.

Nel processo civile il fascicolo è spesso collegato al deposito telematico, alle comunicazioni di cancelleria e al ruolo del giudice. Nel processo penale il fascicolo richiede cautele ulteriori per dati relativi a reati, eventuali categorie particolari di dati, riservatezza, fase delle indagini, soggetti coinvolti e accessi consentiti. In entrambi i casi, l'UPP può usare il fascicolo per predisporre schede, cronologie e ricerche; la cancelleria presidia gli adempimenti amministrativi e documentali.

Domanda	Perché conta
Il fascicolo è corretto?	Evita errori di individuazione
La fase è chiara?	Evita di applicare regole non pertinenti
Gli atti sono completi?	Consente udienza e provvedimento ordinati
I dati sono accessibili?	Protegge riservatezza e limiti di conoscibilità
L'archivio è consultabile?	Consente rilascio, verifica o recupero atti

L'archivio completa il ciclo. Non tutto ciò che non è nel fascicolo corrente è irrilevante. Atti definiti, fascicoli archiviati, provvedimenti passati in giudicato, copie e certificazioni possono richiedere ricerche su archivi e sistemi. Anche qui il candidato deve ricordare: recuperare un atto non significa automaticamente poterlo consegnare.

DEPOSITI: INGRESSO FORMALE DELL'ATTO

Il deposito è l'atto con cui un documento entra formalmente nel procedimento. Può essere compiuto da parti, difensori, ausiliari o altri soggetti abilitati, secondo le regole del processo e del sistema applicabile.

Nel linguaggio comune si dice "invio un documento". Nel linguaggio dell'ufficio questa formula non basta. Occorre chiedere:

- chi deposita?
- che cosa deposita?
- in quale procedimento?
- con quale mezzo?
- in quale momento?
- con quali allegati?
- con quale esito tecnico o amministrativo?
- quale registrazione o aggiornamento ne deriva?

Nel processo civile telematico il deposito è legato a flussi informatici, controlli, ricevute e aggiornamento del fascicolo. Nel processo penale telematico il deposito deve essere letto alla luce delle regole e dei regimi vigenti, perché la materia è ancora in evoluzione. Negli uffici possono coesistere pratiche digitali, cartacee e transitorie.

Piano	Controllo operativo
Soggetto	È abilitato a depositare?
Procedimento	Il deposito è riferito al fascicolo corretto?
Atto	Il documento è pertinente e identificabile?
Forma	Il mezzo è quello previsto?
Esito	Il deposito risulta accettato, registrato o comunque acquisito secondo regole?
Effetto	Cambia un termine, un'attività, un'udienza o un provvedimento?

Il candidato deve evitare due estremi. Il primo è trattare il deposito come gesto materiale senza effetti. Il secondo è considerare ogni deposito automaticamente valido perché inviato. Il deposito è un passaggio formale: richiede regole, controlli e tracciamento.

COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Comunicazione e notificazione non sono sinonimi.

La comunicazione di cancelleria è il modo con cui l'ufficio porta a conoscenza un atto o un provvedimento nei casi previsti. La notificazione è un'attività formale diretta a un destinatario, regolata dalla procedura e spesso collegata a soggetti o canali specifici, tra cui l'UNEP e gli strumenti telematici nei casi previsti.

Per il candidato è sufficiente fissare una distinzione operativa:

Concetto	Funzione	Domanda da porsi
Comunicazione	Conoscenza d'ufficio di atti o provvedimenti	La cancelleria deve comunicare cosa, a chi e con quale mezzo?
Notificazione	Atto formale di trasmissione con effetti processuali	Chi deve notificare, a quale destinatario e secondo quale regola?
Avviso	Informazione prevista in specifiche fasi	Quale avviso è richiesto e con quale contenuto minimo?
Ricevuta / esito	Prova o tracciamento del flusso	L'adempimento risulta eseguito o va verificato?

Le comunicazioni sono particolarmente importanti per i profili di cancelleria, perché incidono su conoscenza degli atti, decorrenze, organizzazione dell'udienza e stato del fascicolo. Le notificazioni saranno trattate in modo autonomo anche nel capitolo sull'UNEP, ma qui va chiarito il punto: l'ufficio deve sapere distinguere l'adempimento che cura direttamente da quello che richiede altro soggetto, altra procedura o altro canale.

Una risposta corretta non dice "la cancelleria manda tutto". Dice:

NOTA

La cancelleria cura le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza; le notificazioni seguono le regole processuali e possono coinvolgere canali telematici, UNEP o altri soggetti a seconda del rito, dell'atto e del destinatario.

Nel lavoro d'ufficio ogni comunicazione o notificazione deve essere collegata a fascicolo, destinatario, atto, data, esito e possibile effetto sul procedimento.

COPIE: SEMPLICE, AUTENTICA E TITOLO PER L'ESECUZIONE

La richiesta di copie è uno dei servizi più visibili della cancelleria. Proprio per questo può diventare una domanda concorsuale efficace: sembra semplice, ma misura la capacità del candidato di distinguere forma, effetto, titolo e limiti.

In linea generale, le copie possono riguardare atti, documenti o provvedimenti depositati presso un ufficio giudiziario. Il candidato deve distinguere la semplice riproduzione, la copia con attestazione di conformità e la copia rilasciata per procedere all'esecuzione. Dopo la riforma dell'art. 475 c.p.c. non va insegnata come attuale l'apposizione della tradizionale formula esecutiva.

Tipo di copia	Lettura operativa
Copia semplice	Riproduzione dell'atto, senza attestazione di conformità
Copia autentica	Copia con attestazione di conformità all'originale o al documento presente agli atti
Copia conforme del titolo	Copia attestata conforme all'originale o duplicato informatico previsti dall'art. 475 c.p.c. affinché sentenze, provvedimenti e altri atti dell'autorità giudiziaria possano valere come titolo per l'esecuzione forzata, salvo diversa disposizione di legge

La copia semplice può servire per consultazione o conoscenza. La copia autentica serve quando occorre attestare che la copia corrisponde all'atto. Per l'esecuzione forzata l'art. 475 c.p.c. vigente richiede, nei casi indicati, una copia attestata conforme all'originale o un duplicato informatico: non prevede più né la tradizionale formula esecutiva né la spedizione in forma esecutiva secondo il regime previgente.

Per la cancelleria la richiesta di copia impone almeno cinque controlli:

1. individuare l'atto;
2. verificare l'ufficio e il fascicolo;
3. verificare chi richiede e a quale titolo;
4. individuare il tipo di copia;
5. controllare diritti, esenzioni, modalità di rilascio e limiti di accesso.

Il Testo unico spese di giustizia disciplina anche diritti di copia e certificato. Tuttavia in un manuale professionale non conviene fissare importi non verificati: gli importi, le esenzioni e le istruzioni operative vanno controllati sul testo vigente e sulle note ministeriali aggiornate.

La forma documentale non basta a creare un titolo esecutivo. Un duplicato informatico di un provvedimento privo di efficacia esecutiva non consente per questo di iniziare un pignoramento. Il capitolo 11, nella parte dedicata a titolo e precetto, collega l'art. 475 ai presupposti dell'esecuzione. Quando il documento è un duplicato informatico, va mantenuta la distinzione dalla copia attestata conforme: sono le due alternative contemplate dalla disposizione.

CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI

La certificazione è un'attestazione ufficiale relativa a fatti, qualità, stati o dati risultanti da registri, fascicoli o archivi, nei limiti della competenza dell'ufficio. Nella pratica giudiziaria il tema si collega a certificati civili e penali, casellario, carichi pendenti, copie conformi, attestazioni di deposito, passaggio in giudicato, pendenza o definizione di procedimenti, secondo i casi.

Per il candidato è importante distinguere:

- certificato;
- attestazione;
- copia autentica;
- dichiarazione sostitutiva;
- visura o consultazione;
- comunicazione tra amministrazioni.

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resta il riferimento generale sulla documentazione amministrativa e sulle dichiarazioni sostitutive. Le schede del Ministero della giustizia ricordano un principio pratico essenziale: i certificati sono richiesti nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi opera il sistema delle dichiarazioni sostitutive e dell'acquisizione d'ufficio nei limiti previsti.

Per una prova Giustizia questa regola evita una risposta vecchia:

Situazione	Risposta corretta
Privato chiede un certificato per uso privato	Verifico ufficio competente, identità, titolo, uso, diritti ed eventuali limiti
PA chiede al cittadino un certificato	Richiamo il principio di decertificazione e dichiarazioni sostitutive
Ufficio deve acquisire un dato	Valuto acquisizione d'ufficio, interoperabilità o richiesta istituzionale
Certificato giudiziario contiene dati sensibili	Applico limiti di conoscibilità e finalità

Il casellario e i carichi pendenti avranno un capitolo autonomo. Qui basta anticipare che le certificazioni giudiziarie non sono semplici stampe: riguardano dati delicati, soggetti legittimati, finalità, aggiornamento della banca dati e limiti di rilascio.

UTENZA, TITOLO E COMPETENZA DELL'UFFICIO

Il servizio di cancelleria nasce spesso da una richiesta. La qualità dell'ufficio si misura anche da come quella richiesta viene ricevuta, qualificata e gestita.

La prima domanda non è "che cosa vuole l'utente?", ma "chi chiede, a quale titolo, a quale ufficio e per quale atto?".

Elemento	Controllo
Identità	Il richiedente è identificato secondo le regole applicabili?
Qualità	È parte, difensore, delegato, ausiliario, interessato, terzo, PA?
Titolo	Ha diritto o interesse a ottenere l'atto o il dato?
Competenza	L'ufficio richiesto è quello che detiene atti o dati?
Oggetto	La richiesta è precisa? Atto, fascicolo, procedimento, certificato?
Limite	Esistono riservatezza, segreto, dati di terzi, minori, procedimenti penali?
Output	Copia, certificato, attestazione, consultazione, richiesta di integrazione o trasmissione all'autorità competente?

Una richiesta apparentemente semplice può richiedere valutazioni diverse. Un difensore che chiede una copia di un atto del fascicolo non è nella stessa posizione di un terzo curioso. Un'amministrazione che chiede dati per fini istituzionali non opera come un privato. Una parte che chiede una copia autentica per conoscenza non formula necessariamente la stessa richiesta di chi domanda una copia attestata conforme del titolo ai fini dell'esecuzione.

La cancelleria deve orientare, ma non deve sostituirsi all'utente nelle scelte difensive o processuali. Può indicare canali, modulistica, competenza, pagamenti, documenti da allegare e stato della richiesta; non deve prestare consulenza legale o anticipare valutazioni del magistrato.

ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA

Accesso e trasparenza, nel sistema Giustizia, non significano accesso indiscriminato a ogni fascicolo. Questo è un punto decisivo.

Il VOL-01 tratta il quadro generale: procedimento amministrativo, accesso documentale, accesso civico, privacy, CAD, documento informatico e sicurezza. Nel VOL-04 si applica quel quadro agli uffici giudiziari, dove il fascicolo processuale ha regole proprie, dati personali di diversa natura e limiti collegati alla fase e al rito.

L'accesso a un fascicolo giudiziario non coincide automaticamente con l'accesso documentale disciplinato dalla legge n. 241/1990. Occorre individuare la regola processuale o speciale applicabile al tipo di atto, al soggetto e alla fase. La cancelleria identifica il richiedente, verifica il titolo, istruisce la richiesta e rilascia quanto rientra nella propria competenza; quando autorizzazione, limitazione o decisione spettano al magistrato o ad altra autorità, trasmette la richiesta e attua il provvedimento senza attribuirsi un potere autonomo.

Il candidato deve usare una regola pratica:

NOTA

prima di consegnare, comunicare o certificare un dato giudiziario, occorre verificare fonte del dato, soggetto richiedente, titolo, finalità, fase del procedimento e limiti di riservatezza.

Profilo di rischio	Esempio operativo
Dati di terzi	Atti che contengono informazioni non riferite al richiedente
Minori	Fascicoli o provvedimenti con protezione rafforzata
Penale	Indagini, persona offesa, imputato, misure e possibili dati relativi alla salute
Famiglia / persona	Stato, capacità, minori, relazioni personali
Casellario	Dati giudiziari soggetti a disciplina specifica
Archivi	Atti storici o definiti che non sono automaticamente liberi

Non bisogna confondere cortesia amministrativa e rilascio legittimo. Un buon servizio al pubblico non è quello che consegna tutto rapidamente. È quello che qualifica la richiesta, rispetta il diritto dell'utente, protegge i dati e lascia traccia dell'adempimento.

ACCESSO PROCESSUALE: DUE DISCIPLINE DA APPLICARE

Nel civile, l'art. 76 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. consente alle parti e ai difensori muniti di procura di esaminare atti e documenti nei fascicoli cartacei dell'ufficio e delle altre parti e di ottenerne copia, osservando le disposizioni sui diritti. L'accesso al fascicolo informatico segue limiti e modalità della normativa sul processo telematico. Identità, procura e relazione con il procedimento devono essere verificate: le credenziali professionali da sole non dimostrano che il difensore sia incaricato in quella causa.

Nel penale, l'art. 116 c.p.p. consente a chiunque vi abbia interesse di chiedere, a proprie spese, copie, estratti o certificati di singoli atti, durante il procedimento e dopo la definizione. Decide il PM o il giudice che procede al momento della domanda; dopo la definizione, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso l'archiviazione o la sentenza. Non è quindi un'autorizzazione generalizzata alla cancelleria a consegnare l'intero fascicolo a ogni terzo.

La richiesta individua atto e interesse; l'ufficio verifica dati, fase, competenza e limiti e la sottopone all'autorità competente quando occorre. Il rilascio della copia non elimina il divieto di pubblicazione dell'art. 114. Le copie delle intercettazioni non pubblicabili ai sensi del comma 2-bis incontrano inoltre la specifica restrizione dell'art. 116 per soggetti diversi dalle parti e dai difensori, salvo la richiesta motivata per l'utilizzo in altro procedimento specificamente indicato.

Richiesta	Regola di riferimento	Esito del controllo
Difensore costituito chiede copia della sentenza civile	Art. 76 disp. att. c.p.c.	Verifica procura, procedimento, atto, forma della copia e diritti.
Terzo chiede un singolo atto penale per tutelare un proprio diritto	Art. 116 c.p.p.	Identificazione e motivazione; valutazione dell'autorità competente e limiti specifici.
Persona offesa chiede se il suo procedimento sia iscritto e a che punto sia	Art. 335 c.p.p., nei suoi presupposti	Non sostituire automaticamente la richiesta con una copia integrale degli atti di indagine.
Richiesta su acquisti o gestione amministrativa del Ministero	Disciplina amministrativa pertinente	Non confondere l'atto amministrativo con un atto del fascicolo processuale.

CATEGORIE DI DATI E DISCIPLINA APPLICABILE

La parola «sensibile», usata genericamente, non basta per una risposta corretta. Nel campo del GDPR, le categorie particolari dell'art. 9 comprendono, per esempio, salute, convinzioni religiose, opinioni politiche, dati genetici e biometrici per identificazione univoca. I dati relativi a condanne penali, reati e connesse misure di sicurezza sono invece regolati dall'art. 10. Un certificato penale e una perizia medica possono essere entrambi riservati, ma non appartengono per questo alla stessa categoria normativa.

L'art. 9 prevede condizioni che consentono il trattamento, tra cui la necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in giudizio e l'esercizio delle funzioni giurisdizionali. L'art. 10 richiede il controllo dell'autorità pubblica o un'autorizzazione normativa con garanzie. Non si chiede un consenso universale come se fosse il presupposto di ogni atto giudiziario.

Per i trattamenti svolti dalle autorità competenti per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, la disciplina specifica è il D.Lgs. 51/2018, attuativo della direttiva UE 2016/680. Conta la combinazione tra autorità e finalità: il fatto che un documento sia conservato in un ufficio giudiziario non sottrae automaticamente al GDPR ogni trattamento amministrativo. La gestione ordinaria del personale e il trattamento per un'indagine penale richiedono un inquadramento distinto.

Il D.Lgs. 51 richiede, tra l'altro, dati pertinenti, non eccedenti, esatti, aggiornati e protetti; per le categorie particolari l'art. 7 impone stretta necessità e adeguate garanzie nelle condizioni previste. Sul piano operativo: si consulta ciò che serve al compito, si corregge l'inesattezza con procedura tracciata, si usano i canali consentiti e si evita di estrarre copie personali del fascicolo. Riservatezza non significa negare ogni accesso legittimo; efficienza non significa comunicare senza titolo.

LABORATORIO: TRE RICHIESTE, TRE RISPOSTE

Dati fittizi. Il 6 ottobre 2026 arrivano tre richieste: R1, avvocatessa della parte convenuta con procura presente nel fascicolo civile, chiede copia conforme di un'ordinanza; R2, un vicino dell'indagato, chiede «tutto quello che avete» per curiosità; R3, un terzo indica un preciso verbale penale e motiva la necessità di usarlo in una controversia individuata. Per R3 il procedimento è in fase dibattimentale e l'atto non riguarda intercettazioni; non è ancora intervenuta autorizzazione.

Richiesta	Risposta lavorata
R1	Verificati identità, procura e atto, si applica l'art. 76 e si gestisce la copia con forma e diritti pertinenti. Il documento non si qualifica come titolo esecutivo senza verificarne natura ed effetti.

Richiesta	Risposta lavorata
R2	La sola curiosità non dimostra un titolo al rilascio. Si spiega la necessità di una richiesta individuata e giuridicamente pertinente, senza rivelare il contenuto degli atti.
R3	Si acquisiscono domanda, identità, atto e motivazione; si sottopone la richiesta al giudice che procede ai sensi dell'art. 116. Il personale non anticipa l'autorizzazione.

Nota di servizio per R3. «Richiesta del 6 ottobre, documento individuato, interesse dichiarato all'utilizzo nella controversia specificata. Procedimento in fase dibattimentale. Istanza trasmessa al giudice procedente per decisione ex art. 116 c.p.p.; nessuna copia rilasciata prima del provvedimento. In caso di autorizzazione, rilascio nei limiti disposti e con tracciamento; restano i divieti di pubblicazione applicabili».

Autovalutazione. Cinque controlli, due punti ciascuno: corretta identità/procura per R1, assenza di automatismo esecutivo, diniego di divulgazione per curiosità, individuazione del giudice competente per R3, distinzione copia/pubblicazione. Un punto per un controllo corretto ma non spiegato. La risposta che consegna R3 prima della decisione va rielaborata anche se il totale degli altri punti è alto.

SERVIZI DIGITALI E CANCELLERIA

La giustizia digitale modifica il modo in cui la cancelleria lavora. Non elimina la funzione della cancelleria.

Il Portale dei Servizi Telematici, il processo civile telematico, il processo penale telematico, il Portale Deposito atti Penali, i pagamenti digitali, le consultazioni e le banche dati rendono molte operazioni più tracciabili. Allo stesso tempo aumentano i controlli su accessi, credenziali, formati, ricevute, stati del deposito, anomalie e profili di autorizzazione.

Servizio digitale	Lettura di cancelleria
Deposito telematico	Verifico ricezione, esito, fascicolo e atto
Consultazione fascicolo	Controllo abilitazione e limiti di accesso
Comunicazione telematica	Registro destinatario, mezzo, esito e data
Pagamento telematico	Collegamento a spese, diritti e ricevute

Servizio digitale	Lettura di cancelleria
Casellario / SIC	Servizi certificativi e dati giudiziari secondo regole specifiche
PST	Punto istituzionale per servizi e avvisi operativi

Per il candidato la frase chiave è:

NOTA

il digitale non trasforma il servizio giudiziario in un automatismo; rende più importante la capacità di leggere stati, ricevute, registri, abilitazioni, errori e responsabilità.

Il capitolo 12 svilupperà PCT, PPT e fascicolo informatico. Qui bisogna solo ricordare che ogni servizio digitale è comunque un servizio giuridico-amministrativo: non basta che un sistema consenta un'operazione; occorre che l'operazione sia corretta per soggetto, atto, fase, ufficio e finalità.

RAPPORTI TRA CANCELLERIA E UPP

L'Ufficio per il processo usa continuamente dati, fascicoli, provvedimenti e informazioni provenienti dal lavoro di cancelleria. Tuttavia UPP e cancelleria non coincidono.

La cancelleria presidia servizi amministrativi e adempimenti processuali di ufficio. L'UPP supporta l'attività giurisdizionale e organizzativa secondo progetto, mansioni e indicazioni dell'ufficio. Il punto di contatto è il fascicolo: entrambi lo usano, ma con funzioni diverse.

Attività	Cancelleria	UPP
Registro	Cura e aggiorna secondo competenza	Consulta per orientare schede e cronologie
Fascicolo	Gestisce acquisizione, ordinamento, adempimenti	Studia atti e organizza materiali
Ruolo	Supporta organizzazione amministrativa dell'udienza	Prepara schede e priorità
Comunicazioni	Cura quelle di competenza	Segnala criticità nella scheda
Copie / certificazioni	Gestisce servizio verso l'utenza	Di norma non rilascia servizi all'utenza
Ricerca	Reperisce atti e dati nei sistemi	Approfondisce questioni giuridiche o seriali

La distinzione è utile in prova. Se una domanda chiede "cosa fa l'AUPP rispetto al fascicolo?", non bisogna rispondere come se l'AUPP fosse un cancelliere. Se una domanda chiede "quali servizi presta la cancelleria?", non bisogna descrivere solo la redazione di schede per il magistrato.

La formula corretta è:

NOTA

Cancelleria e UPP collaborano sul flusso del fascicolo, ma la prima presidia servizi e adempimenti amministrativi, mentre il secondo supporta l'attività dell'ufficio e del magistrato nei limiti del progetto organizzativo.

La distinzione funzionale non va trasformata in un divieto assoluto collegato alla sola qualifica. Gli artt. 5–6 del D.Lgs. 151/2022, nel testo verificato al 3 ottobre 2026, prevedono per il personale dell'art. 4, comma 1, lettera f, anche attività di cancelleria in via residuale, oltre ai compiti specifici e contrattuali. Occorre verificare mansioni, attribuzione concreta e competenza: ciò non conferisce a ogni addetto un generale potere di decidere sull'accesso o di certificare qualsiasi dato.

PUNTI DI CONTROLLO DEL SERVIZIO DI CANCELLERIA

La check-list centrale del capitolo può essere usata per ogni richiesta o adempimento.

Punto di controllo	Domanda	Esito possibile
Ufficio	L'atto o il dato sono presso questo ufficio?	Procedo, indirizzo o dichiaro incompetenza
Fascicolo / registro	La posizione è individuata correttamente?	Recupero o chiedo integrazione
Richiedente	Chi chiede e in quale qualità?	Parte, difensore, delegato, terzo, PA
Titolo	Ha diritto o interesse al servizio?	Rilascio, limite, richiedo documenti, rigetto
Oggetto	Che cosa viene richiesto?	Copia, certificato, attestazione, consultazione, comunicazione
Forma	Quale tipo di output serve?	Copia semplice, copia conforme o duplicato informatico nei casi previsti

Punto di controllo	Domanda	Esito possibile
Spese / diritti	Sono dovuti diritti o contributi?	Verifico TUSG e istruzioni aggiornate
Privacy	Ci sono dati riservati o di terzi?	Oscuramento, limite, diniego, verifica superiore
Digitale	Il servizio passa da portale o sistema?	Controllo abilitazione, ricevute, esito
Traccia	L'operazione resta documentata?	Registrazione, nota, ricevuta, aggiornamento

Questa tabella trasforma il capitolo in metodo di lavoro. In una prova orale può diventare una risposta. In un caso pratico può diventare una scaletta.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Applica il Metodo BANDO ai servizi di cancelleria.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione
B - Bando	Il profilo cita cancelleria, UPP, registri, servizi o atti?	Capisco se serve taglio operativo di ufficio giudiziario
A - Aree	Quali materie si incrociano?	Ordinamento giudiziario, procedura, documentazione amministrativa, privacy, digitale
N - Nuclei	Quali parole non posso confondere?	Registro, ruolo, fascicolo, deposito, comunicazione, notificazione, copia, certificato
D - Diario	Dove rischio errore?	Trattare tutto come sportello o confondere copia / certificato / notifica
O - Output	Che cosa devo produrre?	Check-list servizio, griglia richiesta, risposta orale, caso guidato

La forza del candidato sta nel collegare materia e operazione. Non basta sapere che esistono registri o certificati: bisogna sapere quando entrano in gioco, chi li gestisce e quali controlli impongono.

CASO GUIDATO: RICHIESTA DI COPIA DI UN PROVVEDIMENTO

Estratto sintetico:

NOTA

Un utente chiede alla cancelleria copia di un provvedimento contenuto in un fascicolo. Non precisa se gli serve una riproduzione semplice, una copia autentica o una copia conforme del titolo ai fini dell'esecuzione. Il candidato deve indicare come si gestisce la richiesta.

Risposta debole:

NOTA

La cancelleria stampa l'atto e lo consegna.

La risposta è errata perché ignora identificazione, titolo, tipo di copia, eventuali diritti e limiti.

Passaggio	Lettura corretta
Identificazione	Verificare chi chiede e in quale qualità
Fascicolo	Individuare ufficio, registro e procedimento
Atto	Precisare quale provvedimento viene richiesto
Tipo di copia	Chiarire se semplice, autentica o conforme del titolo ai fini dell'esecuzione
Titolo	Verificare diritto, interesse, delega o legittimazione
Spese	Controllare diritti, esenzioni e modalità aggiornate
Privacy	Valutare dati di terzi o limiti di accesso
Rilascio	Registrare l'adempimento e consegnare secondo regole

Risposta possibile:

NOTA

La cancelleria deve prima qualificare la richiesta. Occorre individuare fascicolo e provvedimento, identificare il richiedente, verificare titolo e limiti di accesso, distinguere il tipo di copia richiesta e controllare diritti o esenzioni secondo il Testo unico spese di giustizia e le istruzioni vigenti. Solo dopo questi controlli si procede al rilascio nelle forme consentite.

CASO GUIDATO: CERTIFICATO RICHIESTO PER UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Estratto sintetico:

NOTA

Un cittadino chiede un certificato da consegnare a una pubblica amministrazione. Il candidato deve spiegare come impostare la risposta.

Risposta debole:

NOTA

La cancelleria rilascia il certificato perché l'utente lo chiede.

La risposta non considera il principio di decertificazione e il D.P.R. 445/2000.

Passaggio	Lettura corretta
Finalità	Capire se il certificato serve a privato o PA
Regola generale	Nei rapporti con PA e gestori di pubblici servizi si usano dichiarazioni sostitutive o acquisizione d'ufficio nei limiti previsti
Competenza	Verificare quale ufficio e quale certificato sono coinvolti
Limiti	Considerare dati giudiziari e disciplina specifica
Orientamento	Informare l'utente sul canale corretto, senza consulenza legale

Risposta possibile:

NOTA

Se il certificato è destinato a una pubblica amministrazione, occorre richiamare il sistema della documentazione amministrativa: nei rapporti con PA e gestori di pubblici servizi i certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive o dall'acquisizione d'ufficio secondo legge. L'ufficio deve quindi verificare finalità, competenza e disciplina del certificato, orientando l'utente verso il canale corretto.

CASO GUIDATO: COMUNICAZIONE NON TRACCIATA

Estratto sintetico:

NOTA

Prima di un'udienza emerge che un provvedimento risulta nel fascicolo, ma non è chiaro se sia stata eseguita la comunicazione di cancelleria a uno dei destinatari. Il candidato deve indicare il ragionamento.

Risposta corretta:

1. individuare procedimento e fase;
2. verificare il provvedimento da comunicare;
3. individuare destinatari e mezzo previsto;
4. controllare registri, sistema informativo, ricevute o esiti;
5. valutare effetto sull'udienza o sul termine;
6. segnalare la criticità secondo le regole dell'ufficio.

Formula utile:

NOTA

La comunicazione non è un gesto informale. Deve essere collegata ad atto, destinatario, mezzo, data ed esito. Se manca la tracciabilità, l'ufficio deve verificare il fascicolo e il sistema, perché l'adempimento può incidere sul regolare svolgimento dell'udienza o sui termini.

CASO GUIDATO: TERZO CHE CHIEDE INFORMAZIONI SU UN FASCICOLO PENALE

Estratto sintetico:

NOTA

Una persona non parte del procedimento chiede informazioni su un fascicolo penale, sostenendo di avere "interesse personale" a sapere come procede.

La risposta deve essere prudente:

Punto	Correzione
Fascicolo penale	Contiene dati delicati e può essere soggetto a limiti rafforzati
Terzo	Non basta una curiosità o un interesse generico
Fase	La fase del procedimento incide sulla conoscibilità
Dati	Vanno protetti dati personali e giudiziari
Esito	L'ufficio verifica titolo, competenza e limiti prima di ogni comunicazione

Risposta possibile:

NOTA

La cancelleria non può fornire informazioni su un fascicolo penale solo sulla base di un interesse dichiarato in modo generico. Deve verificare identità, qualità del richiedente, titolo, fase del procedimento, limiti di conoscibilità e disciplina sulla protezione dei dati. Se la richiesta non può essere accolta direttamente, l'ufficio segue la procedura prevista e la sottopone all'autorità competente quando la decisione non appartiene alla cancelleria.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- La cancelleria presidia registri, fascicoli, ruolo, depositi, comunicazioni, copie e certificazioni.
- Registro, ruolo e fascicolo non sono sinonimi: tracciano, organizzano e raccolgono elementi diversi.
- Comunicazione e notificazione hanno funzioni diverse e non vanno confuse.
- Copia semplice, copia autentica e copia conforme del titolo ai fini dell'esecuzione hanno funzioni differenti.
- Ogni servizio richiede controllo su ufficio, atto, richiedente, titolo, privacy, spese e tracciamento.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Quali sono i principali servizi di cancelleria e quali controlli richiedono?

Una risposta ordinata può essere:

1. la cancelleria gestisce registri, fascicoli, ruolo, depositi, comunicazioni, copie, certificazioni e rapporti con l'utenza;
2. il servizio parte sempre dall'individuazione di ufficio, procedimento, atto e soggetto richiedente;
3. registri e fascicolo assicurano tracciabilità e organizzazione del procedimento;
4. comunicazioni e notificazioni producono conoscenza legale secondo regole diverse;
5. copie e certificazioni richiedono verifica del tipo di output, del titolo e degli eventuali diritti;
6. accesso e rilascio devono rispettare privacy, riservatezza, dati giudiziari e limiti di conoscibilità;
7. il digitale rende più importante il controllo di ricevute, abilitazioni, stati e sistemi.

Chiusura efficace:

NOTA

La cancelleria è il servizio che rende il procedimento amministrativamente governabile: registra, organizza, comunica, certifica e rilascia, senza sostituirsi al magistrato e nel rispetto dei limiti di legge.

DOMANDA-TRAPPOLA

La cancelleria è essenzialmente uno sportello che riceve richieste e rilascia documenti?

Risposta: no. Lo sportello è solo una parte visibile del servizio. La cancelleria presidia registri, fascicoli, ruolo, depositi, comunicazioni, notificazioni, copie, certificazioni, archivi e rapporti con sistemi digitali. Ogni rilascio presuppone controlli su competenza, atto, richiedente, titolo, spese e riservatezza.

La trappola sta nel ridurre la cancelleria a cortesia amministrativa. In realtà, un rilascio sbagliato, una comunicazione non tracciata o un fascicolo incompleto possono incidere sulla regolarità del procedimento e sulla tutela dei dati.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è usare parole di cancelleria come sinonimi.

Il candidato scrive: "La cancelleria tiene i fascicoli, fa notifiche, rilascia certificati e comunica gli atti". La frase sembra corretta, ma è imprecisa.

La correzione è distinguere:

- 1. registro: tracciamento;
- 2. ruolo: organizzazione della trattazione;
- 3. fascicolo: raccolta ordinata degli atti;
- 4. comunicazione: conoscenza d'ufficio;
- 5. notificazione: trasmissione formale secondo rito;
- 6. copia: riproduzione semplice o con attestazione di conformità; per il titolo, anche duplicato informatico nei casi previsti;
- 7. certificazione: attestazione ufficiale di un dato;
- 8. accesso: rilascio subordinato a titolo e limiti.

Se la risposta non distingue queste parole, resta generica.

MINI-ESERCIZIO

Leggi l'estratto sintetico:

NOTA

Un difensore chiede copia autentica di un provvedimento civile. Un privato, nello stesso ufficio, chiede informazioni su un fascicolo penale che riguarda un conoscente. Un'amministrazione pubblica chiede dati utili a un procedimento amministrativo. Il candidato deve indicare come la cancelleria imposta il servizio.

Compila la griglia.

Voce	Risposta del candidato
Richiesta 1: copia autentica	
Richiesta 2: informazioni su fascicolo penale	
Richiesta 3: dati per PA	
Registro / fascicolo da individuare	

Voce	Risposta del candidato
Titolo da verificare	
Privacy / riservatezza	
Spese / diritti	
Output corretto	
Errore da evitare	

Soluzione attesa:

- Richiesta 1: individuare fascicolo e provvedimento, verificare qualità del difensore, tipo di copia, eventuali diritti ed esenzioni, rilascio con attestazione di conformità.
- Richiesta 2: non fornire informazioni sulla base di un interesse generico; verificare identità, qualità, titolo, fase e limiti di conoscibilità, con particolare cautela per dati penali.
- Richiesta 3: verificare se opera acquisizione d'ufficio, interoperabilità, dichiarazione sostitutiva o canale istituzionale; non trattare la PA come un privato qualsiasi.
- Registro/fascicolo: individuare posizione corretta, ufficio competente e stato del procedimento.
- Titolo: parte, difensore, delegato, interessato qualificato, pubblica amministrazione o terzo.
- Privacy/riservatezza: valutare dati di terzi, dati giudiziari, minori, fase penale e limiti specifici.
- Spese/diritti: controllare Testo unico spese di giustizia e istruzioni ministeriali aggiornate.
- Output corretto: copia autentica, richiesta di integrazione, trasmissione all'autorità competente, orientamento al canale istituzionale, attestazione o certificazione nei casi previsti.
- Errore da evitare: rispondere a tutte le richieste con la stessa logica di sportello.

QUIZ COMMENTATO

1. In quale ambito si colloca SIECIC?

- A. Esecuzioni civili individuali e procedure concorsuali.
- B. Certificazioni del casellario giudiziale.
- C. Deposito degli atti di indagine penale.
- D. Esclusivamente procedimenti civili di cognizione ordinaria, con esclusione delle esecuzioni.

Risposta corretta: A. È distinto da SICID, da SIC e dai canali di deposito penale; il nome dell'applicativo non sostituisce il tipo di registro.

2. Il modello 45-bis è equivalente al modello 45?

- A. Sì, cambia soltanto la modalità cartacea o digitale.
- B. Sì, entrambi attestano che il giudice ha archiviato.
- C. No: il 45-bis riguarda l'annotazione preliminare prevista dall'art. 335, comma 1-bis.1.
- D. No: il 45-bis è il registro delle sole sentenze penali irrevocabili.

Risposta corretta: C. Il modello 45 riguarda atti non costituenti notizia di reato; l'annotazione preliminare del 2026 ha presupposti e garanzie specifici.

3. L'art. 475 c.p.c. vigente, salvo diversa disposizione, prevede quale forma documentale?

- A. Sempre una copia con la tradizionale formula esecutiva.
- B. Copia attestata conforme all'originale o duplicato informatico.
- C. Una qualsiasi stampa, purché il richiedente dichiari che gli serve per eseguire.
- D. Una copia conforme munita anche dell'autorizzazione del presidente del tribunale in ogni caso.

Risposta corretta: B. La formula tradizionale non è richiesta; la forma della copia non sostituisce la verifica dell'efficacia esecutiva del titolo.

4. Un terzo presenta una richiesta motivata di copia di un atto penale ex art. 116 durante il dibattimento. Chi decide?

- A. Il giudice che procede, secondo la norma e i limiti applicabili.
- B. Sempre il dirigente amministrativo, senza coinvolgere il giudice.
- C. Il sistema informatico, se trova il documento.
- D. Il pubblico ministero, anche se il procedimento è già nella fase dibattimentale.

Risposta corretta: A. L'ufficio istruisce e attua il rilascio consentito; la disponibilità tecnica dell'atto non vale come autorizzazione.

5. Nel campo GDPR, una condanna penale è per questo solo una categoria particolare dell'art. 9?

- A. Sì, ogni dato riservato appartiene all'art. 9.
- B. Sì, ma soltanto se comunicato a un datore di lavoro.
- C. No: condanne, reati e connesse misure di sicurezza sono disciplinati dall'art. 10.
- D. No: è un dato sottratto a qualsiasi regola di protezione quando la sentenza è pubblica.

Risposta corretta: C. La riservatezza non elimina la distinzione normativa; una perizia sanitaria può contenere anche dati dell'art. 9.

6. Quando rileva il D.Lgs. 51/2018?

- A. Per qualsiasi trattamento effettuato dentro un edificio giudiziario.
- B. Per i trattamenti delle autorità competenti diretti alle finalità penali e di sicurezza pubblica previste dal decreto.
- C. Soltanto se l'interessato ha prestato consenso scritto.
- D. Per ogni gestione amministrativa del personale del Ministero della giustizia, indipendentemente dalla finalità.

Risposta corretta: B. Si verificano autorità e finalità del trattamento; non basta la collocazione del documento e non serve un consenso universale.

CHECKLIST DI RIPASSO

Prima di passare al capitolo 9, verifica:

- So spiegare perché la cancelleria non è un semplice front office?
- So distinguere registro, ruolo, fascicolo, sistema informativo e archivio?
- So collegare deposito, comunicazione e notificazione al procedimento?
- So distinguere copia semplice, autentica e copia conforme del titolo ai fini dell'esecuzione?
- So spiegare quando un certificato è diverso da dichiarazione sostitutiva o acquisizione d'ufficio?
- So qualificare una richiesta dell'utenza partendo da soggetto, titolo, atto e ufficio?
- So applicare privacy e riservatezza senza trasformarle in un divieto generico?
- So collegare digitale, ricevute, abilitazioni e sistemi al lavoro di cancelleria?
- So separare le funzioni di cancelleria da quelle dell'UPP?

Se una risposta è incerta, registrala nel diario degli errori. Le etichette utili sono: "cancelleria come sportello", "registro e fascicolo confusi", "notifica/comunicazione confuse", "copia e certificato confusi", "privacy ignorata", "digitale visto come automatismo", "UPP e cancelleria sovrapposti".

Spese di giustizia, patrocinio e recupero

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

Ogni procedimento giudiziario produce costi. Alcuni sono sostenuti dalle parti, altri sono anticipati dall'erario, altri sono prenotati a debito e recuperati in seguito, altri ancora dipendono dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La cancelleria e gli uffici collegati non possono trattare questi costi come un dettaglio amministrativo marginale: le spese incidono su iscrizione, depositi, copie, notificazioni, liquidazioni, pagamenti, chiusura del fascicolo e recupero.

Il candidato deve quindi leggere le spese di giustizia come un ciclo. Il ciclo inizia quando nasce un evento processuale o amministrativo che genera un costo. Prosegue con l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento o con l'intervento dell'erario. Richiede annotazioni, controlli, documenti, eventuale provvedimento di liquidazione, pagamento e, nei casi previsti, recupero.

Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, è la fonte centrale. Le regole e gli importi riportati sono verificati al 3 ottobre 2026. Le cifre vanno studiate insieme a presupposti, eccezioni e data di aggiornamento: il controllo di eventuali modifiche prima della prova completa lo studio, non lo sostituisce.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper fare sette operazioni:

1. descrivere il Testo unico spese di giustizia come disciplina di voci, procedure, pagamenti, annotazioni e riscossione;
2. distinguere spese pagate dai privati, anticipate dall'erario e prenotate a debito;
3. collegare contributo unificato, anticipazioni e diritti ai servizi di cancelleria;
4. spiegare il patrocinio a spese dello Stato come garanzia di accesso alla difesa e come flusso controllato;
5. seguire una liquidazione: istanza, documentazione, provvedimento, ufficio competente, pagamento;
6. usare il foglio notizie come raccordo tra fascicolo, spese e recupero;
7. costruire una tavola spesa-evento-ufficio-documento-controllo.

La finalità non è recitare articoli isolati. La finalità è capire chi fa che cosa quando una spesa nasce, viene registrata, viene pagata o deve essere recuperata.

PERIMETRO OPERATIVO

Il capitolo copre la parte delle spese di giustizia necessaria ai concorsi del sistema Giustizia. Presenta i principali importi e i calcoli necessari per applicare le regole; distingue la disciplina nazionale dalle istruzioni tecniche della singola sede.

Tema	Cosa serve al candidato
Testo unico	Capire oggetto, struttura e funzione
Contributo unificato	Collocarlo nel processo civile, amministrativo e tributario secondo perimetro
Anticipazioni	Capire quando una somma è versata o anticipata
Diritti di copia / certificato	Collegarli ai servizi di cancelleria
Patrocinio a spese dello Stato	Capire requisiti, ammissione, effetti, controlli e revoca
Liquidazioni	Collegare attività svolta, istanza, provvedimento e pagamento
Foglio notizie	Leggerlo come strumento di tracciamento delle spese recuperabili
Recupero	Capire il passaggio da spesa annotata a credito di giustizia
Digitale	Conoscere portali e sistemi come canali operativi da verificare

Restano fuori: tabelle tariffarie complete, calcolo di ogni contributo, regime fiscale analitico, procedura di riscossione in dettaglio, contabilità ministeriale avanzata, capitoli di bilancio e istruzioni locali minute.

LA LOGICA DEL D.P.R. 115/2002

Il Testo unico spese di giustizia disciplina le voci e le procedure di spesa dei processi. La sua logica riguarda tre piani:

- pagamento da parte dei privati;
- pagamento o anticipazione da parte dell'erario;
- annotazione e riscossione.

A questi si aggiunge il patrocinio a spese dello Stato, che consente a chi si trova nelle condizioni previste di agire o difendersi con spese sostenute o anticipate dallo Stato, secondo le regole del Testo unico.

Per il candidato, il TUSG non è soltanto una raccolta di importi. È una grammatica dell'ufficio.

Domanda	Risposta operativa
Quale spesa nasce?	Contributo, diritto, indennità, compenso, anticipazione, spesa prenotata
Da quale evento nasce?	Iscrizione, deposito, copia, notifica, nomina ausiliario, udienza, provvedimento
Chi deve sostenerla?	Parte privata, erario, soggetto ammesso al patrocinio, soggetto obbligato al recupero
Quale ufficio interviene?	Cancelleria, segreteria, ufficio spese, magistrato, funzionario delegato
Quale documento la traccia?	Registro, ricevuta, istanza, decreto, foglio notizie, comunicazione, ruolo di recupero
Quale controllo serve?	Esenzione, titolo, fase, importo, documentazione, provvedimento, recuperabilità

Questa tabella è più utile di un elenco di articoli quando il quesito chiede di ragionare su una situazione d'ufficio.

VOCABOLARIO ESSENZIALE

Prima di entrare nel flusso, serve fissare le parole. Nei concorsi Giustizia spesso l'errore nasce dall'uso impreciso di termini contigui.

Termine	Significato operativo
Spesa di giustizia	Costo collegato al processo o a un servizio giudiziario
Contributo unificato	Importo collegato all'iscrizione o all'avvio di specifici processi, secondo legge
Anticipazione forfettaria	Somma dovuta in determinati casi per spese collegate al servizio
Diritto di copia	Importo collegato al rilascio di copie, secondo tipo e modalità

Termine	Significato operativo
Diritto di certificato	Importo collegato al rilascio di certificazioni
Spesa anticipata dall'erario	Spesa pagata inizialmente dallo Stato e poi eventualmente recuperata
Spesa prenotata a debito	Spesa annotata senza immediato pagamento, da considerare ai fini del recupero
Liquidazione	Determinazione dell'importo spettante a un beneficiario
Decreto di pagamento	Provvedimento che consente il pagamento nei casi previsti
Funzionario delegato	Soggetto competente per il pagamento secondo l'organizzazione contabile
Foglio notizie	Strumento che riepiloga spese, anticipazioni, prenotazioni e dati utili al recupero
Recupero crediti	Attività diretta a riscuotere somme dovute allo Stato

La regola pratica è: ogni termine deve essere collegato a un evento, a un documento e a un controllo.

SPESE PAGATE DAI PRIVATI, ANTICIPATE E PRENOTATE

La distinzione più importante del capitolo è questa: non tutte le spese seguono lo stesso regime.

Alcune spese sono pagate direttamente dai privati. Si pensi, in termini generali, a contributo unificato, diritti di copia, diritti di certificato o altri importi dovuti per specifici servizi. La cancelleria deve verificare presenza del pagamento, correttezza del riferimento, eventuale esenzione e collegamento al fascicolo.

Altre spese sono anticipate dall'erario. In questi casi lo Stato sostiene temporaneamente il costo per consentire lo svolgimento dell'attività processuale o del servizio necessario. L'anticipo non significa sempre perdita definitiva per lo Stato: può aprire la strada al recupero nei confronti del soggetto obbligato.

Altre ancora sono prenotate a debito. La prenotazione a debito consente di annotare la spesa senza immediata riscossione, rinviando la verifica del recupero secondo l'esito e le regole applicabili.

Regime	Domanda guida	Controllo di ufficio
Pagamento privato	Chi deve pagare e quando?	Ricevuta, causale, fascicolo, esenzione
Anticipazione erariale	Perché paga lo Stato in questa fase?	Titolo, autorizzazione, liquidazione, annotazione
Prenotazione a debito	La spesa va annotata per recupero futuro?	Registro, foglio notizie, soggetto obbligato
Esenzione	La legge esclude il pagamento?	Base normativa e perimetro dell'esenzione
Recupero	A chi va richiesto il rimborso?	Titolo, definizione, dati del debitore

Questa distinzione sostiene tutto il capitolo. Se il candidato la conosce, può affrontare contributo unificato, patrocinio, liquidazioni e recupero senza confondere i piani.

CONTRIBUTO UNIFICATO: QUANDO È DOVUTO E COME SI CALCOLA

Il contributo unificato finanzia il servizio giudiziario e si applica, secondo l'art. 9 del D.P.R. 115/2002, per ciascun grado dei processi compresi nel suo ambito. Non è un costo indistinto di qualsiasi atto penale. Nel civile, l'art. 14 individua il soggetto tenuto al versamento: in particolare, la parte che si costituisce per prima, deposita il ricorso introduttivo o presenta l'istanza di assegnazione o vendita nell'esecuzione. Domande riconvenzionali, interventi e modifiche della domanda richiedono il controllo delle specifiche regole del comma 3.

Scagioni civili ordinari di base, art. 13, comma 1; importi verificati al 3 ottobre 2026. La tabella non assorbe esenzioni, procedimenti speciali, riduzioni o maggiorazioni.

Valore della causa	CU base
Fino a 1.100 euro	43 euro
Oltre 1.100 e fino a 5.200 euro	98 euro
Oltre 5.200 e fino a 26.000 euro	237 euro
Oltre 26.000 e fino a 52.000 euro	518 euro

Valore della causa	CU base
Oltre 52.000 e fino a 260.000 euro	759 euro
Oltre 260.000 e fino a 520.000 euro	1.214 euro
Oltre 520.000 euro	1.686 euro

Il valore, determinato secondo le regole processuali ed escludendo gli interessi ai fini della dichiarazione prevista dall'art. 14, va dichiarato nelle conclusioni. Le impugnazioni comportano l'aumento della metà e il giudizio di cassazione il raddoppio; procedimenti e materie speciali seguono le rispettive disposizioni. Il rito semplificato di cognizione non è di per sé sinonimo di contributo dimezzato. Le esenzioni hanno una base normativa: l'art. 10 contempla, tra gli altri, i procedimenti in materia di prole, e non autorizza a dichiarare esente ogni lite familiare.

Esempio. Causa contrattuale ordinaria di primo grado del valore dichiarato di 12.000 euro, senza esenzione o regime speciale: CU di 237 euro. Il versamento forfettario dell'art. 30 è una voce distinta, ordinariamente di 27 euro nei casi cui si applica. Non si deve chiamare «CU di 264 euro» la somma delle due voci: $237 + 27 = 264$ euro, con due diverse basi giuridiche. Diritti di copia e certificato dipendono invece dal servizio richiesto e dalle relative esenzioni.

IL MINIMO PER L'ISCRIZIONE CIVILE E IL PAGAMENTO INSUFFICIENTE

L'art. 14, comma 3.1, prevede che, ferme le esenzioni di legge, la causa civile non possa essere iscritta a ruolo senza il pagamento di almeno 43 euro, oppure del minore contributo dovuto per il procedimento. Se il contributo complessivo è maggiore, pagare il minimo non estingue il debito residuo.

La Corte costituzionale, sentenza n. 137/2026, depositata il 21 luglio, non ha eliminato questa disposizione: ha dichiarato inammissibile la questione relativa al potere attribuito al cancelliere e non fondate le altre questioni esaminate, richiamando il legislatore a intervenire. Il monito non equivale a una dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Per il patrocinio pendente vale il chiarimento della circolare ministeriale del 24 aprile 2025: l'ufficio procede all'iscrizione se è allegata l'istanza regolarmente depositata e protocollata presso il competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, anche se manca ancora la delibera. Apre il foglio notizie e segue l'esito; se la domanda è respinta e non accolta dal magistrato, cura il recupero delle spese annotate. La semplice intenzione di chiedere il beneficio non basta.

Situazione	Controllo ed effetto
CU ordinario 237 euro, versati 43	Soddisfatto il minimo; restano 194 euro da versare.
CU dovuto, nessun pagamento e nessuna esenzione o istanza protocollata	Opera il limite all'iscrizione previsto dall'art. 14, comma 3.1.

Situazione	Controllo ed effetto
Istanza di patrocinio presentata e protocollata al COA, decisione pendente	Iscrizione con documentazione dell'istanza e apertura del foglio notizie.
Procedimento esente	Verifica della norma e della sua effettiva applicabilità, non riscossione automatica di 43 euro.

Per il recupero del CU civile, l'art. 248, comma 3-bis, detta una disciplina specifica: se il pagamento integrale manca entro trenta giorni dall'iscrizione o dal diverso momento di insorgenza dell'obbligo, si procede al ruolo per quanto dovuto, interessi e sanzione. Vi provvede l'ufficio o la società convenzionata nei casi previsti. Non si sovrappone a questa disciplina la sequenza generale dell'invito al pagamento prevista dal comma 1. L'art. 16 collega gli interessi al deposito dell'atto e richiama la sanzione tributaria: il controllo distingue capitale, interessi e sanzione, senza inventare un'unica voce forfettaria.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il patrocinio a spese dello Stato è l'istituto che consente a chi si trova nelle condizioni previste di agire o difendersi in giudizio senza sostenere direttamente determinati costi, con intervento dello Stato. La base costituzionale è il diritto di difesa e l'accesso effettivo alla giustizia. La base normativa operativa, per questo modulo, è il D.P.R. 115/2002.

Il patrocinio non va chiamato genericamente "gratuito patrocinio" senza capirne gli effetti. Non significa che ogni costo scompaia, che ogni richiesta sia automaticamente accolta o che lo Stato rinunci sempre al recupero. Significa che, se ricorrono i presupposti, il soggetto viene ammesso a un regime in cui determinate spese sono anticipate, prenotate o trattate secondo le regole del Testo unico.

SOGLIA E REDDITO FAMILIARE: CIVILE E PENALE

Il decreto del 22 aprile 2025, pubblicato nella GU n. 159 dell'11 luglio 2025, fissa il limite dell'art. 76 a 13.659,64 euro. È la soglia verificata al 3 ottobre 2026. L'adeguamento biennale dell'art. 77 richiede un decreto: non si aumenta autonomamente il limite applicando un indice e non lo si considera scaduto dopo un anno.

Il riferimento è il reddito annuo imponibile risultante dall'ultima dichiarazione, con le inclusioni richieste dall'art. 76: anche redditi esenti dall'IRPEF o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. L'ISEE non è il sostituto automatico di questo calcolo. Se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, si sommano i redditi dei componenti conviventi. Si considera il solo reddito personale nelle controversie su diritti della personalità o quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli dei familiari conviventi.

Solo nel processo penale, l'art. 92 aumenta il limite di 1.032,91 euro per ciascun familiare convivente. L'aumento non è una franchigia da sottrarre al reddito e non si trasferisce in via generale al processo civile.

Nucleo del richiedente	Limite ordinario civile	Limite penale ex art. 92
Nessun familiare convivente	13.659,64 euro	13.659,64 euro
Un familiare convivente	13.659,64 euro	14.692,55 euro
Due familiari conviventi	13.659,64 euro	15.725,46 euro

Esempio fittizio. Anna dichiara 8.000 euro rilevanti e il coniuge convivente 6.000; non vi sono altri redditi né un conflitto di interessi. Il totale è 14.000 euro: supera il limite civile ordinario, ma rientra nel limite penale di 14.692,55 euro. Ciò risolve il requisito reddituale, non sostituisce la verifica delle altre condizioni.

Nel civile, l'art. 74 richiede anche che le ragioni dell'interessato non siano manifestamente infondate. Il medesimo filtro non si trasferisce come giudizio anticipato sulla fondatezza della difesa dell'imputato. L'art. 76 prevede inoltre deroghe per determinate vittime e situazioni: per esempio, per i reati indicati di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori. È necessario individuare la fattispecie e le condizioni previste; non ogni persona offesa è esonerata dal requisito economico. La nomina di un difensore d'ufficio, da sola, non equivale all'ammissione al patrocinio.

CHI DECIDE E QUALI RIMEDI SI APPLICANO

Profilo	Civile	Penale
Presentazione	COA individuato dall'art. 124 in relazione al giudice competente.	Ufficio del giudice davanti al quale pende il procedimento; in Cassazione, giudice del provvedimento impugnato, art. 93.
Prima decisione	COA entro dieci giorni: ammissione anticipata e provvisoria, art. 126.	Giudice entro dieci giorni, con decreto motivato e controlli, art. 96.
Esito negativo	Istanza riproponibile al magistrato competente, art. 126.	Ricorso entro venti giorni dalla notizia del rigetto al presidente del tribunale o della corte d'appello competente, art. 99; notificazione all'ufficio finanziario.

Profilo	Civile	Penale
Verifiche successive	Reddito, presupposti e condotta processuale; revoca ex art. 136.	Verifiche reddituali e cause di revoca dell'art. 112.

Le competenze non si identificano con lo sportello che riceve materialmente il documento. La cancelleria istruisce e comunica nei limiti delle attribuzioni; non sostituisce COA o giudice nella decisione.

ISTANZA, DICHIARAZIONI E CONTROLLI NEL PATROCINIO

L'istanza deve essere sottoscritta e contenere i dati prescritti dagli artt. 78 e 79: generalità e codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi, dichiarazione del reddito rilevante e impegno a comunicare le variazioni. Quest'ultima comunicazione va effettuata entro trenta giorni dalla scadenza di un anno dalla domanda o dalla precedente comunicazione: non è un obbligo di presentare ogni mese una nuova istanza. Restano gli accertamenti e le integrazioni documentali previsti dalla legge.

Per la cancelleria o l'ufficio competente il lavoro non è "concedere il beneficio" in senso discrezionale. Il lavoro amministrativo consiste nel ricevere, verificare completezza formale, registrare, trasmettere o trattare secondo competenza, collegare l'istanza al fascicolo, curare comunicazioni, inserire dati nei sistemi e seguire gli effetti successivi.

Fase	Domanda d'ufficio
Presentazione	L'istanza è indirizzata all'autorità corretta?
Identificazione	Il richiedente è individuato e documentato?
Procedimento	È indicato il procedimento o la fase?
Reddito	La dichiarazione è presente e aggiornata secondo le regole?
Difensore	Il difensore è compatibile con la disciplina del patrocinio?
Decisione	Chi deve provvedere sull'istanza?
Comunicazione	L'esito va comunicato a chi e con quale mezzo?
Effetti	Quali spese cambiano regime dopo l'ammissione?

Il candidato deve anche ricordare il profilo sanzionatorio. Dichiarazioni false o omissioni possono determinare conseguenze penali, revoca del beneficio e recupero delle somme corrisposte dallo Stato. Il dettaglio richiesto sulle sanzioni dipende dal programma del bando. Per affrontare il caso occorre collegare dichiarazione, controllo e conseguenza della falsità.

EFFETTI DELL'AMMISSIONE: GRATUITO, ANTICIPATO, PRENOTATO

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce effetti sulle spese processuali, ma non in modo uniforme. Alcune spese possono essere anticipate dall'erario; altre possono essere prenotate a debito; altre possono essere escluse o disciplinate diversamente. Per questo la parola "gratuito" va usata con cautela.

L'errore tipico è dire: "se una parte è ammessa al patrocinio, non paga nulla e l'ufficio non deve fare altro". La risposta corretta è diversa:

NOTA

l'ammissione cambia il regime delle spese, ma impone all'ufficio di annotare, collegare, liquidare e controllare, perché quelle somme possono rilevare nella fase di pagamento o recupero.

Effetto	Significato per l'ufficio
Esenzione o mancato pagamento immediato	Verificare perimetro del beneficio
Anticipazione	Annotare ciò che lo Stato sostiene
Prenotazione a debito	Segnalare importi da considerare in seguito
Liquidazione compensi	Collegare difensore o ausiliario al provvedimento
Revoca	Aggiornare effetti e recupero
Recupero	Individuare somme e soggetto obbligato

Il patrocinio è quindi un punto di raccordo tra diritto di difesa, fascicolo, spese e recupero crediti. Per il candidato Giustizia è un tema ad alta resa concorsuale, perché unisce Costituzione, procedura, cancelleria e amministrazione.

Nel civile, l'art. 131 distingue concretamente le voci: il contributo unificato è prenotato a debito, mentre compensi e spese di difensori, ausiliari e consulenti di parte, nei casi previsti dal testo vigente, sono anticipati. Nel penale, l'art. 107 rende gratuite le copie necessarie alla difesa e prevede l'anticipazione delle voci elencate. Una copia estranea alla necessità difensiva non diventa gratuita solo perché richiesta da un beneficiario.

La revoca civile dell'art. 136 per sopravvenute variazioni reddituali opera dal momento accertato della modifica; per mancanza originaria dei presupposti o condotta con malafede o colpa grave ha efficacia retroattiva. Nel penale l'art. 112 disciplina cause proprie, tra cui perdita dei requisiti e mancata comunicazione delle variazioni: non si copia meccanicamente la tabella del civile. Per il recupero occorrono provvedimento, periodo coperto e singole voci.

LIQUIDAZIONI: AUSILIARI, DIFENSORI, TESTIMONI E ALTRI AVENTI DIRITTO

Le liquidazioni riguardano compensi, indennità e rimborsi spettanti a soggetti che hanno prestato attività nel procedimento. La scheda ministeriale sulle liquidazioni spese di giustizia richiama, tra gli altri, consulenti tecnici, testimoni e gestori di servizi telefonici o di noleggio apparati; nella pratica degli uffici entrano anche interpreti, traduttori, custodi, ausiliari del magistrato, difensori nel patrocinio, difensori d'ufficio nei casi previsti e altri aventi diritto.

Il flusso ordinario può essere letto così:

1. un soggetto svolge un'attività nel procedimento;
2. presenta istanza o documentazione richiesta;
3. l'ufficio collega la richiesta al fascicolo e al procedimento;
4. il magistrato o l'autorità competente liquida nei casi previsti;
5. il provvedimento diventa base per il pagamento;
6. il funzionario delegato o l'ufficio competente cura gli adempimenti di pagamento;
7. l'operazione viene tracciata nei sistemi e nei documenti contabili;
8. il foglio notizie o gli strumenti collegati consentono eventuale recupero.

Soggetto	Evento tipico	Documento / controllo
Consulente tecnico	Incarico e attività svolta	Istanza, elaborato, decreto
Interprete / traduttore	Traduzione o assistenza	Nomina, attività, istanza
Custode	Custodia di bene o reperto	Provvedimento, periodo, spese
Testimone	Comparizione o attività richiesta	Presenza, indennità, rimborso
Difensore patrocinio	Attività difensiva ammessa	Ammissione, istanza, liquidazione
Gestore intercettazioni	Servizio tecnico reso	Fattura, riferimento procedimento

La liquidazione non è solo un pagamento. È un punto in cui si incontrano procedimento, provvedimento del magistrato, documentazione fiscale, controlli amministrativi e contabilità pubblica.

ORDINE, DECRETO E OPPOSIZIONE: LE DISTINZIONI DA RICORDARE

L'art. 165 stabilisce la regola dell'ordine di pagamento del funzionario, salvo i casi attribuiti al magistrato. Gli onorari del difensore ammesso al patrocinio seguono gli artt. 82–83; gli ausiliari e i custodi ricevono il decreto motivato del magistrato secondo l'art. 168. Non tutti i rimborsi richiedono quindi lo stesso autore o lo stesso provvedimento. Per esempio, l'art. 199 contempla l'ordine del funzionario per le indennità del testimone citato su richiesta di parte, a carico di quest'ultima.

Anche i termini della domanda vanno riferiti alla voce: l'art. 71 prevede la decadenza dopo cento giorni dalla testimonianza o dal compimento delle operazioni per le indennità e spese cui si riferisce; per le spese e indennità di viaggio e soggiorno delle categorie indicate prevede duecento giorni. Non è corretto applicare indistintamente cento giorni alle istanze degli avvocati per i compensi della difesa.

Contro i decreti di liquidazione, gli artt. 84 e 170 rinviano alla disciplina dell'art. 15 del D.Lgs. 150/2011: oggi il rito è semplificato di cognizione. Il ricorso si propone al capo dell'ufficio cui appartiene il magistrato, con le competenze specifiche previste per provvedimenti del giudice di pace o del PM. Le parti possono stare personalmente nel giudizio di merito; la sospensione dell'efficacia esecutiva può essere richiesta e la sentenza finale non è appellabile.

Il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione deriva dall'interpretazione giurisprudenziale, illustrata dalla Corte costituzionale n. 106/2016; non è il vecchio termine di venti giorni dell'art. 170 e non va attribuito al testo letterale dell'art. 15. Il termine di venti giorni dell'art. 99 riguarda invece il diverso rimedio contro il rigetto del patrocinio penale. Per un caso con omessa comunicazione o regime transitorio occorre ricostruire i relativi presupposti, senza calcolare la decorrenza dal giorno in cui il professionista ha presentato la richiesta di compenso.

FUNZIONARIO DELEGATO E PAGAMENTO

Il funzionario delegato è una figura operativa rilevante per il pagamento delle spese di giustizia. Il candidato non deve sviluppare contabilità ministeriale avanzata, ma deve capire il ruolo: il pagamento non nasce direttamente dall'istanza del beneficiario. Richiede una base giuridica e amministrativa, di regola collegata al provvedimento di liquidazione e ai controlli previsti.

Il funzionario delegato non ridetermina il merito della liquidazione del magistrato. Cura gli adempimenti di pagamento secondo le regole contabili e può intercettare profili amministrativi o fiscali che incidono sulla lavorazione. Le risposte operative ministeriali richiamano spesso verifiche su regolarità fiscale e contributiva, fatture, pignoramenti, competenza del funzionario delegato e rapporti con il provvedimento di liquidazione.

Passaggio	Lettura corretta
Istanza	Richiesta del beneficiario con allegati
Liquidazione	Provvedimento che determina quanto spetta
Esecutività / lavorabilità	Stato che consente gli adempimenti successivi
Fattura o documento fiscale	Quando richiesto, deve essere coerente con il provvedimento
Verifiche	Controlli fiscali, contributivi, anagrafici, coordinate, dati
Pagamento	Emissione del mandato o flusso secondo sistema
Traccia	Stato della pratica, registro, fascicolo, comunicazioni

Questa sequenza evita una risposta approssimativa: "il consulente chiede il pagamento e l'ufficio paga". L'ufficio paga solo dopo i passaggi previsti.

SPEDIGIUS E DOMANDA TELEMATICA

La scheda del Ministero aggiornata al 19 agosto 2026 indica SPEDiGIUS disponibile agli uffici dal 1° luglio 2026, in sostituzione del precedente sistema SIAMM. Le funzioni riguardano spese pagate o anticipate, comprese le intercettazioni, foglio notizie e recupero crediti, con trasmissione a Equitalia Giustizia. Il sistema collega dati dei registri e firma digitale remota: conoscere il nome dell'applicativo serve a collocare queste attività, non ad attribuirgli poteri decisionali.

Il portale dei beneficiari è lsg.giustizia.it. La domanda deve riferirsi all'ufficio e al procedimento corretti; dati anagrafici, fiscali, documenti e coordinate di pagamento vanno controllati. Le istruzioni applicabili al rito e alla sede precisano il canale effettivo e gli eventuali passaggi tra deposito processuale e istanza contabile. Un avviso di una singola sede non va trasformato in una regola nazionale per ogni atto.

La ricevuta di invio dimostra l'operazione compiuta, non l'accoglimento della domanda né l'avvenuto pagamento. La sequenza resta: istanza documentata, istruttoria, provvedimento competente, controlli contabili e fiscali, pagamento e tracciamento.

FOGLIO NOTIZIE

Il foglio notizie è uno degli strumenti più importanti per capire le spese di giustizia in chiave di ufficio. Serve a raccogliere e rendere disponibili le informazioni sulle spese anticipate, prenotate, dovute o recuperabili, in collegamento con il fascicolo e con l'esito del procedimento.

Per il candidato può essere immaginato come una scheda di raccordo:

Voce	Funzione
Procedimento	Collega la spesa al fascicolo corretto
Parte / soggetto	Indica chi può essere tenuto al pagamento o al recupero
Spesa	Descrive voce, importo e natura secondo regole
Regime	Pagata, anticipata, prenotata, esente, da recuperare
Provvedimento	Collega la spesa alla decisione o liquidazione
Esito	Consente di capire se e quando attivare recupero
Annotazioni	Conserva traccia di controlli, pagamenti e criticità

Il foglio notizie è decisivo perché il recupero crediti non si improvvisa alla fine. Se le spese non sono state annotate correttamente durante il procedimento, l'ufficio rischia di non avere una base chiara per recuperare somme dovute.

Una formula utile per l'orale è:

NOTA

Il foglio notizie collega fascicolo, spese e recupero: consente di seguire le spese anticipate o prenotate e di individuare, al momento opportuno, le somme da recuperare e il soggetto obbligato.

RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA

Il recupero crediti di giustizia è la fase in cui lo Stato attiva il rientro delle somme dovute nei casi previsti. Non è un atto isolato: dipende da ciò che è accaduto prima nel fascicolo.

Per recuperare correttamente occorre sapere:

- quale somma è stata pagata, anticipata o prenotata;
- a quale procedimento si riferisce;
- quale provvedimento o esito giustifica il recupero;
- chi è il debitore;
- se esistono esenzioni, ammissione al patrocinio, revoca o altri limiti;
- quale ufficio deve formare gli atti;
- quale canale di riscossione va attivato.

Origine del recupero	Esempio di logica
Spese anticipate dall'erario	Lo Stato ha pagato e può chiedere rimborso secondo esito
Spese prenotate a debito	L'importo annotato diventa recuperabile nei casi previsti
Revoca del patrocinio	Le somme corrisposte possono essere recuperate
Falsità dichiarative	Il recupero si collega anche a responsabilità e sanzioni
Condanna alle spese	L'esito processuale individua obblighi economici
Mancato pagamento di diritti	Si attivano verifiche e recuperi secondo regole

Il recupero non va confuso con una sanzione generica. È un'attività amministrativa fondata su dati del fascicolo, norme, provvedimenti e annotazioni. Per questo il candidato deve collegarlo al foglio notizie e non trattarlo come una fase separata.

L'art. 208 individua l'ufficio competente al recupero: nel civile quello del magistrato, diverso dalla Cassazione, il cui provvedimento è divenuto definitivo; nel penale quello del giudice competente per l'esecuzione. Per i crediti del relativo ambito, gli artt. 227-bis e 227-ter regolano quantificazione e iscrizione a ruolo, entro un mese dal titolo definitivo, con intervento di Equitalia Giustizia secondo la convenzione. La riscossione è attività successiva e distinta: non si deve chiamare Equitalia Giustizia «giudice della condanna» o confondere tutti i suoi compiti con quelli dell'agente della riscossione.

Esempio. Una parte ammessa al patrocinio vince la causa contro una parte non ammessa. Se ricorrono i presupposti dell'art. 133, il provvedimento dispone il pagamento delle spese a favore dello Stato. Il beneficiario del recupero non si ricava soltanto da chi ha vinto; si legge il titolo e si raccorda alle voci annotate. Il foglio notizie documenta il credito, ma non sostituisce la decisione che ne fonda il recupero.

RACCORDO CON CANCELLERIA, UFFICIO SPESE E UPP

Nel lavoro concreto, spese di giustizia e cancelleria sono strettamente collegate. La cancelleria incontra pagamenti, diritti, copie, contributi, ammissioni al patrocinio, provvedimenti e fascicoli. L'ufficio spese o l'articolazione dedicata gestisce liquidazioni, pagamenti, registrazioni e recuperi secondo l'organizzazione dell'ufficio. L'UPP può incontrare il tema quando legge il fascicolo, prepara una scheda, segnala una criticità o ricostruisce la cronologia.

I ruoli vanno distinti:

Attività	Cancelleria / ufficio spese	UPP
Verifica pagamento contributo	Controlla documenti e fascicolo	Rileva criticità nella scheda se incide sul procedimento
Patrocinio	Cura registrazioni, comunicazioni e collegamenti	Tiene conto dell'ammissione nel quadro del fascicolo
Liquidazione ausiliario	Lavora istanza e provvedimento secondo competenza	Può ricostruire attività e cronologia se utile al magistrato
Foglio notizie	Compila, aggiorna, chiude secondo regole	Consulta dati essenziali se rilevanti
Recupero	Attiva o trasmette secondo ufficio competente	Non sostituisce ufficio recupero

Il supporto UPP non trasferisce i poteri contabili o decisorii. Gli eventuali compiti residuali di cancelleria del personale previsto dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 151/2022 seguono l'assegnazione e i limiti illustrati nel capitolo 4.

TAVOLA SPESA-EVENTO-UFFICIO-DOCUMENTO-CONTROLLO

L'output principale del capitolo è la tavola operativa.

Evento e voce	Ufficio coinvolto	Documento	Controllo
Iscrizione causa — Contributo unificato	Cancelleria civile	Ricevuta / registro	Dovuto, esente, corretto
Richiesta copia — Diritto di copia	Cancelleria	Istanza / ricevuta	Tipo copia, titolo, pagamento
Certificato — Diritto di certificato	Cancelleria / servizio	Richiesta / certificato	Competenza, finalità, diritti
Notifica a richiesta — Spese / diritti	Cancelleria / UNEP secondo caso	Richiesta / esito	Canale, destinatario, pagamento
Consulenza tecnica — Compenso ausiliario	Ufficio spese / magistrato	Istanza / decreto	Incarico, attività, liquidazione
Traduzione / interprete — Indennità / compenso	Ufficio spese	Nomina / istanza	Attività svolta e documenti
Parte ammessa al patrocinio — Anticipazione / prenotazione	Cancelleria / ufficio spese	Decreto ammissione / foglio notizie	Effetti e limiti
Revoca patrocinio — Recupero somme	Ufficio spese / recupero	Provvedimento / foglio notizie	Somme, soggetto, titolo
Definizione processo — Recupero crediti	Ufficio recupero	Sentenza / foglio notizie	Condanna, esito, debitore

Questa tavola può essere usata in tre modi: per ripassare, per rispondere all'orale e per impostare un caso pratico.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Applica il Metodo BANDO alle spese di giustizia.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione
B - Bando	Il profilo cita cancelleria, spese, patrocinio, liquidazioni o recupero?	Capisco se serve il TUSG in chiave operativa
A - Aree	Quali aree collegio?	Procedura, cancelleria, contabilità pubblica essenziale, diritto di difesa, digitale
N - Nuclei	Quali parole non posso sbagliare?	Contributo, anticipazione, prenotazione, patrocinio, liquidazione, foglio notizie, recupero
D - Diario	Dove rischio errore?	Usare importi senza data o presupposti, confondere gratuito e anticipato, ignorare recupero
O - Output	Che cosa devo produrre?	Tavola spesa-evento-ufficio-documento-controllo

Il Metodo BANDO impone di non studiare il capitolo come lista di importi. La materia diventa utile quando il candidato sa collegare evento, ufficio, documento e controllo.

CASO SVOLTO: CONTRIBUTO MINIMO E PATROCINIO PENDENTE

Dossier fittizio, 6 ottobre 2026. Sono presentate due cause contrattuali ordinarie di primo grado, ciascuna del valore dichiarato di 12.000 euro. Non ricorrono esenzioni di materia. Nella pratica A è allegata la ricevuta di 43 euro di CU. Nella pratica B non vi è versamento, ma è allegata la domanda di patrocinio depositata e protocollata al COA il 2 ottobre, ancora priva di delibera. Per semplicità, le altre voci di spesa non sono oggetto del quesito.

Consegna, 15 minuti. Scrivi una nota di sei righe che distingua iscrizione, debito residuo, titolo documentale e successivi adempimenti.

Pratica	Soluzione
A	CU complessivo 237 euro, minimo di 43 assolto: iscrizione consentita per questo profilo, residuo di 194 da versare. Verificare l'adempimento e, in mancanza, il recupero civile ex art. 248, comma 3-bis.
B	L'istanza protocollata consente l'iscrizione secondo la circolare del 24 aprile 2025. Aprire il foglio notizie e seguire la decisione; non dichiarare il patrocinio già concesso.

Nota modello. «La pratica A presenta CU ordinario di 237 euro e pagamento parziale di 43: il requisito minimo di iscrizione risulta assolto e il residuo è 194. Nella pratica B la domanda di patrocinio risulta già depositata e protocollata al COA: si procede all'iscrizione con apertura del foglio notizie, riservando gli effetti definitivi all'esito della domanda. Non risultano, nei documenti forniti, esenzioni di materia. Restano distinti controllo del versamento e decisione sull'ammissione.»

Griglia, 10 punti. Due punti per ogni elemento corretto: CU di 237; residuo di 194; applicazione del minimo senza esenzione totale; efficacia della domanda protocollata; foglio notizie e controllo dell'esito. Un'affermazione di «ammissione automatica» non ottiene i punti degli ultimi due elementi.

CASO GUIDATO: ISTANZA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Estratto sintetico:

NOTA

Un utente chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La domanda è incompleta e non indica chiaramente il procedimento.

Risposta corretta:

1. distinguere rito e fase;
2. individuare autorità competente;
3. verificare identità del richiedente;
4. controllare presenza delle dichiarazioni richieste;
5. collegare l'istanza al procedimento;
6. verificare difensore e documentazione essenziale;
7. curare registrazione, trasmissione o integrazione secondo competenza.

Formula utile:

NOTA

L'istanza di patrocinio non è una richiesta generica di aiuto economico. Deve essere collegata a soggetto, reddito dichiarato, procedimento, difensore, autorità competente e documenti previsti. L'ufficio non decide fuori dalle regole, ma assicura che la domanda sia trattata nel flusso corretto.

CASO GUIDATO: LIQUIDAZIONE DI UN CONSULENTE TECNICO

Estratto sintetico:

NOTA

Un consulente tecnico nominato nel procedimento presenta istanza di liquidazione. Il candidato deve indicare quali passaggi rilevano per l'ufficio.

Risposta debole:

NOTA

Il consulente ha lavorato, quindi va pagato.

La risposta ignora istruttoria, provvedimento e pagamento.

Passaggio	Controllo
Incarico	Esiste nomina o autorizzazione?
Attività	L'attività è stata svolta e documentata?
Istanza	La domanda contiene dati e allegati richiesti?
Fascicolo	Il riferimento al procedimento è corretto?
Liquidazione	Serve provvedimento dell'autorità competente
Pagamento	Interviene l'ufficio competente / funzionario delegato
Traccia	Stato della pratica, fattura eventuale, registrazione

Risposta possibile:

NOTA

La liquidazione non nasce automaticamente dall'attività svolta. Occorre collegare l'istanza al procedimento, verificare nomina, attività, documentazione e dati del beneficiario, acquisire il provvedimento di liquidazione e poi procedere agli adempimenti di pagamento tramite l'ufficio competente, lasciando traccia nei sistemi e nei documenti di spesa.

CASO GUIDATO: RECUPERO DOPO REVOCA DEL PATROCINIO

Estratto sintetico:

NOTA

Dopo l'ammissione al patrocinio emergono elementi che portano alla revoca del beneficio. Nel fascicolo risultano spese già anticipate dallo Stato.

La risposta deve collegare revoca e recupero:

Punto	Lettura corretta
Revoca	Modifica il regime delle spese
Somme	Vanno individuate le spese anticipate o prenotate
Foglio notizie	Deve riportare dati utili al recupero
Debitore	Occorre individuare il soggetto obbligato
Titolo	Serve base normativa / provvedimento
Ufficio	Attiva gli adempimenti di recupero secondo competenza

Risposta possibile:

NOTA

La revoca del patrocinio può far emergere un credito dello Stato. L'ufficio deve individuare le somme anticipate o prenotate, verificare il provvedimento di revoca, aggiornare il foglio notizie e attivare il recupero secondo competenza. La fase di recupero dipende dalla corretta annotazione delle spese durante il procedimento.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il TUSG disciplina voci e procedure di spesa, pagamenti, annotazioni, riscossione e patrocinio.
- Le spese possono essere pagate dai privati, anticipate dall'erario o prenotate a debito.
- Il patrocinio a spese dello Stato è garanzia di difesa, ma richiede requisiti, controlli, effetti e possibili recuperi.
- Le liquidazioni collegano attività svolta, istanza, provvedimento, pagamento e tracciamento.
- Foglio notizie e recupero crediti sono la prova che le spese vanno seguite lungo tutto il fascicolo.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come si deve studiare il Testo unico spese di giustizia per un profilo di cancelleria o UPP?

Una risposta ordinata può essere:

1. collegando regole, importi e ciclo operativo;
2. partendo dall'evento che genera la spesa;
3. distinguendo pagamento privato, anticipazione dell'erario e prenotazione a debito;
4. collegando contributo, diritti e anticipazioni ai servizi di cancelleria;
5. leggendo il patrocinio come istituto di garanzia con requisiti, effetti, controlli e revoca;
6. seguendo liquidazioni e pagamenti attraverso istanza, provvedimento e funzionario delegato;
7. chiudendo il flusso con foglio notizie e recupero crediti.

Chiusura efficace:

NOTA

Le spese di giustizia non sono solo importi: sono dati del fascicolo che devono essere registrati, controllati, liquidati, pagati o recuperati secondo regole, competenze e documenti tracciabili.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'ufficio può ignorare le spese del fascicolo?

Risposta: no. L'ammissione al patrocinio modifica il regime delle spese, ma non elimina il lavoro dell'ufficio. Occorre annotare spese anticipate e prenotate, collegare liquidazioni, verificare effetti del beneficio, controllare eventuali revoche e predisporre il recupero quando previsto.

La trappola sta nel confondere "non pagamento immediato da parte dell'interessato" con "assenza di spesa". La spesa esiste comunque e deve essere tracciata.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è studiare le spese di giustizia cercando solo numeri.
Il candidato impara importi, soglie e diritti, ma non sa rispondere a una domanda pratica:

NOTA
chi annota la spesa, chi la paga, chi la liquida, chi recupera?

La correzione è usare quattro parole guida:

- 1. evento;
- 2. documento;
- 3. ufficio;
- 4. controllo.

Se manca una di queste parole, la risposta resta incompleta.

MINI-ESERCIZIO

Leggi l'estratto sintetico:

NOTA
Nel corso di un procedimento civile una parte deposita l'atto introduttivo, chiede successivamente copia autentica di un provvedimento e viene ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Nel procedimento viene nominato un consulente tecnico, che al termine dell'attività presenta istanza di liquidazione. Dopo la definizione, l'ufficio deve verificare eventuali somme recuperabili.

Compila la griglia.

Voce	Risposta del candidato
Evento iniziale di spesa	
Voce collegata alla copia	
Effetto del patrocinio	
Liquidazione consulente	

Voce	Risposta del candidato
Documento di raccordo	
Ufficio / competenza	
Controllo finale	
Errore da evitare	

Soluzione attesa:

- Evento iniziale di spesa: iscrizione/deposito con possibile contributo unificato, salvo esenzioni o regimi particolari.
- Voce collegata alla copia: diritto di copia, con verifica del tipo di copia e del titolo del richiedente.
- Effetto del patrocinio: modifica il regime delle spese, con anticipazioni o prenotazioni secondo il TUSG.
- Liquidazione consulente: istanza, documentazione, provvedimento di liquidazione e pagamento tramite ufficio competente.
- Documento di raccordo: foglio notizie e registrazioni di spesa.
- Ufficio/competenza: cancelleria, ufficio spese, magistrato e funzionario delegato secondo fase.
- Controllo finale: individuare somme da recuperare, soggetto obbligato e titolo.
- Errore da evitare: trattare il patrocinio come cancellazione di ogni spesa.

QUIZ COMMENTATI

1. In una causa civile ordinaria di 12.000 euro senza esenzione, sono versati 43 euro. Che cosa consegue per questo profilo?
 - A. Il contributo è integralmente assolto.
 - B. È assolto il minimo di iscrizione, ma restano 194 euro di CU.
 - C. L'iscrizione richiede sempre il previo pagamento di 237 euro.
 - D. Il minimo è stato annullato dalla Corte costituzionale n. 137/2026.

Risposta corretta: B. Il minimo non assorbe lo scaglione ordinario di 237 euro; la pronuncia non ha annullato la regola.

2. Richiedente e unico familiare convivente hanno redditi rilevanti complessivi di 14.000 euro. Nessun conflitto o deroga. Quale confronto è corretto?

- A. Limite di 14.692,55 euro sia civile sia penale.
- B. Limite di 13.659,64 euro in entrambi i riti.
- C. Conta solo il reddito personale in entrambi.
- D. Oltre il limite civile ordinario; entro quello penale con un familiare.

Risposta corretta: D. L'aumento di 1.032,91 euro dell'art. 92 è proprio del penale; gli altri requisiti restano da verificare.

3. La domanda civile di patrocinio è protocollata al COA e non ancora decisa. Qual è il trattamento del minimo CU?

- A. L'iscrizione può procedere con l'istanza documentata e foglio notizie.
- B. La domanda vale come ammissione definitiva.
- C. Deve sempre essere anticipato il minimo di 43 euro.
- D. Basta una dichiarazione di futura presentazione della domanda.

Risposta corretta: A. La circolare del 24 aprile 2025 tutela l'accesso durante l'attesa, conservando controllo e recupero secondo l'esito.

4. Quale attribuzione è corretta nel sistema delle liquidazioni?

- A. Ogni spesa è liquidata dal funzionario delegato nel merito.
- B. Ogni rimborso richiede necessariamente un decreto del magistrato.
- C. La regola dell'ordine del funzionario convive con i casi riservati al magistrato.
- D. Il beneficiario determina unilateralmente l'importo esecutivo.

Risposta corretta: C. L'art. 165 va coordinato, tra gli altri, con gli artt. 82–83 e 168; liquidazione e pagamento restano distinti.

5. Il CU civile resta parzialmente insoluto oltre trenta giorni dall'iscrizione. Quale disposizione specifica governa il recupero?

- A. L'art.99 sul rigetto del patrocinio penale.
- B. L'art.248, comma 3-bis, con ruolo, interessi e sanzione nei termini previsti.
- C. L'art.92 sull'aumento per familiari conviventi.
- D. Nessuna: il versamento minimo cancella il residuo.

Risposta corretta: B. Non si sostituisce la disciplina speciale civile con la diversa sequenza generale dell'invito.

6. Nel patrocinio civile, quale distinzione descrive correttamente l'art.131 vigente?

- A. Tutte le voci sono esenti e non vanno annotate.
- B. I compensi del difensore sono sempre pagati direttamente dall'assistito.
- C. CU e compensi sono sempre anticipati con un unico mandato.
- D. Il CU è prenotato a debito; i compensi previsti sono anticipati dallo Stato.

Risposta corretta: D. Prenotare significa annotare senza pagamento immediato; anticipare implica un esborso statale secondo il titolo.

CHECKLIST DI RIPASSO

Prima di passare al capitolo 10, verifica:

- So spiegare l'oggetto del D.P.R. 115/2002?
- So distinguere spese pagate dai privati, anticipate dall'erario e prenotate a debito?
- So collegare contributo unificato, diritti di copia e diritti di certificato ai servizi di cancelleria?
- So descrivere il patrocinio a spese dello Stato senza ridurlo a "gratuito patrocinio" generico?
- So indicare cosa accade in caso di revoca o false dichiarazioni?
- So seguire una liquidazione da istanza a pagamento?
- So spiegare il ruolo del funzionario delegato senza trasformarlo in giudice della liquidazione?
- So dire a cosa serve il foglio notizie?
- So collegare recupero crediti e corretta annotazione delle spese?
- So applicare soglia, somma dei redditi, aumento penale e principali scaglioni del CU?

Se una risposta è incerta, registrala nel diario degli errori. Le etichette utili sono: "TUSG come tariffario", "patrocinio confuso", "anticipazione/prenotazione confuse", "liquidazione senza provvedimento", "foglio notizie ignorato", "recupero saltato", "importi memorizzati senza fonte".

Casellario, carichi pendenti, archivi e certificati

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

Il casellario giudiziale è una materia che il candidato incontra spesso in modo superficiale. La parola richiama subito il certificato penale, il documento richiesto per un lavoro, una procedura o una domanda. Nei concorsi Giustizia, però, questa lettura è troppo stretta. Il casellario non è solo un certificato. È un sistema informativo, una banca dati, un servizio di iscrizione, un servizio di certificazione, un presidio di qualità del dato giudiziario e un punto delicato di equilibrio tra conoscibilità, riservatezza e finalità istituzionale.

Per i profili di cancelleria, Procura, Ufficio per il processo e servizi al pubblico, il tema va studiato con taglio operativo. Bisogna capire chi alimenta il dato, quale ufficio lo gestisce, quale certificato viene richiesto, chi può chiederlo, con quale finalità, quali iscrizioni compaiono, quali non devono comparire, quando il certificato non è lo strumento corretto e come si protegge il dato giudiziario.

Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 è la fonte centrale. Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 ha aggiornato la disciplina in chiave di semplificazione, selezione delle informazioni e protezione dei dati. Le pagine istituzionali del Ministero della giustizia confermano che il Sistema Informativo del Casellario, il SIC, eroga servizi di iscrizione e certificazione e si collega anche a ECRIS, il sistema europeo di scambio delle informazioni sui precedenti penali.

La domanda guida del capitolo è:

NOTA

davanti a una richiesta di certificato, visura o dato giudiziario, so individuare il soggetto richiedente, la finalità, il tipo di documento, l'ufficio competente e il limite di utilizzazione?

Se sai rispondere a questa domanda, il casellario smette di essere una lista di certificati e diventa una materia di ufficio.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper fare sette operazioni:

1. spiegare la funzione del casellario giudiziale e del Sistema Informativo del Casellario;
2. distinguere certificato del casellario, certificato dei carichi pendenti, certificato europeo, certificati per pubbliche amministrazioni, certificati per datori di lavoro e visure;
3. individuare i soggetti legittimati alla richiesta: autorità giudiziaria, difensore autorizzato, pubbliche amministrazioni, gestori di pubblici servizi, interessato, datore di lavoro nei casi previsti;
4. comprendere il rapporto tra casellario, carichi pendenti, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e relativi carichi pendenti;
5. leggere il tema dei dati giudiziari insieme a privacy, decertificazione e interoperabilità;
6. gestire casi pratici di sportello e di ufficio senza fornire certificati o informazioni non dovuti;
7. costruire una tavola certificato-soggetto-finalità-limite.

La finalità non è memorizzare ogni modulo. La finalità è ragionare come un operatore che qualifica la richiesta prima di produrre o comunicare un dato giudiziario.

PERIMETRO OPERATIVO

Questo capitolo sviluppa il delta specialistico Giustizia. Non ripete il VOL-01 su privacy, documentazione amministrativa, CAD, interoperabilità e dichiarazioni sostitutive. Quei temi restano nel libro base. Qui si applicano al casellario e ai servizi giudiziari.

Tema	Cosa serve al candidato
D.P.R. 313/2002	Capire oggetto, uffici, iscrizioni, certificati, visure e carichi pendenti
D.Lgs. 122/2018	Leggere l'aggiornamento del sistema in chiave di semplificazione e selezione dei dati
SIC	Collegare iscrizione, banca dati, certificazione e servizi digitali
ECRIS	Sapere che il casellario dialoga con il circuito europeo per precedenti penali

Tema	Cosa serve al candidato
CERPA / SAC	Distinguere accesso per PA e servizi al cittadino
Carichi pendenti	Separare procedimenti in corso da condanne o provvedimenti iscritti nel casellario
Visura	Capire che informa l'interessato, ma non ha efficacia certificativa
Decertificazione	Ricordare che nei rapporti con PA e gestori pubblici il certificato non è lo strumento ordinario del privato
Privacy	Proteggere dati giudiziari, finalità, pertinenza e accessi

Restano fuori dal perimetro: importi, marche da bollo, diritti di urgenza, modulistica locale, orari degli uffici, modalità di pagamento minute e istruzioni operative variabili. Questi elementi vanno verificati sulle pagine ministeriali e sugli uffici locali al momento dell'uso.

IL CASELLARIO COME SISTEMA, NON COME FOGLIO

Il primo salto mentale è questo: il casellario giudiziale non coincide con il certificato che l'utente ritira allo sportello. Il certificato è solo uno degli output del sistema.

Il Testo unico disciplina casellario giudiziale, casellario dei carichi pendenti, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, servizi certificativi e procedure collegate. La fonte parla quindi di un sistema complesso: iscrizione, eliminazione, trasmissione, conservazione dei dati, certificati e funzioni degli uffici.

Piano	Domanda d'ufficio
Iscrizione	Quale provvedimento o dato deve entrare nel sistema?
Aggiornamento	Il dato è ancora corretto, completo e coerente con l'esito del procedimento?
Eliminazione	Esistono presupposti per non mantenere o non rendere più visibile l'iscrizione?
Conservazione	Dove resta il dato e con quali cautele?

Piano	Domanda d'ufficio
Certificazione	Quale documento può essere rilasciato e a chi?
Visura	L'interessato può conoscere il dato senza produrre un certificato?
Accesso istituzionale	La PA o il gestore pubblico può acquisire il dato per finalità proprie?

Questa impostazione evita l'errore più frequente: pensare che ogni richiesta produca lo stesso certificato. In realtà, l'ufficio deve prima capire quale dato serve e quale canale è legittimo.

SIC, ECRIS, CERPA E SERVIZI AL CITTADINO

Il Sistema Informativo del Casellario, SIC, assicura i servizi di iscrizione e certificazione. Le pagine ministeriali spiegano che il sistema è interconnesso con ECRIS, rete europea per lo scambio di informazioni con autorità giudiziarie e amministrative dei Paesi europei.

Il candidato non deve trasformare ECRIS in una materia di diritto dell'Unione. Deve sapere il punto operativo: per alcuni certificati e informazioni sui precedenti penali, il sistema non guarda solo al dato nazionale, ma può collegarsi al circuito europeo nei limiti previsti.

Sigla o servizio	Lettura operativa
SIC	Sistema Informativo del Casellario: iscrizioni, banca dati e certificazioni
ECRIS	Scambio europeo di informazioni sui precedenti penali
CERPA	Accesso delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi al certificato per finalità istituzionali
SAC / servizi al cittadino	Prenotazione e gestione dei servizi per interessati e datori di lavoro
SICP	Sistema della cognizione penale, rilevante per l'interconnessione dei carichi pendenti

Nelle pagine ministeriali consultate il 3 ottobre 2026, il Ministero indica che il certificato nazionale dei carichi pendenti e quello degli illeciti amministrativi dipendenti da reato non sono ancora disponibili in forma nazionale, in attesa dell'interconnessione tra SICP e SIC. È un dato operativo mobile: va ricontrollato sul portale ministeriale alla data della prova.

La regola da ricordare è:

NOTA

il digitale non rende il dato liberamente accessibile; rende più tracciabile la relazione tra soggetto, finalità, banca dati e documento.

CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Il certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, nel sistema aggiornato dopo il D.Lgs. 122/2018, ha sostituito la precedente distinzione tra certificato generale, penale e civile per il privato. Le pagine ministeriali spiegano che, a partire dal 26 ottobre 2019, non sono più rilasciati il certificato penale e il certificato civile come tipologie separate per l'interessato.

Per il candidato, il punto non è recitare la storia dei certificati. Il punto è capire che il certificato:

- riguarda provvedimenti iscritti nel casellario riferiti a un soggetto;
- non contiene necessariamente ogni dato immaginabile;
- rispetta regole di menzionabilità;
- varia in base al soggetto richiedente e alla finalità;
- non è equivalente alla visura;
- non è lo stesso documento del certificato dei carichi pendenti.

Elemento	Lettura operativa
Oggetto	Iscrizioni presenti nel casellario secondo le regole di menzionabilità
Soggetto	Persona fisica cui si riferiscono le iscrizioni; per gli enti opera la distinta anagrafe delle sanzioni dipendenti da reato.
Richiedente	Interessato, autorità, PA / gestore, datore di lavoro nei casi previsti
Finalità	Privata, istituzionale, giustizia penale, elettorale, lavoro con minori

Elemento	Lettura operativa
Limite	Non tutto ciò che esiste nel sistema compare in ogni certificato
Output	Certificato con efficacia documentale, diverso dalla semplice visura

Una risposta forte all'orale non dice "il certificato mostra i precedenti penali". Dice:

NOTA

Il certificato del casellario è un documento rilasciato dal sistema del casellario secondo il Testo unico, con contenuto variabile in base al soggetto richiedente, alla finalità e alle regole di menzionabilità.

CERTIFICATO EUROPEO E INFORMAZIONE SUI PRECEDENTI PENALI UE

Il casellario italiano dialoga anche con il casellario europeo. Le pagine ministeriali indicano due output da distinguere:

- certificato del casellario giudiziale europeo, riferito ai cittadini italiani per condanne pronunciate nell'Unione europea;
- informazione con valore legale sui precedenti penali relativi a condanne emesse nel territorio dell'Unione europea per cittadini non italiani.

Il candidato deve evitare di confondere questi strumenti con una generica "ricerca europea". Si tratta di prodotti certificativi o informativi disciplinati, collegati a ECRIS e al Testo unico.

Caso	Domanda da porsi
Cittadino italiano	Serve anche l'informazione sulle condanne UE a suo carico?
Cittadino non italiano	Serve informazione con valore legale sui precedenti penali UE?
Autorità o PA	La finalità e il canale sono quelli previsti?
Privato	La richiesta rientra tra i prodotti disponibili e con quale ufficio?

Nel manuale non serve sviluppare la cooperazione europea. Serve ricordare che il casellario non è solo nazionale quando la disciplina prevede lo scambio europeo.

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Il certificato dei carichi pendenti è una delle trappole più ricorrenti. Non è un certificato delle condanne. Non è una prova di colpevolezza. Non coincide con il casellario giudiziale.

Il suo oggetto riguarda provvedimenti relativi a soggetti che hanno assunto la qualità di imputato, secondo gli artt. 2 e 6 del D.P.R. 313/2002, con esclusioni e limiti di menzionabilità. Non è un elenco indiscriminato delle indagini in corso. Le pagine ministeriali precisano che, in attesa dell'attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti, il certificato è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente sul luogo di residenza dell'interessato e riporta i procedimenti pendenti presso quell'ufficio, oltre a quelli presso procure distrettuali antimafia comunicati. Se richiesto a Procura diversa, il certificato riporta i soli procedimenti pendenti presso il relativo Tribunale.

Questa informazione è decisiva per le prove pratiche:

Domanda	Risposta operativa
Il carico pendente indica una condanna definitiva?	No, riguarda procedimenti in corso nei limiti previsti
È automaticamente nazionale?	No, fino all'attivazione nazionale va letto secondo competenza e comunicazioni disponibili
Riguarda ogni procedimento in qualsiasi fase?	No, valgono regole di menzionabilità e perimetro
Può chiederlo l'interessato?	Sì, secondo modalità e ufficio competente
Il datore di lavoro può chiederlo sempre?	No. Occorre una specifica previsione normativa e devono essere rispettate le garanzie sui dati giudiziari

La parola chiave è pendenza. Un procedimento pendente non è una condanna. La risposta concorsuale deve rispettare anche il principio di presunzione di non colpevolezza: non si può usare un carico pendente come se fosse automaticamente un precedente penale definitivo.

DALL'ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO ALLA PENDENZA CERTIFICABILE

L'art. 335 c.p.p. riguarda l'iscrizione della notizia di reato e del nome della persona cui il reato è attribuito; l'interessato ha in questa fase la posizione di indagato. L'art. 60 c.p.p. collega invece la qualità di imputato agli atti che formulano l'imputazione: per esempio, la richiesta di rinvio a giudizio o il decreto di citazione diretta. Neppure il solo avviso di conclusione delle indagini dell'art. 415-bis trasforma automaticamente l'indagato in imputato.

Documento o evento	Posizione da riconoscere	Conseguenza per il servizio
Iscrizione nominativa ex art. 335	Indagato.	Non basta per affermare un carico pendente certificabile come imputato.
Avviso ex art. 415-bis	Conclusione delle indagini con garanzie difensive.	Non sostituire il certificato dei carichi pendenti alla distinta comunicazione ex art. 335.
Richiesta di rinvio a giudizio	Assunzione della qualità di imputato.	Rileva per le iscrizioni dei carichi pendenti secondo artt. 6 e 27 TUC.
Condanna irrevocabile	Procedimento definito per il relativo capo.	Rileva l'iscrizione nel casellario secondo l'art. 3; non si qualifica ancora quel medesimo capo come pendente.

La comunicazione delle iscrizioni prevista dall'art. 335 segue presupposti, segreto e limiti propri, illustrati nel capitolo 7. Un certificato dei carichi pendenti senza iscrizioni non dimostra quindi, da solo, l'assenza di qualsiasi indagine. Il contenuto dipende anche dall'ufficio che lo rilascia e dalle esclusioni dell'art. 27.

I certificati hanno validità di sei mesi dal rilascio, secondo le indicazioni ministeriali. Il dato attesta la situazione certificata: non impedisce che in seguito intervengano nuovi provvedimenti. Per la visura, priva di efficacia certificativa, non si deve parlare di certificato alternativo valido per sei mesi.

ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO

Il sistema non riguarda solo persone fisiche. Il Testo unico comprende anche l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e i carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, collegati agli enti.

Per il candidato è sufficiente cogliere il senso:

- quando il soggetto è una persona fisica, si ragiona su casellario giudiziale e carichi pendenti personali;
- quando il soggetto è un ente, entrano in gioco l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e i relativi carichi pendenti;
- il riferimento sistematico è collegato anche alla responsabilità amministrativa degli enti da reato;
- il certificato o la visura non vanno confusi con quelli della persona fisica.

Soggetto	Archivio / prodotto da considerare
Persona fisica	Casellario giudiziale e carichi pendenti
Cittadino italiano con condanne UE	Certificato del casellario giudiziale europeo
Cittadino non italiano	Informazione con valore legale sui precedenti penali UE
Ente	Anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato
Ente con procedimenti in corso	Carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

La domanda d'esame può essere indiretta: "una società partecipa a una procedura e serve verificare dati giudiziari collegati all'ente". Una risposta che parla solo del certificato penale della persona fisica è incompleta.

VISURA: CONOSCERE SENZA CERTIFICARE

La visura è un altro punto da fissare. Le pagine ministeriali indicano che il SIC garantisce servizi di visura senza efficacia certificativa per l'interessato, che può conoscere le iscrizioni riferite a se stesso. Sono attive la visura delle iscrizioni del casellario giudiziale e la visura dell'anagrafe delle sanzioni amministrative.

La visura serve alla conoscenza dell'interessato. Non sostituisce il certificato quando una norma o un rapporto tra privati richiede un certificato. Non è il documento da consegnare come prova ufficiale a terzi.

Strumento	Funzione	Limite
Certificato	Attesta ufficialmente dati secondo contenuto previsto	Va richiesto da soggetto legittimato e per finalità corretta
Visura	Consente all'interessato di conoscere le iscrizioni riferite a se stesso	Non ha efficacia certificativa
Accesso PA	Consente acquisizione istituzionale nei limiti previsti	Richiede finalità, pertinenza e canale autorizzato
Richiesta datore di lavoro	Serve nei casi previsti per attività con minori o altra base normativa	Non abilita indagini indiscriminate

La formula utile è:

NOTA

la visura informa l'interessato; il certificato attesta verso l'esterno nei casi previsti.

SOGGETTI LEGITTIMATI E FINALITÀ

Una richiesta di casellario non si gestisce partendo dal modulo. Si gestisce partendo dal richiedente.

Le pagine ministeriali elencano quattro macro-soggetti:

- autorità giudiziaria, per ragioni di giustizia penale, e difensore se autorizzato;
- pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l'esercizio delle loro funzioni;
- persona o ente interessato al quale il certificato si riferisce;
- datore di lavoro che intende impiegare una persona in attività professionali o volontarie organizzate con contatti diretti e regolari con minori.

Questa lista va trasformata in metodo.

Richiedente	Domanda da porsi	Output possibile
Autorità giudiziaria	Serve per ragioni di giustizia penale?	Acquisizione tramite rete Giustizia
Difensore	Esiste autorizzazione dell'autorità procedente?	Certificato nei limiti autorizzati
PA o gestore pubblico	Il dato è necessario per funzione istituzionale?	Certificato selettivo o generale tramite canale previsto
Interessato	Il dato riguarda il richiedente?	Certificato o visura, secondo richiesta
Datore di lavoro	L'attività comporta contatti diretti e regolari con minori o altra base idonea?	Certificato ex art. 25-bis o strumento previsto
Terzo generico	Ha titolo specifico?	Di norma no, salvo delega o base normativa

Il candidato deve evitare due errori. Il primo è concedere tutto a chiunque dichiari un interesse. Il secondo è bloccare tutto con la parola "privacy". La risposta corretta qualifica il soggetto, la finalità e il canale.

IL CERTIFICATO DEL DATORE PER ATTIVITÀ CON MINORI: UN OBBLIGO DELIMITATO

L'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 stabilisce che il soggetto che intende impiegare una persona al lavoro per attività comportanti contatti diretti e regolari con minori deve richiedere il certificato pertinente. Non è una semplice facoltà di controllo. La richiesta compete al datore per lo specifico rapporto, e non va sostituita automaticamente da un generico certificato ottenuto dal candidato per uso personale.

La verifica riguarda le condanne per i reati degli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p., oltre alle pertinenti sanzioni interdittive. Non è il potere di acquisire senza limiti ogni informazione penale o ogni carico pendente.

Le FAQ ministeriali precisano che l'obbligo si riferisce all'instaurazione di un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive; può riguardare anche un professionista quando il contratto realizza tale rapporto. Un'associazione che assume un educatore non è esclusa soltanto perché opera nel volontariato. Le collaborazioni volontarie estranee a un rapporto di lavoro non sono invece automaticamente equiparate alle assunzioni ai fini di questo obbligo.

Situazione	Applicazione
Nuova assunzione di educatore con attività quotidiana con minori	Il datore deve richiedere il certificato ex art. 25-bis.
Attività amministrativa senza contatti diretti e regolari con minori	Il solo nome dell'organizzazione non integra il presupposto: verificare la mansione concreta.
Nuovo contratto dopo la scadenza del precedente	Le FAQ ministeriali ricondono anche questo caso al sorgere dell'obbligo.
Decorso di sei mesi durante il medesimo rapporto	La validità semestrale del documento non crea un obbligo generale di nuova richiesta ogni sei mesi.

Nell'attesa del certificato già richiesto, le FAQ ammettono una dichiarazione sostitutiva di certificazione per il datore pubblico o di atto di notorietà per quello privato. È una gestione dell'attesa, non l'eliminazione definitiva del controllo. Prima dell'avvio del rapporto si qualifica la mansione e si adempie all'obbligo di richiesta.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DECERTIFICAZIONE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO

La decertificazione è centrale. Dal 1° gennaio 2012, nei rapporti con pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi opera il regime di dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio nei limiti previsti. Il certificato consegnato dal privato conserva il proprio ambito nei rapporti tra privati e negli altri casi espressamente disciplinati.

Questo principio non cancella il casellario. Cambia il modo in cui il dato circola. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi possono acquisire certificati quando necessari per le loro funzioni, utilizzando i canali istituzionali autorizzati secondo l'art. 39 del Testo unico. Il privato, invece, non dovrebbe essere caricato dell'onere di produrre un certificato alla PA quando opera il regime di decertificazione.

Situazione	Lettura corretta
Privato deve consegnare certificato a PA	Verificare se opera dichiarazione sostitutiva o acquisizione d'ufficio
PA deve verificare requisiti	Usa canale istituzionale e finalità pertinente
Gestore pubblico necessità del dato	Agisce nei limiti delle funzioni e della disciplina
Rapporto tra privati	Il certificato può avere funzione documentale esterna
Dato giudiziario	Richiede base, pertinenza, proporzionalità e sicurezza

In prova pratica, una risposta efficace è:

NOTA

Se la richiesta è destinata a una pubblica amministrazione, l'ufficio deve ricordare il regime di decertificazione: nei rapporti con PA e gestori pubblici non si chiede ordinariamente al cittadino di produrre certificati, ma si procede con dichiarazioni sostitutive o acquisizione d'ufficio, nel rispetto delle regole specifiche sui dati giudiziari.

DATORE DI LAVORO E CONTATTI CON MINORI

Il certificato richiesto dal datore di lavoro è un caso speciale. La disciplina e le pagine ministeriali lo collegano alle attività professionali o volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori. In questo caso non si tratta di una curiosità datoriale: serve una base normativa specifica.

Il candidato deve distinguere:

- datore di lavoro che chiede il certificato per attività con minori;
- datore di lavoro che pretende genericamente il carico pendente;
- datore di lavoro che chiede informazioni non pertinenti;
- soggetto interessato che chiede certificato per rapporto privato.

Richiesta del datore	Valutazione
Certificato per attività con minori	Verificare modello, finalità e base normativa
Carichi pendenti in assunzione	Occorre una specifica previsione normativa; attenzione a presunzione di innocenza, pertinenza e dati giudiziari
Informazioni generiche su procedimenti	Non sono ammesse indagini indiscriminate
Certificato prodotto dal lavoratore	Verificare se è davvero richiesto e per quale rapporto

La trappola sta nel pensare che il rapporto di lavoro giustifichi ogni richiesta. Non è così. Una clausola contrattuale, da sola, non autorizza un'indagine indiscriminata sui dati giudiziari: il trattamento deve essere previsto dalla disciplina applicabile, pertinente, proporzionato e assistito dalle garanzie richieste.

ACCESSI PA: PDND, CONVENZIONI E QUICASELLARIO

Il vigente art. 39 prevede la consultazione per le PA e i gestori di pubblici servizi mediante accreditamento alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND); nelle more dell'accreditamento, operano apposite convenzioni. La disposizione non prova che qualsiasi amministrazione possa già interrogare qualsiasi dato: occorrono legittimazione, servizio disponibile, accreditamento o accordo e selezione delle informazioni pertinenti.

CERPA è una denominazione presente nei servizi e nelle istruzioni pregresse per le PA, ma non va insegnata come unico canale immutabile. QuiCasellario permette servizi fondati su accordi diretti con gli uffici. Per esempio, la Procura di Pescara indica l'attivazione di tali accordi e il superamento locale di MASSIVE CERPA, richiamando una circolare del 5 febbraio 2026. Questo esempio dimostra l'evoluzione dei canali; non autorizza a trasferire recapiti o modalità della sede a tutte le procure.

Il controllo resta identico: quale procedimento amministrativo giustifica la richiesta, quali reati o informazioni rilevano, chi è abilitato e quale traccia deve restare. L'interoperabilità evita al cittadino di fare da corriere del certificato, ma non amplia da sola il potere di conoscere dati penali.

UFFICI COMPETENTI: CENTRALE, LOCALI E ISCRIZIONE

Il casellario ha una dimensione centrale e una dimensione locale. Le pagine ministeriali parlano di uffici locali del casellario presso le Procure della Repubblica, servizi per il cittadino e servizi per PA. Il Testo unico disciplina anche funzioni degli uffici interessati, iscrizioni, trasmissione e certificazioni.

Per il candidato, l'ufficio va individuato così:

Domanda	Perché conta
Il certificato riguarda casellario o carichi pendenti?	Cambia il contenuto e può cambiare la competenza
Il soggetto è persona fisica o ente?	Cambia archivio / prodotto
L'interessato risiede in un certo luogo?	Per i carichi pendenti rileva la Procura competente finché manca il certificato nazionale
Il richiedente è PA?	Serve canale istituzionale e non sportello ordinario
Il dato deve essere rettificato?	Possono servire ufficio e giudice competenti secondo disciplina

Nel caso dei carichi pendenti, il limite territoriale è fondamentale. Il certificato rilasciato da una Procura diversa da quella di residenza può riportare solo le pendenze presso il relativo Tribunale. Questo dettaglio può decidere una risposta corretta o sbagliata.

ISCRIZIONI, ELIMINAZIONI, AGGIORNAMENTI E QUALITÀ DEL DATO

Il sistema del casellario vive di dati. Un dato sbagliato, non aggiornato o comunicato fuori contesto può danneggiare la persona, l'ente, l'amministrazione e la fiducia nel servizio.

Per questo il Testo unico non disciplina solo "quali certificati si rilasciano". Disciplina iscrizione, eliminazione, trasmissione e conservazione dei dati. Il D.Lgs. 122/2018 si inserisce in una logica di revisione: semplificare, adeguare alle modifiche penali e processuali, migliorare limiti e tutela dei dati personali.

Fase del dato	Rischio
Iscrizione	Inserire dato non dovuto o incompleto
Trasmissione	Non collegare correttamente ufficio e sistema

Fase del dato	Rischio
Aggiornamento	Lasciare dato non coerente con esito successivo
Eliminazione	Non applicare presupposti di cancellazione / eliminazione
Certificazione	Rendere visibile dato non menzionabile
Visura	Confondere conoscenza dell'interessato ed efficacia certificativa
Accesso PA	Comunicare dati non pertinenti alla finalità

La qualità del dato giudiziario è una responsabilità di sistema. Non riguarda solo informatica. Riguarda garanzie, diritti, uffici e procedure.

ISCRITTO, MENZIONATO, ELIMINATO: TRE ESITI DIVERSI

L'art. 3 elenca i provvedimenti da iscrivere. Accanto alle condanne definitive vi sono, tra gli altri, provvedimenti sulle misure alternative, riabilitazione, messa alla prova e amministrazione di sostegno. Il certificato richiesto dall'interessato segue invece le esclusioni dell'art. 24: non è la stampa integrale della banca dati.

Esempio	Iscrizione e certificato dell'interessato
Condanna con beneficio di non menzione non revocato	L'iscrizione esiste; la condanna non è menzionata nel certificato ex art. 24.
Sospensione con messa alla prova ed estinzione per esito positivo	Provvedimenti previsti dall'art. 3, esclusi dal certificato dell'interessato dall'art. 24.
Riabilitazione non revocata	Incide sulla menzionabilità secondo art. 24; non significa cancellazione arbitraria di ogni dato.
Condanna revocata a seguito di revisione	L'art. 5 prevede l'eliminazione dell'iscrizione relativa al provvedimento revocato. Occorre il titolo che la giustifica.

Non menzionare significa escludere un'iscrizione da un determinato prodotto certificativo; eliminare significa intervenire sull'iscrizione quando ricorrono i presupposti del Testo unico. La visura consente all'interessato di conoscere le iscrizioni senza efficacia certificativa e non deve essere usata per aggirare le regole del certificato destinato a terzi.

L'art. 5 detta anche termini e condizioni specifici. Per esempio, le condanne del giudice di pace a pena pecuniaria sono eliminate dopo cinque anni dall'esecuzione della sanzione, purché nel periodo non sia commesso un ulteriore reato; per una pena diversa il termine è dieci anni. Non basta contare gli anni dalla data della sentenza. Per i minori, la regola dell'eliminazione al diciottesimo anno presenta eccezioni: perdono giudiziale al ventunesimo anno e provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche condizionalmente sospesa. Una formula «a diciotto anni si cancella tutto» sarebbe errata.

CONTESTAZIONE DEL DATO E GIUDICE COMPETENTE

L'operatore verifica il documento e attiva il percorso competente; non cancella una condanna valida per assecondare una richiesta orale. Se sorge una questione su iscrizioni o certificati, l'art. 40 attribuisce la decisione al tribunale monocratico del luogo di nascita della persona, con le forme dell'art. 666 c.p.p.; per nati all'estero o luogo di nascita non accertato in Italia è competente il Tribunale di Roma. Per le anagrafi delle sanzioni e delle pendenze degli enti decide il Tribunale di Roma.

Questo rimedio non va confuso con l'ufficio che ha materialmente rilasciato la copia. Un certificato ottenuto in una città diversa dalla nascita non sposta, da solo, la competenza prevista per la controversia sull'iscrizione.

ARCHIVI, CONSERVAZIONE, PRIVACY E DATI GIUDIZIARI

I dati del casellario sono dati giudiziari. Non possono essere trattati come dati amministrativi ordinari. Devono essere raccolti, conservati, consultati e comunicati secondo regole precise.

Nel VOL-01 hai già studiato privacy, GDPR, Codice privacy, documentazione amministrativa e CAD. Qui devi applicare quel quadro a una categoria particolarmente delicata: informazioni su provvedimenti penali, pendenze, sanzioni amministrative da reato, dati europei e richieste di datori di lavoro o amministrazioni.

La regola operativa è:

NOTA

ogni trattamento del dato giudiziario deve avere soggetto legittimato, finalità determinata, canale corretto, contenuto pertinente, limite di utilizzazione e tracciabilità.

Controllo	Domanda
Base	Quale norma o funzione consente la richiesta?
Soggetto	Chi chiede e in quale qualità?

Controllo	Domanda
Dato	Quale iscrizione o certificato serve davvero?
Finalità	Per quale procedimento, rapporto o funzione?
Pertinenza	Tutte le iscrizioni sono necessarie o serve selezione?
Sicurezza	Il canale protegge il dato?
Traccia	Resta evidenza di richiesta, rilascio o accesso?

La privacy non è una formula per negare tutto. È un criterio per rilasciare solo ciò che può essere rilasciato, alla persona giusta, per la finalità corretta.

PRENOTAZIONE ONLINE E SPORTELLO

Le pagine ministeriali indicano la possibilità di prenotare online certificati del casellario, certificati dei carichi pendenti e visure presso gli uffici locali del casellario. L'utente sceglie l'ufficio, compila la richiesta, riceve un numero di prenotazione e poi ritira allo sportello secondo le modalità dell'ufficio.

Questo non significa che il certificato venga sempre prodotto integralmente online. Nel servizio per il cittadino il ritiro allo sportello resta un passaggio ordinario, con verifica dell'identità, modulo, eventuale delega, diritti, bollo o esenzioni secondo disciplina vigente. Le pagine istituzionali precisano anche che non tutti gli uffici attivano gli stessi servizi e che occorre verificare modalità locali.

Per il candidato il punto è:

- il portale semplifica la prenotazione;
- lo sportello conserva controlli di identità, delega, pagamento/esenzione e ritiro;
- il contenuto del certificato resta disciplinato dal Testo unico;
- le istruzioni locali non vanno trasformate in regola generale;
- importi e modalità di pagamento vanno aggiornati prima dell'uso.

Il flusso va studiato insieme alle regole sostanziali richieste dal bando; una domanda sugli importi richiede la tabella ufficiale vigente, non una cifra ricordata senza data.

TAVOLA CERTIFICATO-SOGGETTO-FINALITÀ-LIMITE

L'output principale del capitolo è questa tavola.

Documento / dato	Soggetto richiedente	Finalità	Limite da ricordare
Certificato del casellario giudiziale	Interessato	Uso nei rapporti privati o altri casi previsti	Non equivale a visura e non contiene ogni dato senza limiti
Certificato per autorità giudiziaria	Autorità giudiziaria	Ragioni di giustizia penale	Acquisizione tramite rete Giustizia e per finalità processuale
Certificato per difensore	Difensore autorizzato	Difesa nel procedimento	Serve autorizzazione nei casi previsti
Certificato PA / gestori	PA o gestore pubblico	Esercizio di funzioni istituzionali	Pertinenza, selezione dati e canale autorizzato
Certificato datore lavoro	Datore di lavoro	Attività con contatti diretti e regolari con minori o altra base idonea	Non abilita controlli generalizzati
Certificato carichi pendenti	Interessato, PA, autorità nei casi previsti	Procedimenti penali in corso	Non è condanna; limite territoriale finché manca certificato nazionale
Certificato casellario europeo	Soggetti legittimati	Condanne UE riferite a cittadino italiano	Riguarda perimetro europeo previsto
Informazione precedenti UE	Soggetti legittimati	Condanne UE per cittadino non italiano	Non è generica ricerca estera

Documento / dato	Soggetto richiedente	Finalità	Limite da ricordare
Visura	Interessato	Conoscere iscrizioni riferite a se stesso	Non ha efficacia certificativa
Anagrafe sanzioni enti	Ente o soggetto legittimato	Dati relativi a sanzioni amministrative dipendenti da reato	Non va confusa col casellario della persona fisica

Questa tavola è più importante di un elenco di moduli. Ti consente di rispondere a casi pratici senza perdere il filo.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Applica il Metodo BANDO al casellario.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione
B - Bando	Il profilo cita cancelleria, casellario, certificati, dati giudiziari o privacy?	Capisco che serve taglio operativo, non solo nozioni penali
A - Aree	Quali materie collego?	Ordinamento giudiziario, procedura penale, documentazione amministrativa, privacy, digitale
N - Nuclei	Quali parole non posso confondere?	Casellario, carichi pendenti, visura, certificato, SIC, ECRIS, CERPA, decertificazione
D - Diario	Dove rischio errore?	Trattare pendenza come condanna, ignorare PA / decertificazione, confondere certificato e visura
O - Output	Che cosa devo produrre?	Tavola certificato-soggetto-finalità-limite e casi di sportello

Il Metodo BANDO ti impedisce di studiare il capitolo come archivio di sigle. Ogni sigla deve diventare una domanda operativa.

CASO GUIDATO: CITTADINO CHE CHIEDE UN CERTIFICATO PER UNA PA

Estratto sintetico:

NOTA

Un cittadino si presenta allo sportello e chiede un certificato del casellario da consegnare a un'amministrazione pubblica che lo avrebbe richiesto per una pratica.

Risposta debole:

NOTA

Si rilascia il certificato perché il cittadino lo chiede.

La risposta è incompleta. Occorre considerare la decertificazione.

Passaggio	Lettura corretta
Finalità	Il certificato è destinato a PA o a rapporto privato?
Regola generale	Nei rapporti con PA opera dichiarazione sostitutiva o acquisizione d'ufficio nei limiti previsti
Dato giudiziario	Serve cautela per base normativa, pertinenza e canale
Orientamento	L'utente va indirizzato senza consulenza legale impropria
Esito	Verificare se il rilascio è ancora richiesto o se la PA deve acquisire direttamente

Risposta possibile:

NOTA

Se il certificato è destinato a una pubblica amministrazione, l'ufficio deve richiamare il regime di decertificazione. Nei rapporti con PA e gestori di pubblici servizi il cittadino non deve ordinariamente produrre certificati; l'amministrazione procede con dichiarazioni sostitutive o acquisizione d'ufficio, secondo le regole applicabili ai dati giudiziari. Lo sportello deve quindi qualificare la finalità e orientare l'utente verso il canale corretto.

CASO GUIDATO: RICHIESTA DI CARICHI PENDENTI PER ASSUNZIONE PRIVATA

Estratto sintetico:

NOTA

Un datore di lavoro chiede al candidato di produrre un certificato dei carichi pendenti per una normale assunzione amministrativa. Il candidato al concorso deve spiegare quali cautele servono.

Risposta debole:

NOTA

Il datore di lavoro può chiedere qualunque certificato prima di assumere.

La risposta è sbagliata perché ignora dati giudiziari, base giuridica e presunzione di non colpevolezza.

Punto	Correzione
Carichi pendenti	Indicano procedimenti in corso, non condanne definitive
Datore di lavoro	Non può chiedere dati giudiziari senza base idonea
Attitudine professionale	Serve pertinenza rispetto alla mansione e alla disciplina applicabile
Privacy	Il trattamento deve avere base normativa o regolamentare quando richiesto
Esito	Non confondere certificato penale, casellario datore lavoro e carichi pendenti

Risposta possibile:

NOTA

Il certificato dei carichi pendenti riguarda procedimenti penali in corso e non può essere trattato come certificato di condanna. Un datore di lavoro può richiedere dati giudiziari solo quando esiste una base giuridica idonea e nei limiti di pertinenza rispetto al rapporto. Nei casi di attività con minori, la disciplina prevede uno specifico certificato del casellario; fuori da questi casi occorre verificare la previsione normativa applicabile e i limiti sul trattamento dei dati; una clausola contrattuale non è da sola sufficiente.

CASO GUIDATO: PROCURA DIVERSA DA QUELLA DI RESIDENZA

Estratto sintetico:

NOTA

L'interessato chiede il certificato dei carichi pendenti presso una Procura diversa da quella del luogo di residenza e pensa di ottenere il quadro nazionale.

La risposta deve distinguere competenza e contenuto:

Passaggio	Lettura corretta
Oggetto	Si tratta di carichi pendenti, non casellario giudiziale
Stato del sistema	Il certificato nazionale va verificato rispetto all'attivazione effettiva
Ufficio	La Procura di residenza ha rilievo ordinario secondo le indicazioni ministeriali
Procura diversa	Può rilasciare certificato limitato ai procedimenti pendenti presso quel Tribunale
Avvertenza	Non presentare il certificato locale come quadro nazionale

Formula utile:

NOTA

Finché il sistema nazionale dei carichi pendenti non è operativo, il contenuto del certificato è collegato all'ufficio rilasciante e alle comunicazioni disponibili. Richiedere il certificato a una Procura diversa da quella di residenza non equivale a ottenere tutte le pendenze nazionali.

CASO GUIDATO: VISURA RICHIESTA COME CERTIFICATO

Estratto sintetico:

NOTA

L'interessato ha ottenuto una visura del casellario e vuole usarla come certificato da consegnare a un soggetto privato.

Risposta corretta:

1. distinguere visura e certificato;
2. verificare chi richiede il documento e per quale finalità;
3. spiegare che la visura consente conoscenza delle iscrizioni ma non ha efficacia certificativa;
4. indicare il certificato corretto se il rapporto privato richiede un documento ufficiale;
5. verificare eventuali esenzioni, deleghe o canali di prenotazione.

Formula utile:

NOTA

La visura serve all'interessato per conoscere le iscrizioni riferite a se stesso; non sostituisce il certificato quando occorre un documento con efficacia certificativa verso terzi.

CASO GUIDATO: DATO NON CORRETTO

Estratto sintetico:

NOTA

L'interessato sostiene che nel certificato o nel sistema risulta un'iscrizione non corretta.

La risposta non deve essere improvvisata. Il candidato deve ragionare così:

Punto	Lettura corretta
Identificazione	Verificare soggetto, documento e iscrizione contestata
Tipo di dato	Casellario o carichi pendenti? Persona o ente?
Ufficio	Individuare ufficio competente e procedura
Titolo	Valutare richiesta di rettifica, eliminazione o questione su certificato
Esito	Non correggere informalmente allo sportello; attivare il canale previsto

Risposta possibile:

NOTA

Un'iscrizione contestata non si corregge informalmente. Occorre individuare se il dato riguarda casellario o carichi pendenti, verificare l'ufficio competente e seguire la procedura prevista per questioni su iscrizioni, certificati, eliminazioni o rettifiche. Lo sportello orienta e riceve nei limiti della competenza, ma la qualità del dato richiede il canale formale.

DOSSIER SVOLTO: QUATTRO RICHIESTE, QUATTRO RISPOSTE

Caso fittizio, 8 ottobre 2026. R1: Luca, residente a Bologna, produce un avviso ex art. 415-bis e chiede se sia già imputato. R2: un'associazione sta assumendo un educatore che lavorerà ogni giorno con minori. R3: un ministero chiede al candidato di portare il certificato del casellario per controllare un requisito ordinario autocertificabile. R4: Sara, nata a Firenze, ritira a Bologna un certificato e contesta una condanna che ritiene non più menzionabile; non risulta agli atti un provvedimento di eliminazione.

Richiesta	Risposta modello
R1	L'avviso 415-bis non basta ad assumere la qualità di imputato. Verificare gli atti dell'art. 60; distinguere carichi pendenti e comunicazione 335.
R2	Obbligo del datore ex 25-bis per il nuovo rapporto con contatti diretti e regolari. La forma associativa non esclude l'obbligo.
R3	Per il requisito indicato opera dichiarazione sostitutiva e controllo / acquisizione d'ufficio; individuare il canale autorizzato della PA.
R4	Verificare tipo di certificato e regola di menzionabilità senza cancellare informalmente. Per la questione ex 40 è competente il tribunale monocratico di Firenze, non Bologna per il solo luogo di rilascio.

Valutazione, 12 punti. Tre punti per richiesta: regola pertinente, conseguenza corretta, limite o controllo necessario. Risposte come «è tutto online», «lo decide la privacy» o «basta chiedere il certificato» non spiegano l'esito e non ottengono i tre punti.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il casellario è un sistema di iscrizione, conservazione, certificazione e accesso a dati giudiziari, non solo un certificato.
- Certificato del casellario, carichi pendenti e visura hanno oggetto, funzione ed effetti diversi.
- I carichi pendenti riguardano procedimenti in corso e non equivalgono a condanne definitive.
- PA, gestori pubblici, autorità giudiziaria, interessato, difensore e datore di lavoro operano con canali e limiti diversi.
- Decertificazione, privacy e pertinenza della finalità sono decisivi per evitare rilasci o richieste indebite.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Qual è la differenza tra certificato del casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti e visura?

Una risposta ordinata può essere:

1. il certificato del casellario giudiziale attesta iscrizioni riferite a un soggetto secondo il Testo unico e le regole di menzionabilità;
2. il certificato dei carichi pendenti riguarda procedimenti penali in corso, nei limiti previsti, e non dimostra una condanna definitiva;
3. la visura consente all'interessato di conoscere le iscrizioni riferite a se stesso, ma non ha efficacia certificativa;
4. il contenuto cambia in base a soggetto richiedente, finalità e canale;
5. pubbliche amministrazioni e gestori pubblici devono usare il sistema di acquisizione istituzionale e non chiedere ordinariamente certificati al cittadino;
6. i dati giudiziari richiedono base, pertinenza, limiti e tracciabilità;
7. prima del rilascio bisogna individuare ufficio, soggetto, documento richiesto e finalità.

Chiusura efficace:

NOTA

Il casellario va studiato come servizio informativo e certificativo: prima del documento viene sempre la qualificazione della richiesta.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se un certificato dei carichi pendenti riporta un procedimento, significa che la persona ha un precedente penale?

Risposta: no. Il carico pendente riguarda procedimenti penali in corso; non coincide con una condanna definitiva e non va trattato come precedente penale. Proprio per questo il suo uso richiede cautela, base giuridica e rispetto della presunzione di non colpevolezza.

La trappola sta nel sovrapporre tre piani:

1. procedimento in corso;
2. provvedimento iscritto nel casellario;
3. condanna definitiva con effetti e menzionabilità.

Se il candidato non distingue questi piani, sbaglia sia il diritto sia il servizio d'ufficio.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è rispondere partendo dal documento invece che dal soggetto.

Il candidato dice: "Serve il certificato del casellario" oppure "serve il certificato dei carichi pendenti". Ma non ha ancora chiesto:

- chi lo richiede?
- a chi si riferisce?
- per quale finalità?
- in quale rapporto: privato, PA, autorità giudiziaria, datore di lavoro?
- serve un certificato, una visura o un'acquisizione d'ufficio?
- il dato deve essere selettivo?
- ci sono limiti di privacy, menzionabilità o competenza territoriale?

La correzione è usare quattro parole guida:

1. soggetto;
2. finalità;
3. dato;
4. limite.

Senza queste parole, la risposta resta generica.

MINI-ESERCIZIO

Leggi l'estratto sintetico:

NOTA

Tre utenti si presentano allo sportello. Il primo chiede un certificato del casellario per consegnarlo a un ministero. Il secondo chiede una visura per conoscere le iscrizioni che lo riguardano. Il terzo è un datore di lavoro che vuole assumere un educatore per attività con minori e chiede il certificato necessario. Nello stesso giorno una persona chiede un certificato dei carichi pendenti presso una Procura diversa da quella di residenza.

Compila la griglia.

Voce	Risposta del candidato
Certificato per ministero	
Visura	
Datore di lavoro con minori	
Carichi pendenti presso Procura diversa	
Controllo privacy	
Canale digitale / sportello	
Errore da evitare	

Soluzione attesa:

- Certificato per ministero: verificare se opera decertificazione, dichiarazione sostitutiva o acquisizione d'ufficio tramite canale istituzionale; il cittadino non deve ordinariamente produrre certificati alla PA.
- Visura: consente all'interessato di conoscere le iscrizioni riferite a se stesso, ma non ha efficacia certificativa verso terzi.
- Datore di lavoro con minori: verificare il certificato specifico previsto per attività con contatti diretti e regolari con minori, modelli e base normativa.
- Carichi pendenti presso Procura diversa: avvertire che il certificato può riportare solo procedimenti pendenti presso quel Tribunale, non un quadro nazionale, finché il sistema nazionale non è attivo.

- Controllo privacy: base giuridica, pertinenza, finalità, soggetto legittimato e tracciabilità.
- Canale digitale/sportello: prenotazione online possibile dove attiva, ma ritiro e controlli dipendono dall'ufficio e dalle istruzioni vigenti.
- Errore da evitare: usare lo stesso certificato per ogni finalità.

QUIZ COMMENTATI

1. È stato notificato soltanto l'avviso ex art. 415-bis. Quale conclusione è corretta?

- A. Il destinatario è già condannato.
- B. Il destinatario è sempre imputato dal giorno dell'iscrizione ex 335.
- C. L'avviso, da solo, non attribuisce la qualità di imputato.
- D. Il certificato dei carichi pendenti contiene necessariamente tutte le indagini.

Risposta corretta: C. La qualità di imputato segue gli atti dell'art. 60, distinti dall'iscrizione della notizia e dall'avviso di conclusione indagini.

2. Una condanna con non menzione non revocata non compare nel certificato dell'interessato. Che cosa significa?

- A. L'iscrizione può esistere, ma è esclusa da quel certificato.
- B. La sentenza non è mai esistita.
- C. La condanna è stata necessariamente eliminata dal sistema.
- D. La visura assume efficacia certificativa verso il datore.

Risposta corretta: A. Art.24 e art. 5 regolano operazioni differenti: menzionabilità ed eliminazione.

3. Un'associazione assume un educatore per contatti quotidiani con minori. Quale regola si applica?

- A. La forma associativa esclude l'art. 25-bis.
- B. Basta qualsiasi certificato personale del candidato.
- C. Il certificato è una facoltà rimessa alla curiosità del datore.
- D. Il datore deve richiedere il certificato pertinente per il nuovo rapporto.

Risposta corretta: D. Rilevano rapporto lavorativo e contatti diretti e regolari, non il solo nome dell'organizzazione.

4. La validità semestrale del certificato ex art. 25-bis impone una nuova richiesta ogni sei mesi durante lo stesso rapporto?

- A. Sì, per ogni dipendente senza eccezioni.
- B. No: le FAQ distinguono la validità del certificato dal sorgere dell'obbligo all'assunzione.
- C. Sì, ma solo se il datore è un'associazione.
- D. No, perché il certificato vale indefinitamente.

Risposta corretta: B. Il nuovo contratto dopo la scadenza è distinto dal semplice decorso di sei mesi nel rapporto in corso.

5. Una PA legge che l'art. 39 prevede l'accesso mediante PDND. Che cosa può concludere?

- A. Tutti i dipendenti possono consultare liberamente l'intera banca dati.
- B. Il cittadino deve sempre stampare un certificato.
- C. Servono titolo, finalità, servizio e accreditamento o accordo secondo il regime applicabile.
- D. Un avviso di una Procura vale automaticamente per ogni ufficio nazionale.

Risposta corretta: C. Interoperabilità e legittimazione al trattamento sono piani distinti; la norma non prova l'attivazione universale.

6. Una persona nata in Italia contesta un'iscrizione; il certificato è stato ritirato altrove. Quale criterio segue l'art. 40?

- A. Tribunale monocratico del luogo di nascita, con le forme dell'art. 666 c.p.p.
- B. Sempre il luogo di ritiro.
- C. Sempre la residenza attuale.
- D. La cancelleria decide definitivamente senza rimedio giudiziario.

Risposta corretta: A. Il luogo del rilascio non modifica da solo la competenza; per nati all'estero o luogo non accertato opera Roma.

CHECKLIST DI RIPASSO

Prima di passare al capitolo 11, verifica:

- So spiegare il D.P.R. 313/2002 come disciplina di sistema, non come semplice elenco di certificati?
- So dire cosa fa il SIC?
- So distinguere casellario, carichi pendenti, anagrafe sanzioni e visura?
- So spiegare perché il carico pendente non è una condanna?
- So indicare quando entra in gioco ECRIS?
- So distinguere richiesta dell'interessato, della PA, dell'autorità giudiziaria, del difensore e del datore di lavoro?
- So applicare la decertificazione nei rapporti con PA e gestori pubblici?
- So evitare importi, bolli e istruzioni locali non verificati?
- So collegare privacy e dati giudiziari senza trasformarle in formule vuote?
- So costruire la tavola certificato-soggetto-finalità-limite?

Se una risposta è incerta, registrala nel diario degli errori. Le etichette utili sono: "casellario come foglio", "carico pendente come condanna", "visura come certificato", "PA e decertificazione ignorate", "datore di lavoro senza base", "competenza Procura confusa", "privacy generica".

UNEP: notificazioni, esecuzioni, protesti e attività dell'ufficiale giudiziario

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

L'UNEP è una delle aree più concrete del sistema Giustizia. Qui il procedimento esce dal fascicolo e incontra destinatari, beni, luoghi, scadenze, pagamenti, accessi, opposizioni, esiti e responsabilità operative. Una notificazione mal impostata può incidere sulla conoscenza legale di un atto. Un'esecuzione mal letta può far confondere titolo, precetto, pignoramento, rilascio, sequestro e competenza. Un protesto trattato come dettaglio storico può far perdere una domanda semplice.

Per questo il capitolo non deve essere studiato come appendice marginale della procedura civile. L'Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti è un ufficio giudiziario specializzato, presente presso corti e tribunali, al quale sono assegnati funzionari UNEP e ufficiali giudiziari. Il Ministero della giustizia, nella pagina istituzionale sugli UNEP aggiornata al 24 febbraio 2025, collega l'attività del personale UNEP al D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e distingue le attività del funzionario UNEP da quelle dell'ufficiale giudiziario.

Il candidato deve imparare a rispondere a una domanda pratica:

NOTA

quando arriva una richiesta di notifica, esecuzione o protesto, quali controlli deve fare l'ufficio prima di agire e quale esito deve restare tracciato?

Questa domanda vale più di un elenco di articoli. Nei concorsi Giustizia non basta sapere che l'ufficiale giudiziario "notifica ed esegue". Bisogna spiegare che ogni attività parte da un atto, da un soggetto richiedente, da una competenza, da un destinatario o bene, da una spesa o anticipazione, da un registro e da un esito.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper fare sette operazioni:

1. collocare l'UNEP nel sistema degli uffici giudiziari;
2. distinguere funzionario UNEP, ufficiale giudiziario e cancelleria;
3. descrivere una notificazione come flusso: richiesta, atto, destinatario, competenza, modalità, relata, esito;
4. descrivere un'esecuzione come flusso: titolo, precetto o presupposto, richiesta, attività esecutiva, verbale, somme, esito;

5. riconoscere pignoramento, rilascio/sfratto, sequestro, riconsegna, offerta reale e protesto come attività diverse;
6. collegare UNEP, spese di giustizia, anticipazioni, depositi, registri e compensi senza trasformare il capitolo in contabilità;
7. usare una tavola richiesta-atto-soggetto-ufficio-esito per casi pratici e orale.

La finalità non è sostituire lo studio della procedura civile o penale. La finalità è capire il lavoro dell'ufficio e parlare come un candidato che sa collegare norma, fascicolo, persona, territorio e servizio.

PERIMETRO OPERATIVO

Il capitolo copre il perimetro necessario ai concorsi del sistema Giustizia. Sviluppa i presupposti e i termini essenziali delle notificazioni e dell'esecuzione civile, collegandoli alla lettura d'ufficio e a documenti fittizi svolti. Le procedure speciali seguono le disposizioni proprie.

Tema	Cosa serve al candidato
UNEP	Capire struttura, collocazione e funzione
Ufficiale giudiziario	Riconoscere attività di notificazione, esecuzione e protesto
Funzionario UNEP	Vedere direzione, atti demandati, attività amministrativo-contabile e gestione dell'unità
Notificazioni	Distinguere richiesta, destinatario, modalità, relata, esito
Esecuzioni	Collegare titolo, precetto, richiesta, beni, accesso, verbale e seguito
Protesti	Capire la funzione di accertamento formale del mancato pagamento o accettazione
Spese	Collegare anticipazioni, depositi, indennità, diritti e registrazioni
Cancelleria	Distinguere comunicazioni di cancelleria e attività UNEP

Tema	Cosa serve al candidato
Digitale	Riconoscere notifiche telematiche e sistemi come ambiente operativo da verificare

Restano fuori: formulari per ogni rito speciale, calcolo di indennità e trasferte, importi, zone territoriali locali, registri minute per ufficio, istruzioni di sportello, disciplina completa delle notifiche telematiche, procedura esecutiva avanzata e prassi locali.

IL POSTO DELL'UNEP NEL SISTEMA GIUSTIZIA

UNEP significa Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti. La sigla contiene già il programma del capitolo: notificare atti, curare attività esecutive e levare protesti nei casi previsti.

Gli UNEP sono istituiti presso corti o tribunali. Questo dato è importante perché evita di immaginarli come sportelli autonomi scollegati dal processo. L'UNEP lavora accanto agli uffici giudiziari, ma non coincide con la cancelleria. La cancelleria registra, comunica, rilascia copie, gestisce fascicoli e servizi interni; l'UNEP interviene su notificazioni, esecuzioni e protesti, cioè su attività che spesso portano l'atto fuori dall'ufficio.

Ufficio / ruolo	Funzione prevalente
Cancelleria	Fascicolo, registri, comunicazioni, copie, certificazioni, adempimenti di ufficio
UNEP	Notificazioni, esecuzioni, protesti e attività dell'ufficiale giudiziario
UPP	Supporto organizzativo e giuridico al lavoro dell'ufficio e del magistrato
Magistrato	Decisione, provvedimento, direzione processuale secondo rito
Avvocato / parte	Richiesta, impulso, atti e interessi processuali

La differenza tra comunicazione e notificazione, già vista nei capitoli precedenti, qui diventa centrale. Una comunicazione di cancelleria è un adempimento dell'ufficio nei casi previsti. Una notificazione è un'attività formale di trasmissione dell'atto a un destinatario, con regole, soggetti, modalità ed effetti propri. L'UNEP è uno dei luoghi in cui questa differenza diventa concreta.

FONTI E AGGIORNAMENTO

La fonte storica centrale per l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari è il D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229. Le disposizioni utilizzate sono verificate al 3 ottobre 2026; le denominazioni territoriali storiche vanno coordinate con l'attuale distribuzione degli uffici.

La pagina Ministero della giustizia sugli Uffici notificazioni esecuzioni e protesti, aggiornata al 24 febbraio 2025, conferma il raccordo con il D.P.R. 1229/1959, con le norme di raccordo contrattuali e con il mansionario allegato al CCNI 29 luglio 2010. La pagina ministeriale sulle risposte operative "Notificazioni, Esecuzioni e Protesti", aggiornata al 2 dicembre 2025, raccoglie quesiti e circolari per funzionari e ufficiali giudiziari sulla gestione degli uffici, sull'applicazione del D.P.R. 1229/1959, sul CCNL 24 aprile 2002, sui compensi, su CPUG e su casi operativi.

Il richiamo a mansionari e contratti storici non significa che essi esauriscano l'inquadramento corrente. Per area, famiglia professionale, requisiti di accesso e mansioni del posto messo a concorso prevalgono il bando e la disciplina contrattuale vigente alla sua data. Il capitolo usa le fonti storiche solo per ricostruire le funzioni stabili dell'UNEP e le confronta con le pagine ministeriali aggiornate.

Per il manuale significa una cosa precisa: il capitolo insegna la logica stabile dell'ufficio, con i termini essenziali verificati qui indicati; eventuali modifiche successive e le istruzioni della sede vanno controllate prima della prova.

FUNZIONARIO UNEP E UFFICIALE GIUDIZIARIO

Nel linguaggio comune si parla quasi sempre di "ufficiale giudiziario". Nei concorsi, però, conviene distinguere.

La pagina ministeriale sugli UNEP sintetizza il mansionario: il funzionario UNEP compie gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario, cura la connessa attività istruttoria amministrativo-contabile, amministra le somme riscosse dall'unità organica NEP, dirige l'unità, partecipa ad attività didattiche per materie di competenza e può svolgere attività ispettiva se incaricato. L'ufficiale giudiziario cura l'attività di notificazione, cura l'attività di esecuzione se richiesta e leva protesti cambiari.

In chiave didattica:

Profilo	Lettura operativa
Funzionario UNEP	Atti, direzione, istruttoria amministrativo-contabile, somme, organizzazione
Ufficiale giudiziario	Notificazioni, esecuzioni, protesti e attività esterne con esito formale

Profilo	Lettura operativa
Operatore / assistente	Supporto amministrativo secondo organizzazione dell'ufficio
Cancelleria	Raccordo su atti, fascicoli, titoli, copie e comunicazioni

L'errore da evitare è ridurre tutto a "il messo che consegna atti". L'UNEP gestisce attività giuridiche, amministrative, contabili e organizzative. La consegna materiale è solo una parte visibile di un flusso regolato.

NOTIFICAZIONE: DAL DOCUMENTO ALL'ESITO

La notificazione è l'attività con cui un atto viene portato formalmente a conoscenza di un destinatario secondo regole previste. Non è una spedizione qualunque. Ha presupposti, destinatari, modalità, tempi, relata ed effetti.

Per il candidato la notificazione va letta così:

1. chi chiede la notifica;
2. quale atto deve essere notificato;
3. a chi deve essere notificato;
4. dove deve essere eseguita;
5. con quale modalità;
6. entro quale termine o con quale urgenza;
7. quali spese o anticipazioni sono necessarie;
8. quale esito deve essere restituito e registrato.

Controllo	Domanda
Richiedente	Parte, avvocato, ufficio, autorità o altro soggetto legittimato?
Atto	L'atto è completo, sottoscritto, munito degli allegati necessari?
Destinatario	Identità, indirizzo, domicilio, PEC o altro recapito sono corretti?
Competenza	L'UNEP richiesto è territorialmente competente o serve altro ufficio?

Controllo	Domanda
Termine	C'è scadenza processuale o urgenza da valutare?
Canale	Notifica a mani, postale, telematica o altra modalità prevista?
Spese	Sono dovuti anticipi, diritti o somme secondo istruzioni vigenti?
Esito	Relata, ricevuta, restituzione, mancata notifica, irreperibilità o altro esito

La relata o attestazione dell'esito non è un dettaglio finale. È la traccia formale dell'adempimento. In prova, una risposta professionale deve sempre chiudere con l'esito: una notifica non è "fatta" solo perché l'atto è stato consegnato all'ufficio.

COMPETENZA E SCELTA DEL CANALE

Gli artt. 106 e 107 del D.P.R. 1229/1959 collegano gli atti dell'ufficiale giudiziario al territorio della sede. La possibilità di notificare per posta senza limitazioni territoriali riguarda gli affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede, il verbale dell'art. 492-bis e gli atti stragiudiziali previsti; non attribuisce una competenza nazionale indistinta per ogni accesso esecutivo. Per la consegna personale dell'art. 138 rileva la circoscrizione dell'ufficio. Nella richiesta si distinguono quindi luogo del destinatario, autorità cui appartiene l'affare e modalità scelta.

L'art. 137 c.p.c. coordina l'attività dell'UNEP con le notificazioni dell'avvocato: quando quest'ultimo è tenuto alla modalità telematica, il ricorso all'ufficiale giudiziario incontra le condizioni previste dalla norma, compresa la dichiarazione sull'impossibilità o sull'esito negativo non imputabile al destinatario. Non basta preferire lo sportello per eludere il canale obbligatorio.

**CONSEGNA PERSONALE, DESTINATARIO ASSENTE E
IRREPERIBILITÀ**

Art. 138: mani proprie. La copia viene consegnata al destinatario di regola presso l'abitazione o, se non possibile, dove lo si trova nella circoscrizione. Se è proprio il destinatario a rifiutarla, il rifiuto è attestato nella relazione e la notificazione si considera fatta in mani proprie. Diverso è il rifiuto di una persona che potrebbe ricevere per lui.

Art. 139: residenza, dimora o domicilio. L'ufficiale cerca il destinatario nei luoghi previsti. Se non lo trova, la consegna può avvenire a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni né palesemente incapace. In mancanza, segue il portiere; in mancanza anche di questo, il vicino che accetti. La successione non è a scelta libera. Per portiere o vicino la relazione indica anche come è stata accertata l'identità e occorre la raccomandata informativa.

Regola	Presupposto	Adempimenti ed effetto
Art. 140	Indirizzo individuato, ma impossibilità di consegna per assenza relativa, incapacità o rifiuto delle persone sostitutive.	Deposito nella casa comunale; avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta; raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 143	Residenza, dimora e domicilio sconosciuti, dopo le ricerche pertinenti, senza procuratore ex art. 77.	Deposito nella casa comunale dell'ultima residenza o, se ignota, del luogo di nascita; se ignoti entrambi, consegna al PM. Perfezionamento nel ventesimo giorno successivo alle formalità.

Per l'art. 140, la Corte costituzionale n. 3/2010 stabilisce il perfezionamento per il destinatario con la ricezione della raccomandata informativa o, comunque, dopo dieci giorni dalla spedizione. La sola spedizione non fa decorrere immediatamente tutti i suoi termini. Per il notificante opera la scissione degli effetti: la consegna all'ufficiale giudiziario tutela la tempestività, subordinatamente al buon esito della notifica.

Errore da evitare. Una porta chiusa a un indirizzo noto non dimostra che residenza, dimora e domicilio siano sconosciuti. Non si passa all'art. 143 per abbreviare le formalità dell'art. 140. La relata descrive ricerche, informazioni raccolte e motivi della mancata consegna.

ORARI, RICEVUTE E RELATA COMPILATA

L'art. 147 pone per le notificazioni materiali la fascia 7–21. Le notificazioni via PEC o servizio elettronico qualificato possono essere eseguite senza limiti orari: per il notificante rileva la ricevuta di accettazione, per il destinatario quella di consegna. Se quest'ultima è generata tra le 21 e le 7, il perfezionamento per il destinatario è alle 7. Questa regola delle notificazioni non si confonde con il deposito telematico del capitolo 12.

L'art. 148 richiede una relazione datata e sottoscritta, apposta all'originale e alla copia, con persona consegnataria, qualità e luogo oppure ricerche e ragioni della mancata consegna.

Relata didattica fittizia — consegna a familiare. Tutti i nomi, luoghi specifici e numeri seguenti sono inventati. Si assume che la notifica materiale sia consentita nel caso e che non vi sia obbligo telematico eluso.

Campo	Relata compilata
Ufficio e richiesta	UNEP del Tribunale di Bologna; cronologico didattico 421/2026; richiesta dell'avv. Laura Riva per Alfa S.r.l.
Atto	Copia conforme dell'atto di citazione di Alfa S.r.l. contro Marco Neri.
Data, ora e luogo	5 marzo 2026, ore 10:20, Bologna, via Esempio 18, abitazione del destinatario.
Ricerca ed esito	Cercato Marco Neri, non rinvenuto; presente Anna Neri, coniuge convivente, adulta e non palesemente incapace.
Consegna	Copia consegnata alla predetta familiare in busta chiusa e sigillata, recante il solo numero cronologico; osservate le cautele dell'art. 137.
Chiusura	Attestazione della consegna ex art. 139, data e sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario nell'originale e nella copia.

Lettura dell'esempio. Non si dichiara una consegna a mani proprie di Marco, perché ha ricevuto Anna. Non si inventa una raccomandata specifica per portiere o vicino quando il consegnatario è il familiare della diversa previsione del comma 2. Se Anna fosse minore di quattordici anni, l'esito indicato non sarebbe utilizzabile.

NOTIFICAZIONI CIVILI E PENALI

Il capitolo 6 ha già introdotto il processo civile operativo; il capitolo 7 ha introdotto il processo penale operativo. Qui il punto è raccordare quei flussi con l'UNEP.

Nel civile, la notifica può collegarsi ad atti introduttivi, titoli, precetti, pignoramenti, intimazioni, provvedimenti, atti di parte e fasi esecutive. Nel penale, le notificazioni hanno regole proprie e incidono su conoscenza dell'atto, partecipazione, termini, difesa e regolarità del procedimento.

Il programma del bando determina le regole da approfondire; in ogni caso occorre distinguere questi piani.

Piano	Domanda da studio
Civile	La notifica è collegata a domanda, titolo, precetto, esecuzione o provvedimento?
Penale	La notifica riguarda imputato, difensore, persona offesa, testimone o altro destinatario?
Ufficio	L'attività è di cancelleria, UNEP, parte, difensore o altro canale?
Esito	L'esito incide su termini, udienza, validità o prosecuzione?
Digitale	La modalità telematica è ammessa o obbligatoria nel caso concreto?

Una buona risposta orale dice:

NOTA

Le notificazioni civili e penali devono essere studiate in rapporto al rito, al destinatario, all'atto e all'effetto processuale. L'UNEP è il presidio operativo quando la notificazione passa dall'ufficio notificazioni, ma non ogni comunicazione o trasmissione è automaticamente attività UNEP.

ESECUZIONI: NON UN UNICO ATTO, MA UN FLUSSO

L'esecuzione è il secondo grande territorio dell'UNEP. Pignoramenti, rilascio e consegna perseguono l'attuazione coattiva di un diritto. Il sequestro ha la finalità propria del provvedimento che lo dispone. L'offerta reale, pur rientrando fra le attività dell'ufficiale giudiziario, appartiene invece al percorso di adempimento e di mora del creditore illustrato più avanti.

Un'esecuzione non è "andare a prendere qualcosa". È una sequenza regolata:

1. esiste un titolo o un presupposto;
2. c'è un atto che avvia o prepara l'attività;
3. una parte o un soggetto legittimato presenta richiesta;
4. l'ufficio verifica competenza, documenti, spese e modalità;
5. l'ufficiale giudiziario compie l'attività nei limiti previsti;
6. viene redatto un verbale o un esito;
7. l'esito torna nel fascicolo o nel circuito processuale.

Attività	Lettura operativa
Pignoramento mobiliare	Ricerca e vincolo su beni mobili nei limiti di legge
Pignoramento presso terzi	Coinvolge debitore, creditore e terzo; richiede attenzione a soggetti e dichiarazioni
Pignoramento immobiliare	Flusso più documentale e collegato a registri, trascrizioni e vendita
Rilascio / sfratto	Accesso, eventuale forza pubblica, beni, persone, rinvii e verbale
Sequestro	Vincolo o apprensione secondo titolo e finalità
Riconsegna di beni	Restituzione coattiva o esecuzione di obbligo specifico
Offerta reale	Adempimento offerto dal debitore e possibile mora del creditore; non espropriazione forzata.

Il candidato non deve trattare tutte queste ipotesi come identiche. Ogni attività ha oggetto, luogo, soggetti, atti, rischi e traccia diversa.

TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO

L'art. 474 richiede un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli le sentenze e gli altri provvedimenti o atti cui la legge attribuisce efficacia esecutiva; inoltre, nei rispettivi limiti, scritture private autenticate, cambiali e altri titoli di credito, atti ricevuti da notaio o pubblico ufficiale. Non qualsiasi documento che prova un credito consente l'esecuzione. Le scritture autenticate rilevano per le obbligazioni di somme di denaro; per consegna o rilascio valgono le categorie indicate dall'art. 474, terzo comma.

L'art. 475 richiede, nei casi previsti, copia attestata conforme o duplicato informatico. La tradizionale formula esecutiva non è più il requisito da cercare. Salvo diversa previsione, l'art. 479 impone la notificazione personale al debitore del titolo e del precetto, anche congiuntamente.

Il precetto, art. 480, intima di adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni e avverte che seguirà l'esecuzione. Deve contenere le indicazioni richieste: parti, titolo e sua notificazione se separata, eventuale trascrizione, giudice competente, domicilio o recapiti nei casi prescritti e avvertimenti di legge. È atto preparatorio: non coincide con il pignoramento e non determina da solo un vincolo su tutti i beni.

Termine	Regola	Errore da evitare
Almeno dieci giorni	Artt. 480–482: attendere il termine intimato e comunque dieci giorni dalla notifica.	Iniziare dopo tre giorni perché il creditore dichiara urgenza. L'eccezione richiede autorizzazione giudiziale per pericolo nel ritardo.
Novanta giorni	Art. 481: il precetto diventa inefficace se l'esecuzione non inizia, salve sospensioni previste.	Confondere il termine con quello per chiedere la vendita dopo il pignoramento.
Quarantacinque giorni	Art. 497: il pignoramento perde efficacia se non è chiesta assegnazione o vendita nel termine.	Calcolare questi giorni dalla notificazione del precetto anziché dal pignoramento.

TRE FORME DI PIGNORAMENTO

Il pignoramento vincola beni o crediti alla soddisfazione coattiva. L'art. 492 comprende l'ingiunzione di non sottrarli alla garanzia del credito, gli inviti su domicilio o recapito e gli avvertimenti sulla conversione e sulle opposizioni. La conversione consente di chiedere di sostituire i beni con una somma, alle condizioni di legge, fra cui il deposito iniziale non inferiore a un sesto dell'importo determinato dalla norma.

Forma	Attività e documento	Successivo onere di iscrizione
Mobiliare presso il debitore	Ricerca nei luoghi consentiti, selezione di beni pignorabili, verbale con descrizione, stato, rappresentazione fotografica o audiovisiva, stima e conservazione; artt. 513–518.	Creditore: deposito degli atti entro quindici giorni dalla consegna, a pena di inefficacia, art. 518.
Presso terzi	Atto notificato a debitore e terzo, con intimazione al terzo di non disporre e invito alla dichiarazione entro dieci giorni; art. 543.	Deposito entro trenta giorni dalla consegna dell'atto. Avviso di iscrizione notificato al terzo entro l'udienza indicata e depositato, con conseguenze di inefficacia previste.
Immobiliare	Notificazione al debitore e trascrizione, con esatta individuazione di beni e diritti; art. 555.	Deposito entro quindici giorni dalla consegna dell'atto; nota di trascrizione nei termini dell'art. 557.

I termini non hanno tutti lo stesso evento iniziale. Nel mobiliare, l'art. 514 sottrae al pignoramento beni essenziali nei limiti indicati: per esempio, letti, abiti, beni domestici indispensabili e animali da compagnia privi di finalità produttiva. Non si compila un verbale positivo soltanto perché nell'abitazione esistono oggetti. Nel presso terzi, la dichiarazione del terzo e l'assegnazione giudiziale sono passaggi diversi: il saldo comunicato dalla banca non è già una somma attribuita al creditore.

RICERCA TELEMATICA DEI BENI: ART. 492-BIS

Nel percorso ordinario il creditore, munito di titolo e precetto e decorso il termine dell'art. 482, presenta istanza all'ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui il debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede. Non serve sempre una preventiva autorizzazione del presidente del tribunale. Quest'ultima è prevista per la ricerca anticipata, prima del precetto o prima della scadenza del termine, quando vi è pericolo nel ritardo.

L'ufficiale accede alle banche dati consentite, redige il verbale delle interrogazioni e dei risultati e ne dà comunicazione. La presentazione dell'istanza sospende il termine di novanta giorni del precetto fino agli esiti individuati dalla disposizione: comunicazione del verbale, mancata ricerca per difetto dei presupposti o rigetto nei casi previsti. Le date devono essere conservate e documentate.

La ricerca non equivale a pignoramento generalizzato né ad assegnazione automatica. Se emergono beni fuori dal territorio competente, la norma prevede il passaggio all'ufficiale territorialmente competente; se emergono crediti presso terzi, si seguono gli adempimenti specifici, proteggendo i dati non riferibili al singolo terzo.

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E AGLI ATTI

L'art. 615 riguarda il diritto di procedere all'esecuzione e, dopo l'inizio, anche la pignorabilità dei beni. L'art. 617 riguarda la regolarità formale degli atti e prevede il termine perentorio di venti giorni nei casi e dalle decorrenze indicate. Un pagamento già effettuato e un vizio della notificazione pongono quindi questioni differenti. La cancelleria o l'UNEP ricevono e trattano quanto di competenza, ma non decidono informalmente la controversia né sospendono ogni attività per la sola protesta del debitore.

RILASCIO, SFRATTO, SEQUESTRO E RICONSEGNA

Le esecuzioni per rilascio e gli sfratti sono tra le attività più concrete e delicate. Coinvolgono un luogo, persone, beni, tempi, eventuale assistenza della forza pubblica, rinvii, verbali e gestione delle criticità. Il candidato deve evitare frasi semplicistiche come "l'ufficiale giudiziario manda via l'occupante".

La lettura professionale è diversa:

Fase	Domanda
Titolo	Quale provvedimento o titolo consente il rilascio?
Preavviso / intimazione	Gli atti preparatori sono stati compiuti?
Accesso	Dove e quando avviene l'accesso?
Soggetti	Chi è presente, chi rappresenta le parti, serve assistenza?
Beni	Ci sono beni mobili da gestire o custodire?
Criticità	Resistenza, assenza, minori, fragilità, necessità di rinvio?

Fase	Domanda
Verbale	Che cosa viene attestato e con quale esito?

Il sequestro e la riconsegna richiedono la stessa disciplina mentale: non guardare solo l'azione materiale, ma titolo, oggetto, soggetti, luogo, limiti, custodia ed esito.

Nel rilascio, l'art. 608 fa iniziare l'esecuzione con la notificazione dell'avviso che comunica alla parte tenuta a rilasciare l'immobile giorno e ora dell'accesso, almeno dieci giorni prima. Titolo e precetto restano necessari nei casi previsti. Non si descrive l'accesso come conseguenza immediata della sola richiesta verbale del proprietario.

OFFERTA REALE: IL DEBITORE CHE VUOLE ADEMPIERE

L'offerta reale ha una direzione diversa dal pignoramento: è il debitore che offre la prestazione al creditore. Ai sensi degli artt. 1206–1209 c.c., il rifiuto senza motivo legittimo o la mancata cooperazione possono porre il creditore in mora. Servono requisiti precisi: soggetti capaci e legittimati, prestazione integrale con accessori dovuti, termine e condizione maturati, luogo e pubblico ufficiale competente.

L'offerta è reale per denaro, titoli di credito e cose mobili da consegnare al domicilio del creditore; per cose mobili da consegnare altrove opera l'intimazione prevista dall'art. 1209. Gli effetti della mora comprendono, alle condizioni dell'art. 1207, il rischio dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore e le spese di custodia. La sola offerta rifiutata non libera automaticamente dal debito: il deposito accettato o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato produce la liberazione secondo l'art. 1210.

Esempio fittizio. Il debitore offre l'intera somma scaduta con gli accessori prescritti, tramite pubblico ufficiale; il creditore rifiuta senza giustificazione. Il verbale documenta l'offerta e il rifiuto. Non si scrive «credito estinto» soltanto per questo: si distinguono mora del creditore e successivo percorso liberatorio.

PROTESTI

Il protesto è l'attività formale con cui si accerta, secondo regole, il mancato pagamento o la mancata accettazione di titoli come cambiali o assegni nei casi previsti. Nel linguaggio ministeriale l'ufficiale giudiziario eleva i protesti cambiari.

Per molti candidati il protesto sembra un residuo del passato. Non bisogna farne il centro del capitolo, ma nemmeno ignorarlo: la P di UNEP lo rende parte del perimetro.

Elemento	Lettura operativa
Titolo	Cambiale o assegno secondo disciplina applicabile
Evento	Mancato pagamento o mancata accettazione

Elemento	Lettura operativa
Soggetto	Pubblico ufficiale competente alla levata
Atto	Protesto come atto formale
Effetto	Traccia pubblica e conseguenze sul circuito del titolo
Registro	Collegamento al registro informatico dei protesti dove rilevante

Nel 2019 le risposte operative ministeriali hanno trattato anche il Registro informatico dei protesti. Per il manuale il dato utile non è la singola risposta, ma la consapevolezza che i protesti hanno un lato documentale e informativo, oltre all'atto formale.

SPESE, SOMME E REGISTRI DELL'UNEP

L'UNEP non lavora solo sugli atti. Lavora anche con somme, anticipazioni, depositi, indennità, compensi, trasferte e registrazioni. Il capitolo 9 ha già spiegato la logica delle spese di giustizia; qui serve il raccordo.

Ogni richiesta può avere un profilo economico:

- diritti o somme dovute;
- anticipazioni per notifiche o esecuzioni;
- indennità di trasferta;
- deposito di somme;
- recupero o ripartizione di compensi nei casi previsti;
- registrazione amministrativo-contabile dell'operazione.

Il candidato non deve indicare importi non verificati. Deve però sapere che l'UNEP deve trattare le somme in modo tracciato. Il D.P.R. 1229/1959 contiene anche capi su registri, diritti, percentuali, indennità, anticipazioni, depositi e amministrazione dei proventi. Le risposte operative ministeriali 2025 richiamano temi di compensi, fondo spese d'ufficio, polizze, recuperi e gestione amministrativa.

Profilo economico	Controllo
Anticipazione	È dovuta? da chi? per quale attività?
Deposito	Va acquisito prima dell'adempimento?
Trasferta	L'attività richiede spostamento e indennità?
Compenso	Riguarda personale UNEP secondo disciplina?

Profilo economico	Controllo
Recupero	Ci sono somme anticipate da recuperare?
Registro	L'entrata o uscita è tracciata correttamente?

La frase utile è:

NOTA

l'attività UNEP ha sempre un lato documentale e spesso un lato economico; entrambi devono essere collegati alla richiesta, all'atto e all'esito.

RAPPORTI CON CANCELLERIA, AVVOCATI E UTENTI

L'UNEP è un ufficio di confine. Riceve richieste da avvocati, parti, cancellerie, autorità e utenti. Restituisce esiti che possono incidere su fascicoli, udienze, termini, procedure esecutive e spese.

Il rapporto con la cancelleria è importante. La cancelleria può avere bisogno dell'esito di una notifica o di un'esecuzione per aggiornare il fascicolo. L'UNEP può avere bisogno di atti, copie, titoli o dati presenti in cancelleria. Tuttavia i ruoli restano distinti.

Relazione	Punto di attenzione
Avvocato-UNEP	Richiesta completa, atto, destinatario, spese, urgenza
Parte-UNEP	Orientamento sul servizio senza consulenza legale impropria
Cancelleria-UNEP	Atti, esiti, fascicolo, comunicazioni e registrazioni
Autorità-UNEP	Attività richiesta da provvedimento o ufficio competente
Utente fragile	Chiarezza, limiti, rispetto, sicurezza e verbalizzazione

Un ufficio efficiente non è quello che "fa tutto subito". È quello che riceve una richiesta completa, verifica competenza e presupposti, agisce nei tempi e nei limiti, registra l'esito e restituisce informazioni corrette.

DIGITALE E UNEP

La giustizia digitale tocca anche le notificazioni e le esecuzioni. Il capitolo 12 svilupperà PCT, PPT, fascicolo e depositi telematici. Qui basta fissare il criterio.

Il digitale non trasforma la notifica in un clic senza responsabilità. PEC, domicilio digitale, registri, consultazioni, ricerche telematiche, pagamenti e sistemi informativi richiedono controlli:

Elemento digitale	Controllo
Indirizzo digitale	È corretto, valido e riferibile al destinatario?
Ricevute	Dimostrano invio, consegna o esito secondo disciplina?
Registro	L'esito viene annotato o restituito correttamente?
Pignoramento telematico	Titolo, autorizzazione e dati vanno verificati
Pagamento digitale	Ricevuta, causale e collegamento all'atto
Fascicolo	L'esito deve rientrare nel procedimento corretto

Il candidato deve evitare due estremi: ignorare il digitale o pensare che il digitale cancelli l'UNEP. In realtà, rende più importante il controllo di identità, canale, ricevuta, tracciamento ed effetto.

TAVOLA RICHIESTA-ATTO-SOGGETTO-UFFICIO-ESITO

L'output centrale del capitolo è questa tavola.

Richiesta e richiedente	Atto o presupposto	Controllo UNEP	Esito
Notifica atto civile — Avvocato / parte / ufficio	Atto da notificare e dati destinatario	Competenza, destinatario, termini, spese	Relata, ricevuta, mancata notifica
Notifica atto penale — Ufficio / autorità secondo rito	Atto processuale penale	Destinatario, modalità, fase, riservatezza	Esito al fascicolo

Richiesta e richiedente	Atto o presupposto	Controllo UNEP	Esito
Pignoramento mobiliare — Creditore / procuratore	Titolo e atti preparatori	Competenza, beni, accesso, spese	Verbale positivo, negativo o rinvio
Pignoramento presso terzi — Creditore / procuratore	Titolo, precetto, dati terzo	Terzo, debitore, dati, modalità	Verbale / esito e seguito
Rilascio / sfratto — Parte istante	Titolo di rilascio	Immobile, soggetti, accesso, assistenza	Verbale di rilascio, rinvio, criticità
Sequestro — Autorità / parte legittimata	Provvedimento o titolo	Oggetto, luogo, custodia	Verbale e affidamento
Riconsegna beni — Parte legittimata	Titolo o provvedimento	Oggetto, luogo, soggetti	Verbale di riconsegna o mancato esito
Offerta reale — Debitore / soggetto legittimato	Presupposto di adempimento	Oggetto, modalità, destinatario	Verbale o esito formale
Protesto — Soggetto legittimato	Titolo e mancato pagamento / accettazione	Titolo, termine, competenza	Atto di protesto

Questa tabella può diventare una risposta orale: "Per ogni attività UNEP individuo richiesta, atto, soggetto, competenza, controllo, spese ed esito".

LABORATORIO OPERATIVO: SPORTELLO UNEP

Allo sportello arrivano una richiesta di notificazione, una richiesta di pignoramento e una domanda generica di “esecuzione urgente”. Per ciascuna pratica compila la stessa scheda di presa in carico.

Campo	Controllo
Richiedente	Identità, qualità, recapiti e potere di presentare la richiesta
Atto o titolo	Documento, copie, attestazioni e allegati necessari
Destinatario o debitore	Generalità, indirizzo, informazioni disponibili e dati da proteggere
Competenza	Ufficio, territorio, tipo di attività e possibili rinvii
Termine	Data dichiarata, fonte e urgenza effettivamente documentata
Spese	Anticipazioni, ricevute e istruzioni vigenti
Esecuzione	Attività richiesta, limiti e sequenza degli adempimenti
Esito	Registrazione, restituzione, comunicazione o richiesta di integrazione

La domanda generica non va trasformata dall'operatore in una scelta processuale per l'utente. Occorre chiarire l'oggetto, indicare gli elementi mancanti e mantenere distinto l'orientamento sul servizio dalla consulenza legale.

DOSSIER SVOLTO: CALENDARIO E VERBALE NEGATIVO

Caso fittizio. Una sentenza provvisoriamente esecutiva condanna Paolo Serra a pagare ad Alfa S.r.l. 4.000 euro. Titolo e precetto sono notificati personalmente il 3 marzo 2026; il precetto intima dieci giorni. Non vi sono autorizzazioni urgenti, sospensioni o istanze ex art. 492-bis. L'accesso mobiliare è richiesto per il 16 marzo. Nel luogo indicato si trovano soltanto beni essenziali impignorabili; non emergono altri beni utilmente pignorabili né ulteriori indicazioni del debitore.

Controllo	Soluzione
Termine iniziale	Escluso il 3 marzo, il decimo giorno è il 13 marzo. Il 16 è successivo al periodo minimo.
Novanta giorni	In assenza degli eventi sospensivi indicati, il novantesimo giorno dalla notifica è il 1° giugno 2026. Non sostituire questo termine con quello di quarantacinque giorni.
Esito dell'accesso	Non si vincolano i beni impignorabili per rendere artificiosamente positivo il verbale. Si documenta l'esito negativo.
Rischio residuo	Un accesso negativo non identifica da solo un bene vincolato: il creditore valuta il seguito processuale e l'efficacia del precetto.

Verbale didattico compilato. Non è un modulo da utilizzare in un procedimento reale.

Campo	Contenuto
Intestazione e parti	UNEP del Tribunale di Bologna, cronologico didattico 502/2026. Istante Alfa S.r.l., rappresentata dall'avv. Laura Riva; debitore Paolo Serra.
Documenti	Sentenza didattica 120/2026 del Tribunale di Bologna, copia conforme, e precetto notificati il 3 marzo; richiesta di accesso e riferimenti dei documenti allegati.
Accesso	16 marzo 2026, dalle 10:00 alle 10:30, Bologna, via Esempio 25; presente il debitore, identificato tramite documento esibito, i cui estremi sono acquisiti nell'atto reale.

Campo	Contenuto
Operazioni	Ricercati beni nei luoghi consentiti; constatata la sola presenza di abiti, letti e dotazioni domestiche indispensabili del nucleo, senza beni di pregio esclusi dalla protezione.
Dichiarazioni	Invitato a indicare ulteriori beni utilmente pignorabili nei presupposti dell'art. 492, il debitore dichiara di non averne da indicare; dichiarazione riportata senza qualificarla come verifica universale del patrimonio.
Esito e chiusura	Nessun bene assoggettato a vincolo; esito negativo, restituzione degli atti e registrazione. Data e sottoscrizione dell'ufficiale; sottoscrizione della dichiarazione del debitore, con attestazione di eventuale rifiuto nell'atto reale.

Consegna, 20 minuti. Ricostruisci il calendario, indica due controlli sul titolo e spiega perché il verbale non può elencare come pignorati i soli beni essenziali. Griglia, 12 punti: calendario10/90 (4); titolo esecutivo e corretta forma/notifica (4); impignorabilità ed esito documentato senza attribuire al verbale una ricerca patrimoniale completa (4).

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Applica il Metodo BANDO all'UNEP.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione
B - Bando	Il profilo cita UNEP, ufficiale giudiziario, notificazioni, esecuzioni o protesti?	Capisco se serve il capitolo autonomo
A - Aree	Quali aree si incrociano?	Ordinamento giudiziario, procedura civile, procedura penale, spese, digitale

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione
N - Nuclei	Quali parole non posso confondere?	Comunicazione / notifica, titolo / atto, precetto / pignoramento, verbale / relata
D - Diario	Dove rischio errore?	Trattare l'UNEP come sportello, saltare competenza e spese, dimenticare esito
O - Output	Che cosa devo produrre?	Flusso notifica / esecuzione e tavola richiesta-atto-controllo

Il Metodo BANDO impone di non studiare l'UNEP come lista di mansioni. Bisogna trasformare ogni mansione in flusso controllabile.

CASO GUIDATO: RICHIESTA DI NOTIFICA INCOMPLETA

Estratto sintetico:

NOTA
Un avvocato deposita all'UNEP una richiesta di notifica urgente, ma l'indirizzo del destinatario è incompleto e non è chiaro se l'atto debba essere notificato a persona fisica, società o difensore.

Risposta debole:

NOTA
L'ufficio prova comunque a notificare.

La risposta è debole perché ignora qualificazione del destinatario e competenza.

Passaggio	Lettura corretta
Atto	Verificare quale atto deve essere notificato
Destinatario	Persona, società, difensore, domicilio, PEC o altro recapito
Urgenza	Verificare scadenza e modalità compatibili
Competenza	Controllare ufficio e territorio

Passaggio	Lettura corretta
Spese	Verificare anticipazioni o diritti secondo istruzioni vigenti
Esito	Procedere solo con dati sufficienti o richiedere integrazione

Risposta possibile:

NOTA

L'UNEP deve qualificare la richiesta prima dell'attività. Occorre individuare atto, destinatario, recapito, competenza, urgenza e spese; se i dati sono insufficienti, l'ufficio deve richiedere integrazione o trattare la richiesta secondo le istruzioni vigenti, perché una notifica mal indirizzata può produrre esito negativo o contestazioni.

CASO GUIDATO: PIGNORAMENTO MOBILIARE

Estratto sintetico:

NOTA

Un creditore chiede un pignoramento mobiliare. Il candidato deve indicare quali elementi controllare prima dell'accesso.

Risposta corretta:

1. titolo esecutivo o presupposto idoneo;
2. atti preparatori richiesti;
3. soggetto istante e rappresentanza;
4. competenza territoriale dell'UNEP;
5. luogo dell'accesso e dati del debitore;
6. anticipazioni e spese;
7. eventuali limiti su beni non pignorabili o situazioni critiche;
8. redazione del verbale e restituzione dell'esito.

Formula utile:

NOTA

Il pignoramento non è un accesso materiale privo di filtro. È un atto esecutivo che richiede titolo, richiesta, competenza, individuazione dei beni o del luogo, rispetto dei limiti e verbale dell'attività svolta.

CASO GUIDATO: ESECUZIONE PER RILASCIO

Estratto sintetico:

NOTA

L'UNEP deve procedere a un rilascio di immobile. All'accesso emergono beni all'interno e la presenza di persone fragili.

La risposta deve essere prudente:

Punto	Correzione
Titolo	Verificare titolo e atti preparatori
Accesso	Documentare presenza, soggetti e situazione
Beni	Gestire secondo regole e istruzioni applicabili
Fragilità	Segnalare criticità e raccordo con autorità / servizi se previsto
Forza pubblica	Valutare necessità nei limiti dell'organizzazione
Verbale	Descrivere ciò che avviene e l'esito

Risposta possibile:

NOTA

Nel rilascio l'ufficiale giudiziario non esegue un gesto meccanico. Deve operare sulla base del titolo e degli atti, verificare situazione del luogo, soggetti presenti, eventuali beni, criticità e necessità di supporto, lasciando traccia nel verbale e seguendo le istruzioni dell'ufficio.

CASO GUIDATO: PROTESTO CAMBIARIO

Estratto sintetico:

NOTA

Un candidato afferma che i protesti non riguardano più l'UNEP perché sono materia commerciale.

Risposta corretta:

NOTA

Il protesto resta nel perimetro UNEP quando la disciplina attribuisce all'ufficiale giudiziario la levata del protesto. Il punto non è studiare diritto commerciale avanzato, ma sapere che il protesto è l'accertamento formale del mancato pagamento o della mancata accettazione di un titolo, con registrazione ed effetti propri.

La trappola sta nel ridurre UNEP alle sole notificazioni.

**CASO GUIDATO: COMUNICAZIONE DI CANCELLERIA O
NOTIFICAZIONE UNEP?**

Estratto sintetico:

NOTA

In un fascicolo civile deve essere portato a conoscenza un provvedimento. Il candidato dice: "Lo fa sempre l'UNEP".

La risposta deve distinguere:

Domanda	Perché conta
Che atto è?	Non ogni provvedimento segue lo stesso canale
Quale rito?	Procedura civile, penale o altro contesto
Chi deve curare l'adempimento?	Cancelleria, parte, difensore, UNEP o canale telematico
Quale effetto?	Conoscenza, decorrenza termine, impulso, esecuzione
Quale esito serve?	Comunicazione, relata, ricevuta o verbale

Risposta possibile:

NOTA

Non ogni conoscenza dell'atto passa dall'UNEP. Occorre distinguere comunicazione di cancelleria, notificazione a cura di parte o ufficio, canale telematico e attività dell'ufficiale giudiziario. La risposta corretta dipende da atto, rito, destinatario, regola applicabile ed effetto processuale.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- L'UNEP è l'Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, istituito presso corti o tribunali.
- L'ufficiale giudiziario cura notificazioni, esecuzioni e protesti; il funzionario UNEP ha anche funzioni organizzative e amministrativo-contabili.
- Una notificazione richiede atto, destinatario, competenza, modalità, spese ed esito tracciato.
- Un'esecuzione richiede titolo, richiesta, oggetto, luogo, limiti, verbale e raccordo con il fascicolo.
- Comunicazione di cancelleria, notificazione, esecuzione e protesto non sono sinonimi.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Quali sono le funzioni principali dell'UNEP e quali controlli richiedono?

Una risposta ordinata può essere:

1. l'UNEP è l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso corti e tribunali;
2. l'ufficiale giudiziario cura notificazioni, attività esecutive e protesti nei casi previsti;
3. il funzionario UNEP può compiere atti demandati all'ufficiale giudiziario e cura anche profili organizzativi e amministrativo-contabili;
4. per la notifica si controllano atto, destinatario, competenza, modalità, termini, spese ed esito;
5. per l'esecuzione si controllano titolo, richiesta, oggetto, luogo, soggetti, limiti e verbale;
6. per i protesti si controllano titolo, mancato pagamento o accettazione, competenza e registrazione;
7. ogni attività deve raccordarsi con cancelleria, fascicolo, spese e tracciamento.

Chiusura efficace:

NOTA

L'UNEP è il presidio operativo degli atti che devono essere portati a conoscenza, eseguiti o formalmente accertati fuori dal fascicolo, ma sempre dentro regole, competenza e responsabilità dell'ufficio giudiziario.

DOMANDA-TRAPPOLA

L'UNEP è solo l'ufficio che consegna gli atti?

Risposta: no. La consegna di atti è solo una parte dell'attività di notificazione. L'UNEP cura notificazioni, esecuzioni e protesti; gestisce richieste, competenza, atti, destinatari, accessi, verbali, esiti, somme e raccordi con fascicoli e uffici. Ridurlo a "consegna" cancella la dimensione giuridica e organizzativa del servizio.

La trappola misura se il candidato conosce il lavoro reale dell'ufficio o ripete una formula generica.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è saltare l'esito.

Il candidato descrive la richiesta e l'attività, ma non dice cosa resta dopo:

- relata di notifica;
- ricevuta o esito telematico;
- verbale di pignoramento;
- verbale di rilascio;
- verbale negativo;
- rinvio;
- restituzione dell'atto;
- registrazione contabile;
- aggiornamento del fascicolo.

La correzione è semplice: ogni attività UNEP va chiusa con una traccia.

MINI-ESERCIZIO

Leggi l'estratto sintetico:

NOTA

Arrivano all'UNEP tre richieste: notifica urgente di un atto civile con indirizzo incompleto; pignoramento mobiliare presso un debitore; richiesta di levata di protesto su titolo non pagato. Nel frattempo la cancelleria chiede chiarimenti sull'esito di una precedente notifica.

Compila la griglia.

Voce	Risposta del candidato
Notifica urgente	
Pignoramento mobiliare	
Protesto	
Rapporto con cancelleria	

Voce	Risposta del candidato
Competenza	
Spese / anticipazioni	
Esito / traccia	
Errore da evitare	

Soluzione attesa:

- Notifica urgente: qualificare atto, destinatario, recapito, termine, competenza e spese; se i dati sono insufficienti, richiedere integrazione o seguire istruzioni vigenti.
- Pignoramento mobiliare: verificare titolo, atti preparatori, richiesta, luogo, debitore, competenza, spese e limiti; redigere verbale positivo, negativo o di rinvio.
- Protesto: verificare titolo, mancato pagamento o accettazione, termine, competenza e registrazione dell'atto.
- Rapporto con cancelleria: restituire o chiarire esito della notifica per aggiornamento del fascicolo, senza confondere comunicazione di cancelleria e notificazione UNEP.
- Competenza: controllare territorio, ufficio competente e tipo di attività.
- Spese/anticipazioni: non indicare importi a memoria; verificare istruzioni ufficiali e registrazione.
- Esito/traccia: relata, verbale, ricevuta, atto di protesto, mancata esecuzione, rinvio o restituzione.
- Errore da evitare: trattare tutte le richieste come semplice consegna allo sportello.

QUIZ COMMENTATI

1. Il destinatario personalmente rifiuta la copia ex art. 138. Qual è l'effetto?

- A. Occorre sempre l'art. 143.
- B. La notifica diventa inesistente.
- C. Si consegna obbligatoriamente al vicino.
- D. Il rifiuto attestato vale come notifica in mani proprie.

Risposta corretta: D. Non si confonde il rifiuto personale con quello dei consegnatari sostitutivi.

2. L'indirizzo è noto, ma il destinatario è temporaneamente assente e nessun soggetto idoneo riceve. Quale percorso va valutato?

- A. Art. 140, con le sue formalità e il perfezionamento coordinato con Corte cost. 3/2010.
- B. Sempre art. 143 per residenza sconosciuta.
- C. Semplice telefonata sostitutiva.
- D. Eliminazione della raccomandata perché la porta è chiusa.

Risposta corretta: A. L'assenza relativa non prova l'ignoranza di residenza, dimora e domicilio.

3. Titolo e precetto notificati il 3 marzo 2026, termine di dieci giorni, senza urgenza. Il 6 marzo si può iniziare ordinariamente l'esecuzione?
- A. Sì, basta la richiesta del creditore.
 - B. Sì, perché il precetto è già un pignoramento.
 - C. No, il periodo minimo termina il 13 marzo.
 - D. No, occorre sempre attendere novanta giorni.

Risposta corretta: C. Dieci giorni è il periodo minimo; novanta è il limite di efficacia del precetto, non un'attesa obbligatoria.

4. Nella ricerca ordinaria ex art. 492-bis, con titolo, precetto e termine già decorso, occorre sempre l'autorizzazione del presidente?
- A. Sì, senza eccezioni.
 - B. No: la richiesta ordinaria è all'ufficiale competente; l'autorizzazione riguarda l'anticipazione urgente prevista.
 - C. No, perché può interrogare le banche dati direttamente qualsiasi creditore.
 - D. Sì, ma solo se si trovano rapporti bancari.

Risposta corretta: B. Si distinguono percorso ordinario e ricerca prima del precetto o del termine dell'art. 482.

5. La copia conforme o il duplicato informatico dell'art. 475 sostituiscono la verifica dell'efficacia esecutiva?
- A. Sì, ogni documento duplicato è titolo.
 - B. Sì, salvo i documenti in formato PDF.
 - C. No, occorre ancora la tradizionale formula esecutiva in ogni caso.
 - D. No: forma documentale e qualità di titolo ex art. 474 sono controlli distinti.

Risposta corretta: D. L'abolizione della formula non rende esecutivo un atto che non lo è.

6. Il creditore rifiuta un'offerta reale. Il solo verbale libera automaticamente il debitore?

- A. No: mora del creditore e deposito con effetti liberatori hanno presupposti distinti.
- B. Sì, ogni rifiuto cancella il credito.
- C. Sì, perché l'offerta è un'espropriazione.
- D. No, perché l'ufficiale giudiziario non può mai partecipare all'offerta.

Risposta corretta: A. Gli artt. 1206–1210 distinguono offerta, mora e deposito accettato o validato con gli effetti previsti.

CHECKLIST DI RIPASSO

Prima di passare al capitolo 12, verifica:

- So spiegare che cosa significa UNEP?
- So distinguere funzione di cancelleria, UPP e UNEP?
- So indicare le attività essenziali dell'ufficiale giudiziario?
- So descrivere il ruolo del funzionario UNEP senza confonderlo con un semplice addetto allo sportello?
- So impostare una notifica partendo da atto, destinatario, competenza, modalità ed esito?
- So impostare un'esecuzione partendo da titolo, richiesta, oggetto, luogo e verbale?
- So distinguere pignoramento, rilascio/sfratto, sequestro, riconsegna e offerta reale?
- So dire che cosa è il protesto in termini essenziali?
- So collegare UNEP, spese, anticipazioni, registri e capitolo 9?
- So evitare importi, formule e termini non verificati?

Se una risposta è incerta, registrala nel diario errori. Le etichette utili sono: "UNEP come consegna", "notifica/comunicazione confuse", "titolo ignorato", "competenza saltata", "spese a memoria", "verbale mancante", "protesti ignorati", "digitale come automatismo".

Giustizia digitale: PCT, processo penale telematico e fascicolo

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

La giustizia digitale non è un capitolo di informatica con qualche riferimento ai tribunali. Per il candidato M-FC04 è il modo in cui il fascicolo entra, circola, viene controllato, consultato, aggiornato e reso tracciabile dentro gli uffici giudiziari.

Il processo civile telematico ha abituato il sistema a parole come deposito, busta, PEC, firma digitale, ricevuta, controllo automatico, accettazione di cancelleria e fascicolo informatico. Il processo penale telematico, invece, richiede una prudenza diversa: è una transizione normativa e tecnica, scandita da decreti, specifiche, sistemi ministeriali, ambiti progressivi e avvisi ufficiali. Il candidato che dice "nel penale è tutto telematico" rischia una risposta sbagliata. Il candidato che dice "bisogna verificare atto, ufficio, fase, canale e regime vigente" mostra un taglio professionale.

Questo capitolo serve proprio a costruire quel taglio. Non devi diventare tecnico informatico, amministratore di sistema o avvocato depositante. Devi sapere leggere il flusso: che cosa viene depositato, attraverso quale sistema, con quali prerequisiti, quali controlli intervengono, quali ricevute attestano il percorso, quale intervento compie la cancelleria o la segreteria, come l'atto entra nel fascicolo e quale errore può bloccare o alterare il procedimento.

La domanda guida è:

NOTA

come si segue un atto giudiziario digitale dal documento al fascicolo, passando per deposito, ricevute, controlli, consultazione e responsabilità d'ufficio?

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper fare sette operazioni:

1. distinguere documento informatico, deposito telematico e fascicolo informatico;
2. spiegare il PCT come flusso civile di deposito, busta, controlli, ricevute e fascicolo;
3. usare il PST come fonte istituzionale per servizi, consultazioni, documentazione, avvisi e malfunzionamenti;
4. descrivere il processo penale telematico come disciplina in transizione, non come obbligo uniforme per ogni atto;
5. riconoscere il ruolo di firma digitale, PEC, RegIndE, ricevute, esiti e anomalie;
6. collegare sicurezza, privacy e riservatezza alla gestione del fascicolo;
7. costruire una scheda di deposito telematico utile per prova orale, caso pratico o lavoro d'ufficio.

La finalità non è memorizzare schermate o procedure locali. La finalità è capire la logica del flusso digitale e saperla spiegare con precisione.

PERIMETRO: COSA SI STUDIA QUI E COSA RESTA AL VOL-01

Nel VOL-01 hai già il nucleo comune su CAD, documento informatico, firme elettroniche, PEC, domicilio digitale, protocollo, conservazione, sicurezza informatica, privacy e competenze digitali di base. Qui non lo duplico.

In questo capitolo quei concetti vengono applicati al sistema Giustizia.

Tema comune	Dove resta il nucleo generale	Applicazione in questo capitolo
Documento informatico	VOL-01, PA digitale e informatica	Atto o allegato che entra nel fascicolo
Firma digitale	VOL-01, strumenti digitali	Sottoscrizione dell'atto o dei dati strutturati
PEC	VOL-01, comunicazioni digitali	Canale di deposito, comunicazione o notifica nei casi previsti
Domicilio digitale	VOL-01, CAD e servizi PA	Indirizzo rilevante per comunicazioni / notificazioni
Conservazione	VOL-01, gestione documentale	Stabilità e reperibilità del fascicolo e delle tracce
Privacy e sicurezza	VOL-01, principi generali	Accessi, riservatezza, dati giudiziari e responsabilità

Il perimetro specialistico è quindi questo: PCT, PPT, PST, fascicolo, deposito, ricevute, controlli, anomalie e ruolo dell'ufficio.

DAL DOCUMENTO INFORMATICO AL FASCICOLO TELEMATICO

Il punto di partenza è il documento informatico. Un atto giudiziario digitale non è un file qualunque salvato sul computer. Nel processo telematico assume valore dentro un sistema di regole: formato, firma, allegati, dati strutturati, canale di trasmissione, ricevute, controlli, accettazione e collegamento al fascicolo.

Il fascicolo telematico non va immaginato come una semplice cartella. È un ambiente di lavoro che contiene:

- atti depositati;
- documenti allegati;
- provvedimenti;
- dati del procedimento;
- parti, difensori e soggetti abilitati;
- eventi del flusso;
- ricevute ed esiti;
- comunicazioni e notificazioni quando collegate;
- stati del procedimento;
- profili di accesso e visibilità.

Questa definizione operativa aiuta più di una formula astratta. Per l'UPP, il fascicolo digitale è lo spazio da consultare per costruire scheda, cronologia, questioni e materiali di supporto. Per la cancelleria o segreteria, è lo spazio da presidiare per registrazione, accettazione, comunicazioni, aggiornamenti, controllo degli stati e rapporto con utenti abilitati.

Elemento	Lettura UPP	Lettura cancelleria / segreteria
Atto digitale	Contenuto da leggere e collocare nella fase	Documento da acquisire, controllare e associare al fascicolo
Allegato	Prova, documento o supporto da valutare nella scheda	File da verificare per formato, presenza e collegamento
Dato strutturato	Informazione utile a fase, parti e oggetto	Dato che alimenta registri e sistemi
Ricevuta / esito	Traccia temporale e procedurale da considerare	Evidenza del percorso tecnico-giuridico del deposito

Elemento	Lettura UPP	Lettura cancelleria / segreteria
Stato fascicolo	Indica dove si trova il procedimento	Guida adempimenti, comunicazioni e servizi

La prima regola del capitolo è:

NOTA

il digitale non sostituisce il fascicolo; lo rende più tracciato, più dipendente da regole tecniche e più esposto a errori di formato, canale, firma, indirizzo, abilitazione o stato.

PROCESSO CIVILE TELEMATICO: LA LOGICA DEL PCT

Il PCT è l'ambiente telematico del processo civile. Nei concorsi Giustizia non va studiato come manuale per avvocati depositanti, ma come flusso che l'ufficio deve riconoscere.

La sequenza base è:

1. il soggetto abilitato prepara l'atto;
2. l'atto e gli allegati rispettano formati e regole tecniche;
3. l'atto è sottoscritto quando richiesto;
4. i dati essenziali vengono inseriti nella struttura prevista;
5. il tutto viene raccolto nella busta telematica;
6. la busta viene trasmessa secondo il canale previsto, spesso tramite PEC;
7. il sistema produce ricevute e controlli;
8. il sistema o la cancelleria completa l'accettazione secondo la tipologia e gli esiti;
9. l'atto entra o non entra correttamente nel fascicolo;
10. l'esito produce un seguito operativo.

Il Portale dei Servizi Telematici richiama, nelle schede sul deposito generico, l'uso della busta telematica, del file PDF, della struttura dati XML, della firma digitale, della PEC, del RegIndE, dei controlli automatici e dell'intervento di cancelleria o segreteria. Per il candidato il messaggio è chiaro: il deposito non è "invio un file"; è una catena verificabile.

Passaggio	Domanda da candidato
Atto	È il documento giusto per quella fase?
Formato	Il file rispetta il formato richiesto?
Firma	Chi deve firmare e che cosa deve essere firmato?
Dati	Le informazioni essenziali sono coerenti?

Passaggio	Domanda da candidato
Busta	L'atto e gli allegati sono raccolti correttamente?
Invio	Il canale e l'indirizzo sono corretti?
Ricevuta	Quale ricevuta attesta quale passaggio?
Controllo	L'errore è automatico, formale o di accettazione?
Fascicolo	L'atto risulta associato al fascicolo corretto?

Questa tabella serve anche per rispondere all'orale. Alla conoscenza dei sistemi richiesti dal bando va unita la capacità di spiegare il flusso.

BUSTA TELEMATICA, CONTROLLI E RICEVUTE

La busta telematica è una struttura che raccoglie atto, allegati e dati necessari al deposito. Nel linguaggio concorsuale conviene descriverla in modo semplice:

NOTA

la busta telematica è il contenitore tecnico del deposito, costruito secondo regole e specifiche, che consente al sistema di ricevere, leggere, controllare e indirizzare l'atto verso il fascicolo.

Le ricevute e gli esiti non sono accessori. Sono la prova del percorso. Un deposito può avere:

- ricevuta di accettazione o consegna del messaggio;
- avviso di mancata consegna;
- esito dei controlli automatici;
- esito dell'intervento della cancelleria o segreteria;
- eventuale anomalia, rifiuto, accettazione con rilievo o richiesta di controllo ulteriore secondo sistema e regole applicabili.

Nel deposito civile tramite PEC la sequenza tipica va nominata con precisione:

- ricevuta di accettazione (RdA): il gestore PEC del mittente accetta il messaggio;
- ricevuta di avvenuta consegna (RdAC): il messaggio viene consegnato alla casella PEC dell'ufficio;
- esito dei controlli automatici: il dominio giustizia verifica busta, dati e anomalie tecniche;
- esito dell'accettazione del deposito: comunica l'accettazione, automatica o dopo intervento della cancelleria, oppure il rifiuto nei casi previsti.

QUANDO IL DEPOSITO CIVILE È TEMPESTIVO

L'art. 196-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c. considera il deposito avvenuto quando è generata la conferma del completamento della trasmissione prevista dalle regole applicabili. La conferma deve essere generata entro la fine del giorno di scadenza; si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 155 c.p.c. sul giorno festivo e sul sabato per gli atti processuali fuori udienza. Non occorre che l'ufficio lavori l'atto entro l'orario di apertura dello sportello.

Per il deposito civile tramite PEC regolato dalle specifiche tecniche del 7 agosto 2024, efficaci dal 30 settembre 2024, l'art. 17, comma 11, precisa il momento: se l'atto viene accettato, gli effetti risalgono alla generazione della ricevuta di accettazione del gestore PEC del depositante, cioè la prima PEC (RdA). L'accettazione finale può essere automatica o seguire l'intervento della cancelleria. Non confondere questa prima ricevuta del gestore PEC con la quarta comunicazione che dà l'esito dell'accettazione del deposito.

La RdAC, seconda PEC, attesta la consegna alla casella dell'ufficio. Era il riferimento espresso della disciplina previgente dell'art. 16-bis, comma 7, del D.L. 179/2012. Leggendo precedenti o schede meno recenti bisogna quindi individuare la disciplina applicabile al deposito: non trasformare la regola storica della seconda PEC in una regola universale attuale. La Rassegna tematica della Corte di cassazione aggiornata al 30 giugno 2025, sezione sul deposito telematico, illustra questo passaggio.

La condizione del buon fine è decisiva. La prima PEC tempestiva non sana una busta rifiutata per un errore FATAL e non autorizza a ignorare gli esiti successivi. La cancelleria registra le evidenze; la valutazione giurisdizionale di decadenze, validità o rimessione in termini compete al giudice.

Evidenza nel regime attuale	Che cosa prova	Che cosa controllare ancora
RdA, prima PEC	Presa in carico del gestore del depositante; momento cui risalgono gli effetti se il deposito è accettato	Consegna, controlli e buon fine
RdAC, seconda PEC	Consegna alla casella destinataria	Coerenza ufficio / fascicolo ed esiti del deposito

Evidenza nel regime attuale	Che cosa prova	Che cosa controllare ancora
Terza comunicazione	Risultato dei controlli automatici	Natura di eventuali WARN, ERROR o FATAL
Quarta comunicazione	Accettazione automatica / manuale o rifiuto	Associazione al fascicolo, ragione dell'esito e adempimenti

Esempio fittizio. Termine il 6 ottobre 2026. RdA alle 23:58 del 6 ottobre, RdAC alle 00:01 del 7 ottobre, controlli positivi e accettazione alle 09:10 del 7 ottobre: nel regime appena descritto gli effetti risalgono alle 23:58 e il deposito è tempestivo. Se invece il sistema rifiuta una busta indecifrabile, la prima PEC non basta a dare per perfezionato il deposito; occorrono una reazione tempestiva e l'esame dei rimedi applicabili. Non aspettare l'ultimo minuto: l'esempio serve a capire la regola, non a consigliare una strategia rischiosa.

FORMATI, DIMENSIONI E TRE CLASSI DI ANOMALIA

L'atto principale civile deve essere PDF o PDF/A ottenuto da un documento testuale, selezionabile e copiabile, senza elementi attivi e senza password, con la firma richiesta. La scansione di un foglio non sostituisce ordinariamente questo atto principale. Gli allegati seguono l'art. 16 delle specifiche: possono comprendere altri formati ammessi; la firma è richiesta nei casi previsti dalla legge, non indistintamente su ogni file. Nel penale sono previste regole specifiche anche per la scansione degli atti formati personalmente dalle parti.

Nel civile il limite di 60 MB delle specifiche, dopo la rettifica del 16 settembre 2024, riguarda Atto.enc, il file cifrato, non l'intero messaggio PEC. Il gestore di posta può imporre ulteriori limiti tecnici: verificare entrambi. Se gli atti eccedono le dimensioni ammesse, l'art. 196-sexies consente più trasmissioni; ciascuna deve essere tracciata e tempestiva per i documenti che contiene. Una prima trasmissione puntuale non rende automaticamente tempestivi allegati inviati dopo la scadenza.

Codice	Significato nelle specifiche	Conseguenza operativa
WARN / WARNING	Anomalia non bloccante; può segnalare, per esempio, un problema relativo alla procura o al certificato di firma	Leggere il rilievo; non dedurre automaticamente invalidità o rifiuto
ERROR	Anomalia che richiede intervento della cancelleria per consentire l'accettazione	L'operatore effettua le verifiche necessarie; non equivale a FATAL

Codice	Significato nelle specifiche	Conseguenza operativa
FATAL	Anomalia non gestita o non gestibile, per esempio busta indecifrabile o elementi essenziali mancanti	Comunicazione di rifiuto; la busta non si sblocca con una semplice accettazione manuale

Non attribuire un codice in base alla sola impressione: una firma problematica non è sempre FATAL. Si legge l'esito realmente restituito, si verifica la causa e si conserva la sequenza. L'operatore non decide con il codice tecnico l'ammissibilità processuale dell'atto.

Le specifiche prevedono l'accettazione automatica salvo anomalie o necessità di intervento dell'ufficio. La circolare del 19 settembre 2024 ne ha regolato l'avvio per determinate categorie di atti, tra cui memorie dell'art. 171-ter, mantenendo le quattro comunicazioni e distinguendo nel quarto esito l'accettazione automatica da quella manuale. Nella prima implementazione, WARN ed ERROR restavano alla lavorazione dell'ufficio. Per il servizio concreto si controlla la versione attiva: non si assume né che tutti gli atti siano automatici né che ogni quarta PEC richieda un'operazione manuale.

PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI

Il PST è il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della giustizia. Per il candidato è importante per tre ragioni.

La prima: il PST orienta ai servizi telematici disponibili. La sezione servizi distingue area pubblica e area riservata. Per un profilo di cancelleria o UPP, questa distinzione aiuta a capire che non tutti vedono tutto e non ogni funzione è aperta allo stesso utente.

La seconda: il PST pubblica schede pratiche, documentazione, download, consultazioni, indicazioni su deposito, RegIndE, comunicazioni/notificazioni, pagamenti telematici e risoluzione dei problemi. Non è un sito decorativo: è uno dei punti ufficiali da controllare quando cambiano strumenti, avvisi o specifiche.

La terza: il PST espone avvisi e malfunzionamenti. Le attestazioni di malfunzionamento identificano servizio e intervallo interessati. In materia telematica l'evento tecnico può avere rilievo operativo, ma non produce sempre una proroga automatica. Prima di dire che un deposito è tardivo, mancato o non effettuato, bisogna leggere ricevute, avvisi e disciplina applicabile.

Area PST	Uso per il candidato
Servizi	Capire quali servizi esistono e se sono pubblici o riservati
Schede pratiche	Ricostruire il flusso operativo senza inventare prassi

Area PST	Uso per il candidato
Documentazione	Cercare specifiche tecniche, formati e provvedimenti DGSIA
Download	Individuare strumenti, modelli o allegati disponibili
Malfunzionamenti	Verificare eventi tecnici rilevanti
Segnalazioni	Distinguere canali PCT e PPT per problemi tecnici

Una risposta orale efficace può dire:

NOTA

Il PST è il punto istituzionale di accesso e orientamento ai servizi telematici della giustizia; per il candidato serve soprattutto per collegare deposito, consultazione, comunicazioni, documentazione tecnica, avvisi e malfunzionamenti al lavoro d'ufficio.

CONSULTAZIONE E VISIBILITÀ DEL FASCICOLO

Il fascicolo informatico non è visibile nello stesso modo a chiunque. Esistono ruoli, profili, abilitazioni e limiti. Questo è un punto spesso trascurato dai candidati.

Il candidato deve evitare una frase sbagliata: "il fascicolo digitale è sempre consultabile online". La formula corretta è:

NOTA

il fascicolo digitale è consultabile secondo regole, profili di accesso, ruolo dell'utente, stato del procedimento e limiti di riservatezza.

Nel civile, la consultazione può riguardare parti, difensori, ausiliari, uffici e soggetti abilitati secondo le regole. Nel penale, la cautela è ancora maggiore, perché il fascicolo può contenere dati particolarmente sensibili, atti riservati, informazioni investigative, persone offese, minori o misure cautelari.

Per l'UPP, consultare non significa scaricare tutto. Significa individuare gli atti utili, ricostruire cronologia, riconoscere lo stato, verificare i documenti decisivi e rispettare i limiti di ruolo. Per la cancelleria o segreteria, consultare e gestire significa anche presidiare accessi, visibilità, rilascio, comunicazioni e aggiornamenti.

Domanda	Perché conta
Chi chiede accesso o consultazione?	Non tutti hanno lo stesso titolo
Quale fascicolo?	Civile, penale, esecuzione, minorile, sorveglianza hanno regole diverse

Domanda	Perché conta
Quale fase?	Alcuni atti possono essere conoscibili solo in momenti diversi
Quale atto?	Non ogni documento ha lo stesso regime
Quale uso?	Studio, deposito, difesa, servizio, certificazione o controllo
Quale traccia?	Accessi e operazioni possono lasciare evidenze

Questa parte collega il capitolo alla privacy e alla responsabilità: il digitale amplia la velocità di accesso, ma non cancella i limiti giuridici.

PROCESSO PENALE TELEMATICO: TRANSIZIONE, NON SLOGAN

Il processo penale telematico è il punto più instabile del capitolo. Il quadro comprende il D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, le modifiche del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, del D.M. 30 dicembre 2025, n. 206, e del D.M. 26 giugno 2026, n. 114. Al cut-off normativo del volume, fissato al 3 ottobre 2026, il D.M. 114/2026 risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2026 ed entrato in vigore nella stessa data.

Che cosa deve ricordare il candidato?

Non una lista rigida da ripetere a memoria. Deve ricordare il criterio: il PPT va verificato per ufficio, atto, fase, soggetto e decorrenza.

Il riferimento operativo è l'art. 3 del D.M. 217/2023 nel testo vigente. Il calendario va letto insieme all'art. 111-bis c.p.p.: restano gli atti e documenti non acquisibili in copia informatica per natura o specifiche esigenze processuali; gli atti che le parti e la persona offesa compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

Ambito	Regola al 3 ottobre 2026	Limite da ricordare
Procure ordinarie, Procura europea, GIP, tribunali ordinari; PG per avvocazione	Deposito telematico come regola dal 1° gennaio 2025	Leggere le deroghe e le categorie dei commi successivi
Depositi degli abilitati interni relativi alle intercettazioni	Ammessi anche non telematicamente sino al 31 dicembre 2026	Deroga del comma 3-bis, non estesa a ogni deposito penale

Ambito	Regola al 3 ottobre 2026	Limite da ricordare
Corte d'appello e relativa PG	Obbligo generale previsto dal 1° luglio 2027	Esclusi gli ambiti speciali del comma 5 e del 5-bis
Cassazione, PG Cassazione e giudice di pace	Obbligo previsto dal 1° gennaio 2028	Con le esclusioni specifiche della norma
Tribunale e Procura minorili; sezione minorile d'appello	Decorrenza prevista 1° gennaio 2029	Non anticiparla alla generalità del penale ordinario
Tribunale di sorveglianza	Decorrenza prevista 1° gennaio 2030	Distinta dal calendario generale dell'esecuzione

Le deroghe dei commi 2 e 3 sono cessate il 31 dicembre 2025; quella del comma 3-ter il 31 marzo 2026. Non presentarle come tuttora aperte. Il comma 5-bis stabilisce inoltre date proprie: impugnazioni contro i provvedimenti del giudice di pace dal 1° gennaio 2028; procedimenti del libro X c.p.p., sull'esecuzione, dal 1° luglio 2029; riparazione per ingiusta detenzione, rescissione del giudicato, revisione, rapporti giurisdizionali con autorità straniere e procedimenti in materia di prevenzione, mandato d'arresto europeo e consegna tra Stati membri dal 1° luglio 2030. Queste disposizioni specifiche impediscono di applicare meccanicamente la data generale dell'ufficio.

Il comma 6 consente ai soggetti esterni il deposito anche telematico in appello sino al 30 giugno 2027 e in Cassazione e davanti al giudice di pace sino al 31 dicembre 2027. Il comma 7 contempla ulteriori attivazioni anticipate, negli ambiti indicati, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi pubblicato sul PST. Il comma 9 mantiene per i difensori il deposito PEC disciplinato dall'art. 87-bis D.Lgs. 150/2022 nei casi in cui è ammesso anche il deposito non telematico: la PEC non è un'alternativa libera al PDP dove quest'ultimo è obbligatorio.

Per risolvere un quesito, indica quindi: data del deposito, soggetto interno o esterno, ufficio, atto e procedimento, comma applicabile, eventuale attestazione di funzionalità o malfunzionamento. Le date future qui riportate sono quelle programmate dal testo vigente al 3 ottobre 2026: vanno ricontrollate per prove successive.

DEPOSITO PENALE E PORTALE DEPOSITO ATTI

Nel penale il Portale deposito atti penali, indicato nel PST anche attraverso sigle e documentazione tecnica, è uno degli strumenti centrali della transizione. Il candidato deve sapere che esistono specifiche tecniche DGSIA pubblicate sul PST per il deposito telematico di determinati atti.

Anche qui il flusso va letto con la stessa logica del PCT, ma con maggiore attenzione al regime applicabile:

- 1. identificare l'atto penale;
- 2. identificare la fase del procedimento;
- 3. individuare ufficio competente e sistema disponibile;
- 4. verificare se il deposito telematico è obbligatorio, ammesso, facoltativo o non applicabile;
- 5. controllare formato, firma, allegati e dati richiesti;
- 6. leggere ricevute, esiti e anomalie;
- 7. collegare l'atto al fascicolo o al seguito d'ufficio;
- 8. verificare eventuali malfunzionamenti o avvisi.

Nel PDP l'art. 13-bis D.M. 44/2011 collega la ricezione alla ricevuta di accettazione generata dal portale, salvo anomalie bloccanti. Le specifiche prevedono una ricevuta scaricabile con identificativo unico nazionale, dati inseriti e data/ora dell'operazione di invio rilevate dai sistemi ministeriali. L'art. 172, comma 6-bis, c.p.p. permette il deposito sino alle ore 24 del giorno di scadenza e richiede l'accettazione dal sistema entro quel termine: non basta l'orario visualizzato sul computer del mittente.

Gli stati INVIATO, IN TRANSITO, IN VERIFICA, ACCETTATO, RIFIUTATO ed ERRORE TECNICO descrivono fasi diverse. In verifica l'ufficio deve risolvere la mancata coincidenza dei dati; il rifiuto è motivato nel portale; l'errore tecnico richiede la nuova trasmissione indicata dal sistema. Le notifiche email di cortesia non sostituiscono la ricevuta e gli esiti disponibili nel PDP.

Per denuncia, querela e istanza di procedimento, l'accoglimento equivale al ricevimento nel ReGeWEB, come chiarito dalla rettifica del 30 ottobre 2024: non implica da solo l'iscrizione automatica di una notizia di reato contro un determinato indagato. Il limite delle specifiche è 60 MB per singolo file e 600 MB per l'intero deposito PDP, diverso dal limite civile di Atto.enc.

Errore	Correzione
"Nel penale ogni atto si deposita online"	Verificare regime vigente per atto, ufficio e fase
"Se il portale accetta l'invio, il problema è chiuso"	Leggere ricevute, controlli, esiti e intervento dell'ufficio

Errore	Correzione
"Un malfunzionamento è irrilevante"	Controllare avvisi PST e disciplina dell'evento
"PCT e PPT sono identici"	Condividono logiche digitali, ma hanno regole, tempi e rischi diversi
"La cancelleria decide il regime"	L'ufficio applica norme, specifiche, sistemi e istruzioni vigenti

FIRMA, PEC, REGINDE E ATTESTAZIONI

Firma digitale, PEC, RegIndE e attestazioni sono parole che il candidato incontra spesso. Qui vanno collegate al flusso giudiziario.

La firma digitale serve a collegare documento e soggetto firmatario secondo le regole applicabili. Non ogni file firmato è automaticamente corretto: bisogna controllare chi firma, cosa firma, se la firma è richiesta e se riguarda atto, procura, allegato o dati strutturati.

La PEC può essere canale di deposito, comunicazione o notificazione nei casi previsti. Non va confusa con una email ordinaria e non va trattata come prova unica di tutto: conta il messaggio, l'indirizzo, le ricevute, il contenuto e il regime applicabile.

Il ReGIndE, Registro generale degli indirizzi elettronici, è gestito dal Ministero della giustizia e censisce dati identificativi e PEC dei soggetti abilitati esterni, come difensori e ausiliari. L'iscrizione non attribuisce da sola il diritto di consultare ogni fascicolo.

Registro o indice	Soggetti e funzione	Distinzione utile
ReGIndE	Soggetti abilitati esterni ai servizi della giustizia	Non è l'elenco generale di tutti i cittadini
INI-PEC, art. 6-bis CAD	Imprese e professionisti; comprende le ulteriori categorie professionali previste dalla legge	Non è il registro delle abilitazioni al fascicolo
INAD, art. 6-quater CAD	Persone fisiche, professionisti e altri enti privati non tenuti a INI-PEC, con le regole di coordinamento previste	Un domicilio digitale personale non equivale a qualifica di difensore
IPA, art. 6-ter CAD	PA, gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico	Distinto dal Registro PP.AA. del Ministero della giustizia

Per una notificazione si controlla quale pubblico elenco sia utilizzabile secondo la specifica disciplina processuale. Una PEC trovata sul sito del destinatario, o la sola presenza in un indice, non sostituisce questa verifica.

Le attestazioni di conformità collegano originale, copia analogica, copia informatica, estrazione dal fascicolo e uso processuale. Il capitolo non sviluppa tutte le formule, ma fissa il criterio: l'attestazione non è burocrazia inutile, è il ponte tra documento, provenienza, forma e valore d'uso.

Strumento	Domanda corretta
Firma digitale	Chi doveva firmare e quale documento?
PEC	Quale indirizzo, quale ricevuta, quale effetto?
RegIndE	Il soggetto è abilitato e censito correttamente?
Attestazione	Che rapporto c'è tra originale e copia?
Domicilio digitale	Quale elenco o registro rileva nel caso concreto?
Ricevuta	Quale passaggio prova e quale non prova?

ANOMALIE, ERRORI E MALFUNZIONAMENTI

Nel lavoro d'ufficio l'errore digitale non è mai solo "il sistema non funziona". Deve essere classificato.

Le anomalie possono riguardare:

- file non ammesso;
- firma mancante o non valida;
- busta malformata;
- allegato mancante;
- dati XML incoerenti;
- indirizzo PEC errato;
- soggetto non abilitato;
- fascicolo non individuato;

- deposito verso ufficio sbagliato;
- sistema temporaneamente indisponibile;
- malfunzionamento certificato o comunicato;
- rifiuto o mancata accettazione dell'ufficio.

La classificazione serve per capire il rimedio. Un problema di firma si corregge in modo diverso da un malfunzionamento ministeriale; un errore di fascicolo è diverso da una mancata consegna; un rifiuto di cancelleria non equivale a una indisponibilità tecnica del portale.

Categoria	Esempio	Azione da candidato
Formato	PDF non conforme o allegato non ammesso	Segnalare controllo tecnico-formale
Firma	Documento non firmato o firma non leggibile	Verificare soggetto e documento
Indirizzo / canale	PEC o ufficio non corretto	Controllare destinatario e catalogo / servizio
Abilitazione	Mittente non censito o non autorizzato	Verificare ruolo e registro
Sistema	Indisponibilità o manutenzione	Controllare PST e avvisi ufficiali
Ufficio	Accettazione, rifiuto, richiesta integrazione	Leggere esito e collegarlo al fascicolo

MALFUNZIONAMENTO: CIVILE E PENALE HANNO REGOLE DISTINTE

Nel civile, l'art. 196-quater disp. att. c.p.c. permette al capo dell'ufficio di autorizzare il deposito non telematico quando ricorre l'urgenza e l'indisponibilità dei sistemi del dominio giustizia è certificata dall'autorità ministeriale competente e pubblicata sul PST. Separatamente, il giudice può ordinare singoli atti o documenti cartacei necessari alla decisione, specificandone la ragione. Un guasto al computer personale non equivale a certificazione ministeriale.

Nel penale, l'art. 175-bis c.p.p. disciplina sia il malfunzionamento certificato centralmente sia quello accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio, con comunicazione dell'intervallo interessato. Durante l'indisponibilità si usano le forme non telematiche previste. Se scade un termine a pena di decadenza, la restituzione nel termine non è automatica: occorre provare che caso fortuito o forza maggiore hanno impedito il deposito tempestivo anche attraverso la modalità sostitutiva, applicando l'art. 175.

La scheda dell'operatore registra sistema, inizio/fine, attestazione, tentativi, canale sostitutivo e provvedimenti. Conserva le prove senza promettere all'utente che «il termine si allunga sempre».

SICUREZZA, PRIVACY E RESPONSABILITÀ OPERATIVE

Il fascicolo giudiziario contiene dati delicati. Nel penale può contenere dati su reati, indagini, persone offese, imputati, minori, misure cautelari, intercettazioni, dati sanitari o situazioni familiari. Nel civile può riguardare famiglia, lavoro, patrimoni, minori, salute, imprese o esecuzioni.

Il digitale aumenta la possibilità di accesso rapido, copia, trasmissione e consultazione. Proprio per questo aumenta la responsabilità.

Per il candidato M-FC04 i principi operativi sono:

- accedere solo per ragioni di servizio o ruolo;
- consultare solo il fascicolo pertinente;
- non scaricare o diffondere atti senza titolo;
- non usare canali personali per documenti d'ufficio;
- verificare destinatari prima di comunicazioni o invii;
- distinguere informazione all'utente e consulenza non consentita;
- proteggere credenziali, dispositivi e sessioni;
- rispettare profili di visibilità e riservatezza;
- segnalare anomalie secondo le regole dell'ufficio.

Rischio	Esempio	Comportamento corretto
Accesso improprio	Consultare fascicolo non assegnato	Rispettare profilo e ragione di servizio
Diffusione	Inviare atto a destinatario sbagliato	Controllare indirizzo e titolo
Copia non controllata	Scaricare documenti su supporto personale	Usare sistemi e regole dell'ufficio
Confusione utenti	Dare indicazioni oltre il servizio	Orientare senza consulenza legale
Credenziali	Condividere account o sessione	Mantenere credenziali personali e protette

La frase utile è:

NOTA

il fascicolo digitale non è meno sensibile del fascicolo cartaceo; è più veloce da consultare e perciò richiede più disciplina.

RAPPORTI CON CANCELLERIA, SEGRETERIA, UPP E UTENTI

La giustizia digitale mette in relazione più ruoli.

La cancelleria civile presidia depositi, fascicoli, comunicazioni, provvedimenti, accettazioni, registri, servizi e rapporto con utenti abilitati. La segreteria penale o cancelleria penale presidia un flusso più sensibile, legato a notizie di reato, fascicoli, atti, avvisi, depositi, udienze e provvedimenti. L'UPP consulta e organizza, ma non sostituisce l'ufficio competente né il magistrato.

Ruolo	Nel digitale fa soprattutto
Cancelleria civile	Gestione fascicolo, accettazione, comunicazioni, registri, servizi PCT
Segreteria / cancelleria penale	Gestione fascicolo penale, depositi, avvisi, stati, riservatezza, PPT
UPP	Consultazione ordinata, schede, cronologie, ricerche, supporto all'udienza
Magistrato	Direzione e decisione giurisdizionale
Difensore / avvocato	Deposito, consultazione e atti secondo abilitazione
Utente	Accesso a servizi e informazioni nei limiti consentiti
DIT: DGSAP, DGINFRA, DGSTAT e DGCOE	Servizi applicativi, infrastrutture e assistenza, statistica e analisi, coordinamento delle politiche di coesione. DGSIA è denominazione storica nelle specifiche pregresse.

Il candidato deve evitare due errori speculari: pensare che il digitale sostituisca l'ufficio o pensare che l'ufficio possa ignorare il digitale. La verità operativa è intermedia: il digitale cambia strumenti, tracce e tempi, ma il lavoro di controllo resta umano e organizzativo.

GRIGLIA ATTO-SISTEMA-RICEVUTA-CONTROLLO-ESITO

L'output principale del capitolo è questa griglia.

Voce	Domanda da compilare
Procedimento	Civile, penale, esecuzione, minorile, sorveglianza o altro?
Fascicolo	Numero, ufficio, fase e stato sono corretti?
Atto	Che cosa viene depositato o consultato?
Soggetto	Chi compie l'operazione e con quale abilitazione?
Sistema	PCT, PST, Portale deposito atti penali o altro servizio?
Canale	PEC, portale, area riservata, servizio specifico?
Firma	Atto, allegati o dati richiedono firma?
Dati	I dati strutturati sono coerenti con fascicolo e atto?
Ricevuta	Quali ricevute sono presenti?
Controllo automatico	Esito positivo, anomalia o errore?
Intervento ufficio	Accettazione, rifiuto, richiesta o altra azione?
Malfunzionamento	Esistono avvisi PST o certificazioni?

Voce	Domanda da compilare
Esito finale	L'atto entra nel fascicolo? Serve correzione?
Prossimo passaggio	Comunicazione, udienza, provvedimento, integrazione o monitoraggio?

Questa griglia può essere usata in tre modi: come scheda di studio, come risposta a un caso pratico e come controllo mentale per l'orale.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Applica il Metodo BANDO alla giustizia digitale.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione
B - Bando	Il programma cita PCT, PPT, giustizia digitale, fascicolo, PST o cancelleria telematica?	Capisco il livello richiesto
A - Aree	Quali aree collego?	CAD, informatica, procedura civile, procedura penale, cancelleria, privacy
N - Nuclei	Quali parole non posso sbagliare?	Fascicolo, deposito, RdA / RdAC, WARN / ERROR / FATAL, ReGIndE, PST, DIT
D - Diario	Dove rischio errore?	Dire che tutto è telematico, ignorare ricevute, confondere PCT / PPT, saltare privacy
O - Output	Che cosa devo produrre?	Scheda deposito telematico, griglia esiti, risposta orale, mini-caso

La mappa evita dispersione. Non devi studiare il digitale come elenco di sigle, ma come catena di atti, sistemi e responsabilità.

DOSSIER SVOLTO: TRE DEPOSITI CIVILI A CONFRONTO

Caso fittizio, regime attuale delle specifiche 2024. Il termine indicato dalla traccia scade il 6 ottobre 2026. Non vi sono malfunzionamenti ministeriali né proroghe. La cancelleria riceve questi estratti dei registri; i nomi sono inventati.

Documento A — difensore Rossi. RdA 6 ottobre ore 23:58; RdAC 7 ottobre ore 00:01; controllo positivo; quarta comunicazione «accettato automaticamente» 7 ottobre ore 00:03. Atto associato al fascicolo corretto.

Documento B — difensore Verdi. RdA 6 ottobre ore 18:10; RdAC ore 18:11; esito ERROR per dati che richiedono verifica; 7 ottobre ore 09:20 la cancelleria identifica univocamente il fascicolo e accetta il deposito. Non emerge alcun diverso vizio processuale.

Documento C — difensore Neri. RdA 6 ottobre ore 17:30; RdAC ore 17:31; FATAL: Atto.enc indecifrabile; comunicazione di rifiuto ore 17:32. Nessun nuovo deposito risulta nella documentazione.

Consegna — 20 minuti. Per ciascun deposito scrivi una riga con esito, riferimento temporale, azione dell'ufficio e limite della conclusione. Poi indica se l'orario della quarta comunicazione determina la tardività.

Deposito	Soluzione motivata	Seguito
A	Tempestivo: buon fine e RdA entro il 6 ottobre; la RdAC dopo mezzanotte non sposta l'effetto previsto dall'art. 17, comma 11	Registrare corretta associazione; nessuna accettazione manuale da inventare
B	Tempestivo nel caso: ERROR è stato risolto e gli effetti dell'accettazione risalgono alla RdA delle 18:10	Conservare rilievo e intervento, senza equiparare ERROR a FATAL
C	Non attestare deposito perfezionato: la busta è stata rifiutata; la RdA non neutralizza il FATAL	Tracciare rifiuto; il depositante deve reagire, il giudice valuta gli eventuali rimedi

Punteggio: 12 punti. Tre per ogni deposito: uno per l'esito, uno per il momento o l'impedimento decisivo, uno per l'azione corretta. Tre finali per distinguere RdA da RdAC, quarto esito da momento cui risalgono gli effetti, e registrazione amministrativa da decisione del giudice. Una risposta che usa la quarta comunicazione del 7 ottobre per dichiarare tardivi A e B perde i punti relativi al tempo.

CASO GUIDATO: DEPOSITO PENALE IN REGIME TRANSITORIO

Estratto sintetico:

NOTA

In un procedimento penale un difensore chiede se un determinato atto debba essere depositato tramite portale. Il candidato risponde: "Sì, perché dal 2026 tutto il penale è telematico".

Correzione:

Punto	Lettura corretta
Fonte	Verificare D.M. 217/2023 e modifiche successive
Specifiche	Controllare provvedimenti DGSIA e documentazione PST
Ufficio	Il regime cambia secondo l'ufficio interessato
Atto	Non tutti gli atti hanno lo stesso regime
Fase	Indagini, giudizio, impugnazione, sorveglianza e minorile possono differire
Evento tecnico	Avvisi e malfunzionamenti possono incidere sul flusso

Risposta possibile:

NOTA

La formula è sbagliata per eccesso. Il processo penale telematico è in transizione e va verificato per atto, ufficio, fase, soggetto e data. Occorre controllare il D.M. 217/2023, le modifiche 2024-2026, le specifiche DGSIA e gli avvisi PST. Solo dopo si può dire se il deposito telematico è obbligatorio, ammesso, facoltativo, escluso o regolato da disciplina transitoria.

CASO GUIDATO: FASCICOLO CONSULTABILE MA DATI RISERVATI

Estratto sintetico:

NOTA

Un addetto UPP consulta un fascicolo penale per preparare una cronologia. Nel fascicolo sono presenti atti sensibili e documenti non necessari alla scheda richiesta.

La risposta deve essere prudente:

1. verificare il titolo di accesso e il ruolo;
2. consultare solo gli atti necessari all'attività assegnata;
3. non scaricare o trasmettere documenti fuori dai canali dell'ufficio;
4. non riportare dati eccedenti nella scheda;
5. proteggere credenziali e sessione;
6. segnalare dubbi o anomalie secondo le regole dell'ufficio.

Formula utile:

NOTA

Nel fascicolo digitale il criterio non è "vedo tutto, uso tutto". Il criterio è pertinenza, necessità, ruolo, riservatezza e tracciabilità.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- La giustizia digitale va studiata come flusso: documento, deposito, sistema, ricevute, controlli, fascicolo, esito.
- Il PCT è l'ambiente ordinario del processo civile telematico: busta, PEC, firma, dati, ricevute e intervento dell'ufficio sono parole chiave.
- Il PST è il riferimento istituzionale per servizi, schede, documentazione, consultazioni, avvisi e malfunzionamenti.
- Il processo penale telematico è in transizione: verificare sempre D.M., specifiche DGSIA, PST, ufficio, fase e atto.
- Fascicolo digitale significa anche sicurezza, privacy, profili di accesso e responsabilità.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come spiegherebbe la differenza tra PCT, PST e processo penale telematico a un candidato per profili Giustizia?

Una risposta ordinata può essere:

1. il PCT riguarda il processo civile telematico e il flusso di deposito, consultazione, comunicazione e gestione del fascicolo civile;
2. il PST è il portale istituzionale dei servizi telematici della giustizia, con servizi pubblici e riservati, schede, documentazione, consultazioni, avvisi e malfunzionamenti;
3. il processo penale telematico riguarda il deposito, la comunicazione, la notificazione, la consultazione e la gestione digitale del fascicolo penale secondo regole tecniche e transitorie;
4. PCT e PPT condividono strumenti e logiche digitali, ma non hanno lo stesso grado di stabilità e le stesse decorrenze;

5. in ogni caso occorre leggere atto, ufficio, fase, soggetto, sistema, ricevute e regime applicabile;
6. l'ufficio deve controllare non solo il file, ma il percorso dell'atto fino al fascicolo.

Chiusura efficace:

NOTA

La giustizia digitale non è soltanto uso di strumenti informatici: è tracciamento giuridico e organizzativo degli atti dentro il fascicolo.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se un atto è stato inviato via PEC, allora è sempre correttamente depositato?

Risposta: no. L'invio via PEC può essere un passaggio del deposito, ma non basta a chiudere il controllo. Bisogna verificare destinatario, soggetto abilitato, formato, firma, busta, dati, ricevute, controlli automatici, eventuale intervento della cancelleria o segreteria e associazione al fascicolo corretto.

La trappola sta nel confondere invio, ricezione tecnica, accettazione e inserimento nel fascicolo.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è usare frasi assolute:

- "il cartaceo non esiste più";
- "nel penale è tutto telematico";
- "se c'è la PEC il deposito è valido";
- "la ricevuta basta sempre";
- "un malfunzionamento è solo un problema tecnico";
- "UPP e cancelleria vedono tutto allo stesso modo".

La correzione è usare il metodo dei sette controlli:

1. atto;
2. soggetto;
3. ufficio;
4. fase;
5. sistema;
6. ricevute;
7. esito nel fascicolo.

Se manca uno di questi controlli, la risposta è fragile.

MINI-ESERCIZIO

Leggi l'estratto sintetico:

NOTA

In un fascicolo civile viene depositato un atto tramite busta telematica. Sono presenti ricevuta di consegna, esito dei controlli automatici con segnalazione su un allegato e successivo intervento della cancelleria. In un fascicolo penale, invece, un difensore vuole depositare un atto tramite portale, ma non è chiaro se l'atto rientri nel regime obbligatorio o transitorio. Nel frattempo il PST segnala un malfunzionamento recente del Portale Deposito Penale.

Compila la griglia.

Voce	Risposta del candidato
Procedimento civile: atto	
Procedimento civile: ricevute / esiti	
Procedimento civile: controllo ufficio	
Procedimento penale: fonte da verificare	
Procedimento penale: criterio di regime	
Malfunzionamento PST	
Privacy / sicurezza	
Errore da evitare	

Soluzione attesa:

- Procedimento civile: atto: individuare atto, allegati, busta, soggetto abilitato, fascicolo e canale.
- Procedimento civile: ricevute/esiti: distinguere ricevuta di consegna, controlli automatici e intervento di cancelleria.
- Procedimento civile: controllo ufficio: valutare la segnalazione sull'allegato e l'esito finale di accettazione/rifiuto/integrazione.
- Procedimento penale: fonte da verificare: D.M. 217/2023, modifiche 2024-2026, specifiche DGSIA, documentazione e avvisi PST.
- Procedimento penale: criterio di regime: atto, ufficio, fase, soggetto, data e sistema disponibile.
- Malfunzionamento PST: verificare se esiste avviso ufficiale, periodo, servizio coinvolto e possibile effetto sul deposito.
- Privacy/sicurezza: consultare e trattare solo dati necessari, con canali e profili autorizzati.
- Errore da evitare: dire che invio, deposito valido, accettazione e fascicolazione sono la stessa cosa.

SCHEDA DEPOSITO TELEMATICO

Usa questa scheda come strumento di ripasso.

Campo	Da compilare
Tipo di procedimento	
Ufficio giudiziario	
Fascicolo / numero / stato	
Fase del procedimento	
Atto depositato	
Allegati	
Soggetto depositante	
Abilitazione / registro	

Campo	Da compilare
Sistema usato	
Canale	
Firma richiesta	
Dati strutturati	
Ricevute presenti	
Controlli automatici	
Intervento cancelleria / segreteria	
Anomalie	
Malfunzionamenti ufficiali	
Esito finale	
Azione successiva	
Nota privacy / sicurezza	

La scheda serve a ricostruire il percorso dell'atto. Se il bando prevede una prova su applicativi, aggiungi l'allenamento alle funzioni effettivamente richieste.

QUIZ COMMENTATO

1. Nel regime delle specifiche del 2024, un deposito civile è accettato il giorno dopo la scadenza. La RdA è delle 23:58 del giorno di scadenza. Quale conclusione è corretta, in assenza di altri vizi?
- A. È tardivo perché conta sempre la quarta PEC.

B. È tempestivo solo se il cancelliere aveva aperto la busta prima di mezzanotte.

C. L'effetto dell'accettazione risale alla RdA tempestiva del depositante.

D. È tempestivo perché ogni accettazione proroga il termine di un giorno.

Risposta corretta: C. Art. 196-sexies e art. 17, comma 11, delle specifiche: prima PEC, subordinatamente al buon fine. A e B spostano il tempo sull'ufficio; D inventa una proroga.

2. Quale coppia distingue correttamente ERROR e FATAL?

- A. ERROR richiede intervento dell'ufficio; FATAL indica un'anomalia non gestibile che porta al rifiuto.
- B. ERROR riguarda sempre il contenuto giuridico; FATAL è un avviso non bloccante.
- C. Entrambi vengono sempre sanati dall'accettazione automatica.
- D. ERROR prova sempre tardività; FATAL prova sempre difetto di procura.

Risposta corretta: A. Le specifiche distinguono possibilità di intervento e impossibilità di elaborazione. Le altre risposte attribuiscono ai codici effetti o cause che non hanno.

3. Quale descrizione del ReGIndE è corretta?

- A. Censisce obbligatoriamente tutte le persone residenti in Italia.
- B. Coincide con IPA e con il Registro PPAA. della giustizia.
- C. Attribuisce a ogni iscritto accesso a tutti i fascicoli.
- D. Contiene dati identificativi e PEC dei soggetti abilitati esterni ai servizi della giustizia.

Risposta corretta: D. È un registro ministeriale di soggetti abilitati. Censimento, domicilio digitale e autorizzazione al singolo fascicolo sono piani distinti.

4. Il 3 ottobre 2026 un soggetto interno deposita un atto relativo a intercettazioni. Quale deroga temporale del D.M. 217/2023 vigente deve considerare?

- A. Tutti i depositi penali sono facoltativi sino al 2030.
- B. Il comma 3-bis consente anche modalità non telematiche sino al 31 dicembre 2026 per gli atti indicati.
- C. Si applica sempre la deroga cessata il 31 marzo 2026.
- D. L'esistenza di una PEC personale autorizza qualsiasi canale.

Risposta corretta: B. La deroga è specifica per soggetti interni e materia. A la generalizza, C usa una disposizione temporalmente esaurita, D confonde indirizzo e canale consentito.

5. Quale limite è correttamente associato al sistema?

- A. Nel PCT 600 MB per ciascuna PEC.
- B. Nel PDP 60 MB per l'intero deposito, senza possibilità di più file.
- C. Nel PCT 60 MB per Atto.enc; nel PDP 60 MB per file e 600 MB per deposito.
- D. Nessun limite se tutti i file sono firmati.

Risposta corretta: C. Si applicano art. 17 rettificato e art. 19 delle specifiche; restano da verificare i limiti tecnici del gestore PEC. La firma non aumenta le dimensioni ammesse.

6. Durante un malfunzionamento penale attestato scade un termine a pena di decadenza. La restituzione nel termine è automatica?
- A. Sì, per tutti gli atti e per qualsiasi durata del guasto.
 - B. Sì, purché esista uno screenshot del computer personale.
 - C. No: è sempre esclusa perché esiste il cartaceo.
 - D. No: occorre dimostrare l'impedimento da caso fortuito o forza maggiore anche rispetto al deposito sostitutivo previsto.

Risposta corretta: D. L'art. 175-bis, comma 5, richiede la prova e rinvia all'art. 175. Non vi è né proroga indiscriminata né esclusione assoluta del rimedio.

CHECKLIST DI RIPASSO

Prima di passare al capitolo 13, verifica:

- So spiegare il fascicolo telematico come ambiente di atti, dati, stati, ricevute e accessi?
- So descrivere il deposito PCT senza ridurlo a "invio un file"?
- So distinguere RdA, RdAC e quarto esito, spiegando quale regola temporale applicare al deposito attuale?
- So distinguere WARN, ERROR e FATAL e accettazione automatica da manuale?
- So usare il PST come fonte istituzionale per servizi, documentazione e malfunzionamenti?
- So parlare del processo penale telematico come transizione normativa e tecnica?
- So dire perché nel PPT bisogna verificare atto, ufficio, fase, soggetto e decorrenza?
- So classificare anomalie di formato, firma, canale, abilitazione, sistema e accettazione?
- So collegare fascicolo digitale, privacy, riservatezza e responsabilità d'ufficio?
- So evitare frasi assolute su "tutto telematico" o "PEC uguale deposito valido"?

Se una risposta è incerta, registrala nel diario errori. Le etichette utili sono: "PCT confuso con informatica", "PPT generalizzato", "ricevute non lette", "busta ignorata", "RegIndE/PEC confusi", "malfunzionamento non verificato", "privacy fascicolo digitale".

Giustizia minorile e di comunità: servizi, mediazione e riparativa

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

La giustizia minorile e di comunità non è un sotto-capitolo del processo penale ordinario. È un ambiente istituzionale in cui la risposta al reato incontra servizi sociali, educativi, territorio, famiglia, scuola, lavoro, volontariato, vittima, comunità e autorità giudiziaria.

Per il candidato M-FC04 il punto non è ripetere formule generiche sul recupero del minore o sulla funzione rieducativa della pena. Il punto è saper leggere il sistema operativo: chi prende in carico la persona, quale servizio interviene, in quale fase, con quale progetto, quali informazioni deve raccogliere, come dialoga con il giudice, come coinvolge la rete territoriale, come valuta l'esito e quali limiti non deve superare.

La giustizia minorile ha una sua logica: il procedimento deve essere adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne. La giustizia di comunità ha una sua logica: l'esecuzione esterna e la messa alla prova richiedono programmi, controlli, attività utili, raccordi con enti e relazioni all'autorità giudiziaria. La giustizia riparativa ha una sua logica ancora diversa: è un percorso volontario, complementare al processo penale, fondato su consenso, ascolto, responsabilizzazione e mediazione qualificata.

La domanda guida è:

NOTA

come si costruisce e si segue un intervento penale minorile o di comunità senza ridurlo a procedura, psicologia o assistenza sociale generica?

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper fare otto operazioni:

1. collocare il DGMC dentro l'organizzazione del Ministero della giustizia;
2. distinguere giustizia minorile, giustizia di comunità, esecuzione penale esterna e amministrazione penitenziaria adulti;
3. riconoscere i servizi minorili e il ruolo degli USSM;
4. spiegare la funzione degli UEPE nella messa alla prova, nell'esecuzione esterna e nei programmi di comunità;
5. leggere la messa alla prova come progetto individualizzato, non come sinonimo di assoluzione o sconto di pena;
6. descrivere la giustizia riparativa come percorso regolato, volontario e complementare;
7. costruire una scheda di intervento con bisogno, rischio, risorsa, misura, attività, rete, monitoraggio e report;
8. rispondere a una domanda orale collegando norme, servizi e lavoro operativo.

La finalità non è formare un magistrato minorile, uno psicologo o un mediatore. La finalità è dare al candidato una mappa professionale dei servizi della giustizia minorile e di comunità.

PERIMETRO: COSA SI STUDIA QUI E COSA RESTA FUORI

Questo capitolo lavora su quattro aree collegate, ma distinte.

Area	Che cosa interessa qui	Che cosa non si approfondisce qui
Giustizia minorile	Rito minorile, servizi, progetto educativo, USSM, provvedimenti, messa alla prova	Trattazione completa del processo penale minorile come manuale universitario
Giustizia di comunità	UEPE, esecuzione esterna, messa alla prova adulti, lavoro di pubblica utilità, rete territoriale	Diritto penale sostanziale avanzato o singole formule difensive
Giustizia riparativa	Accesso, consenso, mediatori, centri, esiti, limiti	Tecniche professionali di mediazione come corso specialistico
Penitenziario	Solo confini con esecuzione esterna e trattamento	Istituti, trattamento penitenziario adulti, benefici e ordinamento penitenziario, sviluppati nel capitolo 14

Questa delimitazione evita l'errore più frequente: parlare di "recupero" in modo generico. Nei concorsi Giustizia serve precisione istituzionale: servizi, uffici, competenze, fase, provvedimento, progetto e relazione.

DGMC: IL DIPARTIMENTO DA CUI PARTIRE

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è la struttura del Ministero della giustizia collegata ai servizi della giustizia minorile e di comunità. Al cut-off istituzionale del volume, il Ministero indica il DGMC come riferimento per servizi relativi alla giustizia minorile e di comunità, esecuzione penale esterna, messa alla prova, pene sostitutive, giustizia riparativa e gestione amministrativa del personale e dei beni correlati.

Per il candidato questa informazione ha un valore pratico. Il DGMC non è:

- un tribunale;
- un organo che decide la responsabilità penale;
- un ufficio di cancelleria ordinaria;
- una articolazione del DAP;

- un servizio sociale comunale.

È invece il dipartimento amministrativo che organizza e coordina un insieme di servizi specializzati, con una forte componente sociale, educativa e territoriale.

Ambito	Letture corretta
Minorile	Attuazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile e intervento dei servizi minorili
Comunità	Esecuzione penale esterna, messa alla prova, pene sostitutive e programmi territoriali
Riparativa	Servizi e programmi di giustizia riparativa, elenco mediatori, raccordo con autorità e territori
Amministrazione	Personale, beni, risorse, direttive, monitoraggio, rapporti istituzionali

La frase da usare all'orale è:

NOTA

Il DGMC è il presidio amministrativo del Ministero per giustizia minorile, giustizia di comunità, esecuzione penale esterna e giustizia riparativa; non decide i procedimenti, ma organizza servizi che danno attuazione ai provvedimenti e supportano percorsi educativi, trattamentali e riparativi.

LA MAPPA DEI SERVIZI MINORILI

Nel sistema minorile bisogna distinguere il livello di coordinamento territoriale dai servizi che prendono in carico i casi.

I Centri per la giustizia minorile sono organi territoriali del Ministero, con competenza generalmente pluriregionale, collegati ai distretti di Corte d'appello. Attraverso i servizi minorili dipendenti garantiscono l'attuazione dei provvedimenti penali dell'autorità giudiziaria nei confronti di minori e giovani adulti che hanno commesso un reato durante la minore età.

La fonte ministeriale aggiornata indica, nel circuito dei servizi minorili, questi soggetti:

- Uffici di servizio sociale per minorenni;
- Istituti penali per minorenni;
- Centri di prima accoglienza;
- Comunità;
- Centri diurni polifunzionali.

La mappa operativa è questa.

Servizio	Funzione da ricordare
CGM	Coordinamento territoriale, programmazione, controllo, raccordo con servizi e territorio
USSM	Presa in carico sociale ed educativa del minorenni nell'area penale, relazione con autorità giudiziaria e rete territoriale
IPM	Istituto penale per minorenni, per situazioni in cui vi è restrizione della libertà nel circuito minorile
CPA	Prima accoglienza nelle fasi iniziali connesse a provvedimenti limitativi della libertà
Comunità	Accoglienza educativa e attuazione di progetti in ambiente comunitario
Centri diurni polifunzionali	Attività educative, formative, socializzanti e di sostegno in area territoriale

Il candidato deve saper leggere questa mappa senza gerarchie inventate. Il CGM coordina; l'USSM è centrale nella presa in carico esterna; gli IPM e i CPA riguardano situazioni più restrittive; le comunità e i centri diurni sostengono percorsi educativi e di reinserimento.

USSM: PRESA IN CARICO, PROGETTO E RELAZIONE

L'Ufficio di servizio sociale per minorenni è uno degli snodi più importanti per i profili DGMC. Nei concorsi può comparire direttamente, oppure può essere nascosto dentro un caso: un minorenne indagato o imputato, una richiesta di valutazione, una misura, una messa alla prova, una comunità, una relazione all'autorità giudiziaria.

L'USSM lavora su tre piani.

Piano	Contenuto
Conoscitivo	Raccoglie elementi sulla persona, il contesto familiare, scolastico, lavorativo, sociale e relazionale
Progettuale	Propone o contribuisce a costruire un progetto educativo coerente con fatto, età, bisogni, rischi e risorse

Piano	Contenuto
Relazionale	Mantiene il raccordo con autorità giudiziaria, famiglia, scuola, servizi territoriali, comunità, terzo settore e altre agenzie

La parola chiave è "progetto". Un intervento minorile non è una sequenza casuale di colloqui. Deve avere obiettivi, attività, tempi, responsabilità, verifiche e un linguaggio documentabile.

Elemento del progetto	Domanda professionale
Fatto	Quale condotta è contestata e in quale fase si trova il procedimento?
Persona	Quali bisogni educativi, fragilità e risorse emergono?
Famiglia	Quale sostegno o criticità proviene dal nucleo familiare?
Scuola / lavoro	Esiste un percorso formativo o lavorativo credibile?
Rete	Quali servizi pubblici, privati sociali o volontariato possono intervenire?
Attività	Che cosa farà concretamente il minorenni?
Tempi	Quali scadenze e verifiche sono previste?
Esito	Come si misurerà l'andamento del percorso?

Una risposta concorsuale forte non dice solo "l'USSM aiuta il minore". Dice: l'USSM legge il caso, collabora con l'autorità giudiziaria, elabora o sostiene il progetto, attiva la rete e riferisce sull'andamento.

PROCESSO PENALE MINORILE: CRITERI ESSENZIALI

Il D.P.R. 448/1988 adatta le regole processuali alla personalità e alle esigenze educative dell'imputato minorenne. Si considera l'età al momento del fatto: diventare maggiorenne durante il procedimento non trasforma retroattivamente il reato in un fatto commesso da adulto. La finalità educativa convive con difesa, accertamento della responsabilità e tutela della vittima.

Età al fatto	Imputabilità: artt. 97–98 c.p.
Meno di 14 anni	Non imputabile per legge
Da 14 a meno di 18 anni	Imputabile solo se capace di intendere e di volere; pena diminuita

La capacità del quindicenne non si presume dalla sola gravità dell'accusa. PM e giudice raccolgono elementi personali, familiari, sociali e ambientali, anche sentendo esperti, per valutare imputabilità, responsabilità e misure adeguate (art. 9). L'USSM fornisce informazioni e sostegno; non pronuncia il giudizio di imputabilità.

Il giudice spiega al ragazzo il significato delle attività e delle decisioni. L'assistenza affettiva e psicologica dei genitori o di altri esercenti la responsabilità genitoriale si affianca alla difesa tecnica: non la sostituisce. Nei casi dell'art. 12, per esempio quando la presenza del genitore contrasta con l'interesse superiore del minore, interviene altra persona idonea, indicata dal ragazzo e ammessa dall'autorità o designata da quest'ultima. Resta assicurata l'assistenza dei servizi, ferme le eccezioni per singoli atti previste dalla legge.

L'art. 13 vieta la diffusione di notizie o immagini che consentano di identificare il minore coinvolto: anche iniziali, scuola e luogo, combinati, possono identificarlo. La norma prevede l'eccezione dopo l'inizio del dibattimento quando il tribunale procede in udienza pubblica; non autorizza l'operatore a pubblicare il fascicolo.

Nel quadro vigente al 3 ottobre 2026 opera ancora il tribunale per i minorenni: il nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è rinviato al 2027. Nel processo minorile si distinguono GIP monocratico, GUP con un magistrato e due componenti onorari e collegio dibattimentale con due magistrati e due componenti onorari. Per l'organizzazione degli uffici si veda il capitolo 3, «Uffici giudiziari e ordinamento».

Esempio. Due persone di 13 e 16 anni sono coinvolte nello stesso fatto. Per la prima opera l'art. 97; per la seconda occorre accertare la capacità prevista dall'art. 98. Il progetto sociale può interessare entrambe, ma non produce la stessa risposta penale. Scrivere soltanto «sono entrambi minori» elimina la distinzione richiesta dal caso.

MESSA ALLA PROVA MINORILE

La sospensione del processo con messa alla prova consente al giudice di valutare la personalità del minorenne dopo un percorso educativo. Non è una misura alternativa a una pena definitiva: il processo è ancora pendente. Ai sensi degli artt. 28–29 del D.P.R. 448/1988, il giudice, sentite le parti, dispone la sospensione con ordinanza e affida il ragazzo ai servizi minorili per osservazione, trattamento e sostegno, anche con i servizi territoriali.

Elemento	Regola da applicare
Durata massima ordinaria	Un anno
Reati con ergastolo o reclusione massima di almeno 12 anni	Tre anni; il richiamo alla pena edittale non significa che l'ergastolo sia irrogabile al minorenni
Prescrizione	Sospesa durante la prova
Revoca	Trasgressioni alle prescrizioni ripetute e gravi
Esito positivo	Sentenza del giudice che dichiara estinto il reato
Esito negativo	Il processo riprende secondo le regole del rito; non segue automaticamente una condanna

Il programma traduce bisogni e risorse in attività verificabili: frequenza scolastica, formazione, incontri con i servizi, impegni compatibili con l'età, sostegno familiare e prescrizioni riparative. L'USSM documenta andamento e criticità; il giudice valuta comportamento ed evoluzione della personalità. Un'attestazione di frequenza non equivale da sola al successo della prova.

Preclusioni da conoscere. Il comma 5-bis esclude la prova per omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576 c.p., violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo aggravate ai sensi dell'art. 609-ter e rapine aggravate nelle ipotesi dell'art. 628, terzo comma, numeri 2, 3 e 3-quinquies. Per le due fattispecie sessuali, la Corte costituzionale n. 203/2025 ha rimosso il divieto quando ricorre l'attenuante dei casi di minore gravità. La sentenza n. 110/2026 non ha eliminato in generale le restanti preclusioni. Occorre quindi qualificare il reato e le circostanze, non limitarsi alla disponibilità di un buon progetto.

Un altro errore nasce dalla lettura isolata del comma 4: il divieto collegato alla richiesta di giudizio abbreviato o immediato è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale n. 125/1995. Quelle richieste non escludono di per sé la prova.

Caso breve. Per un reato non precluso, punito con reclusione massima di dieci anni, si propone una prova di diciotto mesi. Il limite è un anno: un progetto convincente non consente al servizio di superarlo. Dopo la prova, una relazione positiva costituisce materiale valutativo; occorre comunque la sentenza del giudice per estinguere il reato. L'invito a un programma riparativo rimane distinto dalle prescrizioni: il rifiuto della vittima di partecipare non può essere trattato come violazione del minore.

MESSA ALLA PROVA ADULTI E GIUSTIZIA DI COMUNITÀ

La prova adulta, introdotta dalla L. 67/2014 e disciplinata dagli artt. 168-bis–168-quater c.p. e 464-bis e seguenti c.p.p., richiede l'iniziativa dell'imputato, anche dopo proposta del PM. Riguarda i reati puniti con sola pena pecuniaria oppure con pena detentiva massima non superiore a quattro anni, sola o congiunta/alternativa alla pecuniaria, e gli ulteriori delitti elencati nell'art. 550, comma 2, c.p.p. L'ultima categoria impedisce di trasformare «quattro anni» in una regola senza eccezioni.

La richiesta si presenta entro i termini del rito: nell'udienza preliminare prima delle conclusioni; nel direttissimo prima dell'apertura del dibattimento; nella citazione diretta prima della conclusione dell'udienza predibattimentale. Giudizio immediato e decreto penale hanno termini specifici. Non si attende liberamente la fine del processo. L'imputato allega il programma elaborato d'intesa con l'UEPE oppure la richiesta di elaborarlo; il giudice verifica idoneità del programma e prognosi di astensione da altri reati, sentendo anche la persona offesa.

Il programma comprende interventi sociali, prescrizioni, eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose e, ove possibile, risarcimento. Il lavoro di pubblica utilità è necessario: prestazione gratuita di almeno dieci giorni, anche non continuativi, con durata giornaliera non superiore a otto ore, compatibile con lavoro, studio, famiglia e salute. Non coincide con il lavoro penitenziario remunerato. Eventuali attività riparative richiedono le rispettive garanzie e non impongono alla vittima di incontrare l'imputato.

Profilo	Prova minorile	Prova adulta
Servizio di riferimento	USSM	UEPE
Criterio centrale	Personalità ed evoluzione educativa	Programma idoneo e prognosi favorevole
Sospensione massima	Uno o tre anni secondo l'art. 28	Due anni con pena detentiva; uno con sola pecuniaria
Lavoro di pubblica utilità	Non requisito generale dell'art. 28	Requisito necessario
Esito positivo	Estinzione del reato	Estinzione del reato; restano eventuali sanzioni amministrative accessorie

Per l'adulto la concessione è, di regola, una sola volta e non è ammessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza indicati dalla legge. La Corte costituzionale n. 174/2022 consente una nuova ammissione quando un diverso procedimento riguarda reati in concorso formale o in continuazione con quelli già oggetto della prova: il giudice deve rivalutare programma e prognosi, rispettando il limite complessivo di durata. Non è un diritto a ripetere la prova per qualsiasi nuovo reato.

La revoca adulta segue violazioni gravi o ripetute, rifiuto del lavoro di pubblica utilità, oppure commissione durante la prova di un delitto non colposo o di un reato della stessa indole. Nel testo minorile le trasgressioni sono invece «ripetute e gravi». Con esito positivo il giudice dichiara estinto il reato; con esito negativo dispone la ripresa del procedimento. L'UEPE controlla e riferisce, senza assumere la decisione giurisdizionale.

Confronto decisivo. Prova processuale positiva: si estingue il reato. Affidamento in prova al servizio sociale del condannato: si sta eseguendo una pena, con gli effetti dell'art. 47 O.P. esaminati nel capitolo 14. Il nome simile non rende intercambiabili i due istituti.

MISURE PENALI DI COMUNITÀ PER MINORENNI

Il D.Lgs. 121/2018 riguarda l'esecuzione della condanna, distinta dalla prova processuale. Le misure penali di comunità devono favorire educazione, responsabilizzazione, inclusione e prevenzione della recidiva. Il progetto considera maturità, salute, studio, formazione, famiglia e ambiente; può prevedere collocamento in comunità quando serve a renderlo praticabile.

Misura	Soglia e contenuto essenziale
Affidamento in prova	Pena da eseguire fino a quattro anni; programma educativo e prescrizioni nella comunità
Affidamento con detenzione domiciliare	Stesso limite; permanenza domiciliare in giorni della settimana determinati dal provvedimento
Detenzione domiciliare	Pena fino a tre anni quando non ricorrono condizioni per l'affidamento; restano le ipotesi speciali richiamate dall'art. 6
Semilibertà	Almeno un terzo della pena espiato; parte del giorno fuori per attività formative, lavorative o di reinserimento, con rientro in istituto

Il decreto include anche l'affidamento in casi particolari, collegato alla disciplina terapeutica: la disponibilità di un posto in comunità da sola non ne dimostra i presupposti. Per la semilibertà l'art. 7 impone ulteriori valutazioni per i reati richiamati dall'art. 4-bis, comma 1, O.P., considerando il rapporto significativo fra pena espiata e residua.

Chi decide. Il tribunale di sorveglianza per i minorenni concede, sostituisce e revoca le misure. L'USSM prepara l'istruttoria e il programma con i servizi territoriali e riferisce sull'esecuzione; il magistrato di sorveglianza interviene sulle prescrizioni e nei casi di tutela provvisoria previsti dalla legge. Una relazione favorevole non è un titolo per uscire dall'istituto.

Quali condizioni. La misura deve essere idonea all'evoluzione positiva della personalità e non deve emergere pericolo di fuga o di nuovi reati. Il domicilio va verificato, la rete deve essere reale, gli orari devono permettere scuola e cura. La durata corrisponde normalmente alla pena residua. Le violazioni incompatibili con la prosecuzione possono determinare revoca: il servizio documenta il fatto, il giudice decide.

La Corte costituzionale n. 263/2019 ha eliminato il rinvio automatico dell'art. 2, comma 3, ai divieti dell'art. 4-bis O.P. Il tribunale deve valutare individualmente il percorso minorile: non è corretto né applicare in blocco tutte le preclusioni adulte né considerare ogni minore automaticamente ammesso.

Caso breve. Restano tre anni e sei mesi di pena, con programma scolastico e domicilio idoneo. La soglia consente di esaminare l'affidamento fino a quattro anni; non consente la domiciliare ordinaria dell'art. 6, limitata a tre. Il tribunale valuta anche rischio, risorse e prescrizioni. La sola sottrazione aritmetica della pena non decide la misura.

GIUSTIZIA RIPARATIVA: CHE COSA È

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto una disciplina organica della giustizia riparativa. La fonte ministeriale aggiornata la presenta come modalità di risposta al reato complementare alla giustizia penale tradizionale, orientata al riconoscimento della vittima, alla responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e alla ricostruzione dei legami sociali incrinati dal reato.

Le parole che il candidato deve usare sono:

- complementarità;
- volontarietà;
- consenso;
- partecipazione attiva;
- ascolto;
- responsabilizzazione;
- mediatore esperto;
- centro per la giustizia riparativa;
- esito riparativo;
- garanzie.

Le parole che deve evitare sono:

- perdono obbligatorio;
- pace privata;
- sconto automatico;
- processo alternativo;
- conciliazione informale;
- pressione sulla vittima;
- confessione mascherata.

La giustizia riparativa non sostituisce il processo penale e non cancella le garanzie. Offre uno spazio parallelo, autonomo e volontario in cui le persone coinvolte dal reato possono partecipare a un programma con l'intervento di almeno due mediatori esperti.

ACCESSO, CENTRI, MEDIATORI ED ESITO RIPARATIVO

Gli artt. 42–58 del D.Lgs. 150/2022 distinguono accesso, preparazione, programma ed esito. L'accesso è gratuito e non è escluso in base al solo titolo o alla gravità del reato; è possibile in ogni fase, anche dopo l'esecuzione. I mediatori valutano fattibilità e protezione dei partecipanti: l'ampiezza dell'accesso non giustifica incontri pericolosi o forzati.

Passaggio	Garanzia concreta
Informazione	Spiegare percorso, diritti, effetti e limiti in modo comprensibile
Consenso	Personale, libero, informato, scritto e revocabile
Preparazione	Colloqui preliminari anche separati e verifica della fattibilità
Svolgimento	Almeno due mediatori esperti adeguatamente formati, indipendenti e imparziali
Conclusione	Eventuale esito simbolico o materiale, proporzionato e rispettoso della dignità

Per chi ha meno di quattordici anni il consenso è espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale, dopo ascolto e assenso del minore capace di discernimento. Dai quattordici anni si raccoglie anche il consenso del minore; l'art. 48 disciplina la possibilità di procedere nel suo interesse in caso di dissenso del rappresentante. Non basta la firma dell'operatore del servizio. I difensori possono assistere nella raccolta del consenso quando richiesto.

La riservatezza protegge il dialogo: mediatori e personale non possono divulgare ciò che apprendono, salvo le eccezioni dell'art. 50, fra cui consenso, prevenzione di reati imminenti o gravi e dichiarazioni che costituiscono esse stesse reato. Gli artt. 51–52 prevedono inutilizzabilità delle dichiarazioni e segreto, con i limiti stabiliti dalla legge. Non si trasferiscono nel fascicolo del servizio i verbali informali del confronto riparativo come se fossero prove liberamente utilizzabili.

L'art. 58 consente al giudice di valutare lo svolgimento e l'esito del programma, ma mancata partecipazione, interruzione o mancato raggiungimento dell'esito non producono effetti sfavorevoli alla persona indicata come autore dell'offesa. L'eventuale mancanza di un accordo non dimostra scarsa collaborazione processuale e non autorizza sanzioni.

I centri per la giustizia riparativa organizzano i programmi; non coincidono con USSM o UEPE. L'assistente sociale che segue il caso non assume automaticamente il ruolo di mediatore: occorrono qualificazione e garanzie di indipendenza. Il programma può comprendere mediazione e dialogo riparativo anche con forme diverse dall'incontro diretto tra le persone del singolo fatto.

MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA

La mediazione penale è una delle forme più note dei percorsi riparativi, ma non coincide sempre con l'intero sistema della giustizia riparativa. Nei concorsi bisogna usare una formula prudente:

NOTA

la mediazione penale è un possibile programma o strumento della giustizia riparativa; la giustizia riparativa è il quadro più ampio, regolato, con principi, garanzie, centri, mediatori, accesso ed esiti.

Questa distinzione serve per non usare "mediazione" come sinonimo generico di accordo tra autore e vittima. In materia penale la presenza della vittima, la libertà del consenso, la protezione da pressioni, la riservatezza e la qualificazione del mediatore sono aspetti essenziali.

Concetto	Non è	È
Mediazione penale	Trattativa privata sul reato	Incontro mediato, quando possibile, in un quadro di garanzie
Giustizia riparativa	Processo parallelo che sostituisce il giudice	Percorso complementare e volontario

Concetto	Non è	È
Esito riparativo	Premio automatico	Elemento valutabile nei casi previsti
Mediatore	Assistente sociale del caso o giudice	Terzo imparziale e qualificato
Vittima	Oggetto del percorso	Parte attiva, da informare e proteggere

La domanda-trappola è sempre la stessa: "se autore e vittima si accordano, il processo si chiude?". La risposta è no, salvo gli effetti previsti dalla legge e valutati dall'autorità competente.

PROFILI PEDAGOGICI: COME LEGGERE IL CASO

I bandi Giustizia richiamano spesso competenze pedagogiche, servizio sociale, trattamento, esecuzione esterna, minori, comunità e riparativa. Il candidato non deve trasformare la prova in un tema motivazionale. Deve mostrare un metodo.

La lettura pedagogica di un caso penale minorile o di comunità richiede almeno dieci passaggi:

1. identificare fase e autorità;
2. definire età, posizione giuridica e servizio competente;
3. distinguere bisogno dichiarato e bisogno effettivo;
4. individuare rischi e fattori protettivi;
5. verificare famiglia, scuola, lavoro, salute, relazioni e territorio;
6. costruire obiettivi realistici e misurabili;
7. collegare obiettivi ad attività concrete;
8. chiarire ruoli di servizio, ente, comunità, famiglia e persona;
9. prevedere monitoraggio e relazione;
10. mantenere riservatezza, proporzionalità e non giudizio morale.

Dimensione	Esempi di elementi da osservare
Personale	Età, maturità, consapevolezza, capacità di rispettare impegni
Familiare	Presenza, conflitti, sostegno, fragilità, responsabilità genitoriali

Dimensione	Esempi di elementi da osservare
Scolastica / formativa	Frequenza, abbandono, recupero, formazione professionale
Lavorativa	Tirocinio, orientamento, attitudini, regolarità
Relazionale	Gruppo dei pari, isolamento, adulti significativi
Territoriale	Servizi sociali, ASL, scuola, associazioni, sport, volontariato
Riparativa	Possibilità di ascolto, responsabilizzazione e percorso volontario

La valutazione non deve mai diventare etichetta. Un candidato professionale non scrive "minore problematico"; scrive quali elementi oggettivi emergono, quali ipotesi operative sono sostenibili e quali verifiche servono.

IL REPORT ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Nel sistema minorile e di comunità, il report non è un riassunto narrativo. È un documento funzionale alla decisione e al controllo del percorso.

Un buon report deve essere:

- chiaro;
- fondato su dati raccolti;
- rispettoso dei limiti di ruolo;
- orientato al progetto;
- sintetico ma completo;
- distinto tra fatti, osservazioni e valutazioni;
- privo di giudizi morali;
- attento alla privacy;
- utile per una decisione o una verifica.

Parte del report	Contenuto
Dati essenziali	Persona, procedimento, autorità, servizio, fase
Mandato	Perché il servizio interviene

Parte del report	Contenuto
Elementi raccolti	Colloqui, contesto, rete, documentazione, risorse
Valutazione tecnica	Bisogni, rischi, fattori protettivi, possibilità operative
Progetto	Obiettivi, attività, tempi, soggetti coinvolti
Monitoraggio	Scadenze, indicatori, criticità, eventuali modifiche
Esito	Andamento, adesione, risultati, criticità residue
Richiesta o proposta	Solo nei limiti del ruolo del servizio

La differenza rispetto a una relazione generica sta nella tracciabilità: chi legge deve capire da dove arrivano le informazioni e che cosa ne consegue.

RETE TERRITORIALE E TERZO SETTORE

La giustizia minorile e di comunità vive nel territorio. Scuola, formazione, servizi sociali comunali, servizi sanitari, enti locali, associazioni, volontariato, cooperative, imprese, comunità educative e centri diurni possono entrare nel progetto.

Questa rete non è facoltativa in senso culturale; è spesso la condizione per rendere reale il percorso. Un ragazzo con obblighi scolastici non può avere un progetto credibile senza scuola o formazione. Una persona in messa alla prova adulta non può svolgere lavoro di pubblica utilità senza ente disponibile e raccordo operativo. Un percorso riparativo non può avviarsi senza consenso e senza centro competente.

Soggetto	Apporto possibile
Famiglia	Supporto quotidiano, vigilanza educativa, risorsa o criticità da gestire
Scuola	Rientro, frequenza, recupero, orientamento
Formazione professionale	Competenze, tirocinio, progetto di autonomia
Servizi sociali territoriali	Presa in carico integrata, sostegno familiare, misure sociali

Soggetto	Apporto possibile
Servizi sanitari	Valutazioni o interventi su salute, dipendenze, fragilità
Terzo settore	Attività educative, volontariato, comunità, percorsi di utilità sociale
Ente per lavoro di pubblica utilità	Sede, mansioni, calendario, verifiche
Centro riparativo	Informazione, valutazione di fattibilità e programma

Il funzionario non "appalta" il caso alla rete. Coordina, monitora, documenta e riferisce secondo il proprio ruolo.

CONFINI CON DAP E ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Il capitolo 14 tratterà amministrazione penitenziaria, istituti, trattamento e misure. Qui serve solo il confine.

Il DAP presidia l'amministrazione penitenziaria, gli istituti e il trattamento in ambito penitenziario adulti. Il DGMC presidia giustizia minorile, comunità, esecuzione esterna, messa alla prova e giustizia riparativa secondo le competenze ministeriali. L'UEPE è nel perimetro del DGMC, pur lavorando anche su adulti sottoposti a misure e programmi esterni.

Tema	Capitolo 13	Capitolo 14
DGMC	Sì	Solo confine
USSM	Sì	No, salvo confronto
UEPE	Sì, per comunità ed esecuzione esterna	Sì, per raccordo con misure alternative e trattamento
IPM	Sì, come servizio minorile	No, salvo confine con penitenziario
Istituti penitenziari adulti	No	Sì
Trattamento adulti	Solo rinvio	Sì
Giustizia riparativa	Sì	Solo raccordo eventuale

La frase utile è:

NOTA

il candidato deve saper dire dove finisce il capitolo 13 e dove comincia il capitolo 14: comunità e minorile sono DGMC; penitenziario adulti e trattamento istituzionale sono il nucleo DAP.

GRIGLIA SERVIZIO-PROVVEDIMENTO-PROGETTO-REPORT

L'output principale del capitolo è questa griglia.

Voce	Domanda da compilare
Persona	Minorenne, giovane adulto per fatto commesso da minorenne, adulto in messa alla prova o esecuzione esterna?
Fase	Indagini, udienza, messa alla prova, esecuzione, verifica, conclusione?
Autorità	Quale autorità giudiziaria procede o controlla?
Servizio	USSM, UEPE, CGM, comunità, centro diurno, centro riparativo o altro?
Provvedimento	Quale atto o decisione fonda l'intervento?
Bisogni	Quali bisogni educativi, sociali, familiari, formativi o lavorativi emergono?
Rischi	Recidiva, abbandono scolastico, isolamento, dipendenze, conflitto familiare, gruppo deviante?
Risorse	Famiglia, scuola, lavoro, servizi, associazioni, motivazione, competenze
Obiettivi	Responsabilizzazione, istruzione, lavoro, relazioni, riparazione, legalità
Attività	Colloqui, scuola, formazione, lavoro di pubblica utilità, comunità, attività sociali, mediazione

Voce	Domanda da compilare
Rete	Chi fa che cosa e con quali tempi?
Monitoraggio	Scadenze, incontri, verifiche, indicatori
Report	Che cosa viene riferito all'autorità giudiziaria?
Privacy	Quali dati sono necessari e quali non devono essere diffusi?
Errore da evitare	Confusione tra servizio sociale generico, servizio ministeriale e decisione giudiziaria

Questa scheda permette di rispondere a casi diversi mantenendo lo stesso metodo.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Applica il Metodo BANDO al capitolo.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione
B - Bando	Il profilo richiama DGMC, pedagogia, servizio sociale, mediazione, UEPE, USSM o riparativa?	Capisco il taglio: servizi e progetti, non solo norme
A - Aree	Quali materie collego?	Ordinamento ministeriale, penale minorile, esecuzione esterna, pedagogia, privacy, pubblico impiego
N - Nuclei	Quali parole devo padroneggiare?	DGMC, CGM, USSM, UEPE, messa alla prova, misure di comunità, progetto, rete, report, riparativa
D - Diario	Dove rischio errore?	Confondere minorile e adulti, USSM e UEPE, mediazione e riparativa, progetto e beneficio automatico

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione
O - Output	Che cosa devo produrre?	Scheda intervento, mappa soggetti, risposta orale, report sintetico

La mappa obbliga a una preparazione concreta. Nei profili DGMC e pedagogici non basta conoscere le sigle: bisogna mostrare come quelle sigle lavorano su un caso.

CASO GUIDATO: MESSA ALLA PROVA MINORILE

Estratto sintetico:

NOTA

Un ragazzo di 16 anni è imputato per un fatto commesso con altri coetanei. Frequenta irregolarmente la scuola, ha un contesto familiare fragile ma non assente, partecipa a una squadra sportiva locale e manifesta una prima disponibilità a riparare il danno. L'autorità giudiziaria minorile chiede un contributo dei servizi per valutare un possibile percorso di messa alla prova.

Risposta debole:

NOTA

Bisogna aiutarlo e fargli fare volontariato.

La risposta è troppo generica. Bisogna costruire una scheda.

Voce	Lettura corretta
Persona	Minorenne imputato, 16 anni, fatto commesso in gruppo
Servizio	USSM, con raccordo con autorità giudiziaria minorile
Bisogni	Regolarità scolastica, responsabilizzazione, gestione gruppo dei pari, sostegno familiare
Risorse	Famiglia fragile ma presente, squadra sportiva, prima disponibilità riparativa
Rischi	Abbandono scolastico, recidiva di gruppo, adesione solo formale al progetto
Progetto	Scuola o formazione, colloqui, attività sportiva regolata, attività di utilità sociale, verifica familiare

Voce	Lettura corretta
Riparativa	Valutare informazione e fattibilità solo se volontaria e con garanzie
Monitoraggio	Tempi, presenze, incontri, relazione intermedia e finale
Report	Distinguere elementi raccolti, valutazione tecnica e proposta

Risposta possibile:

NOTA

In un caso di messa alla prova minorile partirei dalla posizione processuale e dal mandato dell'autorità giudiziaria. L'USSM dovrebbe raccogliere elementi sulla personalità, sul contesto familiare, scolastico e relazionale, individuare rischi e risorse e costruire un progetto con obiettivi concreti: frequenza scolastica o formativa, colloqui educativi, attività di utilità sociale, eventuale sostegno familiare e monitoraggio del gruppo dei pari. La dimensione riparativa può essere valutata solo come percorso volontario e garantito, non come pressione sulla vittima. L'andamento va documentato con relazioni chiare all'autorità giudiziaria.

CASO GUIDATO: MESSA ALLA PROVA ADULTA E UEPE

Estratto sintetico:

NOTA

Un imputato adulto accede alla sospensione del procedimento con messa alla prova. Deve svolgere lavoro di pubblica utilità presso un ente convenzionato, ma segnala difficoltà di orario per esigenze familiari e lavorative.

La lettura corretta non è "decide l'ente". Il perno è l'UEPE, nel rapporto con imputato, autorità giudiziaria ed ente.

Passaggio	Lettura corretta
Servizio	UEPE
Programma	Definizione delle modalità di lavoro di pubblica utilità e attività previste
Esigenze personali	Valutare attitudini, lavoro, famiglia e sostenibilità
Raccordo	Coordinamento con ente ospitante

Passaggio	Lettura corretta
Monitoraggio	Verifica dello svolgimento
Autorità	Informazione al giudice su andamento, modifiche o inosservanze
Errore	Trattare il lavoro di pubblica utilità come incombenza esterna al programma

Risposta possibile:

NOTA

Nella messa alla prova dell'adulto l'UEPE ha un ruolo operativo nella definizione e nell'attuazione del programma. Le difficoltà di orario non vanno ignorate né risolte informalmente dall'ente: devono essere valutate in rapporto alle esigenze personali e familiari, alla sostenibilità del lavoro di pubblica utilità e al raccordo con l'ente. Se servono modifiche o emergono inosservanze, l'UEPE deve informare l'autorità giudiziaria secondo le regole applicabili.

CASO GUIDATO: PERCORSO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

Estratto sintetico:

NOTA

In un procedimento penale, la persona offesa chiede informazioni su un possibile incontro con l'autore del reato. L'autore manifesta disponibilità, ma la famiglia della vittima teme pressioni e conseguenze processuali.

La risposta professionale deve proteggere volontarietà e garanzie.

Passaggio	Lettura corretta
Informazione	Spiegare che il percorso è volontario, complementare e regolato
Consenso	Nessuno può essere spinto a partecipare
Centro	L'eventuale percorso si svolge presso centro competente
Mediatori	Intervengono almeno due mediatori esperti, indipendenti e imparziali

Passaggio	Lettura corretta
Fattibilità	Prima del programma va valutata la praticabilità
Esito	Può esservi esito simbolico, materiale o nessun esito
Processo	Gli effetti sono solo quelli previsti dalla legge
Tutela	La vittima deve essere informata e protetta

Risposta possibile:

NOTA

La giustizia riparativa non è un incontro imposto tra vittima e autore del reato. È un percorso complementare al processo, basato su consenso libero e partecipazione volontaria. L'eventuale accesso deve avvenire nel quadro dei centri competenti, con mediatori esperti e previa valutazione di fattibilità. La vittima deve ricevere informazioni chiare e non subire pressioni; l'esito, se vi sarà, rileverà solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il DGMC è il riferimento ministeriale per giustizia minorile, comunità, esecuzione penale esterna, messa alla prova, pene sostitutive e giustizia riparativa.
- Nel minorile il servizio chiave è l'USSM; nella giustizia di comunità e nella messa alla prova adulti il servizio chiave è l'UEPE.
- La messa alla prova non è un automatismo: richiede progetto, adesione, attività, monitoraggio, relazione e valutazione dell'autorità.
- La giustizia riparativa è volontaria, complementare al processo e gestita con centri e mediatori esperti.
- Nei casi pratici bisogna sempre collegare persona, fatto, servizio, provvedimento, progetto, rete, report e privacy.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come distinguerebbe giustizia minorile, giustizia di comunità e giustizia riparativa?

Una risposta ordinata può essere:

1. la giustizia minorile riguarda il procedimento e l'esecuzione dei provvedimenti penali relativi a minorenni, con attenzione alla personalità, alle esigenze educative e al ruolo dei servizi minorili;
2. la giustizia di comunità riguarda l'esecuzione penale esterna, la messa alla prova, le pene sostitutive e i programmi territoriali, con ruolo centrale degli UEPE;
3. la giustizia riparativa è un percorso complementare al processo penale, volontario e regolato, fondato su consenso, partecipazione attiva, responsabilizzazione, tutela della vittima e intervento di mediatori esperti;
4. il DGMC è il dipartimento ministeriale che organizza e coordina questi ambiti sul piano amministrativo e tecnico;
5. i servizi non decidono il processo, ma attuano provvedimenti, costruiscono progetti, monitorano e riferiscono all'autorità competente.

Chiusura efficace:

NOTA

La differenza sta nel punto di osservazione: il minorile guarda al minore e al suo progetto educativo; la comunità guarda all'esecuzione esterna e al programma nel territorio; la riparativa guarda alla relazione tra vittima, persona indicata come autore dell'offesa e comunità dentro un percorso volontario e garantito.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se un minore partecipa a un percorso di mediazione con la vittima, allora la responsabilità penale viene automaticamente meno?

Risposta: no. La mediazione o il percorso riparativo non sostituiscono il processo e non producono automaticamente effetti estintivi o favorevoli. Nel minorile e nella giustizia riparativa gli esiti possono essere valutati solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dall'autorità competente.

La trappola sta nel confondere percorso riparativo, perdono privato, messa alla prova ed esito processuale.

ERRORE TIPICO

Gli errori più frequenti sono:

- confondere USSM e UEPE;
- trattare il DGMC come se fosse il DAP;
- parlare di pedagogia senza servizio, provvedimento e progetto;
- dire che la giustizia riparativa è alternativa al processo;

- presentare la messa alla prova come favore automatico;
- ignorare la vittima nella riparativa;
- dimenticare privacy e riservatezza nei report;
- usare parole morali invece di elementi tecnici.

La correzione è usare il metodo dei nove controlli:

1. età e posizione della persona;
2. fase del procedimento o dell'esecuzione;
3. autorità competente;
4. servizio competente;
5. provvedimento o mandato;
6. bisogni, rischi e risorse;
7. progetto e attività;
8. rete e monitoraggio;
9. relazione, privacy ed esito.

MINI-ESERCIZIO

Leggi l'estratto sintetico:

NOTA

Un candidato deve predisporre una scheda per un caso in cui un minorenne è seguito dall'USSM per una possibile messa alla prova. Nel fascicolo emerge anche una disponibilità a un percorso riparativo. In un secondo caso, un adulto in messa alla prova deve svolgere lavoro di pubblica utilità con difficoltà di calendario. Il candidato deve spiegare quali servizi intervengono e quali informazioni devono essere riportate all'autorità giudiziaria.

Compila la griglia.

Voce	Risposta del candidato
Caso minorile: servizio competente	
Caso minorile: elementi da raccogliere	
Caso minorile: progetto	
Caso minorile: percorso riparativo	

Voce	Risposta del candidato
Caso adulto: servizio competente	
Caso adulto: lavoro di pubblica utilità	
Report all'autorità	
Errore da evitare	

Soluzione attesa:

- Caso minorile: servizio competente: USSM, con raccordo con autorità giudiziaria minorile e rete territoriale.
- Caso minorile: elementi da raccogliere: età, fase, fatto, contesto familiare, scuola o formazione, relazioni, rischi, risorse e disponibilità reale.
- Caso minorile: progetto: obiettivi educativi, attività concrete, tempi, verifiche, ruoli e relazione finale.
- Caso minorile: percorso riparativo: valutabile solo se volontario, informato, garantito e affidato a centro/mediatori competenti.
- Caso adulto: servizio competente: UEPE.
- Caso adulto: lavoro di pubblica utilità: parte del programma, da definire con imputato ed ente, tenendo conto di attitudini ed esigenze personali e familiari.
- Report all'autorità: andamento, presenze, criticità, eventuali modifiche o inosservanze, esito del percorso.
- Errore da evitare: confondere messa alla prova minorile, messa alla prova adulti e giustizia riparativa.

SCHEMA INTERVENTO MINORILE/COMUNITÀ

Usa questa scheda come strumento di ripasso.

Campo	Da compilare
Tipo di caso	Minorile, giovane adulto per fatto da minorenne, adulto in messa alla prova, esecuzione esterna
Persona	Età, posizione giuridica, fase, bisogni essenziali

Campo	Da compilare
Autorità	Giudice, pubblico ministero, magistratura di sorveglianza o autorità minorile competente
Servizio	USSM, UEPE, CGM, comunità, centro diurno, centro riparativo
Provvedimento	Atto o decisione che fonda l'intervento
Mandato del servizio	Valutazione, progetto, attuazione, monitoraggio, relazione
Contesto familiare	Risorse, fragilità, disponibilità, limiti
Scuola / formazione / lavoro	Frequenza, progetto, ente, tirocinio, lavoro di pubblica utilità
Rischi	Recidiva, abbandono, gruppo deviante, dipendenze, conflitti, isolamento
Risorse	Famiglia, scuola, sport, lavoro, servizi, motivazione, rete
Obiettivi	Responsabilizzazione, educazione, inclusione, riparazione, autonomia
Attività	Colloqui, percorsi educativi, formazione, comunità, utilità sociale, mediazione
Rete territoriale	Enti, servizi, associazioni, comunità, scuola, ASL, volontariato
Tempi	Durata, scadenze, verifiche intermedie
Monitoraggio	Indicatori, presenze, adesione, criticità, cambiamenti
Riparativa	Informazione, consenso, fattibilità, centro, mediatore, esito

Campo	Da compilare
Report	Relazione iniziale, intermedia, finale o segnalazione
Privacy	Dati necessari, destinatari, riservatezza
Prossimo passaggio	Decisione, modifica progetto, prosecuzione, conclusione
Errore da evitare	Formula generica senza servizio, provvedimento e progetto

QUIZ COMMENTATO

Q1. Un ragazzo aveva tredici anni al momento del fatto. Quale regola si applica?

- A) L'imputabilità dipende esclusivamente dalla perizia sulla maturità.
- B) È imputabile se compie quattordici anni prima dell'udienza.
- C) Non è imputabile per età, ai sensi dell'art. 97 c.p.
- D) È imputabile soltanto per i delitti puniti con pena superiore a dodici anni.

Risposta C. Il dato decisivo è l'età al fatto. A trasferisce agli infraquattordicenni l'accertamento previsto per la fascia successiva; B cambia indebitamente il momento rilevante; D inventa un'eccezione fondata sulla gravità.

Q2. La prova minorile riguarda un reato non precluso con massimo edittale di dieci anni. Qual è il limite della sospensione?

- A) Un anno.
- B) Due anni.
- C) Tre anni.
- D) La durata del progetto, senza limite legale.

Risposta A. Il limite triennale richiede ergastolo edittale o reclusione massima almeno dodici anni. B confonde la prova adulta; C applica la fascia errata; D attribuisce al progetto il potere di superare la legge.

Q3. Quale elemento è necessario nella messa alla prova adulta?

- A) Una condanna definitiva già eseguibile.
- B) L'incontro diretto con la vittima.
- C) L'ammissione del programma da parte del solo UEPE.
- D) Il lavoro di pubblica utilità, oltre agli altri presupposti di legge.

Risposta D. Il LPU è condizione necessaria ex art. 168-bis. A confonde prova e misura esecutiva; B contrasta con la volontarietà riparativa; C sottrae la decisione al giudice.

Q4. Nell'esecuzione minorile residuano tre anni e sei mesi. Quale affermazione è corretta, in assenza di ipotesi speciali?

- A) La domiciliare dell'art. 6 è concedibile perché la pena è sotto quattro anni.
- B) La soglia permette di valutare l'affidamento, ma occorrono gli altri presupposti e la decisione del tribunale.
- C) L'USSM può concedere direttamente l'affidamento.
- D) Ogni misura è esclusa perché il residuo supera tre anni.

Risposta B. L'affidamento arriva a quattro anni; la domiciliare ordinaria a tre. A scambia i limiti, C scambia servizio e giudice, D ignora la misura pertinente.

Q5. Una persona interrompe volontariamente il programma riparativo senza raggiungere un accordo. Quale conclusione è corretta?

- A) L'interruzione è una confessione implicita.
- B) Il mediatore decide la revoca della prova.
- C) L'interruzione non produce di per sé effetti sfavorevoli ai sensi dell'art. 58.
- D) Il consenso non era revocabile dopo il primo incontro.

Risposta C. Il consenso resta revocabile e l'esito negativo del percorso non diventa sanzione. A nega le garanzie, B attribuisce poteri giudiziari al mediatore, D elimina la volontarietà.

Q6. Quale confronto tra istituti è corretto?

- A) La prova processuale positiva estingue il reato; l'affidamento in prova riguarda una pena da eseguire.
- B) Entrambi sospendono un processo ancora pendente.
- C) Entrambi sono concessi direttamente dai servizi sociali.
- D) L'affidamento in prova estingue sempre il reato, prima della condanna.

Risposta A. La fase processuale e l'oggetto dell'effetto sono diversi. B e D confondono cognizione ed esecuzione; C elimina il provvedimento del giudice.

CHECKLIST DI RIPASSO

Prima di passare al capitolo 14, verifica:

- So collocare il DGMC dentro il Ministero della giustizia?
- So distinguere DGMC e DAP?
- So spiegare la differenza tra USSM e UEPE?
- So indicare i principali servizi minorili?

- So descrivere la messa alla prova minorile come progetto monitorato?
- So distinguere la messa alla prova minorile dalla messa alla prova adulti della L. 67/2014?
- So parlare delle misure penali di comunità senza trasformarle in elenco astratto?
- So definire la giustizia riparativa come percorso volontario e complementare?
- So spiegare ruolo di centri e mediatori esperti?
- So costruire una scheda di intervento con persona, autorità, servizio, provvedimento, progetto, rete e report?

Se una risposta è incerta, registrala nel diario errori. Le etichette utili sono: "USSM/UEPE confusi", "DGM/C/DAP confusi", "messa alla prova automatica", "riparativa come perdono", "progetto senza obiettivi", "report narrativo", "privacy dimenticata".

Amministrazione penitenziaria: trattamento, istituti ed esecuzione esterna

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

L'amministrazione penitenziaria non si studia partendo dall'immagine generica del carcere. Nei concorsi Giustizia va studiata come un sistema amministrativo e trattamentale complesso: dipartimento, provveditorati, istituti, direzioni, aree professionali, persone detenute, programmi, lavoro, salute, istruzione, sicurezza, diritti, magistratura di sorveglianza e misure alternative.

Il candidato che riduce il tema a "custodia" perde metà del capitolo. Il candidato che lo riduce a "rieducazione" in senso astratto perde l'altra metà. L'ordinamento penitenziario tiene insieme due esigenze: esecuzione della pena e rispetto della persona. Il trattamento deve essere concreto, individualizzato, documentato e compatibile con ordine, sicurezza e controllo giurisdizionale.

Questo capitolo serve a costruire una competenza professionale: sapere leggere un caso penitenziario dal punto di vista dell'ufficio e del servizio. Chi è la persona? È imputata, condannata o internata? In quale istituto si trova? Quale programma di trattamento esiste? Quale area professionale interviene? Quale provvedimento della magistratura di sorveglianza serve? Vi sono elementi su salute, lavoro, famiglia, istruzione, disciplina o diritti? Quale relazione deve essere prodotta?

La domanda guida è:

NOTA

come si segue un percorso penitenziario collegando istituto, trattamento, diritti, sicurezza, sorveglianza e possibile esecuzione esterna?

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper fare otto operazioni:

1. collocare il DAP dentro l'organizzazione del Ministero della giustizia;
2. distinguere amministrazione penitenziaria, giustizia minorile e giustizia di comunità;
3. leggere le fonti essenziali dell'ordinamento penitenziario in taglio operativo;
4. spiegare il trattamento come percorso individualizzato, non come parola astratta;

- 5. descrivere osservazione, equipe, G.O.T. e ruolo del funzionario giuridico-pedagogico;
- 6. collegare lavoro, istruzione, salute, famiglia, cultura, religione e disciplina agli elementi del trattamento;
- 7. distinguere misure alternative, benefici, reclami e ruolo della magistratura di sorveglianza;
- 8. compilare una scheda trattamento/misura utile per scritto, orale o caso pratico.

Il capitolo non forma agenti di Polizia penitenziaria, magistrati di sorveglianza o avvocati dell'esecuzione. Forma il candidato a capire l'ambiente professionale DAP e i relativi output concorsuali.

PERIMETRO: COSA SI STUDIA QUI E COSA RESTA FUORI

Il perimetro è il penitenziario adulto e i suoi raccordi amministrativi e trattamentali.

Area	Che cosa interessa qui	Che cosa resta fuori
DAP	Organizzazione, istituti, provveditorati, direzioni, trattamento, servizi	Studio dettagliato dell'intero organigramma ministeriale
Istituti penitenziari	Vita detentiva, aree professionali, osservazione, programma, disciplina	Tecniche operative di Polizia penitenziaria
Trattamento	Individualizzazione, lavoro, istruzione, salute, relazioni, attività, responsabilizzazione	Pedagogia teorica scollegata dal provvedimento
Sorveglianza	Ruolo di magistrato e tribunale di sorveglianza su benefici, reclami e misure	Procedura completa davanti alla magistratura di sorveglianza
Esecuzione esterna	Misure alternative, UEPE e raccordo con programma	Giustizia di comunità già trattata nel capitolo 13
Diritti	Dignità, salute, famiglia, reclami, sovraffollamento, CEDU	Contenzioso completo o commentario giurisprudenziale

La regola di confine è:

NOTA

il capitolo 13 guarda a DGMC, minorile, comunità e riparativa; il capitolo 14 guarda a DAP, istituti penitenziari adulti, trattamento, sorveglianza e misure alternative.

DAP: IL PUNTO DI PARTENZA ORGANIZZATIVO

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è il riferimento ministeriale del mondo penitenziario adulto. Al cut-off istituzionale del volume, il Ministero della giustizia indica il DAP come dipartimento competente per gestione amministrativa del personale e dei beni dell'amministrazione penitenziaria, esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive, e compiti previsti dalla legge per il trattamento dei detenuti e degli internati.

Questa definizione va tradotta in termini da concorso.

Funzione DAP	Significato operativo
Personale	Organizzazione delle risorse umane dell'amministrazione penitenziaria
Beni e strutture	Gestione di istituti, servizi, risorse materiali e interventi collegati
Misure detentive	Attuazione amministrativa di custodia cautelare, pene e misure di sicurezza detentive
Trattamento	Programmazione e supporto dei percorsi rieducativi e di reinserimento
Coordinamento territoriale	Indirizzi verso provveditorati, istituti e servizi

La frase da usare all'orale è:

NOTA

Il DAP è il dipartimento del Ministero della giustizia che amministra il sistema penitenziario adulto: personale, beni, istituti, misure detentive e trattamento dei detenuti e degli internati. Non è il giudice dell'esecuzione e non coincide con il Corpo di Polizia penitenziaria, anche se opera in coordinamento funzionale con esso.

PROVVEDITORATI, ISTITUTI E DIREZIONI

L'amministrazione penitenziaria non vive solo a Roma. Il Ministero conferma il ruolo dei Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria come organi periferici di livello dirigenziale generale, chiamati a esercitare funzioni sul territorio secondo programmi, indirizzi e direttive del DAP.

Per il candidato, il livello territoriale serve a capire come l'indirizzo centrale diventa organizzazione concreta: personale, servizi, istituti, detenuti e internati, rapporti con enti locali, regioni e servizio sanitario nazionale.

Livello	Funzione essenziale
DAP centrale	Indirizzo, gestione, programmazione, risorse, direzioni generali
Provveditorati regionali	Coordinamento territoriale, organizzazione dei servizi e degli istituti, raccordi locali
Direzioni degli istituti	Governo dell'istituto, sicurezza organizzativa, trattamento, servizi, rapporti interni ed esterni
Aree professionali	Educativa / trattamentale, amministrativo-contabile, sicurezza, sanitaria, segreteria
UEPE	Raccordo con esecuzione penale esterna e misure alternative, nel perimetro DGMC ma funzionalmente collegato
Magistratura di sorveglianza	Controllo giurisdizionale su esecuzione, benefici, reclami e misure

La direzione dell'istituto è un punto di equilibrio. Deve garantire ordine e sicurezza, ma anche condizioni di trattamento, rapporti con aree interne, contatti con magistratura di sorveglianza, sanità, enti territoriali, volontariato, scuola e lavoro.

CASE CIRCONDARIALI, CASE DI RECLUSIONE E TITOLO DELLA PRESENZA

La casa circondariale è destinata alla custodia degli imputati a disposizione delle autorità giudiziarie e accoglie anche persone arrestate o fermate in transito. La casa di reclusione è destinata all'esecuzione della pena della reclusione. Gli artt. 59–61 O.P. distinguono istituti per custodia, esecuzione, misure di sicurezza e osservazione.

Questa destinazione organizzativa non permette di dedurre il titolo di ogni persona dalla sola insegna dell'istituto: sono previste sezioni e assegnazioni che consentono anche la presenza di condannati nelle case circondariali. Nel fascicolo occorre verificare il provvedimento, la definitività della condanna e l'eventuale cumulo di titoli.

Esempio. Una persona è ospitata in casa circondariale ma la sua sentenza è divenuta definitiva. Non si continua a descriverla come imputato solo perché l'istituto non è una casa di reclusione. L'ufficio aggiorna la posizione giuridica e il raccordo con osservazione e trattamento sulla base degli atti ricevuti.

FONTI DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Le fonti principali non vanno studiate come elenco, ma come architettura.

Fonte	Funzione da ricordare
Costituzione, art. 27, comma 3	Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
L. 354/1975	Ordinamento penitenziario e disciplina dell'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
D.P.R. 230/2000	Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario
D.Lgs. 123/2018	Riforma con profili su assistenza sanitaria, semplificazione e vita penitenziaria
D.Lgs. 124/2018	Riforma in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario
D.L. 92/2024 e L. 112/2024	Misure urgenti in materia penitenziaria, giustizia e personale
Giurisprudenza costituzionale e CEDU	Lettura di dignità, salute, sovraffollamento, progressività e controllo giurisdizionale

Il candidato non deve citare ogni articolo. Deve però saper spiegare il rapporto:

NOTA

la Costituzione indica il principio; la legge penitenziaria definisce il sistema; il regolamento lo rende operativo; le riforme aggiornano vita detentiva, lavoro, salute e procedure; la giurisprudenza controlla che l'esecuzione resti compatibile con dignità, salute e finalità rieducativa.

PERSONA DETENUTA, INTERNATO, IMPUTATO E CONDANNATO

Prima di parlare di trattamento bisogna capire chi è la persona.

Nel linguaggio penitenziario non tutte le posizioni coincidono:

- l'imputato è sottoposto a procedimento e non può essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva;
- il condannato sta eseguendo una pena;
- l'internato è sottoposto a una misura di sicurezza detentiva;
- la persona detenuta o privata della libertà conserva i diritti fondamentali non incompatibili con la restrizione.

Questa distinzione incide su trattamento, attività, informazioni, colloqui, lavoro, trasferimenti, provvedimenti e rapporti con l'autorità giudiziaria.

Domanda	Perché conta
La persona è imputata o condannata?	Cambia il rapporto tra presunzione di non colpevolezza, trattamento e regime
È detenuta o internata?	Cambiano presupposti e finalità della misura
Ha una pena definitiva?	Incide su programma, benefici e misure alternative
Vi sono problemi sanitari?	Richiedono raccordo con servizio sanitario e autorità competente
Vi sono famiglia, lavoro, studio o rete esterna?	Sono elementi centrali per trattamento e reinserimento
Vi sono rischi di sicurezza o disciplina?	Incidono su gestione dell'istituto e valutazioni

Una buona risposta concorsuale parte sempre dalla posizione giuridica. Senza questo dato, trattamento e misura restano parole generiche.

TRATTAMENTO PENITENZIARIO: LA LOGICA

L'art. 1 dell'ordinamento penitenziario, nel testo vigente verificato su Normattiva, imposta il trattamento su umanità, dignità, imparzialità, assenza di discriminazioni, autonomia, responsabilità, socializzazione, integrazione, reinserimento e individualizzazione. Per il candidato, questa non è una formula da imparare a memoria: è una griglia di lettura.

Principio	Conseguenza pratica
Umanità	L'esecuzione non può degradare la persona
Dignità	La restrizione limita la libertà, non annulla i diritti fondamentali
Imparzialità	Il trattamento non deve discriminare
Responsabilizzazione	La persona deve essere coinvolta nel proprio percorso
Socializzazione	Il carcere non deve produrre isolamento inutile
Reinserimento	Il percorso deve guardare al ritorno nella società
Individualizzazione	Il programma deve adattarsi alla persona, non usare schemi uguali per tutti

La parola "trattamento" non significa indulgenza. Significa organizzazione di interventi che rendono l'esecuzione compatibile con la Costituzione e orientata alla riduzione della recidiva.

OSSERVAZIONE SCIENTIFICA DELLA PERSONALITÀ

Il Ministero presenta l'osservazione scientifica della personalità come il metodo attraverso cui l'amministrazione favorisce il reinserimento sociale dei condannati. Non è un colloquio isolato, ma un'attività professionale strutturata.

L'osservazione serve a comprendere:

- storia personale;
- condotta e percorso deviante;
- bisogni educativi e sociali;
- risorse personali;

- contesto familiare;
- rapporti con l'esterno;
- competenze scolastiche o lavorative;
- salute e fragilità;
- adesione alle regole;
- possibilità di progetto.

La fonte ministeriale richiama l'equipe di osservazione, composta da personale dell'amministrazione: funzionari giuridico-pedagogici, funzionari di servizio sociale, personale di Polizia penitenziaria e, se necessario, esperti di psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, sotto coordinamento e responsabilità del direttore dell'istituto.

Soggetto	Apporto al percorso
Direttore	Responsabilità e coordinamento dell'istituto e dell'equipe
Funzionario giuridico-pedagogico	Osservazione, trattamento, progetto, raccordo educativo e relazione
Funzionario di servizio sociale	Collegamento con ambiente esterno, famiglia, risorse territoriali e reinserimento
Polizia penitenziaria	Contributo sulla quotidianità detentiva, sicurezza, osservazione comportamentale
Esperti ex art. 80 O.P.	Supporto specialistico psicologico, pedagogico, psichiatrico, sociale o criminologico
Area sanitaria	Valutazione e tutela della salute nel circuito SSN

Il candidato deve evitare una doppia semplificazione: l'osservazione non è solo psicologia, ma non è neppure mera sorveglianza. È un'attività interdisciplinare finalizzata al programma.

G.O.T. E AREA EDUCATIVA

Accanto all'equipe, la fonte ministeriale richiama il Gruppo di Osservazione e Trattamento, o G.O.T., come gruppo allargato che coinvolge coloro che interagiscono con la persona detenuta o collaborano al trattamento: personale penitenziario, insegnanti, volontari, operatori e altri soggetti.

Il G.O.T. ha una funzione pratica: evitare che il programma resti sulla carta. Riunisce informazioni diverse, aggiorna il quadro, segnala criticità e rende il trattamento una responsabilità organizzata.

Piano	Funzione
Osservazione	Raccogliere elementi sulla persona e sul contesto
Programmazione	Tradurre i dati in obiettivi e attività
Attuazione	Coordinare scuola, lavoro, attività, colloqui, servizi e rete
Verifica	Misurare adesione, cambiamenti, criticità e risultati
Relazione	Fornire elementi utili alla direzione e alla magistratura di sorveglianza

Nei profili giuridico-pedagogici questa è una parte ad alta probabilità: non basta dire "l'educatore segue il detenuto". Occorre dire che il funzionario giuridico-pedagogico lavora dentro un sistema di osservazione, trattamento, progetto, verifica e relazione.

PROGRAMMA INDIVIDUALIZZATO

Il programma di trattamento è l'insieme degli interventi rieducativi proposti e attuati nel corso dell'esecuzione. Deve essere individualizzato: non è uguale per tutti, non è un elenco di attività disponibili e non è un modulo amministrativo compilato una volta per sempre.

Un programma credibile contiene:

- bisogni;
- rischi;
- risorse;
- obiettivi;

- attività;
- tempi;
- soggetti coinvolti;
- verifiche;
- eventuali aggiornamenti;
- raccordo con magistratura di sorveglianza o UEPE quando necessario.

Elemento	Domanda professionale
Bisogno	Che cosa impedisce o ostacola il reinserimento?
Rischio	Quali fattori possono favorire recidiva, conflitto o isolamento?
Risorsa	Quali competenze, legami o motivazioni possono sostenere il percorso?
Obiettivo	Che risultato concreto si vuole ottenere?
Attività	Quale lavoro, scuola, formazione, colloquio o progetto viene attivato?
Verifica	Come si controlla l'andamento?
Report	A chi deve essere riferito e con quale linguaggio?

La formula utile è:

NOTA

il programma individualizzato è il ponte tra osservazione della persona e decisioni sull'esecuzione della pena.

DALL'OSSERVAZIONE ALL'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA

L'art. 13 O.P. impone la prima formulazione del programma entro sei mesi dall'inizio dell'esecuzione. L'osservazione inizia subito e prosegue durante la pena: il semestre non è un periodo nel quale lasciare la persona senza attività o sostegno. Il precedente termine di nove mesi ancora leggibile nell'art. 27 del regolamento va coordinato con la norma primaria successiva, che prevale.

Passaggio	Responsabilità e documento
Raccolta degli elementi	Operatori e specialisti: dati personali, sociali, sanitari pertinenti e osservazioni documentate
Formulazione	Gruppo presieduto dal direttore, ex art. 29 del regolamento: programma individuale e sue modifiche
Controllo sui diritti	Magistrato di sorveglianza: approvazione con decreto o restituzione con osservazioni per nuova formulazione
Attuazione e verifica	Servizi e operatori competenti: attività, risultati, criticità e aggiornamenti della cartella personale

Il G.O.T. allargato alimenta l'osservazione e il coordinamento; la decisione collegiale sul programma e il decreto del magistrato non sono sostituiti da un colloquio dell'educatore. La cartella accompagna la persona nei trasferimenti, evitando di ricominciare ogni volta senza la storia del percorso.

Caso breve. Dopo quattro mesi emerge che il corso previsto coincide con cure necessarie. L'operatore documenta l'incompatibilità; il gruppo riformula orari e obiettivi e segue il percorso di approvazione delle modifiche. Non si registra «scarsa adesione» attribuendo al detenuto un ostacolo organizzativo del servizio.

LAVORO PENITENZIARIO

Il lavoro dell'art. 20 O.P. è un elemento del trattamento: non ha carattere affittivo ed è remunerato. Organizzazione e metodi devono avvicinarsi a quelli del lavoro libero, così da costruire competenze spendibili dopo la detenzione. Non va confuso con il lavoro di pubblica utilità gratuito previsto da differenti istituti, come la messa alla prova processuale.

Sono garantiti durata della prestazione entro i limiti di legge, riposo festivo, riposo annuale retribuito e tutela assicurativa e previdenziale. I corsi professionali e i tirocini hanno le tutele previste dalla disciplina applicabile. Detenzione e condanna non cancellano automaticamente i diritti connessi al rapporto di lavoro.

Profilo	Regola organizzativa
Assegnazione	Commissione dell'istituto: elenchi generici e per qualifica
Criteri	Disoccupazione maturata durante detenzione, carichi familiari e abilità lavorative; a parità, preferenza prevista per i condannati

Profilo	Regola organizzativa
Sicurezza	Attività riservate e deroghe ammesse dalla legge, con specifica giustificazione
Organizzazione	Lavorazioni interne, imprese, enti, cooperative e convenzioni per opportunità interne o esterne
Verifica educativa	Competenze acquisite, frequenza, rispetto delle regole e continuità del percorso

L'amministrazione favorisce lavoro e formazione, ma la funzione educativa non autorizza a promettere un posto inesistente. Una relazione professionale distingue disponibilità effettiva, candidatura e assegnazione. Scrivere «avviato al lavoro» quando esiste soltanto una richiesta falsifica l'andamento del programma.

Il lavoro all'esterno ex art. 21, esaminato più avanti, richiede un titolo specifico; un contratto o la disponibilità dell'impresa non autorizzano da soli l'uscita. Questa distinzione consente di collegare opportunità, provvedimento e verifica senza ridurre il lavoro a una semplice attività per occupare il tempo.

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CULTURA, SPORT E RELIGIONE

Il trattamento non si esaurisce nel lavoro. L'ordinamento penitenziario e le pagine ministeriali richiamano anche istruzione, formazione, attività culturali, sportive, ricreative e religiose.

Questi elementi hanno una funzione precisa:

- ridurre isolamento e inattività;
- migliorare competenze;
- sostenere autonomia;
- rafforzare responsabilità;
- offrire esperienze regolate di socializzazione;
- preparare il rientro nel territorio;
- tutelare libertà religiosa nei limiti dell'ordine e della sicurezza.

Elemento	Perché conta
Istruzione	Recupera competenze di base e titoli di studio
Formazione professionale	Collega il percorso a possibilità lavorative

Elemento	Perché conta
Cultura	Sostiene espressione, riflessione e partecipazione
Sport	Costruisce regole, salute, disciplina positiva e gruppo
Religione	Tutela identità e libertà di culto
Volontariato	Aprire il trattamento a risorse esterne controllate

Il candidato deve evitare frasi retoriche. La domanda non è "lo sport fa bene?". La domanda è: quale funzione trattamentale ha quell'attività nel programma della persona?

SALUTE E SANITÀ PENITENZIARIA

La salute è un punto sensibile. La riforma del 2018 e le fonti ministeriali richiamano il ruolo del servizio sanitario nel contesto penitenziario. La persona detenuta conserva il diritto alla salute; la restrizione della libertà non può trasformarsi in abbandono sanitario.

Per il candidato servono quattro passaggi:

- 1. distinguere trattamento penitenziario e cura sanitaria;
- 2. ricordare il raccordo con il Servizio sanitario nazionale;
- 3. collegare salute, sicurezza, dignità e programma;
- 4. sapere che alcune situazioni sanitarie possono incidere su provvedimenti, trasferimenti, ricoveri, differimenti o misure.

La sentenza costituzionale n. 99/2019 è utile come snodo: la Corte ha collegato grave infermità psichica, diritto alla salute, divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e possibilità di risposta diversa dalla detenzione ordinaria nei casi previsti.

Problema	Lettura corretta
Patologia fisica o psichica	Non è solo fatto clinico: incide su dignità, sicurezza e trattamento
Visita o ricovero	Coinvolge servizio sanitario e autorità competente
Farmaci o terapie	Richiedono continuità, registrazione e riservatezza
Fragilità mentale	Va trattata con competenza sanitaria e prudenza istituzionale

Problema	Lettura corretta
Privacy sanitaria	Le informazioni circolano solo nei limiti necessari

La formula da ricordare è:

NOTA

salute e sicurezza non sono opposte: in carcere la tutela della salute è condizione di legalità dell'esecuzione.

RELAZIONI FAMILIARI E AFFETTIVE

Le relazioni familiari sono un elemento del trattamento. La persona detenuta non perde il legame con famiglia, figli, coniuge, partner o rete affettiva solo perché si trova in istituto. Il mantenimento dei rapporti può sostenere stabilità, responsabilizzazione e reinserimento.

Nel 2024 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 10, ha richiamato il diritto all'affettività della persona detenuta, nei limiti e con le condizioni compatibili con sicurezza, ordine, disciplina e ragioni giudiziarie. Per il candidato, il punto non è trasformare la sentenza in tema da commento giuridico, ma capire il principio operativo: anche l'affettività è parte della dignità della persona e non può essere ignorata nell'organizzazione penitenziaria.

Relazione	Funzione nel trattamento
Famiglia	Supporto, responsabilità, continuità, possibile criticità da gestire
Figli	Tutela dei legami e attenzione a vulnerabilità specifiche
Partner	Stabilità affettiva, dignità, identità personale
Rete esterna	Possibile sostegno per lavoro, casa, cura, inclusione
Servizi territoriali	Collegamento con bisogni sociali e reinserimento

Una risposta professionale evita slogan. Dice che relazioni familiari e affettive sono un elemento rilevante, ma si svolgono secondo regole, autorizzazioni, limiti e controlli.

ORDINE, DISCIPLINA E SICUREZZA

Ordine e sicurezza rendono possibile la vita dell'istituto, ma il potere disciplinare è regolato. Gli artt. 38–41 O.P. richiedono un'infrazione prevista, la contestazione dell'addebito, la possibilità di discolarsi e una decisione motivata. La sanzione considera natura e gravità del fatto, comportamento e condizioni personali; un rapporto di servizio non coincide con una colpevolezza già accertata.

Sanzione	Limite e autorità
Richiamo e ammonizione	Direttore
Esclusione da attività ricreative e sportive	Fino a dieci giorni; consiglio di disciplina
Isolamento durante la permanenza all'aria aperta	Fino a dieci giorni; consiglio di disciplina
Esclusione dalle attività in comune	Fino a quindici giorni; consiglio di disciplina, previo giudizio sanitario di idoneità e controlli durante l'esecuzione

Il consiglio comprende direttore o delegato, educatore e un esperto dell'art. 80. Le protezioni di legge impediscono l'esecuzione dell'esclusione dalle attività comuni nei confronti delle gestanti, delle puerpere fino a sei mesi e delle madri che allattano fino a un anno. La certificazione sanitaria non serve a decidere se il fatto è avvenuto: riguarda la compatibilità della sanzione con la salute.

La forza fisica è ammessa nei casi indispensabili previsti dall'art. 41, per fronteggiare violenza, impedire evasione o vincere resistenza agli ordini: deve essere immediatamente riferita e comporta gli accertamenti previsti. I mezzi di coercizione non possono essere usati come sanzione disciplinare. Non si aggiunge informalmente una punizione alla sanzione deliberata.

Il detenuto può proporre reclamo disciplinare ai sensi dell'art. 35-bis entro dieci giorni dalla comunicazione. Il magistrato controlla competenza e costituzione dell'organo, contestazione e difesa; per isolamento all'aria aperta ed esclusione dalle attività comuni valuta anche il merito. L'eventuale annullamento è un provvedimento giudiziario, non una nuova valutazione dell'operatore che aveva scritto il rapporto.

Esempio. Si propone una sanzione perché una persona non ha partecipato a un'attività coincidente con una visita sanitaria documentata. Prima della decisione occorrono contestazione, ascolto e verifica della giustificazione: non basta contare l'assenza come rifiuto del trattamento.

MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

La magistratura di sorveglianza è il presidio giurisdizionale dell'esecuzione penale. Il Ministero la descrive come organo giurisdizionale che vigila sui molti aspetti dell'esecuzione della pena, con competenze su benefici, reclami, organizzazione degli istituti, misure alternative e misure di sicurezza.

Si compone di:

- magistrato di sorveglianza, organo monocratico;
- tribunale di sorveglianza, organo collegiale.

Le competenze non sono intercambiabili. In termini essenziali, il magistrato di sorveglianza esercita funzioni monocratiche di vigilanza e decide, nei casi previsti, su materie quali permessi, liberazione anticipata e reclami; il tribunale di sorveglianza decide collegialmente sulle principali misure alternative e sugli altri procedimenti attribuitigli dalla legge. L'amministrazione penitenziaria e l'UEPE svolgono istruttoria, forniscono informazioni e attuano i provvedimenti senza sostituirsi all'autorità giudiziaria.

Oggetto	Perché interessa al candidato
Programma di trattamento	Collega equipe, direzione e controllo giurisdizionale
Benefici	Richiedono istruttoria, informazioni e valutazione
Reclami	Tutelano diritti e legalità dell'esecuzione
Misure alternative	Spostano il baricentro verso esterno e UEPE
Visite / ricoveri	Collegano salute, autorità e organizzazione
Ingresso esterni	Coinvolge volontari, formatori, lavoro e trattamento

Il punto da concorso è:

NOTA

l'amministrazione penitenziaria attua e organizza; la magistratura di sorveglianza controlla e decide nei casi previsti.

MISURE ALTERNATIVE E BENEFICI

Le misure alternative modificano il modo di eseguire una pena definitiva; i benefici incidono su aspetti della sua esecuzione. Non sono concessi automaticamente per il solo decorso del tempo. La sequenza di lavoro è: titolo esecutivo, pena da espiare, reato ed eventuali preclusioni, requisiti personali, istruttoria, decisione dell'autorità competente, prescrizioni e controllo.

Affidamento in prova al servizio sociale — art. 47 O.P. La persona esegue la pena nella comunità secondo prescrizioni e con sostegno e controllo dell'UEPE. Il limite ordinario è tre anni da espiare; il comma 3-bis consente fino a quattro anni, anche residui, quando almeno nell'ultimo anno il comportamento permette una prognosi favorevole. Il tribunale di sorveglianza valuta che la misura favorisca la rieducazione e prevenga altri reati. Non basta un'offerta di lavoro. Osservazione, domicilio, ambiente e condotta concorrono alla valutazione.

Le prescrizioni possono riguardare dimora, spostamenti, attività, rapporti e impegni riparativi. Il magistrato può modificarle e, nei presupposti di urgenza, disporre applicazione provvisoria in attesa del tribunale. La revoca consegue a condotta incompatibile con la prosecuzione, valutata dal giudice. L'esito positivo estingue la pena detentiva e gli altri effetti penali, salvo le pene accessorie perpetue; il giudice può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria nelle condizioni economiche previste. Non estingue il reato come la messa alla prova processuale.

Detenzione domiciliare — art. 47-ter O.P. La pena si esegue nell'abitazione o negli altri luoghi consentiti, con prescrizioni e controlli. L'uscita richiede il titolo previsto: abitare fuori dall'istituto non equivale a libertà senza vincoli.

Ipotesi	Condizioni essenziali
Comma 1	Reclusione fino a quattro anni, anche residui, o arresto, per le categorie familiari, sanitarie o di età indicate dalla legge
Comma 1-bis	Pena fino a due anni, anche residui, se non ricorrono condizioni per affidamento e la misura previene altri reati; esclusi i reati dell'art. 4-bis
Comma 1-ter	Alternativa al rinvio dell'esecuzione nei casi previsti, anche oltre i limiti ordinari; comprende la grave infermità psichica sopravvenuta dopo Corte cost. 99/2019

Le categorie del comma 1 comprendono donna incinta o madre convivente con figlio sotto dieci anni; padre convivente quando la madre è morta o assolutamente impossibilitata ad assisterlo; persona con salute particolarmente grave e bisogno di costanti contatti sanitari territoriali; ultrasessantenne anche parzialmente inabile; minore di ventuno anni per comprovate esigenze di salute, studio, lavoro o famiglia. Il comma 01 disciplina separatamente gli ultrasessantenni con specifiche esclusioni. Decide il tribunale, salvi provvedimenti provvisori del magistrato. Non è sufficiente dichiarare un disagio familiare o indicare una qualunque patologia.

Semilibertà — artt. 48 e 50 O.P. Consente una parte della giornata fuori dall'istituto per lavoro, studio o altre attività utili al reinserimento, con rientro secondo il programma. Decide il tribunale sulla base dei progressi e delle condizioni del reinserimento.

Regola temporale	Applicazione
Metà della pena	Regola ordinaria
Due terzi	Delitti nelle categorie dell'art. 4-bis richiamate dall'art. 50
Venti anni	Ergastolo
Arresto o reclusione fino a sei mesi	Possibile ammissione ai sensi del comma 1 quando non si è affidati in prova

L'art. 50 consente inoltre, nei casi di pena rientrante nel limite dell'art. 47 e fuori dalle esclusioni indicate, l'ammissione prima della metà quando mancano i presupposti dell'affidamento. L'internato può essere ammesso in ogni tempo, nei requisiti previsti. Non si sostituisce questo esame con la formula «basta aver espiato metà pena».

LIBERAZIONE ANTICIPATA, PERMESSI PREMIO E LAVORO ALL'ESTERNO

Sono tre istituti differenti: il primo riduce la pena, il secondo permette un'uscita temporanea finalizzata, il terzo organizza un'attività lavorativa esterna.

Istituto	Contenuto e decisione
Liberazione anticipata, art. 54	Quarantacinque giorni per semestre di pena espiata, con partecipazione all'opera di rieducazione; decide il magistrato di sorveglianza
Permesso premio adulti, art. 30-ter	Fino a quindici giorni per volta e quarantacinque complessivi all'anno; decide il magistrato, sentito il direttore

Istituto	Contenuto e decisione
Lavoro esterno, art. 21	Ammissione del direttore, esecutiva per condannati e internati dopo approvazione del magistrato; per imputati occorre autorizzazione giudiziaria

La liberazione anticipata valuta ogni semestre e considera anche periodi di custodia cautelare e detenzione domiciliare nei presupposti di legge. Due semestri riconosciuti producono novanta giorni di riduzione; la semplice assenza di sanzioni non rende automatico il riconoscimento. La riduzione è computata come pena espiata anche per i benefici indicati dall'art. 54.

Il permesso premio richiede regolare condotta e assenza di pericolosità sociale, per coltivare interessi affettivi, culturali o lavorativi. Per arresto e reclusione fino a quattro anni non è prevista la frazione preliminare ordinaria; oltre quattro anni occorre almeno un quarto della pena. Per i reati dell'art. 4-bis richiamati dall'art. 30-ter occorre almeno metà, con massimo dieci anni; per l'ergastolo almeno dieci anni. Restano le altre condizioni e preclusioni. I limiti qui indicati sono per adulti e non si trasferiscono ai permessi minorili.

Il lavoro esterno resta attività trattamentale, non è di per sé misura alternativa. Per i condannati per i delitti dell'art. 4-bis richiamati dall'art. 21 sono richiesti almeno un terzo della pena e comunque non oltre cinque anni; per l'ergastolo almeno dieci anni. Queste frazioni non dispensano dagli ulteriori requisiti dell'art. 4-bis. Il datore disponibile non può autorizzare l'uscita.

REATI OSTATIVI: LEGGERE L'ART. 4-BIS SENZA AUTOMATISMI IMPROPRI

L'art. 4-bis differenzia l'accesso a lavoro esterno, permessi premio e misure alternative per gruppi di reato; la liberazione anticipata è esclusa dal divieto generale del comma 1. Occorre individuare il reato e il comma pertinente, non applicare un'etichetta unica a ogni delitto grave.

Il testo riformato dal D.L. 162/2022, convertito nella L. 199/2022, consente nei casi dei commi 1-bis e 1-bis.1 l'accesso anche in assenza di collaborazione. Sono richiesti adempimento delle obbligazioni civili e riparatorie o assoluta impossibilità e specifici elementi ulteriori rispetto alla buona condotta e alla partecipazione al trattamento. Per i reati associativi indicati si deve escludere sia l'attualità dei collegamenti criminali sia il pericolo di ripristino; il regime per altri delitti considera il contesto criminale secondo il comma applicabile.

Il giudice acquisisce informazioni e pareri, svolge gli accertamenti prescritti e motiva l'esito. Sono previste condizioni ulteriori, fra cui osservazione collegiale della personalità per almeno un anno per i reati del comma 1-quater e valutazione di programmi specifici nei casi del comma 1-quinquies. Il regime speciale dell'art. 41-bis deve essere revocato o non prorogato perché possano essere concessi i benefici del comma 1. Né la mancata collaborazione né una relazione educativa favorevole vanno trasformate, da sole, in una risposta valida per tutti i casi.

ORDINE DI ESECUZIONE E DOMANDA DALLA LIBERTÀ

Il PM emette l'ordine di esecuzione; la sospensione dell'art. 656 c.p.p. permette, quando ne ricorrono i presupposti, di presentare domanda di misura alternativa senza ingresso immediato in carcere. Il limite ordinario è quattro anni dopo Corte costituzionale n. 41/2018: la parola «tre» ancora presente nel comma 5 non va letta senza la nota della decisione. L'avviso indica il termine di trenta giorni per presentare l'istanza; il PM la trasmette al tribunale di sorveglianza.

La sospensione incontra i divieti del comma 9 e le relative eccezioni: non coincide con la concessione della misura. La disciplina terapeutica degli artt. 90, 94 e 94-ter del D.P.R. 309/1990 prevede percorsi e limiti speciali, distinti dalla soglia ordinaria; il rinvio normativo non permette di attribuire automaticamente otto anni a qualunque richiesta di affidamento. Nei casi dei commi 9-bis e 9-ter interviene inoltre il magistrato per la domiciliare provvisoria di ultrasettantenni con residuo tra due e quattro anni, con le esclusioni previste, o di persone già agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute.

Caso breve. Un condannato libero, con residuo di tre anni e sei mesi e senza impedimenti alla sospensione, riceve ordine e decreto di sospensione. Non è già affidato in prova: deve presentare tempestiva domanda documentata e il tribunale deve valutare il comma 3-bis dell'art. 47. Confondere la soglia per sospendere con i presupposti per concedere elimina un intero passaggio del procedimento.

UEPE E RACCORDO CON ESECUZIONE ESTERNA

Nel capitolo 13 hai già studiato gli UEPE dentro la giustizia di comunità. Qui li ritrovi come raccordo con il penitenziario adulto.

L'UEPE lavora sull'esecuzione penale esterna, sui programmi, sulle informazioni relative all'ambiente esterno e sul rapporto con la magistratura di sorveglianza. Nei casi di misure alternative, il trattamento non resta chiuso dentro l'istituto: deve collegarsi a casa, lavoro, servizi, territorio, prescrizioni e monitoraggio.

Dentro l'istituto	Fuori dall'istituto
Direzione e area educativa raccolgono elementi sul percorso	UEPE valuta e monitora l'ambiente esterno
Programma individualizzato orienta attività intramurali	Programma esterno contiene obblighi, attività e prescrizioni

Dentro l'istituto	Fuori dall'istituto
Relazioni trattamentali supportano la valutazione	Relazioni UEPE informano l'autorità sull'andamento
Ordine e sicurezza restano presidio interno	Sicurezza sociale e reinserimento diventano criteri esterni

Il candidato deve distinguere due formule:

- "uscire dal carcere" è una descrizione fisica;
- "essere ammessi a una misura alternativa" è un provvedimento giuridico con condizioni, programma e controllo.

DIRITTI, DOVERI, CARTA E RECLAMI

La Carta dei diritti e dei doveri orienta la persona all'ingresso: regole dell'istituto, prestazioni, attività, doveri e forme di tutela. Il reclamo amministrativo o la segnalazione al direttore non sostituiscono i rimedi giurisdizionali quando ne ricorrono i presupposti.

Art. 35-bis O.P.: far cessare una lesione attuale. Se l'inosservanza delle norme da parte dell'amministrazione provoca un pregiudizio attuale e grave a un diritto, il detenuto o internato può rivolgersi al magistrato di sorveglianza. Accertata la lesione, il giudice ordina all'amministrazione di porvi rimedio entro un termine. Il procedimento assicura contraddittorio e possibilità per l'amministrazione di comparire o presentare osservazioni.

La decisione è reclamabile al tribunale di sorveglianza entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito; la decisione del tribunale è ricorribile in Cassazione per violazione di legge entro quindici giorni. Se l'ordine definitivo non viene eseguito, si può chiedere ottemperanza: il magistrato indica modalità e tempi, può dichiarare nulli atti elusivi e nominare un commissario ad acta. La stessa procedura tratta i reclami disciplinari, con il distinto termine iniziale di dieci giorni illustrato nella sezione sulla disciplina.

Art. 35-ter O.P.: compensare condizioni contrarie all'art. 3 CEDU. Il rimedio riguarda il pregiudizio derivante da condizioni detentive inumane o degradanti secondo i criteri della Corte europea, non qualsiasi disagio o irregolarità.

Situazione	Rimedio previsto
Almeno quindici giorni di pregiudizio e pena residua sufficiente	Riduzione di un giorno di pena ogni dieci giorni di pregiudizio, disposta dal magistrato
Pena residua insufficiente	Per la parte non compensabile, otto euro per ogni giorno di pregiudizio

Situazione	Rimedio previsto
Periodo inferiore a quindici giorni	Compensazione monetaria di otto euro per giorno nei presupposti del comma 2
Pena già espiata oppure custodia non computabile nella pena	Azione al tribunale civile del capoluogo del distretto di residenza, entro sei mesi dalla cessazione della detenzione / custodia

Confronto. Una lesione può richiedere subito un ordine di cessazione e, ricorrendone i diversi presupposti, anche una compensazione. Il primo rimedio non assegna automaticamente denaro; il secondo non sostituisce l'intervento per rimuovere una condizione ancora lesiva. Il fascicolo deve distinguere periodo, fatti, prove, situazione attuale e domanda formulata.

SOVRAFFOLLAMENTO E CEDU

Il sovraffollamento non va trattato come dato giornalistico. Nei concorsi è un tema di sistema: riguarda dignità, salute, spazi, attività, personale, trattamenti inumani o degradanti, organizzazione degli istituti, rimedi e obblighi internazionali.

La sentenza Torreggiani e altri c. Italia della Corte europea dei diritti dell'uomo è un riferimento essenziale. Ha imposto di guardare al sovraffollamento come problema strutturale, non come singola disfunzione locale.

Per il candidato il messaggio è questo:

Profilo	Conseguenza
Dignità	Lo spazio e le condizioni materiali incidono sulla legalità dell'esecuzione
Trattamento	Sovraffollamento riduce possibilità di lavoro, istruzione, salute e attività
Amministrazione	Serve programmazione, monitoraggio, risorse e gestione degli istituti
Giurisdizione	Reclami e rimedi possono incidere sulla tutela individuale
Politiche pubbliche	Riforme e misure deflative rispondono anche a obblighi europei

Per le decisioni richieste dal programma, collega il principio alla questione risolta e all'effetto sull'attività dell'ufficio. La tutela della dignità deve tradursi nei rimedi e nelle garanzie applicabili.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE ESSENZIALE

Corte costituzionale n. 99/2019 — salute psichica. Il problema era l'assenza di una risposta extramuraria adeguata alla grave infermità psichica sopravvenuta. La Corte ha ampliato l'art. 47-ter, comma 1-ter: il tribunale di sorveglianza può disporre domiciliare anche oltre i limiti ordinari. Occorrono valutazione clinica, possibilità di cura e considerazione della pericolosità; non segue una scarcerazione automatica per qualsiasi diagnosi.

Corte costituzionale n. 253/2019 — permessi premio. La preclusione assoluta per il non collaborante non lasciava spazio a provare il venir meno dei legami criminali. La decisione ha aperto l'accesso ai permessi quando siano esclusi collegamenti attuali e pericolo di ripristino. Non ha abolito l'ergastolo né esteso automaticamente ogni misura. Oggi il caso va risolto anche con il testo riformato dell'art. 4-bis spiegato sopra.

Corte costituzionale n. 10/2024 — colloqui intimi. La regola inderogabile del controllo a vista impediva l'espressione dell'affettività con coniuge, parte dell'unione civile o convivente stabile. La Corte ha reso possibile il colloquio senza quel controllo quando non ostino sicurezza, ordine, disciplina o, per l'imputato, ragioni giudiziarie. La decisione non riguarda il regime speciale dell'art. 41-bis e la sorveglianza particolare. L'amministrazione valuta i presupposti e organizza spazi e modalità; il diniego lesivo può essere sottoposto al magistrato con il reclamo dell'art. 35-bis.

Metodo per l'orale. Si espongono il problema, la disposizione incisa e l'effetto pratico. Dire soltanto «la Corte tutela la dignità» non spiega quale provvedimento può essere richiesto né chi debba adottarlo.

PROFILI PEDAGOGICI E AMMINISTRATIVI NEI BANDI

I bandi richiamati nel corpus VOL-04 includono profili DAP, funzionari giuridico-pedagogici e materie di diritto penitenziario, trattamento e servizi. La preparazione deve quindi essere concreta.

Per un profilo amministrativo, il focus sarà:

- organizzazione del DAP;
- istituti e provveditorati;
- personale e servizi;
- atti, fascicoli, comunicazioni e rapporti con autorità;
- privacy e dati sensibili;
- supporto a procedure e documentazione.

Per un profilo giuridico-pedagogico, il focus sarà:

- osservazione;
- trattamento;
- progetto individualizzato;
- colloqui e relazione professionale;

- G.O.T.;
- lavoro, istruzione, famiglia, salute e rete;
- report alla direzione e alla sorveglianza.

Profilo	Output probabile
Funzionario giuridico-pedagogico	Scheda osservazione, programma di trattamento, relazione sull'andamento
Assistente / funzionario amministrativo DAP	Atto, comunicazione, protocollo, supporto organizzativo, fascicolo interno
Profilo contabile o gestionale	Risorse, servizi, contratti, forniture, beni, personale
Profilo con raccordo UEPE	Programma esterno, misure alternative, rapporto con territorio

La prova non chiede empatia generica. Chiede metodo, linguaggio tecnico e capacità di distinguere ruoli.

GRIGLIA ISTITUTO-SERVIZIO-PROVVEDIMENTO-REPORT

L'output principale del capitolo è questa griglia.

Voce	Domanda da compilare
Persona	Imputato, condannato, internato, posizione definitiva o non definitiva?
Istituto o servizio	Casa circondariale, casa di reclusione, altro istituto, UEPE o servizio esterno?
Autorità	Direzione, DAP / PRAP, magistrato di sorveglianza, tribunale di sorveglianza, giudice precedente?
Fonte del mandato	Legge, regolamento, provvedimento, richiesta, istanza, programma?
Bisogni	Educativi, sanitari, familiari, lavorativi, formativi, sociali?
Rischi	Disciplina, sicurezza, recidiva, isolamento, fragilità sanitaria, assenza rete?

Voce	Domanda da compilare
Risorse	Lavoro, scuola, famiglia, competenze, motivazione, servizi, volontariato?
Trattamento	Quali elementi del trattamento sono attivabili?
Osservazione	Quali informazioni servono e da chi arrivano?
Programma	Obiettivi, attività, tempi, verifiche e responsabili
Misura / beneficio	Esiste istanza o possibile accesso nei casi previsti?
Report	Quale relazione serve, a chi e con quale contenuto?
Diritti	Vi sono reclami, salute, famiglia, privacy, condizioni detentive?
Prossimo passaggio	Aggiornamento programma, relazione, decisione, segnalazione, monitoraggio
Errore da evitare	Confondere trattamento, sicurezza, beneficio automatico e decisione giudiziaria

Questa griglia può essere usata per una risposta scritta, per un orale o per un caso pratico su trattamento e misure.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Applica il Metodo BANDO all'amministrazione penitenziaria.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione
B - Bando	Il profilo richiama DAP, ordinamento penitenziario, trattamento, misure, pedagogia o istituti?	Capisco se devo studiare il penitenziario come ambiente professionale
A - Aree	Quali materie collego?	Costituzione, ordinamento penitenziario, pubblico impiego, privacy, organizzazione ministeriale, procedura penale essenziale
N - Nuclei	Quali parole non posso sbagliare?	DAP, istituto, trattamento, osservazione, programma, equipe, G.O.T., sorveglianza, UEPE, misura alternativa
D - Diario	Dove rischio errore?	Confondere DAP / DGMC, sicurezza / trattamento, beneficio / diritto, amministrazione / giudice
O - Output	Che cosa devo produrre?	Scheda trattamento / misura, report sintetico, mappa soggetti, risposta orale

La mappa evita dispersione. Il penitenziario non va studiato come cronaca del carcere, ma come sistema di fonti, soggetti, interventi e controlli.

CASO GUIDATO: PROGRAMMA DI TRATTAMENTO

Estratto sintetico:

NOTA

Un detenuto condannato in via definitiva è inserito in un istituto penitenziario. Ha interrotto gli studi, non ha competenze lavorative stabili, mantiene rapporti con la famiglia ma presenta difficoltà disciplinari. La direzione richiede un aggiornamento del quadro trattamentale.

Risposta debole:

NOTA

Bisogna inserirlo in un corso e controllare che rispetti le regole.

La risposta è troppo povera. Serve una scheda.

Voce	Lettura corretta
Posizione	Condannato definitivo, quindi trattamento e programma individualizzato assumono rilievo pieno
Servizio interno	Area educativa, equipe, G.O.T., direzione
Bisogni	Istruzione, competenze lavorative, responsabilizzazione, gestione disciplina
Risorse	Famiglia presente, possibile motivazione, attività interne
Rischi	Violazioni disciplinari, inattività, isolamento, adesione solo formale
Attività	Scuola o formazione, colloqui educativi, lavoro interno se disponibile, attività culturali o sportive
Monitoraggio	Presenze, comportamento, adesione, colloqui, aggiornamento G.O.T.
Report	Distinguere dati raccolti, valutazione e proposta

Risposta possibile:

NOTA

Il caso va letto partendo dalla posizione giuridica e dal mandato della direzione. L'area educativa, con equipe e G.O.T., dovrebbe raccogliere elementi su condotta, bisogni, risorse familiari, livello di istruzione e possibilità lavorative. Il programma individualizzato può prevedere scuola o formazione, colloqui educativi, attività responsabilizzanti e monitoraggio delle criticità disciplinari. La relazione deve separare fatti, osservazioni e valutazioni, indicando obiettivi, attività, tempi e verifiche.

CASO GUIDATO: MISURA ALTERNATIVA

Estratto sintetico:

NOTA

Una persona condannata chiede l'accesso a una misura alternativa. Nel fascicolo trattamentale risultano partecipazione a lavoro interno, rapporti familiari stabili, alcune criticità pregresse e una proposta di lavoro esterno non ancora verificata.

La risposta non deve dire "si concede" o "si nega". Il candidato non è il giudice.

Passaggio	Lettura corretta
Autorità	La decisione spetta alla magistratura di sorveglianza nei casi previsti
Istruttoria	Servono elementi su condotta, trattamento, famiglia, lavoro, salute, rete e rischi
Istituto	Produce relazione trattamentale e informazioni sull'andamento
UEPE	Valuta o contribuisce a valutare ambiente esterno e programma
Prescrizioni	La misura richiede obblighi, limiti e monitoraggio
Criticità	Vanno indicate senza giudizi morali
Esito	Proposta, integrazione, rigetto o accoglimento spettano all'autorità competente

Risposta possibile:

NOTA

In presenza di una richiesta di misura alternativa, il compito dell'amministrazione e dei servizi non è sostituire la decisione della magistratura di sorveglianza. Occorre fornire un quadro istruttorio serio: posizione giuridica, andamento trattamentale, condotta, lavoro interno, rapporti familiari, criticità pregresse e verificabilità della proposta esterna. Se entra in gioco l'esecuzione esterna, l'UEPE assume rilievo per il programma e il monitoraggio. La valutazione finale resta dell'autorità giudiziaria competente.

CASO GUIDATO: RECLAMO SU CONDIZIONI DETENTIVE

Dati del caso. Una persona sta ancora espiando una pena sufficientemente lunga. Il fascicolo documenta sessanta giorni di condizioni che il giudice accerta essere contrarie all'art. 3 CEDU; la lesione persiste. Il candidato deve distinguere richiesta urgente di cessazione e compensazione.

Passo 1 — Ricostruire i fatti. Si ordinano date, celle occupate, presenze, condizioni materiali e documentazione disponibile, distinguendo allegazioni e accertamenti. Non basta scrivere «istituto sovraffollato» per dimostrare il pregiudizio individuale.

Passo 2 — Far cessare la lesione. Per il pregiudizio attuale e grave derivante dall'inosservanza amministrativa si individua il reclamo ex artt. 35-bis e 69, comma 6, al magistrato di sorveglianza. L'ordine giudiziale indica termine e rimedio; l'amministrazione deve documentare l'adempimento, non limitarsi a rispondere di aver ricevuto il reclamo.

Passo 3 — Compensare il periodo. Sessanta giorni superano la soglia dei quindici. Con pena residua sufficiente, l'art. 35-ter consente sei giorni di riduzione: $60 \div 10 = 6$. Non sono quarantacinque giorni per semestre, che appartengono alla liberazione anticipata e richiedono altri presupposti.

Variante. Se la persona ha già terminato la pena, non si sottraggono giorni inesistenti: la domanda segue la via civile distrettuale del comma 3, entro sei mesi dalla cessazione, e la compensazione per sessanta giorni accertati è $60 \times 8 = 480$ euro.

Output sintetico. «Distinguerai tutela della lesione attuale e compensazione del periodo pregresso. Verificherai titolo, date e condizioni individuali; nel primo caso individuerai il magistrato di sorveglianza e nel secondo applicherai la disciplina coerente con lo stato detentivo, senza confondere 35-ter e liberazione anticipata».

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il DAP amministra il sistema penitenziario adulto: personale, beni, istituti, misure detentive e trattamento.
- Il trattamento penitenziario è fondato su umanità, dignità, imparzialità, responsabilizzazione, reinserimento e individualizzazione.
- Osservazione, equipe, G.O.T. e programma individualizzato trasformano il trattamento in lavoro professionale documentato.
- Magistratura di sorveglianza, UEPE, istituto e direzione intervengono in modo diverso su benefici, misure alternative, reclami e controllo.
- Sovraffollamento, salute, affettività, lavoro e diritti non sono temi accessori: incidono sulla legalità dell'esecuzione.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come spiegherebbe il rapporto tra trattamento penitenziario, amministrazione penitenziaria e magistratura di sorveglianza?

Una risposta ordinata può essere:

1. l'amministrazione penitenziaria, attraverso DAP, provveditorati e istituti, organizza l'esecuzione delle misure detentive e i servizi collegati;
2. il trattamento penitenziario è il percorso individualizzato che mira a responsabilizzazione, reinserimento e rispetto della dignità della persona detenuta;
3. l'osservazione scientifica della personalità, l'equipe e il G.O.T. consentono di costruire e aggiornare il programma;
4. la magistratura di sorveglianza è il presidio giurisdizionale che controlla l'esecuzione, decide su benefici, reclami e misure nei casi previsti;
5. l'UEPE entra in gioco nel raccordo con l'esecuzione esterna e con i programmi territoriali;
6. sicurezza, disciplina e trattamento devono essere letti insieme, nel rispetto dei diritti fondamentali.

Chiusura efficace:

NOTA

Il penitenziario non è solo custodia: è esecuzione della pena dentro un sistema pubblico che deve tenere insieme sicurezza, trattamento, diritti e controllo giurisdizionale.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se un detenuto partecipa positivamente al trattamento, ha automaticamente diritto a una misura alternativa?

Risposta: no. La partecipazione al trattamento è un elemento importante, ma non produce automaticamente la concessione di una misura alternativa o di un beneficio. Occorre verificare presupposti di legge, posizione giuridica, condotta, programma, rischi, risorse, informazioni dell'istituto o dell'UEPE e decisione dell'autorità competente.

La trappola sta nel confondere trattamento positivo, aspettativa, beneficio e provvedimento giurisdizionale.

ERRORE TIPICO

Gli errori più frequenti sono:

- confondere DAP e DGMC;
- parlare solo di Polizia penitenziaria;
- trattare il carcere come luogo di mera custodia;
- citare la rieducazione senza programma individualizzato;

- elencare misure alternative senza spiegare flusso e autorità;
- dimenticare magistratura di sorveglianza e UEPE;
- ignorare salute, famiglia, lavoro e diritti;
- usare la giurisprudenza come massimario decorativo;
- trasformare il sovraffollamento in cronaca anziché in problema di legalità.

La correzione è usare il metodo dei dieci controlli:

1. posizione giuridica;
2. istituto o servizio;
3. autorità competente;
4. fonte del mandato;
5. osservazione;
6. programma;
7. attività trattamentali;
8. diritti e criticità;
9. misura o beneficio;
10. relazione e prossimo passaggio.

MINI-ESERCIZIO

Leggi l'estratto sintetico:

NOTA

Un candidato deve predisporre una scheda su una persona condannata in istituto. Sono presenti una relazione dell'area educativa, partecipazione discontinua a un corso, un lavoro interno avviato da poco, rapporti familiari regolari, una segnalazione sanitaria e una possibile richiesta di misura alternativa. La direzione chiede di ordinare gli elementi utili per l'aggiornamento del programma.

Compila la griglia.

Voce	Risposta del candidato
Posizione giuridica	
Servizio o area coinvolta	
Elementi di osservazione	
Programma di trattamento	

Voce	Risposta del candidato
Lavoro / istruzione	
Salute	
Famiglia e rete esterna	
Possibile misura alternativa	
Autorità competente	
Errore da evitare	

Soluzione attesa:

- Posizione giuridica: verificare condanna definitiva, pena o residuo, stato dell'esecuzione e provvedimenti esistenti.
- Servizio o area coinvolta: direzione, area educativa, equipe/G.O.T., area sanitaria, eventuale UEPE.
- Elementi di osservazione: condotta, adesione, bisogni, rischi, risorse, criticità disciplinari o sanitarie.
- Programma di trattamento: obiettivi concreti, attività, tempi, verifiche e aggiornamento.
- Lavoro/istruzione: valutare continuità, presenze, competenze acquisite e funzione trattamentale.
- Salute: trattare la segnalazione con riservatezza e raccordo sanitario.
- Famiglia e rete esterna: leggere rapporti familiari come risorsa o criticità per reinserimento.
- Possibile misura alternativa: raccogliere elementi istruttori senza sostituirsi alla magistratura di sorveglianza.
- Autorità competente: magistrato o tribunale di sorveglianza secondo il caso; amministrazione e servizi forniscono informazioni e attuano.
- Errore da evitare: dire che trattamento positivo equivale automaticamente a misura concessa.

SCHEDA TRATTAMENTO/MISURA

Usa questa scheda come strumento di ripasso.

Campo	Da compilare
Persona	Imputato, condannato, internato; età; posizione; pena o misura
Istituto / servizio	Istituto penitenziario, direzione, area educativa, UEPE, altro servizio
Autorità	DAP, PRAP, direzione, magistrato di sorveglianza, tribunale di sorveglianza
Fonte dell'intervento	Legge, regolamento, provvedimento, istanza, relazione, programma
Osservazione	Elementi su personalità, condotta, bisogni, rischi, risorse
Equipe / G.O.T.	Soggetti coinvolti e contributi
Programma	Obiettivi, attività, tempi, verifiche, aggiornamenti
Lavoro	Interno, esterno, formazione, pubblica utilità, disponibilità
Istruzione / formazione	Percorso attivo, frequenza, esito, criticità
Salute	Profili sanitari rilevanti, riservatezza, raccordo SSN
Famiglia / affettività	Rapporti, sostegno, criticità, colloqui, rete esterna
Disciplina / sicurezza	Eventi, prescrizioni, rischi, ordine interno
Diritti / reclami	Carta, reclami, condizioni, tutela, privacy
Misura o beneficio	Istanza, presupposti da verificare, informazioni necessarie

Campo	Da compilare
UEPE	Valutazione ambiente esterno, programma, prescrizioni, monitoraggio
Report	Destinatario, contenuto, separazione tra fatti e valutazioni
Prossimo passaggio	Aggiornamento, relazione, richiesta integrazione, decisione, monitoraggio
Errore da evitare	Sostituire la decisione del giudice o ridurre il caso a custodia

Questa scheda è volutamente generale. In prova non devi decidere al posto della magistratura di sorveglianza; devi mostrare che sai ordinare informazioni, ruoli e controlli.

QUIZ COMMENTATO

Q1. Quale definizione di internato è corretta in questo capitolo?

- A) Persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva.
- B) Qualunque persona sottoposta a libertà vigilata.
- C) Qualunque imputato detenuto in attesa di giudizio.
- D) Ogni condannato a reclusione definitiva.

Risposta A. Il riferimento è alla misura di sicurezza detentiva. B estende il termine a misura non detentiva; C e D confondono custodia cautelare, pena e misura di sicurezza.

Q2. Chi approva il programma di trattamento formulato dal gruppo presieduto dal direttore?

- A) Il PM che ha sostenuto l'accusa.
- B) L'UEPE, senza altri provvedimenti.
- C) Il consiglio di disciplina.
- D) Il magistrato di sorveglianza, che può restituirlo con osservazioni se viola diritti.

Risposta D. L'art. 69, comma 5, distingue formulazione e approvazione. A, B e C attribuiscono l'atto ad autorità con funzioni diverse.

Q3. Un condannato ha tre anni e sei mesi residui e un'offerta lavorativa. Che cosa si può concludere sull'affidamento?

- A) È automaticamente concesso dal direttore.
- B) Può essere valutato nell'art. 47, comma 3-bis, con gli altri requisiti e decisione del tribunale.
- C) È sempre escluso perché supera tre anni.
- D) Estingue subito il reato alla presentazione della domanda.

Risposta B. Il comma 3-bis arriva a quattro anni, ma richiede comportamento e prognosi favorevoli. A scambia autorità e automatismo, C ignora il comma pertinente, D confonde domanda, esito e oggetto dell'effetto.

Q4. Sono accertati sessanta giorni di detenzione contraria all'art. 3 CEDU, con pena residua sufficiente. Qual è la compensazione dell'art. 35-ter?

- A) Quarantacinque giorni di riduzione.
- B) Sei mesi di sospensione del processo.
- C) Sei giorni di riduzione.
- D) Sessanta giorni di riduzione.

Risposta C. Si applica il rapporto un giorno ogni dieci: $60 \div 10 = 6$. A usa la liberazione anticipata; B introduce un istituto processuale estraneo; D applica un rapporto uno a uno inesistente.

Q5. Quale affermazione sulla Corte costituzionale n. 253/2019 è corretta?

- A) Ha eliminato ogni condizione per i benefici dei non collaboranti.
- B) Ha abolito l'ergastolo in ogni sua forma.
- C) Ha attribuito al direttore la concessione dei permessi premio.
- D) Ha consentito permessi premio senza collaborazione nei presupposti indicati, senza concessione automatica.

Risposta D. La decisione concerne permessi e valutazione dei collegamenti criminali; va coordinata con l'art. 4-bis vigente. A, B e C estendono il dispositivo a effetti che non contiene.

Q6. Una lesione grave e attuale di un diritto deriva dall'inosservanza amministrativa. Quale rimedio mira a farla cessare?

- A) Il reclamo ex art. 35-bis al magistrato di sorveglianza.
- B) Soltanto la domanda monetaria ex art. 35-ter al giudice civile.
- C) La messa alla prova processuale.
- D) La liberazione anticipata concessa dal direttore.

Risposta A. Il magistrato può ordinare di rimediare al pregiudizio. B confonde tutela attuale e compensazione; C riguarda un processo pendente; D sbaglia funzione e autorità.

CHECKLIST DI RIPASSO

Prima di chiudere il modulo M-FC04, verifica:

- So collocare il DAP nel Ministero della giustizia?
- So distinguere DAP, DGMC, istituto penitenziario e UEPE?
- So indicare il ruolo dei provveditorati regionali?
- So spiegare le fonti essenziali: L. 354/1975 e D.P.R. 230/2000?

- So descrivere il trattamento come percorso individualizzato?
- So spiegare osservazione scientifica, equipe e G.O.T.?
- So collegare lavoro, istruzione, salute, famiglia e disciplina al trattamento?
- So distinguere amministrazione penitenziaria e magistratura di sorveglianza?
- So parlare di misure alternative senza dire che sono automatiche?
- So usare Torreggiani e le sentenze costituzionali come snodi, non come citazioni ornamentali?
- So compilare una scheda trattamento/misura con soggetti, atti, controlli e rischi?

Se una risposta è incerta, registrala nel diario errori. Le etichette utili sono: "DAP/DGMC confusi", "custodia senza trattamento", "trattamento astratto", "sorveglianza dimenticata", "UEPE non collegato", "beneficio automatico", "diritti ignorati", "giurisprudenza decorativa".

Appendici operative e strumenti finali

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Queste pagine trasformano i contenuti del volume in modelli di lavoro. Non sostituiscono il bando, il testo vigente o le istruzioni dell'ufficio: servono a ordinare le informazioni, riconoscere i controlli e costruire risposte verificabili.

Appendice A — Toolkit UPP

SCHEDA FASCICOLO

Campo	Contenuto da inserire
Ufficio e sezione	Ufficio giudiziario, sezione, ruolo o registro pertinente
Parti e difensori	Soggetti, posizione processuale, eventuali variazioni
Oggetto	Domanda, imputazione o questione centrale in forma neutra
Cronologia	Atti e provvedimenti in ordine temporale, con data e fonte
Questioni	Punti di fatto e di diritto realmente rilevanti
Stato del contraddittorio	Depositi, comunicazioni, notificazioni e termini da verificare
Materiali probatori	Documenti, prove, allegati e localizzazione nel fascicolo
Precedenti	Fonte, principio pertinente e differenze rispetto al caso
Prossimo adempimento	Attività attesa, soggetto competente e controllo necessario
Rischi	Lacune, duplicazioni, dati incoerenti, termini o allegati da controllare

Regola d'uso: separa sempre ciò che risulta dagli atti, ciò che è dedotto dalle parti e ciò che deve ancora essere verificato. La scheda non anticipa la decisione.

SCHEDA UDIENZA

Prima	Durante	Dopo
Verifica ruolo, fascicolo, parti, comunicazioni e provvedimenti precedenti	Registra presenze, richieste, produzioni e decisioni organizzative senza interpretazioni arbitrarie	Aggiorna cronologia, adempimenti, scadenze e stato del fascicolo
Prepara una sintesi delle questioni aperte	Distingui dichiarazioni, eccezioni e disposizioni del giudice	Segnala ciò che richiede comunicazione, deposito o controllo

SCHEDA RICERCA

1. Formula la questione in una frase, evitando domande troppo ampie.
2. Individua fonte primaria, versione vigente e data di consultazione.
3. Cerca precedenti pertinenti per fatto, norma e problema, non solo per parole chiave.
4. Registra massima o principio con gli estremi necessari al reperimento.
5. Spiega in due righe perché la fonte è pertinente e quali limiti presenta.
6. Separa l'esito certo dall'interpretazione e dalle questioni ancora aperte.

NOTA SINTETICA PER IL MAGISTRATO

Una nota efficace segue questa sequenza: oggetto; stato del fascicolo; fatti rilevanti; questioni; fonti; possibili alternative; controlli residui. Deve essere breve, tracciabile e priva di formule che facciano apparire il supporto come decisione.

Appendice B — Tavole di cancelleria, spese, casellario e UNEP

REGISTRO, FASCICOLO E ATTO

Elemento	Funzione	Controllo essenziale
Registro	Traccia iscrizioni, eventi e stato del procedimento	Ufficio, numero, data, evento e coerenza dell'aggiornamento
Fascicolo	Riunisce atti, documenti e provvedimenti	Completezza, ordine, accessi, duplicati e dati riservati

Elemento	Funzione	Controllo essenziale
Ruolo	Organizza la trattazione o il carico dell'ufficio	Collocazione, udienza, assegnazione e variazioni
Atto depositato	Introduce una richiesta, difesa, prova o adempimento	Provenienza, data, formato, allegati, esito e collegamento corretto
Comunicazione	Porta a conoscenza un atto o provvedimento nei casi previsti	Destinatario, mezzo, data, esito e annotazione

SPESA, EVENTO E UFFICIO

Evento	Domande da porre	Traccia da conservare
Iscrizione o deposito	È dovuto un importo? Esiste esenzione o prenotazione a debito?	Ricevuta, causale, riferimento al fascicolo
Ammissione al patrocinio	Autorità competente, requisiti e fase sono corretti?	Istanza, provvedimento, comunicazioni
Liquidazione	Chi ha svolto l'attività e chi liquida?	Istanza, allegati, decreto, dati fiscali
Recupero	Esiste titolo e quale ufficio procede?	Foglio notizie, provvedimento, invio e stato

Importi, soglie e modalità applicative vanno verificati sul testo vigente e sulle istruzioni ufficiali aggiornate.

CERTIFICATO, SOGGETTO E FINALITÀ

Richiedente	Strumento possibile	Controllo
Interessato	Certificato o visura	Identità, oggetto, efficacia richiesta
Autorità giudiziaria	Acquisizione per ragioni di giustizia	Competenza, autorizzazione e canale

Richiedente	Strumento possibile	Controllo
PA o gestore pubblico	Acquisizione istituzionale	Necessità, finalità e decertificazione
Datore di lavoro	Certificato nei casi previsti dalla legge	Specifica base normativa, pertinenza e garanzie
Terzo	Solo se legittimato o delegato	Titolo, limiti e dati di terzi

NOTIFICA O ESECUZIONE

Prima di accettare una richiesta UNEP, identifica: atto; titolo; richiedente; destinatario; territorio; termine; copie e allegati; anticipazioni; modalità richiesta; esito da restituire. Non sostituire mai questa griglia alle regole del rito o alle istruzioni dell'ufficio competente.

Appendice C — Minorile, comunità e giustizia riparativa

MAPPA DEL CASO

Area	Domanda operativa
Soggetto	Età, posizione, bisogni, rete familiare e condizioni rilevanti
Autorità e servizio	Chi dispone, chi prende in carico, chi coordina e chi verifica?
Misura o programma	Qual è la finalità e quali condizioni devono essere rispettate?
Progetto	Obiettivi, attività, tempi, responsabili e indicatori
Territorio	Scuola, lavoro, salute, famiglia, comunità e risorse disponibili
Tutela	Riservatezza, ascolto, consenso quando previsto e superiore interesse del minore
Esito	Relazione, aggiornamento, verifica o proposta motivata

La giustizia riparativa non coincide con una mediazione informale né sostituisce automaticamente il processo. In prova occorre distinguere accesso, volontarietà, imparzialità del mediatore, riservatezza, programma ed esito.

Appendice D — Penitenziario, misure alternative e trattamento

SCHEDA DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO

Campo	Contenuto
Posizione	Titolo esecutivo, fase e autorità competenti
Persona	Bisogni, risorse, vulnerabilità e fattori di rischio, senza giudizi stereotipati
Osservazione	Fonti, colloqui, contributi professionali e dati da verificare
Obiettivi	Risultati concreti e realistici del percorso
Attività	Lavoro, istruzione, salute, relazioni, responsabilizzazione e reinserimento
Rete	Istituto, area educativa, UEPE, servizi territoriali e soggetti coinvolti
Verifica	Tempi, indicatori, criticità, aggiornamenti e tracciabilità

Trattamento, sicurezza e tutela dei diritti non sono compartimenti isolati. Una risposta professionale mostra come l'amministrazione coordina funzioni diverse senza attribuire al personale amministrativo decisioni riservate alla magistratura di sorveglianza.

MISURA ALTERNATIVA: SEQUENZA DI CONTROLLO

1. Individua la misura e la fonte vigente.
2. Distingui autorità giudiziaria, istituto, UEPE e servizi territoriali.
3. Verifica presupposti e documentazione senza anticipare la valutazione del giudice.
4. Descrivi programma, obblighi, controlli e comunicazioni.
5. Indica come vengono registrati andamento, criticità e possibili violazioni.

Appendice E — Orientamento verso Magistratura, Avvocatura e Notariato

Il VOL-04 riguarda profili amministrativi, UPP e servizi della giustizia. Per orientarsi alle selezioni giuridiche specialistiche, il riferimento della collana è VOL-12, Carriere speciali premium, parte Magistratura, Avvocatura e Notariato: sezioni «Mappa delle tre professioni e scelta del binario», «Magistratura ordinaria: accesso, prove e ordinamento» e «Metodo per tema, atto e prova teorico-pratica».

Quel percorso insegna a distinguere accesso, prove e organizzazione della preparazione. Non sostituisce lo studio istituzionale completo delle materie o una preparazione specialistica ai temi. La conoscenza amministrativa di un fascicolo non coincide con la capacità richiesta al concorso in magistratura.

Per le basi comuni, usa VOL-01, Il Metodo BANDO: «Costituzione e ordinamento dello Stato» per organi e funzioni, «Diritto amministrativo essenziale» per attività amministrativa, «PA digitale, CAD e gestione documentale» per documenti e servizi digitali; cerca questi titoli nell'indice. Per la pratica di questo volume, torna invece ai capitoli 5–14 e alle simulazioni seguenti: il rinvio al base non sostituisce le regole processuali insegnate qui.

Strumento 1 — Bando Decoder Giustizia

Compila una riga per ogni requisito o materia del bando.

Voce	Domanda	Risposta
Profilo	Qual è la denominazione esatta e quale famiglia professionale indica?	
Ufficio	Dove può essere assegnato il vincitore?	
Attività	Quali output o responsabilità emergono dal bando?	
Prove	Quiz, scritto, orale, titoli o prova pratica?	
Materie	Quali sono comuni e quali specialistiche?	
Fonti	Quali testi vigenti e atti ufficiali servono?	

Voce	Domanda	Risposta
Priorità	Quali materie pesano di più o generano più errori?	
Aggiornamenti	Qual è la data dell'ultimo controllo ufficiale?	

Il risultato è una mappa di studio, non una parafrasi del bando.

Strumento 2 — Piano di studio 30/60/90 giorni

PERCORSO DI 30 GIORNI

- Giorni 1-5: decodifica del bando, mappa dei profili e richiamo delle materie comuni.
- Giorni 6-12: Ministero, ordinamento giudiziario, UPP e lavoro sul fascicolo.
- Giorni 13-19: processo civile e penale in chiave operativa.
- Giorni 20-25: cancelleria, spese, casellario, UNEP e digitale.
- Giorni 26-28: DGMC e DAP in base al profilo.
- Giorni 29-30: simulazione, correzione e ripasso degli errori ad alta frequenza.

PERCORSO DI 60 GIORNI

Usa i primi 30 giorni per la prima copertura; dedica i giorni 31-45 a casi e strumenti; i giorni 46-54 a quiz misti e risposte orali; i giorni 55-60 a due simulazioni complete, aggiornamento normativo e ripasso selettivo.

PERCORSO DI 90 GIORNI

Dividi il tempo in tre cicli: comprensione (giorni 1-35), applicazione (36-65), prestazione (66-90). Ogni settimana deve contenere teoria, almeno un caso, quiz commentati, recupero degli errori e controllo delle fonti instabili.

Strumento 3 — Diario degli errori

Compila una scheda per ogni errore: la disposizione verticale lascia spazio a una regola completa.

Campo	Annotazione
Data e materia	...
Domanda o caso	...
Tipo	Nozione / lettura / metodo / distrazione
Causa concreta	...

Campo	Annotazione
Regola corretta e riferimento	...
Azione di recupero	Rileggere / schematizzare / rifare
Nuova verifica	Data, esito e dubbio residuo

Classifica come “rosso” l'errore che attribuisce la competenza al soggetto sbagliato, usa una fonte non vigente o altera una garanzia. È “arancione” l'errore che rompe il flusso operativo. È “giallo” l'errore lessicale o di dettaglio che non cambia la soluzione. Gli errori rossi vanno riprovati entro 24 ore, poi dopo una settimana.

Strumento 4 — Laboratorio finale per profilo

Le sei simulazioni contengono documenti fittizi, consegne, soluzioni e rubriche. Scegli quelle pertinenti al tuo bando. Lavora prima senza consultare la soluzione; correggi poi elemento per elemento. La prova civile e quella penale allenano anche il supporto UPP; le altre coprono cancelleria, UNEP, servizi minorili e penitenziari.

Simulazione 1 — Scheda UPP di un fascicolo civile

Tempo: 40 minuti. Punteggio: 30 punti. Dati, nomi e documenti sono fittizi. La traccia assume il rito ordinario davanti al tribunale e fornisce le scadenze già determinate; devi organizzare il fascicolo, non pronunciare la sentenza.

DOSSIER

Documento A — Domanda e allegati. Delta Arredi chiede a Studio Gamma 8.000 euro per una fornitura, oltre accessori. Produce il contratto sottoscritto, una fattura di 8.000 euro e il documento di consegna firmato dal destinatario. Il contratto indica consegna entro il 10 marzo 2026; il documento di consegna reca il 18 marzo. L'attrice afferma che l'intero prezzo è ancora dovuto.

Documento B — Difesa. Studio Gamma produce un bonifico di 3.000 euro riferito alla stessa fattura e afferma di avere perso un cliente per il ritardo. Chiede il rigetto della domanda e allega un messaggio interno: «Il cliente ha annullato». Non produce il contratto con quel cliente né un calcolo del danno. Nella simulazione l'attrice riconosce la ricezione del bonifico, ma contesta il danno.

Documento C — Calendario e incarico. Udiienza il 29 giugno 2026. Il decreto ha fissato i termini delle memorie dell'art. 171-ter al 20 maggio, 9 giugno e 19 giugno. Una seconda memoria risulta depositata il 10 giugno, senza domanda di rimessione in termini nel materiale fornito. Il magistrato chiede una scheda di massimo 250 parole, una cronologia di sei righe e l'elenco delle questioni da esaminare. Non chiede di ammettere prove o valutare definitivamente il danno.

CONSEGNE

1. Ordina fatti, allegazioni e documenti; quantifica il prezzo residuo aritmetico senza affermare che sia già giudizialmente dovuto.
2. Segnala lo scostamento dal calendario e i dati mancanti per valutarne le conseguenze.
3. Prepara la scheda e tre quesiti di ricerca pertinenti.

SOLUZIONE RAGIONATA

La cronologia colloca: contratto; termine del 10 marzo; consegna del 18 marzo; pagamento documentato; termini delle memorie; deposito del 10 giugno e udienza del 29 giugno. La data del bonifico non è data dalla traccia: va riportata come «data da verificare sul documento», non inventata.

Scheda esemplificativa. «La domanda riguarda una fornitura di 8.000 euro. Contratto, fattura e documento di consegna risultano prodotti. La consegna è avvenuta otto giorni dopo il termine contrattuale indicato. Il bonifico di 3.000 euro, riconosciuto dall'attrice, riduce a 5.000 euro il residuo aritmetico del prezzo, ferma la decisione sulle domande e difese. Il convenuto allega perdita di un cliente, ma il materiale non comprende contratto, quantificazione o documenti sufficienti a ricostruire il nesso causale.

Si segnala seconda memoria del 10 giugno rispetto al termine del 9 giugno: verificare ricevute, contenuto della memoria e ogni provvedimento o impedimento rilevante. La valutazione delle preclusioni e del danno compete al giudice. Per l'udienza occorre localizzare i documenti, distinguere circostanze riconosciute e contestate e completare il controllo dei depositi».

Tre ricerche pertinenti: effetti del pagamento parziale sulla domanda; onere di allegazione e prova del danno da ritardo; regime delle attività svolte con la memoria depositata oltre il termine e presupposti dell'eventuale rimessione. La scheda non deve inventare precedenti, qualificare come provato il danno sulla sola allegazione o trasformare il residuo contabile in condanna.

GRIGLIA DI CORREZIONE

Prestazione	Punti e descrittore
Cronologia e documenti	0–6: un punto per ciascuno dei sei passaggi, senza date inventate
Distinzione fatto / allegazione	0–6: tre per pagamento riconosciuto; tre per ritardo documentato distinto dal danno allegato
Calcolo e limiti	0–4: due per $8.000 - 3.000 = 5.000$; due per non anticipare il giudizio
Controllo memoria	0–6: due per scostamento di un giorno; due per ricevute / contenuto; due per competenza del giudice

Prestazione	Punti e descrittore
Scheda e ricerca	0–8: due per sintesi entro limite; due per fonti localizzabili; quattro per quesiti pertinenti e assenza di decisioni improprie

Simulazione 2 — Segreteria penale e avviso di conclusione delle indagini

Tempo: 35 minuti. Punteggio: 30 punti. Il caso è fittizio e riguarda un procedimento ordinario; non vi sono proroghe o sospensioni ulteriori rispetto ai dati forniti.

DOSSIER

Documento A — Avviso. Avviso ex art. 415-bis c.p.p. notificato all'indagato e al difensore il 6 ottobre 2026. La relata e la ricevuta sono presenti. Sono indicati fatto contestato, norme e deposito degli atti. Per l'esercizio il termine difensivo è quello ordinario di venti giorni.

Documento B — Richiesta. Il 19 ottobre il difensore deposita tempestivamente una richiesta di interrogatorio dell'indagato e una memoria con un allegato. Un operatore propone di annotare «richiesta irrilevante: il PM può ignorarla» e cancellare l'allegato perché ritenuto poco persuasivo.

Documento C — Seguito. Una bozza di richiesta di rinvio a giudizio è predisposta il 21 ottobre. Non risultano interrogatorio, revoca della richiesta o altri atti successivi. La bozza non è ancora stata depositata. Ti è chiesta una nota di controllo, non una decisione sulla responsabilità.

CONSEGNE

1. Calcola il termine di venti giorni e colloca la richiesta del 19 ottobre.
2. Indica il seguito necessario e correggi le proposte dell'operatore.
3. Redigi una nota di massimo 160 parole e individua il soggetto cui sottoporre la criticità.

SOLUZIONE RAGIONATA

Escluso il giorno iniziale, il ventesimo giorno è 26 ottobre 2026, lunedì. La richiesta del 19 ottobre è tempestiva. Il PM deve procedere all'interrogatorio richiesto nel termine ai sensi dell'art. 415-bis; la segreteria non può eliminare memoria o allegato per una valutazione di merito. La bozza del 21 ottobre va segnalata al PM insieme alla scadenza ancora pendente e alla richiesta di interrogatorio. Non è corretto depositarla come se l'adempimento difensivo fosse irrilevante.

Nota esemplificativa. «L'avviso ex art. 415-bis risulta notificato il 6 ottobre; il termine difensivo ordinario scade il 26 ottobre. È presente richiesta di interrogatorio del 19 ottobre, con memoria e allegato, da mantenere integralmente nel fascicolo. Non risultano adempimenti successivi. Prima del seguito della bozza di rinvio a giudizio predisposta il 21 ottobre si sottopongono al PM la richiesta tempestiva, l'obbligo di procedere all'interrogatorio e la scadenza ancora pendente. La segreteria curerà registrazione, trasmissione e adempimenti disposti senza valutare la fondatezza della difesa o cancellare allegati».

Non dire che la notifica del 415-bis ha già trasformato l'indagato in imputato: la qualità si assume con gli atti indicati dall'art. 60 c.p.p. Non confondere il termine difensivo di venti giorni con il termine per eventuali indagini disposte a seguito della richiesta.

GRIGLIA DI CORREZIONE

Prestazione	Punti e descrittore
Calendario	0–6: due per esclusione del 6 ottobre, due per 26 ottobre, due per richiesta tempestiva
Interrogatorio	0–8: quattro per obbligo del PM, quattro per segnalazione prima del seguito della bozza
Integrità del fascicolo	0–6: tre per conservare memoria, tre per allegato senza valutazione amministrativa di merito
Qualità e termini	0–4: due per indagato distinto da imputato; due per non confondere i diversi termini
Nota e ruoli	0–6: due per fatti documentati, due per destinatario PM, due per concisione e assenza di giudizi sulla colpevolezza

Simulazione 3 — Cancelleria, pagamento, certificato e deposito digitale

Tempo: 40 minuti. Punteggio: 30 punti. Le tre richieste sono indipendenti e fittizie; non assumere che riguardino lo stesso fascicolo.

DOSSIER

Documento A — Iscrizione civile. Causa ordinaria di primo grado di valore dichiarato 10.000 euro, contributo base senza esenzioni, riduzioni o maggiorazioni. Pagamento prodotto: 43 euro di contributo unificato. Non vi è istanza di patrocinio. Un collega scrive: «Ricevuti 43 euro, nulla resta da pagare».

Documento B — Richiesta datoriale. Una cooperativa deve instaurare il 12 ottobre 2026 un nuovo rapporto di lavoro educativo con contatti diretti e regolari con minori. Chiede al servizio quale certificato deve acquisire prima dell'impiego. Un referente propone di chiedere indiscriminatamente tutti i carichi pendenti a ciascun candidato e di ripetere l'operazione ogni sei mesi solo perché il certificato ha quella validità.

Documento C — Deposito civile. Termine 6 ottobre 2026. RdA ore 23:58 del 6 ottobre, RdAC ore 00:01 del 7 ottobre; esiti positivi e accettazione automatica alle 00:03 del 7 ottobre. Si applicano le specifiche tecniche del 2024. La schermata del fascicolo espone anche la data del 7 ottobre; un operatore propone la qualificazione automatica «tardivo».

CONSEGNE E SOLUZIONE

A — Calcolo e seguito. Lo scaglione oltre 5.200 e sino a 26.000 euro ha contribuito base di 237 euro. Il residuo è 194 euro. Il minimo versato può consentire l'iscrizione nei termini dell'art. 14, comma 3.1, ma non estingue la differenza. Registrare importo dovuto, versato e residuo, poi seguire la procedura di recupero applicabile; non inventare un'esenzione. Il forfait dell'art. 30, quando dovuto, è una voce distinta.

B — Risposta all'utente. Nel caso descritto opera l'obbligo del datore ex art. 25-bis D.P.R. 313/2002: acquisire il certificato pertinente prima del nuovo impiego per verificare le condanne e le interdizioni previste dalla norma. Non è il certificato indistinto di tutti i procedimenti pendenti. La validità semestrale non impone da sola una nuova richiesta ogni sei mesi durante un rapporto continuativo; un nuovo rapporto richiede la verifica prevista. Trattare solo i dati pertinenti e indicare il servizio ufficiale senza sostituirsi al datore nella valutazione del rapporto.

C — Lettura delle ricevute. L'accettazione positiva consolida gli effetti dal momento della prima PEC del depositante, ai sensi dell'art. 17, comma 11, delle specifiche 2024 coordinato con l'art. 196-sexies. Il deposito del caso è tempestivo. Conservare l'intera sequenza e distinguere la data di lavorazione/visibilità dalla regola temporale: nessuna tardività automatica per il solo 7 ottobre visualizzato.

GRIGLIA DI CORREZIONE

Prestazione	Punti e descrittore
A: importi	0–6: due ciascuno per 237, 43 e residuo 194 correttamente collegati
A: seguito	0–4: due per iscrizione distinta dall'adempimento integrale; due per recupero e voce 27 separata
B: certificato	0–6: due per obbligo, due per nuovo rapporto / minori, due per perimetro 25-bis
B: uso dei dati	0–4: due per no rinnovo semestrale automatico; due per pertinenza e assenza di richiesta indiscriminata

Prestazione	Punti e descrittore
C: ricevute	0–6: tre per prima PEC condizionata al buon fine, tre per tempestività motivata
C: attività dell'ufficio	0–4: due per conservazione tracce, due per no equiparazione della schermata a decisione processuale

Simulazione 4 — Due incarichi UNEP

Tempo: 40 minuti. Punteggio: 30 punti. I due incarichi sono distinti e interamente fittizi. Non si assumono fatti sospensivi, opposizioni o autorizzazioni urgenti non indicate.

DOSSIER

Documento A — Notificazione. Il 2 ottobre 2026 l'ufficiale si reca all'indirizzo di residenza conosciuto e verificato di Paolo. Il destinatario è temporaneamente assente e non vi sono consegnatari idonei ex art. 139. La documentazione attesta il completamento delle formalità dell'art. 140, con spedizione della raccomandata informativa il 5 ottobre e sua ricezione da parte del destinatario l'8 ottobre. Un appunto indica perfezionamento il 5 ottobre e propone in alternativa l'art. 143 «perché Paolo non era in casa».

Documento B — Esecuzione mobiliare. Titolo in duplicato informatico e precetto sono stati notificati personalmente il 3 marzo 2026. Il precetto concede dieci giorni per adempiere. Il creditore chiede accesso il 16 marzo. L'ufficiale trova soltanto i beni essenziali indicati come impignorabili nella traccia; non esegue pignoramento. Non risultano ulteriori atti esecutivi. Un collega vuole omettere il verbale e considera comunque iniziata l'esecuzione ai fini di conservare indefinitamente l'efficacia del precetto.

Documento C — Richiesta successiva. Il creditore domanda se la ricerca telematica dei beni richieda sempre una nuova autorizzazione del presidente e se la sola presenza di un conto in banca dati comporti assegnazione immediata delle somme.

SOLUZIONE RAGIONATA

Notificazione. Per il destinatario, il perfezionamento ex art. 140, come risultante dalla sentenza costituzionale n. 3/2010, avviene alla ricezione della raccomandata informativa oppure decorsi dieci giorni dalla sua spedizione se anteriore ricezione non interviene. Qui conta 8 ottobre, anteriore al compimento dei dieci giorni. L'art. 143 presuppone irreperibilità nei termini della norma, non la temporanea assenza a residenza conosciuta. L'operatore conserva anche deposito e avviso: la raccomandata non sostituisce le altre formalità.

Esecuzione. Escluso il 3 marzo, il decimo giorno è il 13 marzo; l'accesso del 16 è successivo al termine minimo. Il duplicato informatico del titolo è ammesso dall'art. 475, senza formula esecutiva. L'accesso negativo deve essere verbalizzato con luogo, data, persone e attività, esito e ragioni della mancata apprensione. In assenza di pignoramento e di fatti sospensivi non si può trattare il mero tentativo infruttuoso come vincolo già costituito; il precetto non conserva efficacia indefinita.

Il novantesimo giorno dalla notifica è 1° giugno 2026. Occorre distinguere il termine di efficacia del precetto da quello di quarantacinque giorni per istanza di vendita/assegnazione dopo un pignoramento, qui non eseguito.

Ricerca. Per la procedura ordinaria dell'art. 492-bis, con i presupposti e termini rispettati, l'istanza è rivolta all'ufficiale giudiziario competente senza una generalizzata autorizzazione presidenziale. Le ipotesi urgenti prima della notifica del precetto o prima del decorso del termine richiedono il provvedimento previsto. L'istanza produce la specifica sospensione del termine di efficacia secondo la norma. Il conto individuato è un risultato della ricerca: pignoramento, dichiarazioni e assegnazione seguono i passaggi propri; non vi è pagamento automatico al creditore.

GRIGLIA DI CORREZIONE

Prestazione	Punti e descrittore
Notificazione	0–8: quattro per 8 ottobre e regola; quattro per distinguere 140 / 143 e conservare formalità
Titolo e termine iniziale	0–6: tre per duplicato senza formula; tre per 13 marzo / accesso 16
Esito negativo e precetto	0–8: tre per verbale; tre per assenza di vincolo e scadenza 1 giugno; due per 45 giorni distinti
Ricerca telematica	0–8: tre per competenza / procedura ordinaria; due per urgenza; tre per sospensione e assenza di assegnazione automatica

Per tutte le simulazioni, il punteggio è uno strumento di autovalutazione: assegna punti parziali solo per gli elementi effettivamente presenti. Soglia di lavoro consigliata: 21/30, senza errori decisivi su autorità, garanzie, regime temporale o tutela dei dati. La soglia non riproduce quella di un bando. Registra gli errori e ripeti il compito con la soluzione coperta dopo una settimana.

Simulazione 5 — Minorile — Dalla proposta educativa alla decisione

Tempo: 40 minuti. Punteggio: 30 punti.

Sei un funzionario incaricato di predisporre una sintesi istruttoria per il servizio minorile. Devi distinguere elementi utili, informazioni ancora da verificare e decisioni riservate all'autorità giudiziaria. Non ti è chiesto di formulare diagnosi o di decidere l'ammissione alla prova.

DOSSIER

Documento A — Scheda del procedimento. Andrea aveva sedici anni al momento di un fatto per cui è pendente un procedimento per un reato non compreso nelle preclusioni dell'art. 28, comma 5-bis, D.P.R. 448/1988. La traccia assume che il reato abbia pena detentiva massima di tre anni e che non ricorrano cause per un proscioglimento immediato. Non è stata ancora pronunciata un'ordinanza di sospensione con messa alla prova. L'accertamento sulla capacità di intendere e di volere è affidato al giudice sulla base degli elementi raccolti.

Documento B — Bozza di progetto del servizio. «Durata proposta: diciotto mesi. Frequenza scolastica dal lunedì al venerdì; laboratorio formativo martedì e giovedì dalle 15 alle 18; colloquio quindicinale con il servizio. La scuola segnala cinque assenze nell'ultimo mese, due delle quali giustificate per visite mediche. La cooperativa ha manifestato interesse al laboratorio, ma non ha ancora confermato disponibilità e orari. Il domicilio presso un familiare è proposto, non ancora verificato. Obiettivo: frequenza regolare, competenze formative, rielaborazione del fatto e rispetto degli impegni. È previsto un incontro diretto obbligatorio con la persona offesa».

Documento C — Comunicazioni ricevute. La persona offesa dichiara di non voler partecipare a un incontro riparativo. Il familiare suggerisce di «considerare il rifiuto come prova di mancata collaborazione della vittima». Andrea afferma di essere disposto a seguire scuola e colloqui, ma segnala che il trasporto pubblico non permette di raggiungere la cooperativa entro le 15. Un operatore propone di scrivere nella relazione: «In caso di frequenza regolare, al termine il servizio dichiarerà estinto il reato».

CONSEGNE

1. In non più di 120 parole, identifica età rilevante, fase, istituto e soggetto che decide.
2. Individua almeno cinque criticità nella bozza e nelle comunicazioni, indicando per ciascuna correzione e verifica necessaria.
3. Scrivi un programma essenziale con tre obiettivi misurabili, attività, responsabili e modalità di controllo. Non inventare disponibilità mancanti.
4. Redigi una conclusione istruttoria di massimo 120 parole, distinguendo valutazione del servizio ed effetto giuridico dell'eventuale esito positivo.

SOLUZIONE RAGIONATA

Inquadramento. Rileva l'età al fatto: Andrea rientra nella fascia quattordici–diciotto anni dell'art. 98 c.p.; l'imputabilità richiede capacità di intendere e di volere. Il processo è pendente e non vi è ancora una prova concessa. Il giudice minorile decide la sospensione sentite le parti e valuta la personalità; l'USSM prepara e attua il progetto con la rete, osserva e riferisce. La prova non è una misura alternativa a una condanna definitiva.

Criticità e interventi.

Criticità	Correzione e verifica
Diciotto mesi proposti	Il massimo edittale assunto dalla traccia comporta limite di un anno; riformulare entro tale limite
Cinque assenze trattate indistintamente	Separare tre non giustificate e due documentate; acquisire dati e ascoltare ragioni prima di valutare l'adesione
Laboratorio solo ipotizzato	Acquisire conferma scritta di posti, orari, referente e compatibilità con scuola
Domicilio non verificato	Verificare disponibilità del familiare, condizioni e sostenibilità del progetto
Trasporti incompatibili	Cercare un orario o un'attività concretamente raggiungibile; non imputare al ragazzo l'ostacolo logistico
Incontro riparativo obbligatorio	Eliminare l'obbligo: informazione, consenso e fattibilità precedono qualsiasi programma
Pressione sulla vittima	Rispettare il rifiuto; non dedurne conseguenze sfavorevoli o forzarne la partecipazione
Estinzione dichiarata dal servizio	Sostituire con relazione finale; solo il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato dopo valutazione positiva

Programma essenziale. Primo obiettivo: ricostruire e migliorare la frequenza scolastica, con riscontro mensile delle presenze e distinzione delle assenze giustificate; referente scolastico e USSM curano il raccordo. Secondo: realizzare un percorso formativo compatibile con trasporti e scuola, subordinato alla conferma dell'ente; si verificano presenze, competenze acquisite e ostacoli concreti. Terzo: partecipare ai colloqui quindicinali, lavorando su conseguenze del fatto e impegni assunti; l'USSM annota temi pertinenti, cambiamenti e criticità. La durata viene proposta entro un anno. Il programma riparativo è solo un'eventuale possibilità volontaria, non un indicatore obbligatorio di successo.

Conclusione esemplificativa. «Gli elementi raccolti consentono di sviluppare una proposta educativa, ma richiedono conferma della disponibilità formativa, verifica del domicilio e soluzione del problema dei trasporti. La durata va contenuta nel limite annuale. Si propone di distinguere le assenze scolastiche giustificate da quelle da approfondire e di eliminare l'incontro riparativo obbligatorio, rispettando il rifiuto della persona offesa. Il servizio riferirà su partecipazione, risultati e criticità; l'ammissione, l'eventuale revoca e la valutazione finale spettano al giudice. L'estinzione del reato potrà derivare soltanto dalla sentenza che riconosca l'esito positivo».

GRIGLIA DI CORREZIONE

Criterio	Punti
Età al fatto, imputabilità, processo pendente e autorità	6
Limite annuale e almeno quattro altre criticità pertinenti	8
Obiettivi verificabili e distinzione fra risorse confermate e ipotesi	6
Volontarietà, tutela della vittima e assenza di pressioni	5
Conclusione corretta su relazione e sentenza di estinzione	5

Errori decisivi: concedere direttamente la prova come servizio; imporre la partecipazione riparativa; confermare diciotto mesi nonostante i dati della traccia; dichiarare automaticamente estinto il reato al raggiungimento delle presenze.

Simulazione 6 — Penitenziario — Programma, misura e rimedi distinti

Tempo: 45 minuti. Punteggio: 30 punti.

Devi preparare una nota di raccordo per l'area giuridico-pedagogica. Il fascicolo presenta tre questioni: programma individuale, ipotesi di misura alternativa e tutela delle condizioni detentive. Distingui istruttoria e provvedimenti, senza assumere funzioni del giudice.

DOSSIER

Documento A — Posizione e trattamento. Marta è condannata definitiva per un reato che, ai fini della simulazione, non rientra nell'art. 4-bis O.P. È entrata in esecuzione cinque mesi fa in una casa circondariale e ha ancora tre anni e sei mesi da espiare. Non è stato formulato il primo programma individualizzato. Una nota interna suggerisce di attendere il nono mese «perché lo consente il regolamento». Il direttore ha chiesto all'area educativa di predisporre gli elementi per il gruppo di osservazione e trattamento.

Documento B — Risorse esterne e domanda. Un'impresa offre un impiego con sede e orari determinati; il domicilio proposto è stato verificato come disponibile. La relazione sulla condotta negli ultimi dodici mesi comprende periodi precedenti all'ingresso e contiene elementi favorevoli, ancora da valutare complessivamente. Marta chiede affidamento in prova. Un appunto propone: «L'offerta di lavoro basta: il direttore può autorizzare l'uscita e la pena è estinta alla firma del contratto». Non risultano, nei dati della traccia, condizioni speciali per detenzione domiciliare.

Documento C — Condizioni detentive. È stata presentata una domanda relativa a sessanta giorni di condizioni detentive lesive. Per la parte numerica della prova si assume che il giudice abbia accertato la violazione dell'art. 3 CEDU per tutti i sessanta giorni, che la lesione sia ancora attuale e che la pena residua sia sufficiente per la compensazione. L'amministrazione deve anche documentare gli interventi per rimuovere la situazione. Un operatore propone di riconoscere automaticamente quarantacinque giorni «come risarcimento».

CONSEGNE

1. Correggi la qualificazione della persona e il termine per la prima formulazione del programma; ricostruisci formulazione, approvazione e aggiornamento.
2. Indica perché la soglia permette di esaminare l'affidamento e perché l'offerta di lavoro non basta. Separa competenze di direttore, UEPE, magistrato e tribunale.
3. Distingui rimedio per la lesione attuale e compensazione del pregiudizio. Calcola la riduzione nel caso principale.
4. Risolvi la variante: domanda dopo la fine della pena, presentata quattro mesi dopo la cessazione della detenzione, per gli stessi sessanta giorni accertati. Indica giudice, tempestività e importo.
5. Redigi una conclusione istruttoria di massimo 150 parole che non anticipi impropriamente la decisione.

SOLUZIONE RAGIONATA

Programma. Marta è condannata definitiva: la permanenza in casa circondariale non la rende imputata. Il primo programma deve essere formulato entro sei mesi dall'inizio dell'esecuzione ai sensi dell'art. 13 O.P.; il termine regolamentare di nove mesi va coordinato con la legge successiva. Al quinto mese occorre completare prontamente l'istruttoria. Il gruppo presieduto dal direttore formula il programma; il magistrato di sorveglianza lo approva o lo restituisce se ravvisa violazioni dei diritti. L'osservazione continua, con aggiornamenti motivati e cartella personale.

Affidamento. Tre anni e sei mesi superano il limite ordinario triennale, ma rientrano in quello quadriennale dell'art. 47, comma 3-bis. Occorre valutare il comportamento almeno nell'ultimo anno e la prognosi rieducativa e di prevenzione di altri reati. Contratto e domicilio sono risorse, non il provvedimento. Il tribunale di sorveglianza decide; l'UEPE svolge le funzioni istruttorie e di esecuzione esterna; direttore e operatori producono elementi documentati. Il magistrato interviene nei compiti attribuiti, comprese modifiche delle prescrizioni e forme provvisorie ammesse.

La firma del contratto non autorizza l'uscita e non estingue pena o reato. L'effetto dell'esito positivo dell'affidamento riguarda la pena e gli effetti penali nei limiti dell'art. 47, non l'estinzione del reato propria della prova processuale.

Lesione attuale. Il reclamo degli artt. 35-bis e 69, comma 6, consente al magistrato di ordinare di rimediare al pregiudizio grave e attuale derivante dall'inosservanza amministrativa. La risposta amministrativa deve indicare interventi e loro attuazione; se un ordine definitivo resta ineseguito, è possibile il procedimento di ottemperanza. Non si sostituisce l'adempimento con la compensazione economica.

Calcolo. Per sessanta giorni accertati, con residuo sufficiente, l'art. 35-ter comporta sei giorni di riduzione: $60 \div 10 = 6$. I quarantacinque giorni per semestre appartengono alla liberazione anticipata dell'art. 54, con partecipazione rieducativa e decisione del magistrato: non sono il rapporto di compensazione CEDU.

Variante. Dopo la fine della pena, la domanda va al tribunale civile del capoluogo del distretto di residenza. Quattro mesi sono entro il termine decadenziale di sei mesi dalla cessazione. L'importo è $60 \times 8 \text{ euro} = 480 \text{ euro}$, sui presupposti di accertamento assunti dalla traccia. Non si chiede una riduzione di una pena già terminata.

Conclusione esemplificativa. «Si propone di completare entro il termine semestrale la prima formulazione del programma, distinguendo il contributo degli operatori, la formulazione del gruppo presieduto dal direttore e l'approvazione del magistrato. L'ipotesi di affidamento rientra nella soglia del comma 3-bis, ma richiede valutazione complessiva del comportamento e della prognosi da parte del tribunale; contratto e domicilio vanno acquisiti come elementi istruttori. Per la lesione attuale occorre documentare gli interventi di rimozione e dare seguito ai provvedimenti.

La compensazione per sessanta giorni accertati è di sei giorni, distinta dalla liberazione anticipata. Non si autorizzano uscite né si dichiarano effetti estintivi sulla base del solo contratto».

GRIGLIA DI CORREZIONE

Criterio	Punti
Posizione giuridica, termine semestrale e iter del programma	6
Soglia quadriennale, condizioni e autorità dell'affidamento	8

Criterio	Punti
Distinzione 35-bis/35-ter e rimozione della lesione	6
Calcolo principale e variante con autorità / termine	6
Chiarezza della conclusione e rispetto delle competenze	4

Errori decisivi: attendere nove mesi senza coordinamento con la legge; affidamento concesso dal direttore; estinzione alla firma del contratto; confusione fra sei giorni compensativi e quarantacinque giorni per semestre; domanda civile dopo pena conclusa trattata come sottrazione di giorni.

Strumento 5 — Griglia finale profilo-materia-output

Profilo	Materie centrali	Output da allenare
Addetto UPP	Ordinamento, UPP, processo operativo, ricerca, fascicolo	Scheda fascicolo, cronologia, nota di udienza, ricerca sintetica
Cancelleria o funzionario giudiziario	Uffici, registri, comunicazioni, copie, spese, digitale	Check-list servizio, risposta all'utente, controllo deposito
UNEP	Ordinamento UNEP, notificazioni, esecuzioni, protesti	Flusso richiesta-atto-esito, controllo documenti
DAP	Ordinamento penitenziario, trattamento, diritti, misure	Scheda trattamento, mappa istituto-servizio-autorità
DGMC	Minorile, comunità, messa alla prova, riparativa	Caso servizio, progetto, schema soggetto-misura-rete

Prima della prova, ogni riga pertinente al proprio profilo deve avere almeno un output completato, corretto e rifatto a distanza di una settimana.

Conclusione — Dal programma al lavoro d'ufficio

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Il sistema Giustizia non si lascia ridurre a un elenco di norme. Ogni profilo opera dentro una rete di uffici, persone, atti, registri, servizi e responsabilità. Per questo la preparazione più solida parte dal bando e arriva a un output concreto.

Il percorso del volume ha costruito una sequenza precisa. Prima hai distinto giurisdizione e amministrazione; poi hai collocato Ministero, dipartimenti e uffici. Hai visto come l'Ufficio per il processo affianca il lavoro giurisdizionale senza sostituirsi al magistrato e come cancellerie, segreterie e UNEP garantiscono continuità ai procedimenti e ai servizi. Hai tradotto processo civile e penale in flussi operativi, collegandoli a fascicoli, depositi, comunicazioni, spese, certificazioni e sistemi digitali. Infine hai esteso la mappa a minorile, comunità e amministrazione penitenziaria.

Il criterio comune è rimasto lo stesso: individuare chi fa cosa, su quale base, con quale documento, entro quale flusso e con quale controllo. Questa griglia impedisce tre errori frequenti: studiare da un ruolo diverso da quello messo a concorso; confondere la conoscenza teorica con la capacità di applicarla; usare come attuale una regola non verificata.

La prova finale da superare

Prima di considerare conclusa la preparazione, verifica di saper:

1. spiegare il profilo con le parole del bando, senza inventare mansioni;
2. collocare l'ufficio nella struttura vigente del Ministero;
3. ricostruire un fascicolo o una richiesta in ordine cronologico;
4. distinguere competenza amministrativa, supporto e decisione giurisdizionale;
5. scegliere il servizio, il certificato o il canale corretto;
6. riconoscere quando servono tutela dei dati, contraddittorio e tracciabilità;
7. indicare la fonte e la data dell'ultimo controllo per le informazioni instabili;
8. produrre almeno un output completo del proprio profilo sotto vincolo di tempo.

Se uno di questi passaggi è debole, non serve ripetere tutto il volume. Torna alla griglia «Profilo-materia-output» del capitolo 15, registra l'errore e ripeti il compito che lo ha fatto emergere.

Un metodo che resta valido

Norme, organigrammi e strumenti digitali cambiano. Restano più stabili le domande professionali: qual è l'ufficio competente? Quale soggetto è legittimato? Quale atto manca? Quale dato può circolare? Quale esito deve essere tracciato? Quale fonte è vigente?

Prepararsi bene significa saper rispondere senza confondere prudenza e vaghezza. La prudenza professionale non evita la soluzione: la fonda su dati controllati, dichiara ciò che richiede verifica e non attribuisce a un ufficio poteri che non possiede.

Il passaggio conclusivo è quindi pratico. Scegli nel capitolo 15 la simulazione del tuo profilo: scheda UPP civile, segreteria penale, cancelleria, UNEP, minorile o penitenziario. Svolgila nel tempo indicato, correggila con la soluzione e la rubrica, quindi aggiorna il diario degli errori. Usa i casi svolti nei capitoli 5–14 per recuperare le singole difficoltà. Quando saprai ricostruire il flusso, motivare i controlli e usare un lessico preciso, il programma del concorso avrà smesso di essere un elenco: sarà diventato una mappa di lavoro.

Le competenze qui esercitate riguardano il perimetro dichiarato dal volume. Se il bando richiede discipline pedagogiche, sociali o giuridiche ulteriori, inseriscile nel piano con materiali specifici: la riuscita nelle sei simulazioni non certifica la copertura di ogni possibile programma.

Fonti e riferimenti essenziali

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Il volume è aggiornato al 3 ottobre 2026. I riferimenti seguenti collegano i capitoli alle disposizioni e ai servizi ufficiali. Per i testi normativi usa la versione vigente alla data rilevante; per un caso storico controlla anche il testo allora applicabile. Per consultarli, usa i siti indicati cercando titolo, numero e data del documento. Regole, esempi e soluzioni necessarie alle attività del volume sono spiegati nei capitoli.

Organizzazione, ordinamento e UPP — capitoli 1–5

- R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, in particolare artt. 42, 48, 56, 65, 70 e 73, con disposizioni transitorie.
- D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 240, artt. 1–4: capo dell'ufficio, dirigente amministrativo, risorse e programma annuale.
- D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 151, artt. 1–9: struttura, progetti, composizione e compiti degli UPP.
- D.L. 12 giugno 2026, n. 100, convertito senza modificazioni dalla L. 7 agosto 2026, n. 145: legge di conversione, GU 8 agosto 2026 (gazzettaufficiale.it).
- D.L. 7 agosto 2026, n. 144, art. 7: ulteriore intervento sui compiti del personale. Approvazione parlamentare definitiva il 30 settembre 2026: controllare la successiva pubblicazione della legge e le decorrenze, distinguendole dalla votazione parlamentare.
- Ministero della giustizia, articolazione degli uffici (giustizia.it) e dipartimenti (giustizia.it): organigramma da distinguere dalle denominazioni storiche ancora presenti negli atti tecnici.

Procedura civile, penale e cancelleria — capitoli 5–8

- Codice di procedura civile, R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443: artt. 132–135, 155, 163-bis, 165–167, 171-bis e 171-ter, 183, 281-decies e seguenti, 325–327, 409 e seguenti. Testo vigente su Normattiva (normattiva.it).
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368: art. 76 per la consultazione e artt. 196-quater e seguenti per il digitale.
- L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, sospensione feriale e relative esclusioni, da coordinare con il tipo di procedimento.
- Codice di procedura penale, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447: artt. 60–61, 116, 172, 335 e seguenti, 405–415-bis, 425, 431, 438 e seguenti, 444, 459, 533, 544, 548, 550, 554-ter, 585, 648, 650, 655–656, 665–666. Testo vigente su Normattiva (normattiva.it).
- D.Lgs. 10 ottobre 2022, nn. 149, 150 e 151, e correttivi successivi: sono atti di riforma, da leggere attraverso le disposizioni vigenti che modificano.

Spese, patrocinio, casellario e UNEP — capitoli 9–11

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: contributo unificato, artt. 9–16; anticipazioni art. 30; domanda di liquidazione e decadenze art. 71; patrocinio artt. 74–79, 91–99, 107, 112, 124–136; liquidazione e opposizione artt. 165, 168, 170 e 199; recupero artt. 208, 227-bis, 227-ter e 248. Testo unico vigente ([normattiva.it](#)).
- Decreto 22 aprile 2025, adeguamento del limite reddituale per il patrocinio, GU n. 159 dell'11 luglio 2025 ([gazzettaufficiale.it](#)).
- D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 15, opposizione alle liquidazioni. Corte costituzionale n. 106/2016 per il termine dell'opposizione; n. 137/2026 sul contributo minimo e accesso alla giustizia.
- Ministero, circolare 24 aprile 2025 sul contributo minimo e patrocinio ([giustizia.it](#)); servizi per liquidazione e SPEDIGIUS ([giustizia.it](#)).
- D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313: iscrizioni ed eliminazione artt. 3 e 5; certificati artt. 24, 25-bis e 27; acquisizioni, controversie e visura artt. 39–42. Testo unico vigente ([normattiva.it](#)).
- Ministero, certificato del datore di lavoro: domande frequenti ([giustizia.it](#)) e carichi pendenti ([giustizia.it](#)).
- D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, ordinamento UNEP, artt. 106–107; c.p.c. artt. 137–148, 474–482, 492 e 492-bis, 497, 513–518, 543, 555–557, 608, 615 e 617; codice civile artt. 1206–1210 sull'offerta e mora del creditore.
- Corte costituzionale n. 3/2010 ([cortecostituzionale.it](#)): perfezionamento della notificazione ex art. 140 c.p.c. per il destinatario.

Giustizia digitale e dati — capitoli 8 e 12

- D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, artt. 13 e 13-bis, nel testo vigente; art. 196-sexies disp. att. c.p.c.; artt. 111-bis, 172 comma 6-bis e 175-bis c.p.p.
- Specifiche tecniche del 7 agosto 2024 e rettifiche del 16 settembre e 30 ottobre 2024 ([pst.giustizia.it](#)): artt. 7, 15–17 e 19. Per il PCT, l'art. 17 comma 11 va letto nel regime attuale, senza trasferirvi automaticamente la regola previgente della seconda PEC.
- Circolari sull'accettazione automatica ([pst.giustizia.it](#)), con indicazioni distinte per civile, penale e Cassazione.
- D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, art. 3, modificato dai D.M. 206/2024, 206/2025 e 114/2026 ([gazzettaufficiale.it](#)): calendario transitorio dei depositi penali.

- Corte di cassazione, Rassegna tematica aggiornata al 30 giugno 2025 (cortedicassazione.it), pagine stampate 109–110: relazione di studio sul deposito, distinta da una decisione giurisdizionale.
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater: INI-PEC, IPA e INAD; PST Giustizia (pst.giustizia.it) per servizi, ReGIndE e attestazioni di malfunzionamento.
- Regolamento (UE) 2016/679, artt. 9 e 10; D.Lgs. 196/2003, art. 2-octies; D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, per i trattamenti delle autorità competenti con finalità penali previste. Non estendere indiscriminatamente il medesimo regime a ogni trattamento dell'ufficio.

Minorile, comunità e penitenziario — capitoli 13–14

- Codice penale artt. 97–98 e 168-bis e seguenti; c.p.p. artt. 464-bis e seguenti: età, imputabilità e prova adulta.
- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in particolare artt. 9, 28 e 29; D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272: processo e servizi minorili. Coordinare le disposizioni con Corte costituzionale nn. 125/1995, 203/2025 e 110/2026 nei punti trattati.
- D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, artt. 2–8: esecuzione minorile e misure penali di comunità.
- D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, artt. 42–58: definizioni, accesso, consenso, garanzie, programmi ed esiti della giustizia riparativa.
- L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 4-bis, 13–15, 21, 30-ter, 35-bis e 35-ter, 47 e seguenti, 54, 59–61 e 69; D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, in particolare artt. 27 e 29, da coordinare con la legge successiva; art. 656 c.p.p. e Corte costituzionale n. 41/2018 sulla sospensione dell'ordine di esecuzione.
- Corte costituzionale n. 99/2019 (cortecostituzionale.it), n. 253/2019 (cortecostituzionale.it), n. 10/2024 (cortecostituzionale.it): rispettivamente salute psichica, permessi e reati ostativi, affettività; gli effetti vanno coordinati alle norme vigenti, come spiegato nel capitolo 14.
- Corte EDU, Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013, ricorso n. 43517/09 e altri: testo della sentenza, traduzione italiana del Ministero su HUDOC (hudoc.echr.coe.int). Il comunicato stampa coevo (hudoc.echr.coe.int) è un documento distinto e non sostituisce la pronuncia.

Controllo prima della prova

Confronta bando, testo vigente e data del caso. Per organigrammi e servizi consulta il Ministero; per i depositi anche il PST; per prassi locali il sito dell'ufficio. Registra disposizione, data e modifica rilevante nel diario degli errori. Un avviso locale non vale automaticamente in ogni ufficio e una disciplina con efficacia futura non è già applicabile oggi.